



art de cheualerie selon Degece.



art de cheualerie selon Vegere.

The Project Gutenberg eBook of L'art de chevalerie selon Vegece

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: L'art de chevalerie selon Vegece

Author: de Pisan Christine
Honoré Bonet
Sextus Julius Frontinus
Flavius Vegetius Renatus

Translator: de Vignay Jean

Release date: July 27, 2024 [eBook #74141]

Language: French

Original publication: Paris: Antoine Vérard, 1488

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/74141

Credits: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team
at <https://www.pgdp.net> (This file was produced from
images generously made available by the Bibliothèque
nationale de France (BnF/Gallica))

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK L'ART DE
CHEVALERIE SELON VEGECE ***

L'art de chevalerie selon Vegece.

Cy commence la table de ce present livre/ nommé Vege[ce] de l'art de chevalerie/ lequel traicte de la maniere que princes doibvent tenir au fait de leurs guerres et batailles.

Et premierement commence le prologue de l'acteur qui est le [premier chapitre](#).

Comment guerre et bataille emprinse a juste querelle menee a leur droit est chose de justice & permise de dieu. [ii. c.](#)

Comment il ne loist fors aux roys ou souverains princes entreprendre de leur singuliere auctorité guerre & batailles contre quelconques. [iii. c.](#)

Comment sont les mouvemens dont premierement sourdent guerres et batailles. [iiii. c.](#)

Comment des considerations ou regard que le roy ou prince doibt avoir au fait d'entreprendre guerre/ & les manieres qu'il doibt tenir ainçois qu'il delivre guerre. [v. c.](#)

Cy devise comment il n'est pas expedient que le roy ou souverain prince viengne en bataille pour les perilz d'adverse fortune. [vi. c.](#)

Cy devise quel connestable doibt estre esleu pour estre maistre de la chevalerie du roy ou prince & les conditions qu'il doibt avoir. [vii. chapitre.](#)

Cy alleguent au propos de l'exercite d'armes aucuns acteurs qui de ce ont parlé & les manieres que tenoient les vaillans conquereurs qui avoient renommee en armes. [viii. c.](#)

Cy devise les manieres que tenoient les haults & nobles chevalereux duitz a duire & enseigner leurs enfans en la doctrine des armes. [ix. c.](#)

Cy devise encore de ce mesmes & les choses en quoy ilz enseignent les enfans du peuple. [x. c.](#)

Cy devise les propriétés que doivent avoir gens d'armes/ & en quoy ilz doibvent estre eduitz & enseignés. [xi. c.](#)

Cy commence a parler des manieres qui au connestable appartiennent ou au capitaine tenir son office en l'excersant. [xii. cha.](#)

Cy devise la maniere qui affiert a tenir au connestable ou capitaine en son office ou fait desloger son ost selon que dient les livres d'armes. [xiii. c.](#)

Encore de ce mesme parle cy ensuivant comme vous orrez. [xiiii. c.](#)

Cy devise le soing que le capitaine doibt avoir a prendre garde sur son ost. [xv. c.](#)

Cy devise la maniere que le capitaine doibt tenir au desloger d'une place/ & par les chemins ou il maine son ost. [xvi. c.](#)

Cy parle de passer ost par fleuves ou par grans rivieres. [xvii. c.](#)

Cy devise les manieres qui affierent a capitaine d'ost a tenir au temps qu'il espoire avoir prochaine bataille. [xviii. c.](#)

Cy devise les manieres que le capitaine doibt tenir se il advient qu'il se vueille partir du champ sans attendre ne donner la bataille. [xix. c.](#)

Cy devise se le capitaine d'ost chiet en traictié de paix ou de treves avecques ses adversaires ou ennemis/ & comment il se peust preserver et garder des merveilleux et tresgrans perilz ausquelz il peut estre deceu. [xx. c.](#)

Cy devise les manieres que le capitaine d'ost doibt tenir le jour qu'il espoire pour certain avoir bataille. [xxi. cha.](#)

Cy devise la maniere de prendre avantaige du champ selon vegece. [xxii. cha.](#)

Cy devise en bref la maniere selon l'usage du temps pour arrenger ost en champ pour combatre. [xxiii. c.](#)

Cy devise selon vegece & les anciens l'ordre de arrenger bataille. [xxiiii. c.](#)

Cy devise selon vegece de vii. manieres d'arrenger ost & de combatre. [xxv. c.](#)

Cy parle encore de mesmes propos en poursuivant sa matiere du precedent chapitre. [xxvi. c.](#)

Cy devise l'ordre & la maniere que le capitaine doit tenir quant bonnes fortunes sont pour luy de la bataille. [xxvii. c.](#)

Cy devise l'ordre et la maniere que le capitaine doit tenir quant la fortune de la bataille luy vient contraire. [xxviii. c.](#)

Cy recapitule en bref aucunes choses des ordres devant dictes.

[xxix. c](#)

A tant fine la premiere partie de ce livre/ & en apres commence la seconde ou il parle de cautelles d'armes.

Cy commence le premier chapitre de la seconde partie de ce present livre auquel parle de Scipion l'affricain. [i. c](#)

Cy parle du duc Marius de certorius/ de duclius/ & de pericles. [ii. c.](#)

Cy parle de la cité de voiaux de hanibal et de denis le tirant.

[iii. chapitre.](#)

Cy devise de ung homme nommé amulcar de Alixandre de Leptenes et de hanibal. [iiii. c.](#)

Cy devise de menole de scipion de certorius de hanibal Et puis apres du fort lantalus. [v. chapitre](#)

Cy devise des rommains de fulvius nobilius de pemmas de fabius maximus/ & de scipion l'affriquant de certorius & de pemmas.

[vi. chapitre](#)

La seconde partie du livre de frontin parle des lacedemoniens de Julius cesar de papirius cursor & de pompee. [vii. cha](#)

Cy parle de Alixandre le grant de cesar augustus & de crates duc d'athenes. [viii. cha.](#)

Au troisieme livre de frontin est contenu de lismacus roy de macedonne de fabius maximus de denis le tirant de Alixandre & de epiages.

[ix. chapitre.](#)

Cy devise de amulcar duc de cartage de haymo l'empereur d'auffrique/ de hanibal & de valesius. [x. chapitre.](#)

Frontin en son quart livre parle de cesar de domicius/ de emilius/ de scipion l'affriquant/ de vaius & de scipion. [xi. chapitre](#)

Au livre de valere est contenu de hanibal/ de ung roy de grece/ de ung aultre semblable cas des rommains qui eurent a faire de saudoyers.

[xii. cha.](#)

Cy s'ensuyt aucunes cautelles des rommains assegez de rommains en ont de quintus mellus de ung roy de cecille et de hanibal.

[xiii. chapitre.](#)

Cy commence a parler du fait de combatre villes chasteaux/ mais premierement parle de les edifier.

[xiii. chapitre](#)

Cy devise se les garnisons qui appartiennent a villes chasteaux ou forteresses en temps de guerres.

[xv. chapitre](#)

Cy parle de ce qu'il convient en particulier a garnir forteresses tant de vivres comme d'abillemens de guerre.

[xvi. cha.](#)

Comment forteresses doibvent estre pourveues de doulce eaue selon vegece.

[xvii. cha.](#)

Cy dit qu'il convient que en garnison soit de ville ou forteresse soient mis loyaux gens & donnent de ce exemple.

[xviii. cha.](#)

Cy parle encore de mettre loyaux & vaillans gens en villes & chasteaux/ et en donne ung tresgrant exemple.

[xix. chapitre.](#)

Cy commence a parler de mettre siege & assaillir forteresse selon vegece.

[xx. chapitre.](#)

Cy commence une ordonnance de mettre siege & ce qu'il luy convient pour assaillir forte place selon le temps present.

[xxi. c.](#)

Cy devise quelles choses affierent en particulier aux canons & bombardes.

[xxii. chapitre.](#)

L'espesseur du boys desditz engins.

[xxiii. chapitre.](#)

Cy devise en quelle forest doivent estre prins lesditz boys.

[xxiiii. c.](#)

Cy devise les habillemens pour les engins.

[xxv. chapitre.](#)

S'ensuyt les habillemens du trait.

[xxvi. chapitre.](#)

S'ensuyt aultres habillemens.

[xxvii. cha.](#)

S'ensuivent les pierres des canons.

[xxviii. chapitre.](#)

S'ensuyt les menuz habillemens pour assaillir par miner qui sont necessaires.

[xxix. chapitre.](#)

S'ensuyt le boys quarré qui seroit ordonné pour faire ce qui s'ensuyt.

[xxx. cha.](#)

S'ensuivent les ouvriers necessaires pour lesditz habillemens.

[xxxi. chapitre.](#)

Cy devise comment les vivres/ & habillemens seront conduitz et gardés les passages.

[xxxii. c.](#)

Cy devise d'autres establissemens.

[xxxiii. chapitre.](#)

De empescher le port des ennemys.

[xxxiiii. cha.](#)

Cy devise les engins convenables que vegece devise en fait d'assault.

[xxxv. cha.](#)

Cy commence a parler de deffendre chasteaux & villes selon vegece et sa doctrine.

[xxxvi. c.](#)

Cy devise les remedez contre lesditz engins.

[xxxvii. c.](#)

Remedes convenables contre la mine.

[xxxviii. cha.](#)

Cy commence a parler des batailles qui se font par mer.

[xxxix. c.](#)

Cy devise se les combateurs par mer doibvent avoir garnisons lesquelles garnisons luy affierent & par especial a gens allans en armes sur mer.

[xl. c.](#)

Cy fine la seconde partie de ce present livre.

Cy apres s'ensuyt la tierce de ce present traicté/ laquelle parle des droitz d'armes selon les loix & droit escript Et devise le premier chapitre par quel moyen l'acteur adjousta a ce livre ce qui est dit en droit des faitz d'armes.

[i. c.](#)

L'acteur demande & le maistre respond se l'empereur peut mouvoir guerre au pape.

[ii. c.](#)

Cy fait mencion se le pape peut mener guerre a l'empereur.

[iii. chapitre.](#)

Cy fait mencion de la puissance & auctorité du capitaine de la chevalerie du prince selon droit Et pour quelz cas les gens d'armes pevent se encourir crisme capital.

[iiii. chapitre.](#)

Cy fait mencion se le vasal est tenu selon droit d'aller en la guerre de son seigneur a ses despens.

[v. chapitre.](#)

Cy fait mencion se les feaux sont plus tenus de aider au prince souverain que a leur seigneur naturel. [vi. chapitre.](#)

Cy fait mencion se ung gentil homme tient deux fiefz de deux seigneurs lesquelz guerroient l'un l'autre auquel il doibt ayder. Item se en toutes guerres selon droit pevent aller tous sauldoyers & devise cy endroit le peril en quoy l'omme d'armes se met d'aller en guerre injuste/ & de faire en armes autrement que droit de guerre requiert. [vii. chapitre.](#)

Cy devise de droit de pays de saudees & de gaiges aux gens d'armes. [viii. chapitre.](#)

Cy devise se ung capitaine de certain nombre de gens d'armes les peust bien transmuer a sa volenté puis qu'ilz sont retenus a gens d'armes. [ix. chapitre.](#)

Cy devise se ung seigneur envoie ung homme d'armes pour garnison d'aucune sciencie forteresse sans ce que aucuns gaiges luy soient promis & il advient que en chemin soit destroussé Auquel des deux peut demander ces interestz ou au seigneur qui l'envoie ou a celluy qui destroussé l'a. Item se ung homme d'armes est venu servir ung seigneur en sa guerre sans convenance de gaiges se le seigneur est tenu de le payer. [x. c.](#)

Cy devise se ung roy envoie secours a ung aultre roy sans luy avoir requis se il seroit tenu de le payer/ & semblablement a une vesve a laquelle par courtoisie aucun auroit aydé. [xi. chapitre.](#)

Cy devise se ung roy a guerre a ung aultre luy vueille aller courir sus a grant ost se les seigneurs par ou il doibt passer luy pevent par droit calenger le passage posé que mal n'y face ne vivres n'y prengne fors que pour l'argent. [xii. c.](#)

Cy devise se ung homme avoit esté navré de ung aultre/ Lequel apres le coup s'en fust fouy le poursuivist & le navrast se la justice le voudroit pugnir. [xiii. c.](#)

Cy fait mencion se ung homme d'armes emprunte harnoys & chevaulx et il les pert se rendre les doibt. [xiiii. chapitre.](#)

Cy devise se cautelles & subtilités d'armes sont justes a faire. [xv. chapitre.](#)

Cy devise se ung homme d'armes estant a gaiges estoit destroussé en quelque chemin s'il pourroit demander par droit au seigneur de par qui il a

esté envoyé ses dommaiges.

[xvi. chapitre.](#)

Cy devise se gens d'armes venans a l'aide d'aucun prince s'ilz pevent prendre vivres a eulx necessaires au moins de grief que faire se pourroit sur les laboureurs ainçoys qu'ilz peussent estre armez au pays dudit prince.

[xvii. chapitre.](#)

Cy devise sy loist aux gens d'armes quant ilz sont bien payés de prendre vivres sur le pays.

[xviii. chapitre.](#)

Cy devise que on doibt faire des proyes et choses qui sont prinses en armes.

[xix. cha.](#)

Cy commence a parler de prisonniers de guerre Et devise comment puissant homme prins en guerre doit estre rendu au prince & aussy comment non.

[xx. cha.](#)

Cy devise se on doibt faire mourir ung capitaine d'ost ou aultre grant homme d'armes en fait de guerre & s'il doibt estre au prince & se c'est chose de droit de faire paier a ung homme raençon pour sa delivrance.

[xxi. chapitre.](#)

Cy devise se c'est chose de droit de prendre sur terre d'ennemys les simples laboureurs qui ne se meslent de la guerre.

[xxii. cha.](#)

Cy devise se ung estudiant angloys estoit aux escolles a paris trouvé ou semblablement d'autre terre aux françoys ennemye s'il pourroit estre prins a raençon.

[xxiii. c.](#)

Cy devise se ung grant seigneur d'angleterre capitaine de guerre posé qu'il fust trouvé seul en une forest/ auquel lieu luy tout hors du sens s'en fuist/ se on le peut prendre & mettre en prison.

[xxiiii. c.](#)

Cy devise que s'il advenoit que sur les frontieres fust prins aucun homme angloys bourgoys qui oncques en sa vie de la guerre ne se mesla se par droit tel homme doibt payer raençon & semblablement de ung petit enfant & aussy de ung aveugle.

[xxv. cha.](#)

Cy devise se le cas advenoit que aucuns ambassadeurs venissent vers le roy de france et en passant parmy Bordeaux eussent prins aucuns fardages chevaux & charroy a loyer des angloys pourroient icelles choses pardeça arrester et prendre/ & se ung homme d'eglise angloys pourroit en france estre mys a raençon.

[xxvi. c.](#)

Cy devise se ung gentil homme prisonnier de guerre doit mieux aimer a mourir que faulser son serment. [xxvii. c.](#)

Cy devise se ung gentil homme prisonnier de guerre/ doit mieulx aimer a mourir que briser son serment. [xxviii. c](#)

Cy fine la tierce partie de ce livre/ & commence la quarte et derniere partie/ laquelle parle de droit d'armes en fait de saufconduit de treve/ de marque/ & de champ de bataille.

Au premier chapitre demande le disciple au maistre se ung seigneur envoie saufconduit a ung aultre son ennemy chevalier baron ou qui qu'il soit et que audit saufconduit ne ait si non contenu de sauf venir s'il peut bien par celle cautelle l'arrester selon droit au partir. [i. c.](#)

Cy devise se ung chevalier ou autre gentil homme avoit saufconduit luy diziesme/ s'il pourroit par droit mener avecques lui ung seigneur au lieu de l'ung des dix sur la terre des ennemys/ & se ung capitaine de petite quantité de gens d'armes peut donner saufconduit a plus grant & plus puissant que soy. [ii. c.](#)

Comment l'acteur esmerveille veu la petite foy qui au monde court comment personne se ose fier en ses saufconduitz Et puis demande s'il advient aucunement que aucun roy ou prince crestien donne saufconduit a ung sarrazin se les aultres crestiens par ou il passe le doibvent tenir. [iii. c.](#)

Cy devise se durant treves entre guerroyeurs on peut par droit prendre en aucune maniere chose qui soit l'une partie/ et se l'une partie enfreint les treves se l'autre partie est tenue de les tenir. [iiii. c](#)

Cy parle d'une maniere de guerre laquelle s'appelle marque/ et se telle maniere de guerre est juste. [v^e. cha.](#)

Cy devise se tous seigneurs pevent donner marque/ se le roy la peut donner pour ung estrangier qui son cytoien soit fait/ et apres se escoliers estudians pourroient estre a celle cause empeschez. [vi. c.](#)

Cy fait mencion se c'est chose juste et selon droit que ung homme doive prouver par son corps contre une aultre chose qui soit incongneue et secrete. [vii. c.](#)

Cy devise se tout homme peut donner gaige de bataille. [viii. c.](#)

Cy devise les cas par lesquelz on peut donner gaige de bataille. [ix. c.](#)

Cy devise comment champ de bataille monte et represente aucunement fait et proces de pledoierie et se c'est droit que a l'entree les champions facent serment. [x^e. c.](#)

Cy devise s'il advient que l'un des champions perde en soy combatant aulcune de ses armes soit espee ou aultre baston se par droit on luy debveroit rendre/ et lequel doibt envaÿr l'autre. Item se le roy pardonnoit au vaincu se l'autre luy pourroit demander ses despens/ et s'il est ainsy que ung homme soit trouvé a tort accusé. [xi. c.](#)

Cy demande se ung homme estoit pugni en champ de bataille d'aucun meffait se justice a plus que veoir sur luy d'icelle cause. [xii. c.](#)

Cy devise les choses en quoy le roy ou prince doit avoir regard ains qu'il juge champ de bataille Et comment on doibt donner conseil a ceulx qui combatre se doibvent. [xiii. chapitre.](#)

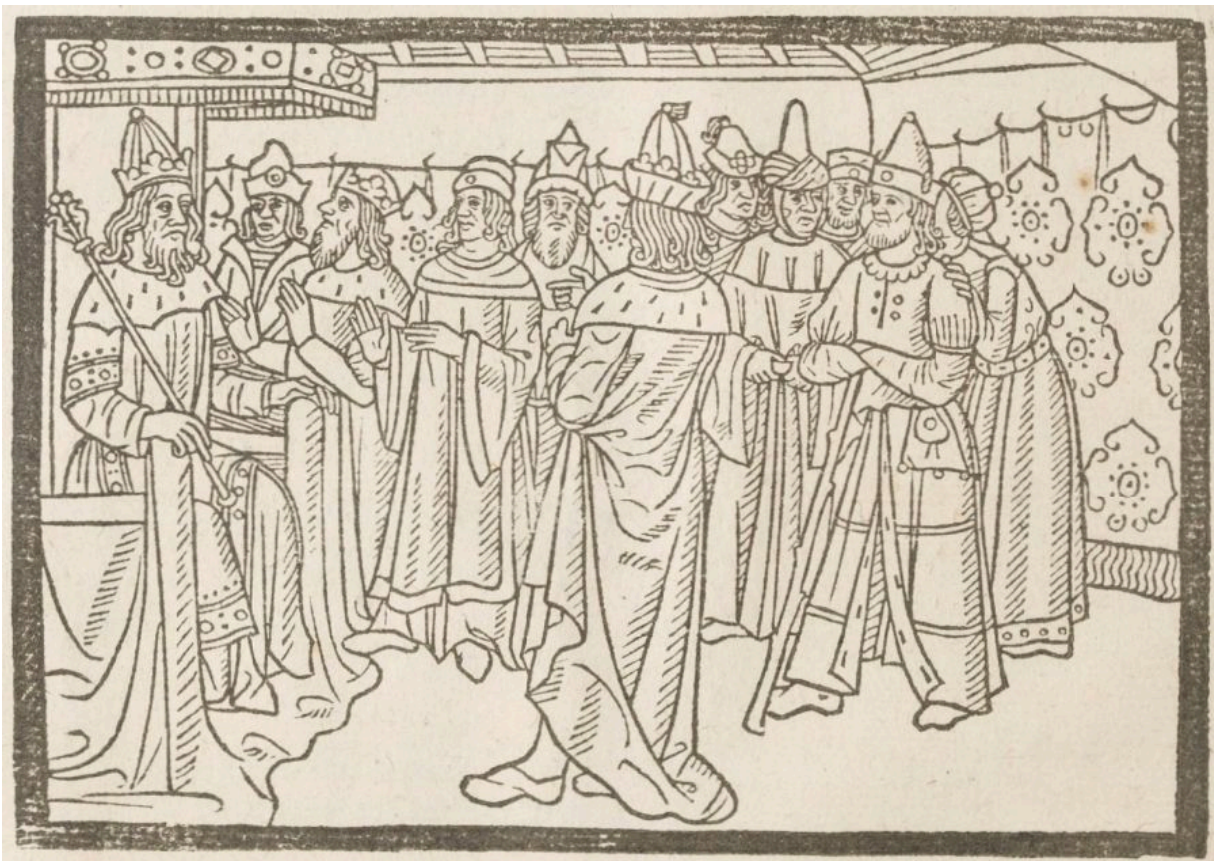
Cy demande se bataille peut faire selon droit a jour de feste Et se on tient en droit que homme en armes se puisse sauver/ & se clerks pevent ne doibvent de droit aller en bataille ne excerser armes. [xiiii. chapitre.](#)

Cy commence a parler de fait d'armoierie se chascun peut bien prendre telles armes qui luy plaist. [xv. chapitre.](#)

Cy devise en quelle maniere ung gentil homme peut calenger les armes d'ung aultre. [xvi. c.](#)

D'armes et penonceaux & des couleurs plus [nobles] d'armoyerie. [xvii. chapitre.](#)

Cy fine la table de l'art de chevalerie selon Vegece.



Cy apres s'ensuit le livre des fais d'armes et de chevalerie Lequel est divisé en quatre parties. La premiere desquelles parle de la maniere que princes se doivent tenir ou fait de leurs guerres et batailles selon l'ordre des livres ditz et escripts des nobles conquerans du monde.

Et premierement commence le prologue de l'acteur qui est le premier chappitre.

Pource que hardement est tant necessaire a haultes choses entreprendre que sans luy jamais emprinses ne se feroient. Icellui m'est convenable a ceste presente euvre mettre sus Autrement veu la petitesse de ma personne que je non digne de traicter de si eslevee matiere. ne l'osasse seulement pencer. mais Senecque dit ne te chault qui le die mais que les parolles soient bonnes. Parquoy combien que hardiesse se face a blasmer quant elle est folle. moy nonmie par arrogance ou folle presumcion mais admonesté de vraie affection et bon desir du bien des nobles hommes en l'office d'armes suis ennorté apres mes autres euvres passees Sicomme cellui qui ja a basti plusieurs fors edifices est plus hardy de edifier ung chatel ou quelque forteresse quant il se sent garny de convenablez estoffes a ce necessaires d'entreprendre a parler en ce present livre du treshonneste office d'armes et de chevalerie tant es choses qui y sont necessaires Comme es drois qui leur sont pertinens Si que les declarent les loix et divers acteurs. Ainsy au propos j'ay assemblé les matieres & cueilly en plusieurs livres pour produire a mon intencion en ce present volume. Mais comme il affiert ceste matiere estre plus excercitee par fait de diligence & sens que subtilité de paroles polies. Et ausi considéré que les experts en l'art de chevalerie ne sont communement clers ne instructz en science de langage Je entens a traicter au plus plain et entendible langage que je pourray A celle fin que la doctrine donne par plusieurs acteurs que a l'ayde de dieu propose en ce present livre declairer puist estre a tous clers et entendible.

Cy fait mencion comment guerre & bataille emprinse a juste querelle & menees a leur droit est chose de justice & permise de dieu.

Cathon le vaillant combatant par la force duquel et vertu d'armes les Romains eurent plusieurs belles victoires et qui oncques en bataille ne fut desconfi dist que plus doit autre prouffite a la chose publicque l'escripture des Rigles enseignemens et discipline d'armes qu'il avoit composee et en fait livres que en chose qu'il eust oncques faicte de son corps Car dist il tout ce que homme y peut faire ne dire ne dure que ung age mais ce qui est escript dure au prouffit commun a tousjours dont innumerables hommes en peuvent mieulz valoir si est doncques par ceste raison assez notoire que ce n'est mie de petit prouffit de en escrire et d'en faire livre mais affin que ceste presente euvre par aucuns envieux en aucun temps ne puist estre reproché que en la mettant sus l'occupacion dit autre vacque ait esté perte de temps sicomme de traicter chose non licite Premièrement est assavoir se guerres et batailles chevalerie et fais d'armes de quoy esperons a parler est chose juste ou non juste. Car comme en exerçant armes soient fais plusieurs gens maulz extorcions & griefz sicomme ochisions rapines et efforcemens bouter feu et plusieurs maulz infinies pourroit sembler a aucune que guerres et batailles feussent chose excommuniee et non deue. Et pource a respondre a ceste question est assavoir qu'il appert manifestement que guerres emprises a juste cause sont permises de dieu sicomme nous en avons preuve en la sainte escripture en plusieurs lieux. Comment nostre seigneur mesmement disoit aux capitenes des ostz ce qu'il devoient faire contre leurs ennemis sicomme il est escript d'un qui s'appelloit jhesus auquel il dist qu'il s'ordonnast en bataille contre ses ennemis et feist une embusche pour les mieulz vaincre et d'autrez semblément est recité. Et mesmement dist dieu en la sainte escriture qu'il est sire et gouvarneur des ostz et des batailles. Guerre et bataille qui est faicte a juste querelle n'est aultre chose que droicte execucion de justice pour rendre le droit divin et

senblenment les loix ordonnees des gens pour contrister aux arrogans et malfaiteurs Et quant aux maulz qui y sont fais aultre droit de guerre sicomme autres acteurs le dient. Ce ne vient pas par droit de guerre ains par mauvaistie de gens qui mal en usent ainsi que je espoir a l'ayde de dieu toucher cy apres ou il eschera ou je parferay des choses limitees selon les loix et droit escrit en l'exercite des armes.

**Cy devise comment il ne loist fors aulx roix ou souverains
princes emprendre de leur singuliere auctorité guerre et
batailles contre quelconques. iii. chappitre.**

Or avons doncques regardé et touché oudit second chapitre brefment comment guerres et batailles a bon droit emprinses est chose juste Si est a regarder puis qu'elles sont de droit et il appartient a tout homme faire justice et droicte euvre se il loist a checune personne enprendre guerre pour garder son droit Car il sembleroit par icelle raisons que sans mesprendre tout homme faire le peut. Mais pour la verité declairer a ceulx qui en ce point porroient errer Est assavoir que sans faire doubte selon la determinacions du droit et des loix a nul n'appartient bataille ne guerre emprendre pour quelconque cause se ce n'est aux princes souverains sicomme empereurs roix ducs & seigneurs terriens le quelz soient mesmement chiefz principaulz de juridictions temporeles Ne a baron quelconque ne a autre tant soit grent ne appartient sans licence et vouldenté de son souverain seigneur Et que ceste loy soit de droit la manifeste raison le demonstre assés. Car se autrement estoit de quoy doncques servirroint princes souverains qui pour autre chose ne furent establis que pour faire droit a ung checun de leurs subgetz qui oppressez seroient par aucunes extortions et de les defendre et garder ainsi que le bon pasteur qui expose sa vie pour ses aulles Et pour ce doit fuyr le subget au segneur comme a son reffuge quant aucun grief lui est fait Et le bon seigneur prendra les armes pour lui se besoing est C'est a dire lui aydera de sa puissance a garder son bon droit soit par voye de justice ou par execucion d'armes.

**Cy devise quelz sont les mouvemens dont premierement
sourdent guerres et batailles. iiii chapitre.**

Doncques appartient il seulement aux souverains princes d'emprendre guerres et batailles Or est a regardeg pour quelles cases selon droit doivent estre emprinses & maintenues Et en ceste chose bien advisé me semble que communement cinq mouvemens y a principaulz sur quoy elles sont fondees dont les trois sont de droit et les aultres de voulunté Le premier de droit pourquoy doivent estre guerres emprinses et maintenus est pour soustenir droit et justice.

Le second est pour contrestre aux mauvais qui veulent fouler grever et opprresser la contree la paix et le peuple. Le tiers est pour recouvrer terres seigneuries et autre choses par autruy ravies et usurpees a injuste cause qui au prince ou au prouffit et utilité du pays ou de subgetz deussent appartenir Item des deux de voulunté. L'un est pour cause de vengeance pour aucun gref receu d'autruy. L'autre est pour conquerir terres et seigneuries estranges mais pour les plus particulierement declairer nous dirons ainsi Premierement et par especial le premier des trois qui est de justice on doit savoir qu'il y a trois causes principalz par lesquelles loist au roy ou prince empredren ou maintenir guerres et batailles.

La premier est pour porter et soustenir l'eglise et son patrimonne. Contre tout homme qui la vouldroit fouler comme tous princes christiens y sont tenus.

La dussiemes pour son vassal s'il l'en requirt et prie/ ou cas qu'il ait bonne et juste querrelle/ et que le prince se soit avant bien et deuement emforcé de mettre accord entre les parties en laquelle chose l'adversaire soit trouvé de tractable.

La tresieme est que le prince peut justement s'il lui plaist aider a tout prince baron ou autre son alyé ou amy ou a quelconque contree ou pays s'il en est requis en cas que la querrelle soit juste. Et en ce point sont

comprinses femmes vesves orphenins et tout ceulz qui necessité en pourroient avoir de quelque part qu'il soient foulez a tort d'autrui puissance. A ceste cause et semblément pour les autres dessus ditz mouvemens. C'est assavoir l'un pour vengeance de acun gref receu par puissance d'autrui.

L'autre pour acquirir estranges terres sans avoir autre tiltre que de conquereurs Comme alaxandre les romains et autres soient moult loeyes tiltres de chevalerie et semblablement ceulz qui grandement se sont vengez de leurs ennemis ou que bien soit ou mal et quoy que communement on le face Je ne treuve pas en la loy divine ne en autre escripture que pour ces deux cas seulement sans autre. Loist entreprendre sur pays christien guerre ne bataille mais il dist encore bien. Car selon la loy de dieu n'appartient pas a homme seulement prendre ne riens usurper de l'autrui ne de conveicter Et semblablement sont reservees a dieu les vengances et n'appartient pas a homme de les faire mais pour plus plainement declarer sur ce pas et respondre aux questions qui y pourroient estre menees Chose est vraye qu'il loist au prince garder a soy mesme la pareil droit que a autrui feroit. Et pour ce que fera le juste prince soy sentant injurié par autrui puissance s'en doit il doncques pour obeyr rapporter a la divine loy. Nennul car elle ne deffend pas justice ains commande qu'elle soit faicte et veult et requiert de meffait pugnicion. Et pour ce affin qu'il euvre tiendra justement celle voye il assenblera grant conseil des sages en son parlement ou en celui de son souverain s'il est subjectz Et ne assenblera pas seulement ceulz de son pays afin que dehors en soit toute soupecion de faveur. mais aussi de pays estranges qu'on sache non adherens a nulle partie tant anciens nobles comme juristes et autresz presens iceulz proposeras ou feras proposer tout au vray et sans paliacion Car autrement dieu ne te peut aider a conseiller. Tout tel droit et tel tort qu'il peut et en concluant que de tout se veult rapporter et tenir a la determinacion de droit a bref dire par ces poins ceste chose mise en droit bien veue & bien dispute tellement qu'il appere par vray jugement qu'il ait juste cause Adont fera sommer son adversaire pour avoir de lui restitution et adme de des injures et tors faiz par lui receuz. Dont s'il advient que ledit adversaire baille deffences et contredire vouldra qu'il soit entirement oye sans faveur a soy quelconques ne propre vouldent ne hayneux courage. Ces choses et ce qu'il y appartient deuement ou cas que

le dit adversaire seroit trouvé reffusant de venir en droit le juste prince peut
seurement entreprendre guerre la quelle ne doit pas estre appellé vengeance
mais pure execucions de droicture justice.

Cy fait mencion des consideracions ou regard que le roy ou prince doit avoir ou fait d'entreprendre guerre et les manieres qu'il doit tenir ainçois qu'il delivre guerre.

Puis qu'il est ainsi que au prince loist entreprendre guerres et batailles et les maintenir pour les causes dessus dites Et comme ce soient choses grandes et pesantes comme selles qui principalement touchent la vie le sang l'onneur et la chevance d'infinis hommes/ sans lesquelles avant toute euvre ne doivent estre guerres emprinses ne pour legiers movemens ne vouluntés Et que l'on doive redoubter a emprendre nouvelles guerres mes[me]ment a moindre de soy avons assés exemples.

O comment eust pensé la puissance d'auffricque ne l'orgueilleuse cité de cartage qui chief en estoit et les espaignotz ne le trespuissant roy anthiocus seigneur d'une grant partie d'orient qui tant de gens menoit en bataille que le nombre estoit innumerable avec ses espoentalles oliphans. Ne aussi le trespuissant roy mitridates qui seignourisoit vint et quatre contrees ne la puissance des romains qu'on les peut subjuguier. Et pour ce ne doit estre mis de legier en peril ce qui est a terminer soubz la destribucion de fortune Dont nul ne puit savoir a quel estat tournera.

Doncques est il necessaire que le prince soit sage ou que a tout le moins vueille user du conseil des saiges. Car platon dit que la est le pays bien heureux ou les saiges gouvernent. Et par l'opposite est maudit sicomme tesmoingne la sancte escripture. Et en verité il n'est chose tant necessaire d'estre menee par sens comme est guerre ou bataille ainsi que dit sera cy apres Car il n'est faulte faicte en queconques cas moins reparable que celle qui est executee par armes et par mal gouverner bataille.

Que fera doncques le saiges prince auquel sera de necessité pour aucuns des cas dessusdis emprendre guerre ou bataille.

Tout premierement il regardera quelle puissance il a ou pourra avoir. Tant de gens comme de finance sans lesquelles deux principales choses

estre bien garny et seurs est folie d'emprendre guerre comme sur toutes riens y soient necessaires et par especial pecune Car qui assés en a et employer le veult treuve tousiours ayde de gens assés et plus qui ne vult. Tesmoing les guerres d'italie et par espical de flourence de venise et d'ailleurs esquelles plus communement se combat plus leur argent que ceulz du pays et pour ce a peine les peut on du tout vaincre.

Et vouldroit trop mieulz au prince s'il ne se sent bien garnis de tresor ou de subgetz bons et riches et plains de biens et de bonne volunté a lui aider a faire aucun traicté a ses ennemis s'il se sent envahy ou soy deporter d'emprendre guerre ne de l'en commencer se du maintenir n'a bien de quoy Car soit tout certain que s'il entreprennent en esperance de plus prendre sur ses subgetz que porter ne peuvent et oultre leur gré il croistra le nombre de ses ennemis si ne lui seroit pas prouffit de destruire les estranges ennemis et longtains pour en acquere des privez et prochains.

Il est assavoir que nul prince ne doit despriser nulle puissance d'ennemy Tant appere euvres lui petite Car il ne peut savoir quelle fortune l'autre aura pour soy.

A ce propos il est escript que mesmement a ung berger nommé uriacus fut fortune si propice qu'elle le tint en puissance avec grant foison de gens d'armes larons pour guerroyer romme qui tant estoit puissante l'espasse de plus de treesze ans et moult leur fist de griefz et plusieurs fois les vainqui en bataille ne oncques les romains ne le peurent destruire ains fina sa vie par ung de ses proppres gens qui l'occist.

Et pour ce affin que deceu ne soit assemblera a conseil les quatre estats de son pays lesquelles doivent estre appellés a telle chose emprendre.

C'est assavoir les nobles anciens experts en armes qui scevent que fait de guerre vault.

Item les cleres legistes pour ce que es loix sont declarer tous les cas dont doit sourdre juste guerre ainsi que ad ce propos en avons plusieurs exemples assés patents.

Item les bourgeois pour ce qu'il est de necessité qu'ilz contrebuent en la mise qu'il y convient et prendre garde a la fortiffication des villes et cités et induisent le menu puple a aider a leur seigneur. Item aucuns des hommes des mestiers pour plus honnorer le dit puple affin que par lui soient enclins

a lui aider volontier du leur de la quelle chose les doit tous doucement prier. O comment est ce prouffitable chose en seigneurie royaume ou cité avoir loy aux subjectz car ilz ne faillent de corps ne de biens sicomme il apparut par plusieurs fois a romme quant les tresors de la cité estoient despendutz es gens guerres dons lors les dames de leur propre mouvement apportoint leurs joyaux et riches aournemens et de bon vouloir et france voulunté les bailloient pour secourir a la necessité de la cité Lesquelz apres leur estoient grendement restituez ainsi que raison estoit.

De ceste voye bien donna exemple le bon et saige roy charles le quint de ce nom lequel tantost apres qu'il eut esté couronné en l'aage de vhint et cinq ans Comme il regardast que les angloiz tenoient mauvaisement les convenances faictes au traicté de la paix qu'il avoit par necessité et diverse fortune acordee a eulz tant lui fust dommageable et que non obstant qu'il leur fut accordee a tenir plusieurs terres et seigneuries du royaume de france ne leur souffisoit mie ains demarchoient fouloient et grevoient par leur orgueil & outrecuidance les autres contrees voisines qui ne leur appartenoient ledit roy ains que autre chose en feist manda paisiblement par auctorisez ambaxadeurs au duc de lenclastre filz du roy edouart d'engleterre par lequel avec ses gens estoit fait ledit oultrege que de ce voulzist depporter et faire admende des griefz et dommages fais puis ladite paix.

De la quelle chose fut tel l'effect quoy que la responce fut assez gracieuse que le dit ambaxadeurs furent occis en icelle voye.

Pour ceste cause ledit roy veu par contraincte accordee la deshonorale paix laquelle lez angloiz mesmes tenoient mauvaisement et pour plusieurs autres raysons qui trop longue chose seroit a les recompter assembla a paris a son parlement les quatre estatz dessusdit et avec eulz tous les saige juristes estrangiers tant de boulongne la grase comme d'ailleurs qu'il peut recouvrer A iceulz comme tressaige proposa ses raisons contre les angloiz demandant leur advis et se cause avoit de la guerre rencomencer car sans juste cause le regard & deliberacion d'entre eulz et la consideracion. et voulunté de ses bons subjectz nullement faire ne la vouloit auquel conseil par longue deliberacion fut conclud que bonne et juste cause avoit de la recommencer Et ainsi l'entreprint le bon et saige roy A laquelle chose dieu a tant esté favorable a son bon droit loez en soit il avec la grant prudence de

lui que avecques l'ayde de dieu toutes les terres perdues ont puis esté conquises a l'espee ainsi que encores y pert.

**Cy devise comment il n'est pas expedient que le roy ou
souverain prince viengne en bataille pour les perilz d'adverse
fortune. Le siziesme chappitre.**

Doncques par la voye dessudicte determinera le sage roy ou prince a
ouvrer en fait d'emprendre guerre et batailles. et pource ceste chose notoire
que en tel fait commencer et continuer comment quattuor principaulz
choses C'est assavoir chief hardement force & constance sans lesquelz tout
yroit a confusion voyre se une seulle y deffailloit Il est licite a regarder s'il
est bon que le roy ou souverain prince voise en bataille en sa guerre Car
comme le fait lui doyve toucher plus que a nul autre parquoy sa presence
peut représenter les quatre choses dessus dictes Et avec ce qu'il n'est doute
que ses cheveliers et gens d'armes et tout l'ost en auroient meilleur cuer de
combatre voiant leur seigneur en place prest de vivre & mourir avec eulz
Sans faulte pour rendre responce a ceste question non obstant tout ce que
dire on pourroit du bien qui ensuivre en pourroit et qui plusieurs exemples
en trouveroit de roy & princes au quelz est bien prins d'estre en presence en
leurs batailles Sicomme du roy alixandre en ses conquestes et mesmement
de plusieurs rois de france sicomme le roy clodove charlemaine et plusieurs
autres Et mesmement charles qui a present regne estant enfant en l'aage de
quatorsze ans nouvel couronné fut en la bataille de rosbecke contre les
flamens ou il eut noble victoire Il n'est pas a deliberer de leger que le Roy
ou souverain prince y voyse en personne. Et plus fait a eschever que a y
aller reserver pour aucun cas c'est assavoir contre ses proppres subjectz en
cas que rebelles luy seroient. La cause est pour ce que naturellement recraint
offencer la magesté de son souverain seigneur par especial en sa presence si
ne pourroient nyer quelque perverse voulunté qu'ilz eussent que cuers et
membres n'eussent ainsicomme tous vaincus eulz voyans contre celui
auquel ayde deussent estre contre tout homme et par especial est grande la
confusion contre eulz et le droit grent pour le seigner quant il leur est bon et
non cruel ne tirant. mais non pourtant quelque soit la necessité qu'il y voit

doit bien estre regardee que si seurment soit mis en bataille que le peril de male fortune ne puist cheoir sur sa parsonne Mais la raison generale pourquoy il n'est droit que communement y voist est pour ce que nul ne peut savoir a laquelle partie dieu donnera sa victoire parquoy se la fortune venoit contre le prince y estant en personne par quoy mort prinse ou fuite s'en survenist a lui Ce ne seroit pas pardition ne deshonneur seulement a sa parsonne mais a ceulz de son sang et generalement a tous ses subgetes terre et pays en perdicion et infiny inconvenient sicomme on peut assés savoir par l'experience de cas semblables en ce royaume & autrepert advenus. Et pour ce n'est pas a eslire que pour le regard d'aucune particuliere utilité on mette en adventure et peril se dont peuvent venir infinitz maulz et inconveniens.

Et pour ce ne doit pas tel prince estre si cauteleux ne si courageux ains en doit estre descueu par lui assigner les causes et Raisons avecques exemples qui lui doivent refrener considerant le tresgrant peril non pas seulement de sa parsonne comme dist est mais de tous les siens. Et ad ce propos peut biens servir pour exemple le bon et sayge roy charles dessus nommé lequel non soyt mouvant de son trosne royal en ses palais toutes les terres perdues. Reconquist comme treschevalereux si comme le vray en est manifeste. Et qu'il soit vrai a ce propos que sens et diligence plus soit expedient en fait de guerre que la present du prince Semblement appert per le premier duc de melan pere de cestuy qui est a present. Le quel non soy partant de ses palais conquist par son sens tant de terres et seigneuries en lombardie et a la marche que a la seigneuries d'une cité attribua tant d'aultres seigneuries qu'il en fist une tresgrant et notable duché.

**Cy devise quel connestable doit estre esleu pour estre maistre
de la chevalerie du roy ou prince et les condicions qu'il doit
avoir. vii. chappitre.**

Or avons oy comment le Roy ou souverain prince pour le bien et la seureté de la chose publique ne doit pas legierement deliberer de soy mesme aller en bataille. Si est doncques a adviser a quelz personnes comme ung seul ne soufise on pourra commectre le fais de si grans offices comme maistres et conduiseurs de sa chevalerie qui pour lui et en son nom excercent le fait de ses guerres de laquelle chose sans faulte a droit regarder n'est nulle autre besoingne ou plus grant regard appartiengne comme l'election d'iceulz Car de tant que l'exercite de leurs offices passent en pois et en peril tous autre de tant y afierent plus convenables personnes Et par especial doit per grant deliberacion advis et regard estre esleu celui auquel sera commise la principale charge sur tous lequel office les anciens appelloient duc des batailles ou souverain maistre de la chevalerie que nous disons a present en france connestable. Et apres en ensuivant les deux mareschaux selon l'usaige françois Sur lesquels offices principaulx sont ordonnés plusieurs capitaines de certain nombre et cantité d'ommes d'armes. Et en la election par especial du souverain maistre de la chevalerie du prince doit estre advisé qu'il soit personne notable especialment en tout ce qu'il convient es choses que armes requierent C'est assavoir que par longue experience il soit si usagez que celui soit comme naturel maistre Et que le continuel excercite l'ait rendu maistre de tout ce qu'il y convient comme celui qui par plusieurs fois se soit trouvez en diverses adventures adveneus en fais de guerres per divers pays et nacions.

Vegece.

vegece dist que longueur d'aage ne grant nombre d'ans ne donne pas art & maniere de combatre mais l'usage si ne soit apprentis des ordres et

manieres qu'il convient tenir en gens d'armes traicter soit en temps de repos ou travail de guerre les sache maintenir mener et conduire en telle maniere. Que au mieulz faire appartient. Et est assavoir que en la dite election doit estre plus Regardé a la perfection des choses dictes avec les autres bonnes meurs et condicions qui a avec lui affierent que a la grandeur du lignage ne hault sang ne la personne quoy que se tout povoit ensemble estre seroit moult expedient pource que de tant seroit plus noble de sang tant plus seroit tenu en Reverence en son dit office. laquelle chose est necessaire audit capitaine.

Valere.

Et ad ce propos racompte valere que les anciens qui firent les grans conquestes se augmentoient d'eulz mesmes pour estre plus doubtez en leurs ost et se faignoient estre parens des dieux Neantmoins ne souffist il pas ceste seule convenableté sans les autres proprieté pour ce doit estre le regard des esliseurs plus a bien pourveoir l'office non pas a sa personne Car chose mou[lt] seroit a reprendre quelque fut la haultesse de sang de faire de l'ignorant maistre voire par especial en office la ou subtilité sens et loing usage a souvent plus grant besoing que grant nombre de gens ou quelconque autrez vertus ne autrez forces.

Cathon.

Cathon dist que de toutes autres choses on peut amender les faulte Reservé celles qui sont faictes en bataille de laquelle la peine ensuit tantost la faulte. Car mauvairement ceulz qui se scevent mal deffendre et aux fuitifz a peine Revient cuer de combatre pour ce aussi avec les choses dessudictes est necessaire qu'il soit sage de bon sens naturel comme celui auquel convient avoir la congnoissance de moult de choses et qui est comme chief de justice. Il convient lieutenant du prince estre sage pour faire droit a ung chacun de tous cas qui peuvent advenir a cause d'armes et faiz de chevalerie de tous ceulz qui soubz lui sont et mesmement de estrangiers souvent et en diverses manieres et est assavoir que selon droit de gentillesse et haulteur de noblesse et de courage appartient a capitaine qu'il use en l'exercite d'armes en tous cas que advenir lui peuvent et tout ce que

gentillesse requiert se droit honneur et los veult acquerre c'est assavoir que mesmes a ses ennemis soit droicturier et veritable en fait et jugement ou il eschera.

Et avec ce qu'il honnore les bons et ceulz qui le vallent ainsi qui vouldroit estre d'eulz honnourer. Ceste maniere tenoit le vaillant roy pirrus de macedonne dont grant los acquist lequel pource que tant de vaillance avoit trouvé aux Romains combien qu'il feussent ses ennemis mortelz si les honnoroit il moult grandement quant ilz venoient en ambaxade devers lui Et mesmement les occis en ses batailles faisoit honnorablement ensevelir Et de la noblesse & grant franchise de cestui roy est encore escript qu'il les avoit en tresgrant pris/ que mesmes leurs prisonniers pris en ses batailles ne voulut il retenir ains les rendoit tout quittement Les meurs et conditions qui a bon connestable affierent sont telles. ne soit tenu de chaudecole fel ne yreux/ mais amesurez & attrempez/ droicturier et justice benigne en conversacion de hault maintien et pou de parolle rassis en contenance/ non moqueur ne truffeur veritable en parolle & promesse hardi seur diligent non couvoiteux/ fier aux ennemis/ piteux aux vaincus et a son dessus. Ne se courousse de legier/ ne se meuve a pou d'occasion Ne croie trop tost ne a pou d'apparence/ n'adjouste foy a parolles qui n'ont couleur de verité Ne curieux de mignotises jolivetez ne de joyaulx/ habillié soit richement en harnoys et montures et fierement se contiengne/ Ne soit paresseux lent ne endormy Ne curieux en viandes et mengiers ne vie delicative/ enquerant tousjours de l'estat et convine des adversaires subtil pourveu et cault a oyr deffendre d'eulz et sagement les envaÿr Advise sur leurs agais/ sache les sciens gouverner et tenir en ordre et cremeur/ faire droit ou il doibt/ ne soit aussi moult curieux de jouer a nulz jeux/ honnore les bons et feaulx qui le vallent et apres de soy les tiengne/ bien gardonne ceulx qui le desservent. Et large soit es cas qui le requierent. Son commun parler soit d'armes es fais de chevalerie/ et des proesses des bons/ bien se garde de vantise/ il soit raisonnable/ aime son prince et feal lui soit/ soit secourable aux vesves et aux orphenins et aux povres/ Il ne tiengne grant compte de petit meffait fait a personne ne de petis debas. Pardonne legierement a celluy qui se repent et par dessus tout/ aime dieu et l'eglise et soustiengne droit. Icelles conditions duisent a bon connestable aux mareschaux & a ceux d'offices semblables.

Cy alleguent au propos de l'exercite d'armes aucuns acteurs qui de ce ont parlé et les manieres que tenoient les vaillans conquereurs qui avoient renommee en armes. viii. c.

Après que avons devisé quelz doibvent estre esleuz/ capitaines et conduiseurs de la chevalerie du roy ou prince. Dire nous fault en quoy leur exercite se extendra/ & pource que de ceste matiere me aprennent a parler acteurs qui en ont escript produiray ou tesmoingnaige leurs ditz/ et principalement de ceulx qui au temps de valentinien empereur notablement fist propre livre de la discipline et art que tenoient les tresgrans conquereurs du monde qui misrent a chief par sens et par vertu d'armes choses a present sembleroient estre impossible.

Ceste chose bien affirma le roy pirrus quant il eut esprouvé la vaillance des rommains desquelz assez petite quantité contestoit contre son ost qui tant estoit grant que mons et vaulx en estoient couvers lors qu'il dist. O dieu jupiter se j'avoie telz chevaliers je conquerroie tout le monde. Et pour ce est a presupposer que par grant sens travail et propre industrie achevoient si haultes entreprinses comme conquerir le monde si que firent ses rommains & autres conquereurs du monde/ desquelz les manieres et les ordres qu'ilz tenoient enregistrerent plusieurs sages Desquelles choses pour exemple de se conformer a iceulx se bon semble sont a oyr propices & expediens.

Vegece.

Car vegece dit qui veult paix appraingne qui aime victoire doibt avoir sens d'armes & le chevalier qui desire bonne adventure se combat par art/ c'est assavoir par sens non pas a la volée et nul n'ose grever ne couroucer celui qu'on cuide qui seurmonteroit s'on l'assailloit.

Il appert par les grans conquestes que jadis firent les anciens que les gens ne sont plus si vaillans comme ilz souloient/ et de ce a quoy il tient rent la raison Le premier allegue vegece qui dist que la longue paix a rendu

les hommes qui par avant par loingz et continuelz travaulz se souloient exercer aux armes/ non challans d'icelle occupation si se sont mys au delit et repos et aux convoitises de peccune/ dont les nobles anciens qui ne prisoient que honneur ne faisoient compte/ & aussy a esté mise chevalerie en negligence et tellement que jusques en oubly & non chaloir. Et dist il les rommains mesmement qui ja plusieurs terres avoient conquises delaisserent ung temps tellement l'exercite d'armes que par la desascoutumance ilz furent par Hanibal prince d'auffrique desconfitz. En la seconde bataille ilz perdirent quasi toute leur seigneurie devant canes en puille/ qui fut si horrible que pres tous ceulx de romme y furent mors/ & leurs chevaulx capitaines prins & destruis/ & de notable chevalerie en si grant cantité que apres la desconfiture hanibal qui fit chercher le champ en eut trois muys tous plains d'aneaux d'or de leurs dois comme dit l'istoire lequels il fit porté en son pays en joye et en signe de victoire mais apres la dite exercite reprinse ilz eurent tousjours victoire Pour ce conclud ledit acteur en loant acoustumance d'armes que plus proffitable chose est au roy ou au prince que les siens soient bien enseignez et duitz en icellui art quelque petite cantité qu'il ait de gens que prendre foison de soudoiers estranges qu'il ne congnoist Et nulle riens dist il n'est plus ferme ne plus bien euré ne qui plus face a louer que est contree ou foison a de bons hommes d'armes bien duitz et bien aprins en tout ce qui y appartient. Car or ne argent ne pierres precieuses ne surmontent pas les ennemis ne en paix ne font vivre les habitans Laquelle chose fait et peut faire puissance de chevalerie vaillant et bien enseignie et de tel ne doit pas estre jugé selon la folle sentence du roy brutus de gaule le quel quant il eut envayé les romains a tout C & iiii xx mil hommes armés et il vit que contre lui venoient a si petite cantité il les desprisa et dit qu'il n'y avoit pas assés de gens pour rassadier les chiens de son ost mais neantmenz il en y eut assés pour destruire lui et son grant ost si qu'il en advint apres comme racompte l'istoire. Pour icelles choses confermer apres ledit acteur dirons premierement de la doctrine que donnoient les nobles a leurs enfans ou temps de leur jeunesse Puis retournerons a la matiere dudit capiteine ou chiefvetains de la chevalerie.

Vegece.

vegece dist au propos ou premier chappitre de son premier livre nous ne veons la cité de romme par nulle autre chose submectre a elle les terres de cest monde sinon par usage d'armes et par enseignemens d'ost et de chevalerie Car assés peut estre presumé que si petite cantité de gens que au premier furent eust pou valu contre les françois le sens des grecz et malice & force de ceulz d'auffricque se par gens sens et usage n'eust esté et par ce conclud de rechief ce que dit est C'est assavoir que mieulz vault petite quantité de gens bien enseignés et duicte d'armes par continuelle excercite de tout ce qu'il peut advenir en la doubteuse adventure des batailles que ne fait multitude de gens rudes et non sachans. il dit que science de savoir ce que en fait de guerre affiert croist nourrist et donne le hardement de combatre comme il soit ainsi que nul ne doute a faire ce dont est enseigné expert et aprins et tous ars sont sceus et tout sciences par continuel usage et s'il est voir dist il que es petites choses ainsi soit mieulz affiert les garder es tresgrans. O quelle chose est ce que de gens duitz de guerre et subtilz en l'excercite d'armes a peine s'ilz peuvent estre vaincus par survenue d'aventure estrange et non acoustumee sicomme il apparut si tost que les rommains trouverent maniere d'occire les oliphans qui tant sons diverses et espouentables bestes que hommes et chavaulz a les veoir s'en effrayoient que contre eulz menoient les cartaginois et ceulz de la partie d'orient. Et les saiges rommains firent engins par lesquelz leur lançoient fers aguis et bareaux de fer tous ardans et par ce les destruisoient. Et pour ce dit l'acteur que de tous les ars le plus a loer en pays ou en contree est savoir cellui de combatre Car par lui la franchise de lieu est gardee et la dignité de chevalerie si que dit est souverainement le garderent et premierement les grecz ceulz de lacedemonne Et puis de ceste apprendre et savoir furent les rommains assez curieux et de ce qu'il leur en ensuivit appert assez.

**Cy devise les manieres que tenoient les haulz et nobles
chevalereux duitz a duire et enseigner leurs enfans en la
doctrine des armes. ix. chappitre.**

Doncques les anciens nobles qui par haultesse de courage desiroient que tousjours fut continuee l'exercite des armes afin que la chose publique de leurs seigneuries et citez fut mieulz augmentee et deffendue. Ne faisoient il pas nourrir leurs enfans aux cours des seigneurs oyl mais non pas pour apprendre orgueil pompes ne beubans ains afin que en parfait aage peussent servir le prince ou la contree de l'office qu'il appartient aux nobles et avoient de coustume que des l'aage de. viiii. ans faisoient enseigner leurs enfans et duire en toutes les choses qui a armes et fais de guerre et de chevalerie appartient et est assavoir qu'il y avoit propres escolles et certains lieux esquelz on les enseignoit des adoncques a porter les harnois et a eulz en savoir aider. Et pour ce veult dire vegece ou il parle a ce propos ou. iiii. chapitre de son premier livre que les nobles se doivent pener de enseigner leurs enfans des leur premiere jeunesse en l'amour des armes. Car le jeune enfant est habille a retenir ce que on lui monstre. et naturellement se excercitent enfans volentiers et liement saillant et jouant en mouvant leurs corps si leur doibvent adonc estre enseignés les tours de isnellité de fraper des bras et guenchir contre les coups qui de travers pevent venir saillir fossez lancer dars et lances eulx couvrir de l'escu et toutes telles choses Et leur monstroient comment en gectant dars ou lances meissent le senestre pié avant pource que en lançant ce que on veult ou en gectant le corps en est plus ferme et la force de gecter plus grande. Mais quant vient a pouser main a main des lances les duisoient a mettre le pié dextre avant pource que la force de bouter est a la senestre partie. Et pour mieulx les duire en toutes ces choses de assaillir et de combatre les mettoient mesmement les maistres aucunesfois en bataille arrengez afin que l'ordre de bataille sceussent par usage/ Et tous armez les faisoient aller a pié cantité de pas pour les duire a eulx tenir en ordonnance serrez et joinctz ensemble sans desrouter/ et de

bastons legiers au premier afin que blesser ne se peussent les faisoient envaÿr les ungs les aultres. et afin que a celle cause ne peust estre nourrie aucune rancune ceulx qui avoient esté vainqueurs mectoient a l'autre fois compaignons avec les vaincus/ puis les ordonnoient a garder certaines places si que ce se fussent chasteaulx les ungs contre les autres.

Après quant leur force croissoit pour tousjours continuer l'usage de lever les bras en portant/ et souffrir traveilles faisoient avec espees haches & tous bastons de guerre efforcer contre piez fichez en terre/ Et contre ces piés comme se ce fussent leurs ennemis s'essaierent les apprentis d'armes et assailloient puis a la teste puis aux costez/ puis a dextre et a senestre/ puis plus bas frappaient en assaillant legierement et ça/ et la/ comme c'ilz guenchissent/ et en ceste maniere d'assault apprenoient force et alaine d'assaillir et affait que force leur croissoit & aage leur estoit baillee plus grant charge/ et mesmement plus pesantes armeurez et bastons quant en aage estoient que ceulx de guerre afin que ceulx de guerre leur semblassent apres plus legiers/ Si les apprenoient a ferir d'estoc. Et furent les rommains les premiers qui misrent sur cellui usage/ car ilz se moquoient de ceulx qui frappaient de taille : en disant que a peine pavoit on occire pour cause des os qui sont durs et retiennent le cop/ mais d'estoc est la playe mortelle s'il entre seulement au chief ou au corps deux doigtz de parfont/ et pour la raison aussi que le combatant de taille en haucant les bras se desnue et descueuvre au dextre costé : et ce ne fait pas cellui qui fiert d'estoc. Ains en frappant se serre et tient clos et peult blecer ains que l'autre ait les bras levez. Et avec ce les duisoient a porter tous armez fardeaulx pesans pour mieulx aprendre a porter grant charge a celle fin que ce besoing leur fust qu'ilz peussent porter avec eulx mesmement leur vivre. Et pour ceste introduction confermer/ dit vegece ad ce propos que riens n'est grief qui par long usage l'a aprins/ Ne si pesant fardel que par division ne semble bien legier.

Virgille.

Et semblablement conferme virgille icellui usage/ ou il dit que les vaillans rommains portoient ce qui leur estoit necessaire avec eulx a tout la charge des armes.

Oultre ces choses y avoit chevaulx de bois sur lesquelz leur apprenoient a saillir tous armez les lances au poing. ramper gravir a cordes legierement contre les murs/ eulx mesmes faire eschelles legieres ou grans cordes noees et ramper contremont.

**Cy devise encore de ce mesme et les choses en quoy ilz
enseignent les enfans du peuple x. chapitre.**

En tous les dessusditz usages et plus encore si bien introduisoient les anciens leurs enfans et par longue main avec la bonne doctrine des honorables paroles qu'ilz leur mectoient en couraige/ que quant venoit au droit fait de bataille ilz estoient tous aprins et si tresaignes que a peine povoient ilz estre tenus et que tel doctrine fut bonne au temps des grans conquestes/ bien y parut/ Et encore expedient seroit en france et en tous pays ou sont aucunesfois les armes licites a aprendre.

Saluste.

Et a ce propos dit saluste/ Le chevalier et homme d'armes fait a eslire quant de sa jeunesse a aprins le traveil d'armes et scet l'art de chevalerie/ Et vault mieulx dist il que le jeune homme se puist excuser au premier que encore n'ait aprins ce de quoy on le repret que ce qu'il deveille en sa viellesse de ce que riens ne scet/ De laquelle chose les anciens prisoient si pou les nobles qui ne savoient riens qu'ilz ne mettoient nulle difference de eulx aux bestes paissans/ mais ilz tenoient grant compte des vaillances dist vegece.

O hommes a grant merveilles loables qui cellui noble art de chevalerie avés voulu tant excercer qu'elle vous est demouree sicomme naturelle/ estre debvés haultement exaucés/ sicomme ceulx lesquelz les autres hommes ne pevent vivre en paix ne estre deffendus/ Si est donc grant avantaige au jouvencel de bonne volenté quant lieu povoir & espace a de aprendre l'art & science des armes/ laquelle chose nul ne doibt penser qu'elle soit legiere/ Et a celluy dist il que en tel discipline est bien enseignié ne doibt venir paour de combatre en nulle maniere/ contre quelconque adversaire Ains luy est droit soulas et delict/ Et avec ce adjoustent les acteurs en quoy se

exercitoient le peuple. C'est assavoir traire de fondes qui moult est grant aide qui bien s'en scet aider & moult en usoient les anciens.

Vegece.

Et en loant cest art vegece dist comme fonde porter soit de nul poix est fort proffitable & advient aucunesfois que la bataille est en lieux pierreux/ ou qu'il convient deffendre aucune montaigne/ & mesmement en assault ou deffences de fortresses sont fondes moult convenables de quoy ilz dient que par si grant cure jadis en usoient que en aucunes isles de grece les meres ne donnoient a menger a leurs enfans jusques a ce que feru eussent leur viande de coup de fonde/ Avec ce leur apprenoient a tirer d'arc a main et d'arbalestre/ et les duisoient les maistres a tenir l'arc a son droit/ c'est assavoir a la senestre main/ & a la corde tirer de dextre par grant force et souplement conduire la flesche jusques envers l'oreille & que le cueur et l'ueil eussent adresse ad ce que assener voudroient et ententivement y visassent/ Et en cest arc se duisent mesmement ceulx d'engleterre des leur jeunesse : & pource ilz passent continuellement les autres archiers. Ilz faisoient leurs butes ou ilz tiroient de vi. cens piez de long ce dit vegece/ & veult cest art continuer & souvent exercer mesmement aux bons maistres/ & que l'usaige en soit necessaire il appert.

Chaton.

Chaton dit en son livre d'armes que moult proffitent bons archiers et trestous ceulx qui duitz estoient de lancer & traire dars seurmontoient en bataille plusieurs foyz leurs ennemys a tout peu de gens. Et ainsi le tesmoingne le vaillant combatteur Scipion.

Avec ce les duisoient a lancer pierres porter pavois & eux en savoir couvrir/ gecter lances & toutes choses semblables a icelluy et dient que propres maistres y avoit qui a la philosomie des jouvenceaulx appartenoit/ lesquelz regardoient ceulx qui estoient les plus habiles a la discipline et enseignement d'armes : Sicomme ceulx qui avoient les yeulx esveillés & legier esperit la teste droicte les piez larges grosses espauls et de bon tour/ les bras longs gros et bien faconnez & mains ossues petit ventre et rains

bien tournez/ grosses cuisses/ jambes droictes bien taillees seiches & menues larges piez et drois. Et quant avec l'abilité du corps les veoient de bon entendement les tenoient fort chiers et iceulx duisoient aux choses qui appartiennent aux capitaines. Avec ces choses leur apprenoient a nager en riviere ou en mer. Et vegece dit que cest art est a tout homme d'armes couvenable a savoir comme elle leur soit aucunesfois necessaire/ s'il qu'il peult advenir et advient souvent que force les chasse a passer eaues et rivieres pour eviter perilz ou pour abriter chemin/ ou es autres necessitez/ ou peult estre pour attaindre ailleurs ou aller doibvent ou pour seurprendre leurs ennemys par celle garde qui jamais garde ne s'en donnassent/ et tiroient apres eulx les anciens leurs fardeaulx et harnoyz par subtil entendement/ sicomme par pieces de bois et sur espines seichez gectees en l'eaue qu'ilz conduisoient tout en nagant. Aussi peult homme d'armes par celle voye eschever peril de mort ainsi qu'il est escript du preux Julius cesar que luy propre par nager garantit sa vie par nager troys cens pas de mer.

Semblablement cena le tresvaillant combatant chevalier rommain luy seul durement navré eschappa de la grant multitude de ses ennemis a nager en traversant ung grant fleuve. Et par celle mesme voye furent secourus de vivre gens assiegés en ung chastel par leurs amys qui nagerent sans le sceu de leurs ennemis. Et pareillement les anciens duisoient en cest art leurs bestes et chevaulx. Et pour souldre la raison de ceulx qui diroient que les choses dictes sont legieres a dire/ mais fortes a apprendre/ Dit nostre acteur/ quoy que toutes choses semblent difficiles au disciple ains qui les sache se le maistre est bien ententif de bien monstrar/ il n'est art tant soit fort a retenir que par longue coustume ne deviengne legier Et encontre en continuant les manieres que tenoient les rommains ung tel usage entre les autres avoient que les nobles portoient habit different aux non nobles/ & avec ce y avoit propres robes de joye & autres de dueil qu'ilz vestoient selon les cas de leur fortune/ c'est assavoir que s'ilz avoient perdu quelque grosse bataille/ ou que quelque pays se fust rebellé contre eulx/ Ou que aucune justice requerant vengeance leur fust faicte. Adonc vestoient la robe de dueil sans autre habit vestir. Jusques ad ce qu'ilz s'en fussent vengez et venus audessus. Et lors reprenoient leurs habis de joye.

Cy devise les propriétés que doibvent avoir gens d'armes/ et en quoy ilz doivent estre eduitz et enseignez. xi. c.

Devisé avons assez les manieres et introductions en fais d'armes que les anciens donnoient a leurs enfans lesquelles choses pour exemple sont bonnes a retenir. Si nous affiert a retourner ad ce qui est dit devant/ c'est assavoir en quellez choses s'emploiera le bon et saige capitaine de la chevalerie ou ses lieutenans Premierement il tira a luy tous les plus esleuz hommes d'armes & chiers les tiendra/ Et puis que a parler vient de bon homme en armes Racompte vegece des propriétés qu'il lui convient/ Et dit que avec hardiesse sans laquelle ne pourroit riens valoir Doibt estre duit et tout maistre de soy aider en son harnois et d'y estre aise/ affin que vistement puist assaillir son ennemy/ saillir fossez legierement gravir sur quelque hault empeschement s'il lui vient entre piés soy ficher es loges des adversaires par dessus haies et triefz s'il chiet apoint/ gauchir aux coups par sousplesse de corps et envayr en saillant sur son adversaire/ se la maniere de la bataille le requiert/ Et dit que telles manieres d'appertises esbahissent le couraige de l'adversaire et l'espouentent/ & a avantage souvent advient/ comme il appert sur plus fort de luy et plus tost le blesse qu'il n'est apareillé de soy deffendre/ et de tours usoit ce dist il le grant pompee quant il se combatoit. Et se on me demande en quelle part seront prins les meilleurs hommes d'armes Je te respons que quoy qu'il soit dit que es chaudes terres approchans du soleil/ les hommes quoy qu'ilz soient sages caulz et malicieux ilz n'y sont pas hardis pource qu'ilz n'ont pas foison de sang/ pour cause de la chaleur qui y habonde. Et aussi par le contredient que ceulx des froides sont hardis et non sages par quoy on ne doibt prendre ne des ungs ne des aultres/ mais ceulx des terres moyennes sont a prendre.

Quant a moy je tiens que nulle autre rigle ne doibt estre gardee. Et que l'en doit eslire ceulx qui ont plus veu & qui plus se delictent a l'exercice d'armes a laquelle labeur soit leur gloire toute affichee ne autre honneur ne felicité ne quierent en autre maniere que par vertu de chevalereux fais leur

peut venir. Et iceulx de quelque nation qu'ilz soient sont a recevoir et a donner sauldees. Vray est que avec les acteurs se doit tout bon sens accorder que se le capitaine a besoin de gens de commun doibt singulierement eslire ceulx de aucuns mestiers sicomme bouchers qui ont acoustumé d'espandre sang a ferir de cugnie charpentiers fevres et tous autres qui excercent leurs corps en travaux & euvres des bras/ Aussi gens de village a qui les dures gestes et peines de labeur n'est estrange & nourriz de rude pasture/ iceulx sont bons a nourrir peine & traveil sans laquelle chose fait de guerre n'est pas longuement demené.

Cy commence a parler des manieres qui au connestable appartiennent ou au capitaine a tenir son office en l'exersant.

xii. chapitre.

Or est il ainsi que la guerre est mise sus et deliberee par le prince souverain receue ou envoiee par deffiances selon l'usage/ le sage capitaine a ce commis ordonnera que les frontieres soient bien garnies tant de bonnes gens/ comme d'artillerie de tout trait et autres choses necessaires de deffence et toute telle garnison & en telle quantité que bon leur semblera selon la qualité des adversaires/ les villes & les forteresses si bien garnies que rien n'y conviengne Il advisera quel nombre de gens lui sera besoing selon se qu'il pourra avoir a faire et selon son emprinse.

Ledit capitaine eslira les meilleurs de tous les hommes d'armes et semblablement de ceulx du trait canonniers & autres jusques a la quantité qu'il lui est necessaire. et pource que au temps de ma intention on tient que la victoire de bataille par raison doit cheoir a la partie qui plus a de gens.

Vegece.

Contre ceste oppinion vegece dit qu'il souffist en une bataille mener une legion d'ommes armez avec leur aide.

Une legion est en nombre. vi. mille v. cens & lxvi. lances ou bacinez/ & s'accordent avec ledit vegece tous aucteurs qui de ceste matiere ont escript/ en disant que comme en trop grant cantité ait confusion souffist au plus contre toute multitude d'ennemis deux legions sans plus de bonnes gens d'armes sans presse/ mais qu'ilz soient menez par souveraine ordonnance. Si sont en nombre. xiiii. mille bacinez ou plus. Et treuve l'on que plusieurs ostz ont esté desconfitz plus par leur propre multitude que par la force de leurs ennemys. Et pour quoy certes bonne raison y a/ car la grande multitude est plus forte a tenir en ordre & est souvent a grant meschief pour sa pesanteur plus indigente de vivres/ plus de debas y a plus atarge chemin.

Et advient souvent que les ennemis quoy qu'ilz soient en moindre cantité tendent a les surprendre a passer destrois passages et rivières/ et la gist le peril/ Car avantage ne font l'un a l'autre mais empeschement a bataille arrengeé/ mesmes s'empressent tellement qu'ilz s'entrefoullent et estaignent. Et pour ce si que dit est les anciens qui les choses convenables en bataille avoient aprinses & les perils par experience plus prisoient avoir ost enseignie et duit que la grant multitude Le bon capitaine establira sur telz gens divers capitaines soubz lesquelz commetra certain nombre de gens d'armes aux uns plus aux autres moins selon leur suffisance/ & semblablement fera de ses canonniers & gens de trait vouldra lui et ses gens les veoir en point aux champs en divers jours a monstre les uns apres les autres La sera bien prins garde que nul ne soit receu s'il n'est passable/ car au temps ancien estoient les capitaines tresestroitement sermentez que loialement serviroient le prince ou la contree.

Ces choses seront deuement faictes apres ce qu'il aura bonne assignation de la paye de ses gens d'armes/ car nul ne se attende d'avoir bons gens d'armes mal paiés/ ains leur fault courage si tost que la paye decline. Et prendra congé du prince apres bonne assignacion et paiement sur les champs se mettra a tel effort de gens que le cas et la possibilité le requerra.

Cy devise la maniere qui affiert a tenir au connestable ou capitaine en son office/ ou fait desloger son ost selon que dient les livres d'armes. xiii. cha.

Et s'il est ainsi que ledit capitaine voise en intention de assembler aux ennemis a bataille desquelz il attende la seurvenue par quoy il luy soit besoing une espace tenir les champs et y loger son ost/ il advisera par bon regart selon l'esperoir de la venue des adversaires ou selon qu'il perçoive loger son ost au mieulx/ au premier prendre l'avantaige de la place s'il peut et meilleur lieu pour soy/ au grief de ses ennemis.

Titus livius.

Et dit titus livius que au temps que ceulx de gaule et de germanie estoient allez en ost sur les rommains. Iceulx advisez de leur venue leur furent audevant/ & comme ilz prenissent premier l'avantage du champ & de la place adviserent d'eulz loger entre leurs ennemis & la riviere/ que par celle cause adviserent & vainquirent leurs ennemis plus par soif que par armes Et ne souffist pas prendre bon lieu au champ mais tel que se les ennemys approchent qu'ilz ne puissent pour eulx meilleur choisir. Si establira son logis en hault lieu pres de riviere s'il peut et que montaigne ne les surbate advisera de prendre espace convenable en bon air et sain s'il y peut estre/ et que l'espace des logis soit bien compassee. Et selon vegece en lieu de pasturages d'eaue & de buschon/ que le champ ne soit acoustumé de retenir goutz de pluye ne d'abondans palus ne que les adversaires y peussent faire couler rivières d'eaues rompans estans ou autres escluses. Il est assavoir que selon la multitude et le nombre des gens & la planté du charoy bagues et fardeaux/ doivent estre prins l'espace des logis en telle maniere que grant multitude ne soit trop a estroit ne aussy plus au large que besoing est/ car moins fors en seroient. Et doibt le charoy estre mis tout a l'environ joingnant ensemble. On tient le plus bel logis/ quant l'espace est

prinse si que tierch soit plus long que large/ Au millieu doibt estre la place du lieu plus fortiffiee/ si que droicte fortresse faite de mairien se on peut & besoing soit. De laquelle on fera la porte au front des ennemys/ & a l'environ autres portes par ou vivres puissent venir Et dit vegece que es combles plusieurs banieres doivent estre mises/ se le capitaine y espoire longuement tenir l'ost Il fera ladicte place fortiffier autour des bons fossez & de pavaix avec fermeté de fust Si que chasteaux esquelz sont mises les garnisons ausquelles dispenser doit avant bien et sagement estre pourveu. Comme dit vegece/ que plus grieve fain que glave Car dist il maintes choses pevent estre souffertes & portees en ost/ Et pource le bon et tressaige capitaine y doibt si bien pourveoir que vivres n'y faillent aucunement ainçois le deslogement du siege/ lequel dure aucunesfois plus que on ne cuyde/ Car quant l'adversaire sent l'ost necessiteux de vivres : tant est il plus aigre contre lui/ car par la fin les cuide legierement prendre/ et pour celle cause advient moult de inconveniens se le sage capitaine ne s'en regarde. Gens d'ost tant s'efforcent de entretollir vivres a son adversaire et par especial s'en efforcent gens qui tiennent siege devant fortresse Bien doibt par especial estre prins garde que les despenseurs mesmes ne soient larrons et desrobent l'ost par plusieurs mauvaistez qu'ilz pourroient faire/ car par celle voye ont plusieurs ostz souffert/ fain/ grief/ mesaise/ et plusieurs perilz si y doit on bien adviser.

Encore de ce mesme parle cy ensuivant comme vous orrez.

xiiii. chapitre.

Avec les choses dessusdictes dessus toutes choses le bon capitaine se il veult mener fait de guerre selon droit et justement vers dieu et la grace du monde/ doibt sy bien ses gens paier que besoing ne leur soit de vivre de pillage sur terre d'amis. Et par celle voie ne pourra pas avoir l'ost nul deffault.

Peril est en fait de guerre et en ost quant couvoitise de pillage maine les gens d'armes plus que ne fait l'entente de garder le droit de leur perte ou l'onneur de chevalerie/ et pour los acquerre et telz gens doivent mieulx estre appelez pillars et robeurs que gens d'armes ne chevalereux. Et de ce bon exemple monstrent les gaules quant ilz eurent vaincus les rommains a grant ost et a bataille sur la rive de Rosne et tresgrans proyes sur eulx gaignes Mais en signe que de ce ne faisoient nul compte/ et que la n'estoit pas leur intention prindrent toutes les proies fust Destriers/ riches harnois/ vaisselle/ or/ argent/ et tout jeterent en la riviere/ Laquelle chose moult espouenta les rommains comme ceulx qui oncques mais ce n'avoient veu faire.

Doncques le sage capitaine bien pourveu es choses dessusdites ne se attendra pas du tout aux fourragiers pource que souvent ne treuvent que prendre/ si sera pourveu devant son partement non pas seulement de toute garnison : mais de tous vivres que bon charroy et fardeaulx aura fait porter avant soy/ bledz/ farinez/ vins/ chairs salleees/ feves sel/ vin aigre avec ung pou d'eaue a boire quant vin fault/ & toutes aultres choses convenables/ que sagement fera dispenser.

Derechief dit le livre d'armes que se l'ost doibt demourer grant temps au lieu/ & grant force d'ennemys a grant nombre actende. Le lieu doibt estre de tresbons fossez fortiffié de xii. piez de large et de ix. de parfont et que roides et droiz soient faiz du costé des ennemys & broches de fer & autres choses encombrans y soient fichés aumoins s'on y vouloit devaler.

mais dist il se l'ost n'y doibt pas longuement demourer & que grant puissance d'ennemis n'attende il n'est nul besoing de si grant fortiffiement ains souffist assez se fossez on y veult faire qu'ilz soient de viii. ou ix. piez de large et de vii. de parfont. Et doibt le bon capitaine commettre bonnes gens d'armes avec trait pour les ouvriers garder tandiz que icelles cloisons & bastilles se font.

Pour toutes telles choses faire le sage capitaine sera tresbien pourveu de tous hostilz convenables/ de pelles ferrees/ de rateaulx de pics & de tous instrumens a bastir et tendre logis tentes et pavillons et trefz necessaires & de ouvriers qui de ce se scevent entremettre.

Vegece.

Nonpourtant dit vegece que gens d'armes doibvent eulx mesmes estre tous maistres de copper bois faire chemin par hayes et buissons/ bastir logis faire cloisons de merrien et ramilles/ doller ais pour faire pons/ emplir fossez de ramilles pour faire passaiges et faire eschelles et toutes telles choses se besoing est/ Et selon ledit acteur les anciens conquereurs menoient avec eulx forgeurs qui forgoient heaulmes et tous harnois cultifz a faire ars saiettes javelines et toutes manieres de harnois/ et estoit leur souveraine cure que tout ce dont on avoit besoing on trovast en l'ost comme en une cité/ car le retour n'estoit pas souvent en leurs maisons. Ilz y menoient aussi mineurs qui savoient miner la terre pour seurprendre despourveuement les ennemis. Avec ce vegece devise les choses qui sont bonnes a garder pour tenir l'ost en santé se longuement y doit sejourner et cinq choses y assigne. C'est assavoir Lieu. Eaue : temps : medicine/ et exercite Lieu qui ne soit d'emprez paluz ne marez fumeuz. Eaue qui ne soit malsaine orde ne corrupue en fosse plaine de vermines. Temps que en esté ne soient aux grans chaleurs sans ombre des arbres & pavillons et que deffaulte ilz n'aient de bonne eaue pour eulx et leurs bestes. Medecine que doivent estre garnis de tous mires et de bons medecins et toutes choses qui a malades conviennent tout ainsi que s'ilz fussent en une cité. Exercite c'est que tant s'acoustument a souffrir peine et traveil et dures gestes quant vient a la necessité de maladie par la non acoustumance ne leur courre sus. Si sont ceulx convenables en bataille qui sont tous duis : et aussi acoustumez de

endurer froit/ chault/ dure giste et aspre vie/ car nul riens ne leur peult
advenir qu'ilz n'aient paravant essayé Ainsi et par ceste guise selon vegece
le sage capitaine fera bastir ses logis esquelz par ordre establira ses
capitaines avec leurs gens soubz divers estandars et banieres ainsy qu'il
doibvent aller en bataille par la forme qu'il leur aura ordonné/ & il au
milieu avec les siens sera avec son estandart dressé en hault.

**Cy devise le soing que le capitaine doibt avoir a prendre garde
sur son ost. xv. cha.**

Entre les autres vertus convenables a capitaine d'ost est necessaire qu'il soit preudomme et de grant loyauté ainsi que par exemple est escript du bon fabricus rommain ducteur des ostz rommains qui pour sa tresgrant vaillance et bonté Le roy pirus son adversaire luy voulut donner la quarte partie de son royaume et de ses tresors/ mais que de sa partie se vouldist consentir a estre son compaignon d'armes. Auquel il respondit que trop faisoit a despriser richesse acquise par traïson et mauvaistie. Et possible estoit que par armez peust estre vaincu mais par desloyalté non.

Avec ce dist vegece que le capitaine auquel est commis si grant ost et chose/ comme la charge de noblesse de chevalerie. Le fait du prince/ La chose publique sceureté des citez et la fortune des batailles : doibt estre non pas sans plus en general sur tout l'ost/ mais en particulier sur chascun/ car se riens mesadvient le commun dommaige est attribué a sa coulpe/ Et pource le vaillant capitaine d'ost commis de par le prince si que dit est/ sera soingneux de prendre garde sur ses gens que bien se gouvernent es logis comme de raison appartient.

Le livre dit que quant ces jeunes escuiers sont a repos/ ilz doibvent eulx esbatre es forces d'armes en demonstrant que mieulx leur en plaist l'exercice que l'oisiveté. De laquelle se meut souvent noise entre jeunes gens. Et pource le capitaine doit prendre garde quant ilz sont trop rioteux de s'en delivrer par bel non pas par les grever/ qu'ilz n'alaissent d'autre part/ ou qu'ilz machinassent aucun mal/ mais par bel les doit on envoyer en quelque lieu faignant aucune occasion Et dit oultre que se nécessité contrainct mettre en telz gens medicine de fer qu'ilz ne doivent pas estre espargnez Car plus droicturiere chose est en user afin que les autres y prennent exemple/ que ce que on leur seuffre offencer et faire outrage a plusieurs gens mais dist il les capitaines sont plus a loer/ desquelz les gens

d'armes sont a mesmes par rigle et bonne doctrine que ceulx que la paour d'estre pugniz les en retarde.

L'acteur.

L'acteur dit que gens assemblés de plusieurs nations meuvent volentiers noises et tumulte/ et aussi aucunesfois advient par aucuns qui ont lache volenté de combatre en la bataille si faignent eulx couroucer afin que on ne les y maine et leur vient pour l'une des deux causes ou pour toutes les deux/ C'est assavoir ou pource que meilleur volenté ont a la partie contraire/ ou pource que acoustumé ont a estre oiseux ou peu faire et vivre delicieusement. Et pource la grieffté du traveil non acoustumé leur tourne a ennuy. Et dient les livres que grant honneur a le capitaine quant en l'ost ses gens se maintiennent convenablement.

A ce propos est dit que quant Thimoceus le message du roy Pirrus fut envoyé en l'ost des rommains pour traicter entre eulz Il y trouva les chevaliers de si noble et si haulte maniere et de si gracieux maintien qu'il rapporta/ a pirrus que il avoit veu ung ost des roys/ Ainsi le saige capitaine sera pourveu en toutes choses prendra grant cure et soing que riens par sa faulte ne demeure impourveu. Aussi ne dormira gaires/ et petit de repos prendra/ car le cueur ardant en quoy que ce soit/ vient de grant labeur. Si sera curieux d'envoier subtillement espies et escoutes ça et la pour savoir et enquerre l'ordonnance & maintien de ses ennemys Si advisera combien il a de gens/ et combien ses ennemis en ont/ Et laquelle partie a les meilleurs chevaulx/ le plus de trait et de gens de commune/ et de quelle nacion quel secours et dont il peult venir/ Et sur ces choses voudra oyr l'oppinion de plusieurs chevaliers bons et saiges capitaines preudommes plains de bon conseil et en armes experts Il ne voudra pas ouvrer selon l'advis de soy seul/ mais par l'advis de plusieurs : & par leur regard luy avec eulx delibera le meilleur a faire/ se la bataille donnera ou non/ ou s'il attendra que on l'assaille soy estant sur sa garde pour decepvoir par aucune cautelle ses ennemis mais s'il peut savoir que ses ennemis actendent secours il les hastera de les combatre Ou s'il actend secours il retardera s'il se sent le plus foible. Si fera ses aprestes et se tiendra sur sa garde il sera soingneux que bon guet soit fait afin que en mengant ne impourveuement ne puist estre

surprins Car dit le maistre que en greigneur seureté peult avoir greigneur peril et pour ce doit le capitaine s'il voit son point assaillir ses ennemis quant ilz menguent ou quan ilz dorment ou quant ilz sont lassez de cheminer ou que leurs chevaulx paissent ou menguent lors que plus seurs cuident estre car a ceulz dist il qui ainsi sont surprins vertu ou force ne leur a mestier ne grant multitude ne leur peut aider Car a celui qui est vaincu en plaine bataille ja soit ce que savoir art et usage d'armes ne lui a peu prouffiter neantmoins il se peut complandre en son couroux de fortune mais celui qui est desconfit ou grevé par cauteleux agait ne s'en doit prendre que a soy mesmes Car il l'eust bien peu eschever s'il eust esté aussi soingneux de soy garder comme estoit son ennemy de le surprendre. O bien demonstra stipion l'affrican qu'il estoit maistre de sagement envayr lorsqu'il fist tant qu'il trouva voye que le feu fust bouté es logis des ostz de ses ennemis. Et puis tantost leur courust sus par tel asperté qu'ilz ne savoient auquel entendre et furent alors vaincus plus par esbahissement que par armes Ad ce propos dist vegece que moult proufitable chose est a ung ost de sages espies avoir qui bien sachent trouver maniere de savoir les affaires et voulez que les ennemis ont et que par dons ou grans promesses sachent eulx entremectre par voyes cauteleuses de atraire aucun ou plusieurs et mesmement s'ilz pevent du conseil de l'autre partie tant savoir qu'ilz sachent toute leur volenté Et par ce peut savoir le capiteine ce qui lui est meilleur a faire et avec ce dit encore vegece que moult prouffitent gens qui pevent servir discord entre les adversaires tellement que obeyr ne dayvent a leur capiteine duquel on se doit pener de savoir ses condicions et se on le peut nullement prendre par ses mesmes taches et de ce doit estre advisé le saige capiteine car nulle nacion tant soit petite ne peut du tout estre affacie par adversaire se ce n'est par meslee ou contens des siens mesmes mais ausi pareillement que ledit capiteine sera soingneux d'envoyer ses espies ausi prendra il garde qu'il ne soit espiés ne son convine descouvert ne mesmement l'ordonnance de son ost. Et que la cantité des gens ne soit sceue par ses ennemis pour ce que sur ce pourroient pourvoir. Encore y a autre maniere qui prouffite a aucuns quant ilz se sentent si grandement fors et tant bien garnis de foison de gens d'armes que bien leur plaist que leurs ennemis sachent la grant fierté de leur ost afin que d'eulz soient plus redoubtez et cremus sicomme il advint lorsque le roy pirus de macedonne envoya ses espies pour savoir l'estre et la cantité de ses ennemis

lesquelz espies prins et menez devant le prince de l'ost rommain ne veult qu'ilz eussent mal ains ordonna qu'ilz fussent par tout menez affin qu'ilz recordassent sa grant puissance de laquelle chose ainsi faicte le roy pirus loua moult les rommains et plus fort les redoubta Et semblément dist on que le puissant roy alixandre le fit ou temps de ses conquestes mais se de fait de son adversaire peut on tant apprendre qu'il sache s'il a plus de gens a pié plus d'ommes d'armes ou plus de gens de trait ou mains que lui. Selon ce se pourra ordonner pour la meilleur voye a son prouffit et dommage de ses ennemis. Les acteurs qui de ceste matiere ont parlé dient que des le temps ancien les capiteines des ostz avoient proppres enseignes sur leurs heaulmes pour estre congneu des leurs & avoient confanons a certaines divises ou leurs gens se retrayoient. C. chevaliers estoient subgetz a ung capiteine c'est assavoir. cent hommes d'armes et iceulz capitenes appelloit on centurions et autres en avoient plus grant nombre et autres moins et bailloit on les banieres et les estandars a porter aux plus vailans chevaliers aux plus feaulx & aux plus seurs laquelle ordonnance est encore aujourd'uy a bon droit tenue pour ce que l'ost au regard de la baniere se gouverne il est escript comme par la faulte de ung traytre qui tenoit l'estandart fut une fois en grece ung grant ost de gens desconfit par une petite cantité de gens en bataille.

Cy devise la maniere que le capiteine doit tenir au deslogier d'une place et par les chemins ou il manie son ost. xvi. chapitre

S'il advient que l'ost partir se doive et changer place le sage capitene advisera bien comment.

Vegece.

Et dit vegece que ainçoys que le duc ou capitene se meuve doit bien savoir la disposicion de ses ennemis qu'il sache eslire lequel vault mieulx qu'il se parte de jour ou de nuyt/ mais avant doit bien avoir aprins l'estre des chemins afin qu'il soit pourveu de soy y contenir en maniere de son ost n'y puist estre seurprins/ sicomme en trop d'estrois passages ou il puist estre guectez ou en fondrieres d'eaues palus & marescages ou les autres sachent mieulx les adresses du païs. Et pource tout ainsy que ceulx qui vont par mer et les perilleux passages et estroitz ne scevent les font paindre en une carche pour les eschever.

Semblablement il est escrit que ainsy le fist le roy alixandre/ Et aussi les capitaines & meneurs d'ost doivent savoir les voies & passages/ montaignes/ forestz bois/ eaues/ rivières/ et destroitiz par ou passer doivent/ & pourtant que bien s'en sera informé/ le sage capitaine de paour qu'il ne faille/ prendra se besoing est conduite de ceulz qui les scevent/ lesquelz gens prins pour conduire les fera si bien garder qu'ilz ne puissent eschapper/ afin que espace ne puissent avoir de l'ost traÿr ou d'aucune mauvaistie faire. Si leur donnera argent & promettra grant guerdon se loyaument les conduisent/ & aussi par grans menaces les espouenteront seigneurs et autres s'ilz font le contraire Le capitaine deffendra bien expressement qu'ilz ne revelent a personne le chemin déterminé a tenir ne quel part veult mener son ost ne le propos qu'il a. Car a peine y est ung ost sans traitres/ & fort seroit que en telle quantité de gens ou souvent a foison d'estrangers n'y ait de faux courages/ mais il doit savoir que chose n'est

pas au monde qui moins face a souffrir a princes seigneurs ou capitaines d'ost que ceulx qui le font si en appert/ & doibt savoir qu'ilz deservent mauvais guerdon combien que aucunes fois le facent pour complaire.

Bien le monstrent les rommains a ceulz qui traitreusement avoient occis Certorius leur seigneur pour cuider complaire aux rommains/ pour ce que jasoit ce qu'il fust rommain et leur seigneur toutesfoys avoit il mené grant guerre/ a ceulx de romme par le despit et envie qu'il portoit a aucuns seigneurs rommains Mais quant les traiteurs vindrent pour avoir leur salaire/ ilz receurent la mort/ & leur fut dit que tel paiement appartenoit a trayteur Semblablement est il escript que ainsy le fist le fort roy alixandre a ceulx qui pour lui complaire avoient occis le roy daire leur seigneur. Avec ce aura commis & commandé a plusieurs des siens bons & loyaux qu'ilz soient montez sur bons chevaulx & cherchent ça & la pour prendre garde que l'ost ne soit espié.

Vegece.

Et dit vegece que espies doibvent estre envoyez comme s'ilz fussent pellerins ou laboureurs affin que jour et nuyt serchent partout que quelque part embusche n'y ait. Et se les espies ne retournent le capitaine doibt prendre une autre voye s'il peult nullement/ car c'est signe qu'ilz sont prins/ si accusent telz gens par tourmens tout ce qu'ilz scevent. Si ne sera pas apprentis de avoir mis son ost en belle ordonnance avant son departir Le bon capitaine mettra les meilleurs de ses gens avec planté de trait du costé ou il pensera que le plus grant peril soit et aura donné ordre que la plus feble partie obeisse a la plus forte et bien ordonné et commis aura aux autres capitaines ses subgectz que l'avantgarde voit par belle ordonnance jointz ensemble a pas ayrés tous prestz de rencontrer leurs ennemis se besoing est. Le corps de la bataille venans aprez serrez et jointz sicomme ung mur/ estandars banieres et penonceaulx volletans au ven[t] Et puis l'arriere garde par semblable ordonnance.

Vegece.

Et dit vegece que le charroy et sommage des provisions doibt apres l'avantgarde venir pour plus grant sceureté ou devant l'arriere garde Et pource que aucunesfois on assault de costé par aucune embusche on y mettra de celle part gens d'armes et assés trait. Et se les ennemis de toutes pars s'estendent de toutes pars leur soit appareillé secours/ et selon les gens qu'il aura/ il sera advisé de prendre l'avantage du chemin ou en plains champs ou par sur montaignes s'il peult/ pource que mieulx se deffendent par boys ou sur montaigne gens de pié que ceulx de cheval desquelz usent mieulx en lombardie ou autres contrees et les appellent brigans ou enfans de pié.

Vegece.

Et dit vegece que de ceulz se peut on moult bien aider/ mais qu'ilz soient bons comme ilz soient convenables en champs et villes en mons et en vaulx/ car en plus de lieux se pevent ficher que ceulx a cheval ilz sont appers et legiers pource que legierement sont armés/ et sont les bien usages communement hardis si en peult on tenir grant nombre a assez pou de coust. Et dit le livre d'armes que le capitaine doibt bien prendre garde a la maniere de l'aller de ses gens que areement & par egal facent leurs pas/ car ost desordonné est en grant peril/ ne riens n'est plus prejudiciable en fait de bataille que desordonnance Et dit qu'ilz doivent aller x. mille pas au temps d'esté ou cinq heures qui pevent monter cinq lieues/ & se besoing est pevent encor aller ii. mille pas et non plus. Si doibt estre advisé que par long chemin ne traveille tant son ost/ que nécessité de repos les puisse rendre malades/ pource doibt adviser de partir a heure convenable si que logés puissent estre ainçoys qu'il soit nuyt. Et que es cours jours d'iver ne partent si tart que par pluyes nesges ou gellees leur conviengne aller grant partie de la nuyt/ & soit pourveu de haies de buissons et de toute fueille/ car riens n'est plus necessaire en ost que feu/ et qu'ilz ne usent de mauvaises eaues de doubte d'engendrer pestillence/ car en telle assemblee n'ont malades mestier et est grant meschief quant nécessité de bataille chasse ceulx qui par maladie sont desconfitz a faire plus qui ne pevent.

Cy parle de passer ost par fleuves ou par grans rivières :

xvii. chapitre.

Il eschiet aucunesfois qu'il convient a ost passer fleuves et rivières/ qui est chose moult encombreuse & plaine de peril. Et les remedes de les passer a mys vegece qui dit que premierement doibt estre bien advisé en quel lieu la riviere peut estre moins parfonde & en cellui endroit se doibt mettre au travers une route de gens tresbien montés & une autre route audessous & illec entredeux passera la grant flote de l'ost/ et dit que ceulx de en hault retendront la roideur de l'eaue/ et ceulx de embas pourront soustenir ceulx que la force de l'eaue maistrieroit. Et se l'eaue est tant grande que cestui remede n'y puist servir & que a toutes fins la conviengne passer ou qu'il y ait grant proffit a estre de l'autre part/ le capitaine aura fait faire grans pons portatifz qu'il fera en charroy devant soy mener dont les aucuns seront faitz sur queues vuides actachiez par le travers de bonnes cordes & bonnes aisselles bien chevillées et bien serrées l'une a l'autre/ Et le peut on tout acop asseoir en l'eaue sicomme ung pont leveiz. Par engin des subtilz maistres desquelz sera avant bien pourveu.

Autres par grans pieces de bois fichies en l'eaue ausquelz seront cordes bien atachees & ais par dessus. Autres par avoir plusieurs bateaulx atachez ensemble & couvers d'ais par dessus et de fiens & sont iceulx les plus fors qui soient qui de tant de bateaulz pourroit finer/ ou sinon avoir longues pieces de bois bien chevillées ensemble et mettre des ais et des cloyes par dessus/ mais que les pieces de bois soient bien esquarrées/ & puis tout couvrir de fiens et les encrer tresbien en l'eaue affin qu'ilz soient plus fermes. Et par telles voies pevent assez legierement passer/ mais divers remedes y trouva Cirus le roy de perse quant il alla pour prendre la cité de babilonne & il se trouva sur le grant fleuve de eufrates tant large & si parfont que impossible sembloit a passer/ il le fist a force d'ommes par faire fossez & cavains/ la terre partir & la riviere en quatre cens lxvi. rivières & par celle voye passa/ car il n'est riens que engin d'omme n'ataigne quant

sens et grant voullenté s'en entremettent Avec ce est recité par les anciennes histoires que les conquereurs de jadiz estoient si duis et si bons maistres de nager qu'ilz ne craindoient pas a traverser rivières de grant largesse/ et avoient grans pièces de mairien cavez et creusez dedens lesquelles pièces ilz mettoient leurs harnois/ et les autres faisoient faisseaulx de ramille et les mettoient sus/ et ainsi passoient/ & se du pont ont mestier pour passer et rapasser doit estre fossoyé et basti du costé des ennemis et gardé a bonnes gens d'armes et foison trait/ et quoy ces tours sembleroient legiers a oyr et fors a faire a ceulx qui aprins ne les ont/ qui dire pourroient que ce seroit songe/ toutesfois ce n'est pas truffe/ que quant les grans ostz des rommains durant l'espace de plus de xxx. ans/ alloient souvent en auffricque et jusques a la cité de cartage/ et mesmes en contrees trop plus loingtaines leur convenoit passer plusieurs rivières et grans fleuves et fons/ et semblablement par toute la terre qu'ilz conquirent ilz n'avoient pas pontz faitz de pierres ne vaisseaulx aux rivaiges et ne trouvoient qui oultre les passast/ se leur convenoit user de telz engins. Et s'il advient que par nuyt a la lune ou se en requoy puissent passer que les ennemis riens n'en sachent/ tantost se doibvent armer & en bonne ordonnance remettre que surprins ne soient et aller leur voie le beau petit pas en telle ordre que se les ennemis surviennent soient appareillez a plus souffrir de peril que iceulx a leur donner/ mais s'ilz les pevent eschever par montaignes & mettre les autres par dessoubz ce leur peut estre grant sceureté et avantage/ & s'il est ainsi que les voies treuvent estroictes par empeschement de boys ou hayes/ vault mieulx dit vegece qu'ilz les oeuvrent et eslargissent en faisant chemins a la main/ que ce qu'ilz souffrissent peril es larges et amples chemins.

Cy devisent les manieres qui affierent a capitaine d'ost a tenir au temps qu'il espoire avoir prochaine bataille. xviii. chapitre.

Après les choses dictes est temps de venir a parler de certains pointz advis & rigles qui au capitaine sont bons a tenir au temps qu'il espoire avoir prouchaine bataille selon le livre d'armes/ et les autres acteurs qui de ceste matiere ont parlé/ Et est assavoir que quant on sent que ennemis veullent courir sus/ on ne doit pas attendre qu'ilz entrent en la contree ainçois leur doibt on aller audevant a grant ost. Car mieux vault fouller la terre d'aultruy que souffrir la sienne estre foullee Le capitaine doncques arrivé au lieu ou il se atent avoir en bref temps avoir jour de bataille sentant ses ennemis pres/ se tiendra sur sa garde/ mais il ne se hastera pas de les assaillir en plaine bataille se a son avantage n'est/ pource sera moult curieux d'enquerre que on dist de leur estre/ quel conseil il a/ quelz sont ses capitaines duitz de guerre ou non/ de laquelle foy et loyauté sont ses gens d'armes comment le cueur leur dit/ de laquelle et quelle volenté ont de combatre et se ont vivres ou non/ car le fain se combat par dedens & peut vaincre sans fer Il aura advis et conseil avec les siens assavoir se le meilleur est de donner tost ou non la bataille ou la retarder ou attendre que assailly soit/ car se savoir peult que par fain soient mal menez ou que la paye leur faille/ par quoy s'en voient petit a petit/ & tous malcontents laissent leur capitaine/ et que gens delicatifz nourriz a court et es aises et mignotises y ait/ quoy qu'ilz soient foison/ mais que plus ne puissent souffrir la duresse du champ et la merveilleuse et aspre vie d'ost Ains desirent le repos ne se hastera pas en quelque maniere de donner la bataille/ Ains se tiendra paisiblement comme se riens n'en sceust & le plus secretement qu'il pourra envoiera mettre embusches aux passages/ et par ce s'il peult il les surprendra.

Que grant proffit soit a capitaine d'ost savoir sagement mectre embuches et surprendre ses ennemys lors y parut lors que hesdrubal menoit au secours de hanibal prince de cartage son frere/ a tout merveilleux ost contre les rommains/ lesquelz de ce advisez s'embuscherent au pié des

montaignes/ et la luy coururent sus par telle vigueur que l. mil hommes et plus y occirent & prindrent a tout grans richesses Nonobstant la foison des elephans qu'ilz amenoient dont moult bien se savoient aider en bataille.

Vegece.

Et ceste voye tenir afferme vegece disant que on doibt espier son adversaire tant que son ost est divisé au passer grans fleuves/ ou que las soient de cheminer/ ou entrepris de palus/ ou d'aucuns estroiz passages/ si que eulx occupez d'empeschemens soient avant occis que ordonnez/ mais se le capitaine scet que ses ennemys soient fors et de grant couraige contre lui et desireux de combatre/ semblablement se doibt pener d'estre contre eulx.

S'il advient que jusques au logis viennent l'ost assaillir/ a l'eure qu'ilz ne cuident pas que on les doive assaillir : il se deffendra sans plus faisant semblant de non voulloir yssir/ mais quant iceulx auront les dos tournez/ s'il advise que aucunement soient defrontez ou amusez a prendre quelque proie adonc se son point voit/ sauldra hors en tresbel arroy et hardiement leur coura sus en portant leur dommaige a son povoir/ mais il doibt bien regarder de non faire saillir hors ses gens en tant qu'ilz soient lassés par erre de longue voye ou grant journee/ car gens lassez sont demy vaincus. Et par celle voie assaillirent les tressages rommains le trespuissant roy D'assirie D'aise/ et D'europe. Anthiocus c'est assavoir par nuyt que son ost estoit travaillé et avoit tresgrant besoing de reposer ne garde ne s'en prenoient ou les rommains estans en assez petite quantité occirent plusieurs des gens au roy Anthiocus plus de lx. mille si que l'istoire raconte.

Vegece.

Et dit vegece que comme bataille soit finée en deux ou en trois heures Apres laquelle toute esperance est cheue a la partie desconfite. Et pource que la victoire ne peult pas estre congneue avant le commencement Le saige capitaine ne se doibt pas volentiers ne de legier mettre en bataille planiere se son grant avantage ne voit.

Que journee de bataille soit et face a redoubter comme chose trop adventureuse bien l'espruverent les rommains lors que leur grant ost eurent envoyé en bataille que contre eulx s'estoit rebellee/ ou de la bataille qui trouverent tost preste ne demoura d'eulx personne qui a romme peust rapporter les nouvelles. Ains le sceurent apres longue espace par autres estrangers. Pource le sage capitaine se doibt souvent pener de grever ses ennemys en belles escharmouches par agais et embusches/ et par ses voies les diminuer par chascun jour le plus qu'il peult.

Item dit aussi que quant il advient que on prent prisonniers durant la guerre soit en escarmouches ou autrement/ que on ne doit iceulx traicter si durement que on les rende desesperez de leur vie/ ou cas que on attende bataille Car de tant que moins auroient d'esperance de trouver pitié s'ilz estoient vaincus/ de tant se deffendroient ilz plus aigrement. Car maintesfois a esté veu que petite quantité de gens desesperez vainquoient grant et puissant ost/ par ce que mieulx aimoient a mourir que cheoir es cruelles mains de leurs ennemis/ si est grant peril de telz gens combatre/ car par leur grant ayr/ force leur croist a double/ si doibt il bien savoir congnoistre et juger/ si que le droicturier/ juge aussi bien la force de l'avantage de son adversaire et de quoy/ et comment il le peult grever comme son fait propre/ et par ce se peut saignement conseiller en fait d'agait Et par celle voye ont plusieurs fois petit nombre de gens conduitz par bon et sage capitaine vaincu grant multitude si que dit est.

Vegece.

Mais s'il advient ce dit vegece ennemy te presse de prendre jour de bataille et qu'il te haste de combatre/ prens garde ce c'est a ton avantage et a ton grief/ si n'en fais riens se ton meilleur n'y voys.

**Cy devise les manieres que capitaine doit tenir se il advient
qu'il se vueille partir du champ sans attendre ne donner la
bataille. xix. cha.**

Mais posons que le cas advienne que le prince mande au capitaine qu'il s'en retourne sans livrer la bataille ne que plus en face/ ou que le capitaine vouldist pour certaines causes laisser le champ/ est a regarder quelle maniere il tiendra sans effraier ses gens nullement ne que ses ennemis l'apperçoivent Car dit vegece/ que il n'est plus grant villenye que soy partir du champ present ses ennemis ains que on assemble se ce n'est pour avoir accord prins entre eulx/ car en ce apperent deux choses malhonnorables/ l'une qu'il ait paour et que couardie le meut. l'autre que petite fiance a en ses gens/ et avec ce donne hardement aux ennemis. Et pour ce que le cas advient aucunesfois que les deux ostz s'entrevoient sans assembler est bon de toucher la meilleur voie puyz que partir convient sicomme vegece l'enseigne qui dit ainsy.

Puyz que partir te veux garde bien que les tiens ne sachent en quelque façon que ce soit pour eschever l'assemblee/ mais fais courir la voix entre eulx que c'est pour aucune cautelle trouvee pour grever en autre lieu et rataindre mieulx les ennemys qu'ilz ne s'en donnent garde/ et les autres par certains agaitz.

Vegece.

Car vegece dit se tes gens savoient que partir vouldisiez sans en plus faire/ tantost petit a petit leveroient le champ/ pource qu'ilz penseroient que tu fussez espouenté de donner la bataille si pourroit estre a ton grant honte.

Après dist il tu doibs garder que tes ennemis ne l'apperçoivent/ car tantost te pourroient courir sus. Et pource aucuns en tel cas aucunesfois ont fait assembler une flotte de gens a cheval & courir ça et la pour faire ombre a ceulx de pié qui endementiers passoient oultre.

Aultres se sont partis de nuyt qui est une maniere merueilleusement honteuse/ car ceste appert estre droicte fuite. Et autres en belle bataille arreegee s'en partent plainement/ mais ses manieres de partir ce dist il ne sont pas a louer se grant necessité pour l'ost sauver ne le fait faire/ Mais meilleur maniere est dist il que ceulx de pié legierement armez se partent tout coiemment et voient prendre ung certain champ dont le lieu soit a leur avantage et la se treuve tout l'ost. Et se les ennemys se mettent a chasser les premiers venus leur soient audevant tant que l'ost s'assemblera/ Adonc de l'avantaige de la place avec leur force se pourront aider a eulx contrestre & vendre chier leur fuite/ car dist il nulle riens n'est plus perilleuse a ceulx qui follement chassent que eulx embatre sur agait ou en lieu qui au chois soit pourpris des adversaires.

Quant on se part de la place/ une partie de l'ost voise par le grant chemin bien ordonneement/ ou cas que les ennemys tendent a les suyvir/ et les autres soient envoieez secretement par autres costiant leurs compaignons. Sy advient communement que ceulx qui chassent par le grant chemin pource que entour eulx peust veoir se delaient ça et la & puy s'en partent/ mais quant cuident estre delivrez & que la chasse ont laissee et ne leur chault plus d'ordonnance comme ceulx qui cuident estre assurez. Adont les embusches lez quelque terre leur courent sus par grant vigueur/ et par celle voye moult adommaiger. Et comment qu'il soit celluy qui part de son ennemy doibt en toutes guises pourveoir s'il est chassé que les chasseurs aient aucun meschief au retourner ou par bastir agait ou par pas enforcer ou en quelque autre maniere. S'il advient que a iceulx chassans conviengne passer aucun fleuve ou rivières fay ton agait pour courir sus aux premiers passez/ & ordonne autre partie de tes gens se tu peulx par derriere ceulx qui encores attendent a passer. Et s'il te convient mesmes passer par aucuns boys au destroitiz envoie devant personnes feables et saiges qui te sachent rapporter le pas/ et se embusches y a/ car moins honteuse chose seroit a recevoir dommaige en combatant a son ennemy appertement que avoir encombrer par ung agait/ dont on ne seroit donner garde par grande negligence.

Cy devise se le capitaine d'ost chiet en traictié de paix ou de trieves avecque ses adversaires ou ennemys. Et comment il se peult preserver et garder des merueilleux et tresgrans perilz ausquelz il peut estre deceu.

Chapitre xx.

Affin que riens qui convenable soit expedient a mettre en nostre livre ne soit oublyé des cas qui en armes souvent adviennent et advenir peust est bon de parler d'une chose qui trop durement peult grever l'ost/ et plus vaincre que fer ne quelconques autres choses/ et qui souverainement fait a eschever et s'en garder quoy que mout forte chose soit a destourner quant en ost c'est embatue si que declairé sera cy apres.

Devisé avons comment ung ost se peult partir le plus sceurement du champ en cas que meilleur conseil lui dist de non combatre. Or supposerons autrement. C'est assavoir que en champ soient les deux ostz a grant effort d'une part et d'autre appareillés de prendre journee de bataille/ mais par certains moiens entrent en traictié de paix/ si est assavoir que en ce cas est necessaire ce que devant avons tant dit : c'est que le capitaine soit sage. Affin que en toutes choses ce sache tenir au mieulx/ et pour ensuyvir la voye que sagesse peult enseigner premierement advisera/ a deux principalles choses.

La premiere est qu'il considerera qui sont les personnes qui traictent et de quel mouvement leur peut venir.

La seconde quel et sur quelz poins est fondé celluy traictié/ quelle est la demande que on luy fait ou quelle est l'offre.

A la premiere des deux fait a/ adviser se ceulx qui traictent sont ses amis ou s'il les repute/ ou s'ilz sont gens moyens non adherens d'un costé ne d'autre/ ou se simplement sont deceuz de l'autre partie/ s'il est ainsy qu'il viengne simplement de l'autre partie moult s'imposera de bon signe se fraude n'y a car ou dieu les a inspiré/ ou il appert qu'ilz doubtent [et] resoingnent la bataille. Neantmoins doit bien adviser la maniere de la

demande & aussy l'offre Et pource que quant se vient grant poix porte/ la chose se conseilera avec les sages de son conseil et bien advisera sur tous les pions tant que au respondre ne se montre ignorant et qu'il n'y ait riens oublié. En laquelle responce gardent l'onneur et preu de leur prince et aussi le leur.

Il ne sera trouvé reffusant de la voye d'accord a ses bons pions raisonnablement Lequel accord ou appointment en quelque maniere ne doibt estre achevé sans la licence du prince Lequel est en escript tout par ordre la demande et l'offre demandee Car bien doit estre advisé de soy garder d'en agreer quelconques convenances aux ennemys sans licence et voulenté de luy de son conseil/ par l'exemple de ung tresbon conducteur de l'ost rommain qui avoit esté envoyé devant la cité de magence dont il fut desconfit avec quarante mille de ses gens. Et pource que apres la desconfiture il agrea paix aux magenciens sans la licence de ceulx de romme/ ilz ne la tindrent pas Ains envoierent ledit conducteur de l'ost rommain prins et lyé a magence et rompirent l'accord Et icy fait a regarder/ car se tu peux appercevoir que on te tiengne en parolles par loing traing trouvant aucunes choses sans nécessité pour alonger temps/ saches de vray que tout est decepvance et cautelle/ en attendant aucun secours delayer sans plus la bataille/ ou affin que tes garnisons soient tandiz dissipees et que tes gens se ennuyent du long sejour et se partent pou ou pour quelque autre cause Item se ledit traictié vient de ung autre moyen si que se le pape y avoit envoié ung legat pour mettre paix/ ou ung autre prince ou seigneur meu par bonne voulenté/ quoy que devers le prince deust estre allé premierement ou supposé que toy mesmes soyes le prince doibs a celluy moien bien declarer l'occasion/ la cause le bon droit et la juste querelle que as de mener guerre contre l'autre partie affin que ledit traicteur qui veult sans sang espandre mettre fin en ceste guerre soit advisé de ce faire telle admende et satisfacion qu'il appartient monstrant aux ennemys leur grant tort. et aussy se les ennemis dient avoir meilleur droit ne soies aveugle que voulenté te destourne a toy submettre a raison/ & se tu sens que en aucunes choses ayes droit et es autres non/ tu te doibs plus legierement condescendre a traictié et accorder partie du voulloir des autres sans ton deshonneur se mieulx ne peulx faire et que laisse aller aucune chose de ton droit. Posons encore que l'ost des ennemys fust amoindry en quantité & que

la tienne fust multipliee de gens et puissance et le leur amoindry par aucune puissance autre ou quelque fortune par quoy redoubtant la bataille bien voulsissent traicter et faire paix toy faisant bonnes offres pour eulx mieulx mettre en son devoir/ et eschever effusion de sang/ ou qu'ilz fussent inspirés de vouloir faire paix et tresbon et loyal accord/ combien que leur puissance fut a la tienne assez egale/ que doibs tu faire/ te doibs tu enorgueillir/ pourtant les cuidant avoir si que d'avantage se a la bataille venoit/ par quoy nullement ne voulsisse venir/ a accord Ains plus te feroit on d'offres et plus seroies trouve rebelle et dur Certes nenny/ car a peine seroit trouvé que oncques advenist que les reffusans justes offres quelque droit qu'ilz eussent ne quelque grant quantité de gens qu'ilz fussent contre petite/ que mal ne leur en advenist au derrenier. Et semble que en tel fait dieu pugnisse iceulx reffusans/ mais vecy ou tu doibs regarder & la est le peril c'est que par traïson ne puisse estre deceu par desloyaulx moiens soubz umbre de traicter paix/ et a quoy le pourras tu congnoistre/ certainement par ses raisons pourras avoir couleur de toy douter & estre sur ta garde/ par quoy s'il est ainsi que le mouvement d'entrer en traicté/ soit venu d'aucuns des tiens par la condition de luy pourras penser quelles pourroient estre les causes qui l'ont meu a vouloir faire traicté/ car se sage est et preudomme et de juste conscience et que tu le saches bien/ tu ne te dois esmerveiller se tel homme voudroit volentiers trouver voye pour eschever effusion de sang par aucun bon et honorable traicté et que paix fust/ mais s'il est homme non acoustumé de soy trouver en telz cas et lasche de courage quoy qu'il puist estre malicieux et bien parlant tu peus bien pencer que de laschetté et de couardise luy peult venir/ Mais non pourtant ne doibs tu du tout debouter ses raisons/ mais adviser se elles sont bonnes & a ton honneur et proffit.

Une aultre chose fait a considerer c'est que en bien escoutant celluy qui la voye d'accord & de traictié te conseille advise se la paix peut mieulx estre & venir a son proffit que la guerre & se en parlant il se efforce de toy mettre en couraige de faire paix Laquelle pour le grant desir qu'il a ne te soit pas bien honorable. Ou se c'est homme couvoiteux auquel par dons ou promesses on luy eust par aventure fait dire/ a ceulx icy se savoir ne peulx tu ne dois adjouster en aucune maniere nulle foy/ mais les bouter arriere tant que tu pourras se souffisamment en es informé. Car le tresmauvais et

desloyal conseiller ne chasse tousjours fors a son proffit/ & le loyal vise plus au bien publicque que au sien propre.

Or est necessaire que durant le traictié que ainsy comme les ambassadeurs viennent vers toy de dela/ que tu y renvoies des tiens. Si doibs en ceste chose estre si bien advisé que n'en soyez deceu/ car moult y peult avoir grant peril se preudommes ne sont/ car par telz moyens et ambassadeurs plusieurs citez pays et royaumes sicomme Troyes jadiz et autres plusieurs ont esté deceuz par faulx et traytres ambassadeurs eulx monstrans estre loyaulx et bons Ne il n'est pas de pareil peril a cestuy pource que tant est couvert que a peine nul tant soit sage ne se peut de trayteur garder se par traïson a entrepris a le grever.

Contre ce peril y a meilleur remede que de y envoyer des plus prochains de son sang se avec soy en a qui grant compte facent de sa mort et destruction et de tes meilleurs amis/ non pas par adventure de ceulx en qui plus te fies/ car par iceulx ont plusieurs esté deceuz/ mais de ceulx que tu auras mis en hault degré et qui perderoient se tu n'estoies & aultres de qui tu sentiras la vie et conscience bonne honnesté et loyale/ et de loyauté user en tours de guerres et batailles et que de traïson ne soient reprovez selon la sentence des bons/ bien le demonstra le tresvaillant fabricius dont tant avons parlé/ Lors qu'il estoit ost contre le roy pirus/ qui moult grevoit par ses batailles les rommains. Et le medicin d'icelluy roy pirus vint a Fabricius et luy offrit emprisonner son maistre mais que bien le voulsist guerdonner. Le vaillant homme luy respondit que ce n'estoit pas l'usage des rommains vaincre par traïson/ si le fist renvoyer a son maistre lequel quant il sceut le cas dist a haulte voix. Or avant tourneroit le soleil de son cours que fabricius se partist de loyauté. Si s'en partit le roy pirrus sans donner ceste fois la bataille pour la cause de ceste grant bonté.

**Cy devise les manieres que le capitaine d'ost doibt tenir le jour
qu'il espoir pour certain avoir bataille. xxi. c.**

Après ces choses pour venir au point que fait de guerre conclud/ c'est assavoir assemblee de bataille comme ce soit le fait principal disons ainsi/ & s'il advient a toutes fins que nécessité de combatre contrainst l'ost de assembler a certain jour aux ennemis adonc ne doibt pas estre despourveu le sage capitaine de tout ce qu'il luy convient faire et adviser au mieulx & sont aucunes choses qui ne sont pas a oublier/ que fera il doncques il n'aura pas pou a penser/ car plus grant fait entre les hommes ne peut estre fait que cellui ou gist le plain fais de toute la contree l'estat du prince et la vie de infinies personnes/ l'onneur ou deshonneur du seigneur ou de la chevalerie et de tous nobles.

Adonc assemblera il tous les capitaines de l'ost devant soy et voudra en audience parler a eulx presens tous ceulx qui estre y pourroient dire en telle ou semblable maniere. Treschiers freres compaignons et amis nous sommes icy assemblez si que vous savez par le commandement de nostre bon prince pour garder et tenir sa place ceste part comme ces lieutenans pour maintenir a l'espee la juste querelle de son bon droit que ses nobles predicesseurs ont par long temps soustenue/ ou qu'il a/ a bonne cause entreprise contre tel roy ou seigneur Duquel a receu plusieurs griefz/ c'est chose vraye sicomme nous en sommes bien informez Si sommez tenuz comme loyaulx subgetz ou ses advoez prenans de luy gaiges et souldes de garder & soustenir sa bonne cause en exposant corps et biens sicomme promis l'avons par nos sermens bien & loyaument sans deguerpir la place pour paour de mort. Or faisons donc tant et de ce vous supplie tous et requiers sicomme a chevaliers freres amys et compaignons que par nous et l'effort de noz corps & verde hardy couraige a nostre predit bon prince rapportons la victoire de ceste bataille si qu'il en ait l'onneur & preu et nous avec lui en soyons tousjours honnorez et prisez et que sa bonne grace nous puissions desservir. Si avons bonne cause beaulz seigneurs d'assaillir de fier couraige et envayr de grant

voulenté ses ennemis/ bien le vous sçay a dire/ car ilz ont tort et nous droit. Si est dieu devers nous lequel sans faulte nous aidera a les vaincre se en nous ne tient. Or vueillés donc mes chiers amis chascun en droit soy si bien le faire que je aye cause de rapporter de vous telle relation que a tousjours mais il vous en soit mieulx. Et quant est de moy je vous jure sur ma foy que qui bien se portera a ceste besoigne je le pourverray a sa vie en honneur et grant proffit. Or allons hardiement mes enfans contre ces gens nos ennemis en nous commandant a dieu & lui priant qu'il nous en doint la victoire sicomme nous le desirons/ Telz manieres de parlers dira le saige capitaine aux siens & que ainsy doit estre fait se accordent tous acteurs qui en ce cas ont parlé/ & dient que ces manieres tenoient Scipion/ Julius cesar/ Pompee & les autres conquereurs Avec ce afferment que le capitaine doibt estre large et habandonné/ et est assavoir que les livres de chevalerie ne appreuvent quelconques couvoitises en capitaine avoir prins en honneur d'armes/ & certes ce demonstra bien le tresvaillant fabricius lequel pour l'exemple de sa bonté replicquons tant de fois en ce livre quant le roy pyrrus son ennemy qui moult le desiroit a traire de sa partie pour sa grant vaillance luy envoya grant quantité de vaisselle d'or et d'argent/ pource qu'il avoit entendu que si povre estoit que a sa taible n'estoit servy que en vaisselle de bois/ mais il la refusa en disant qu'il aimoit mieulx menger a honneur en vaisselle de boys que a honte et reproche en vaisselle d'argent. Il affiert aussi que le capitaine soit doux & bening entre ses gens/ autrement n'est digne de tel office/ car ilz dient que par le moien de sa largesse & benignité il peut plus attirer les cueurs des siens que par nulle autre chose/ et sa benignité doibt donner hardiesse mesmes aux petis et de simple estat : de lui oser dire & signifier aucune chose se bonne leur semble ou fait des armes ainsi qu'il peut advenir que aucuns petis pevent avoir des bons amys Si que dieu donne ses graces aucunesfois qu'ilz ne doivent pas estre deboutez pour leur simple et povre estat. Et est escript que les vaillans conquereurs preteritz departoient les conquestes et proyes largement aux gens d'armes/ & pour eulx leur suffisoit seulement avoir l'onneur des batailles/ et pource faisoient leurs gens tout ce qu'ilz vouloient. Et que avec ce parolles attrayans soient bonnes ce dit vegece que le bon admonnestement du vaillant duc croist a ost hardement et courage/ et pource doibt souvent admonnester en demonstrant aux siens le droit qu'ilz ont/ & le tort des ennemys et comment sont tenus au prince et a la contree/

les admonnester de bien faire et promettre offices a ceulx [qui] bien feront
Et de fait pour donner exemple aux autres doibt honnourer ceulx qui
autresfois se seront bien portez et leur faire du bien/ affin que meilleur
cueur en ayent. Et par telles parolles peult aussi croistre l'ire et maltalent
des siens contre leurs ennemis et l'amour en bon vouloir devers le prince.

Cy devise la maniere de prendre l'avantage du champ selon vegece. xxii. cha.

Vegece dit que le capitaine doit regarder au jour qu'il veult donner la bataille quelle volenté ses gens ont/ car il peult appercevoir s'ilz ont paour/ par le viaire par les parolles et le mouvement du corps/ mais il dist que ce n'est pas a entendre de ceulx qui ne l'ont aprins/ car ce n'est pas merveilles s'ilz la ressoingnent/ mais se des exercez d'armes font doubte/ doit delaier s'il peult a ung autre jour Et s'il a gens d'aucun païs jeunez et non usagés & qu'il doute de leur loyauté : commettre les doit a bons et loyaux capitaines & qui bien les sachent embesoigner & mettre en lieu ou fuir ne puissent Car par l'effroy de telz gens peut estre la bataille en peril/ & les bien introduire que obeissans soient/ Car nulle riens ne proffite plus en ost que obeyr aux capitaines/ et pource dist il que pour une seule voix ceulx qui seront loing de leur capitaine ne pevent savoir les soudaines necessitez qui pevent venir en bataille/ trouverent les anciens de user de certains signes par lesquelz hastivement faisoient savoir en l'ost ce que faire devoient/ ou par son de trompes par different chant ou par buisines ou autrement/ mais affin que par oyr plusieurs fois celle mesme maniere de son les ennemis ne s'i entendissent parfoys le differoient/ & se leur estoit avant le coup bien notiffié/ et des leur enfance on leur monstroie l'usage d'armes. Ces manieres leur estoient aprinses affin que par nécessité des batailles en fussent duitz/ & pour celle cause furent trouees les trompettes qui diversifient leurs sons selon les cas qui adviennent. Or vient a point d'arrenger les batailles selon vegece. Si advisera le sage capitaine se que dit est de prendre premier l'avantage du champ en quoy troys principaulx pions sont a regarder. Le premier est de prendre le hault de la place.

Le second que a l'eure que la bataille durera les ennemis aient le soleil en l'oeil. Et le tiers que le vent leur soit contraire. Et se a ses trois choses peut advenir luy sera prouffit en tant qu'il n'est pas doubte que celluy qui est en la haulte place a avantage de force contre celluy qui est en bas.

Item le soleil en l'oeil fait grant encombrer et pareillement le vent qui les emplit de pouldre/ et aussi le trait porté par le vent en a plus grant force/ & aussi a l'opposite oste & destourne la force et la partie contraire/ et assavoir que par deux cautelles vainquirent les rommains en bataille ceulx de cycambre et les tyars/ ce fut par adviser de les envaÿr de tel costé que iceulx eussent le soleil au devant/ & l'autre fust par si fort les haster que loisir ne eurent de eulx mettre en ordonnance.

**Cy devise en bref la maniere selon l'usage du temps pour
arrenger ost en champ pour combatre. xxiii. c.**

Comme vegece mette plusieurs manieres d'arenger ost en bataille si que dit sera cy apres lesquelles pevent estre sont en aucunes choses differentes des ordonnances du temps present. la cause est par aventure pource que adonc se combatoient les gens plus a cheval que a pié/ et aussy comme il ne soit quelconque chose es ordres des humains qui par espace de champ de temps ne se mue et change me semble bon toucher en bref aucunement en termes plus entendibles des ordonnances communes du temps present/ sicomme assés est sceu de ceulx qui les armes exercent/ c'est assavoir faire son avant garde a longue estandue des gens d'armes arrangez ouniement serrez ensemble et que l'un ne passe l'autre/ les meilleurs & les plus esleuz au premier front/ les mareschaux empres eulx avec les estandars & banieres et fait on eles aux costés devant esquelles est le trait canonniers arbalestriers & archiers semblablement arengez.

Après la premiere bataille que on dit avant garde vient la grosse bataille ou toute la flote des gens d'armes est mise arengez tous par ordonnance de leurs capitaines qui sont entre eulx/ leurs banieres et enseignes levees sont par plusieurs rengz les ungs apres les autres ouniement mis. Si fait le connestable crier sur la hart que nul ne se desroute. Et dient aucuns que se quantité de gens de commune y a on doibt de icelles gens efforcer les eles des costez par beaulx renga par derriere le trait et que commis soient a bons capitaines et aussi les mettre au devant de la grosse bataille si que se fuyr vouloient que les gens d'armes d'apres les en gardassent. Au millieu de ceste grosse bataille est mis le prince de l'ost/ la principale baniere devant soy a laquelle est le regard de la bataille/ et a ceste cause est baillee a tenir a l'un des meilleurs et esprouvez hommes d'armes pour la sceureté tant du prince comme de la baniere devant soy a laquelle est le regard de bataille/ vient la tierce que on dit arriere garde. Laquelle est ordonnee pour aider a conforter ceulx de devant/ qui semblablement sont mis par belle ordre/ et

par derriere icelle sont les valletz a cheval qui aident les autres se besoing est et y sont bons & les chevaulx de leurs maistres la tiennent et estachent que par derriere on ne vienne envaÿr la bataille/ de laquelle chose se assez y a de gens d'armes et on se doubte que par la venissent les ennemys/ ceulx qui sagement veullent combatre font une autre bataille qui tourne le dos vers la dicte bataille toute preste de recevoir ceulx qui viendront avant/ & avec toutes ces choses communement est ordonnee une quantité d'ommes duitz du mestier monstez sur bons destriers tous prestz a costez de venir rompre & desrenger la bataille des ennemis a course de chevaux quant assemblez seront/ et pource est souvent la bataille gaignee de la partie de ceulx qui mieulx s'en scevent aider/ et conseillent aucuns experts d'armes quoy que ceste maniere d'arrenger ost soit la plus commune/ que quant il advient que on n'a pas trop grant quantité de commune/ mais plus de bonnes gens d'armes que toute l'assemblee soit mise devant si que dit est. Et dient que plus sceurement on s'i combat Et ceste maniere de combatre fut bien tenue en la bataille de Rosbete ou le roy de france charles sixiesme de ce nom eut victoire contre quarante mille flamans. Et semblablement fut fait n'a pas longtemps en la bataille du Liege ou Jehan duc de bourgogne qui fut filz de philippe filz du roy de france atout asés petite quantité de bonnes gens d'armes fut victorieux comme vaillant prince contre xxxv mille liegeois.

Cy Devise selon vegece et les anciens l'ordre de arrenger bataille.

xxiiii. chapitre.

Quoy qu'il soit cy devant dit et apres des manieres de combatre et arrenger ost Dient les anciens qui de ceste matiere/ ont parlé que la meilleur maniere de ordonner bataille est en rondeur et que on mette plusieurs batailles ou front devant et du costé ou les ennemys doibvent venir soient mys les meilleurs et les plus esprouvez/ et se serrez se tiennent ensemble a peine pourront estre desconfitz posé que les autres soient plus/ & s'il advient que les adversaires soient moins de gens/ la bataille doibt estre ordonnee en maniere d'un fer de cheval. Et par ceste maniere dist il les enclorras se tu y donnes bonne ordre. Et se les autres sont foison ordonne ta bataille sicomme ague devant pour partir/ mais bien enseigne vegece le capitaine que a l'eure que la bataille assemble ne se advise de changer autre ordre & mener ailleurs aucun nombre de gens qu'il face partir de l'ordonnance : car ce seroit pour tout honnir et mettre trouble en ses batailles/ ne riens dist il ne prouffite plus que garder l'ordre qui doibt estre tenue et l'espace qui entre les rens doibt estre. Car on doibt regarder par grant cure que trop ne s'empressent ne amoncellent/ ne aussi qu'ilz ne se laschent/ mais soient convenablement serrez/ car autrement perdroient la fiance de combatre et empescheroient l'un l'autre et trop cler entreluisant Et donneroient entree aux ennemis/ aussi en peril seroient d'estre rompus et esparpillez dont la paour de eulx mesmes les rendroit tous esperduz. Icelluy vegece dit que par belle ordre doivent yssir a champ auquel le capitaine ja par plusieurs foyz les ait mis en ordonnance pour monstrier comment quant a la bataille viendra se deveront maintenir. La premiere bataille estandue ainsy qu'elle doibt/ et puis la seconde bataille et les autres. si que l'ordre soit gardee entre eulx si que dit est.

Aucuns capitaine dist il ont eu maniere de faire tourner leurs batailles en esquerre/ et puis en triangle que on appelloit lors bersueil Et ceste maniere d'ordonnance a/ a plusieurs proffité en bataille/ et quant force d'ennemys

leur courroit sus se mettoient en rondeur les meilleurs au premier reng tout devant si gardoient les leurs d'eux tourner en fuite et que trop de dommaige ne leur survenist. Et avoient les anciens maniere que jamais tout leur ost ne mettoient en une assemblee/ ains faisoient plusieurs batailles affin que les nouveaux venissent secourir aux lassez. Et par celle voye a peine pevent estre desconfitz du tout/ car ce que l'une bataille perdoit l'autre recouvroit. Neantmoins sont faitz de batailles adventureux par quoy nul ne sy doibt fier/ car aucunesfois advient tout le contraire de ce que paravant on pensoit. Exemple qui eust pensé/ que des tresgrans ostz assemblez des cartaginois aux rommains deust estre l'ocasion si egale en la bataille que une fois en advient/ car il n'en demoura homme nul d'une part ne d'autre.

Il dist aussi que le jour que la bataille doibt estre est convenable de pou menger affin d'avoir plus longue alaine et estre plus mouvables et plus legiers/ mais bon vin doibt on boire qui peut pource que aux membres donne grant vigueur et esjoist l'esperit de celluy qui en prent convenablement et sans trop.

Il advient dist il que aucques tous les couraiges des hommes se troublent quant aller doibvent en la bataille/ mais a ceulx qui sont ayrez leur croist force et hardement et oublient tout peril/ et pource le sage capitaine pour donner cause a ses gens d'estre ayrez et plus fiers les doibt avoir/ ains la bataille fait plusieurs escharmoucher aux ennemis affin que par recevoir coups & blecheures d'eulx soient plus afelonnis contre eulx. Et dit que les moins sages et les moins hardiz seulent lever le cry ains que la bataille commence/ laquelle chose ne se doibt faire/ car les corps doibvent venir avec le cry.

Les anciens avoient regard en l'assemblee de leurs batailles que les hommes d'armes ne fussent pas espouentez pour le cry que font aucunesfois les gens de commune quant l'ost assemble/ ou que font ceulx qui ont paour/ & pource les advisoient par certain son de trompettes.

Aussy ceulx doubtent la bataille qui n'ont aprins l'exercite/ et pource dit le livre telz gens sont a occuper en autres chosez que en armes. Car ceulx qui ne veirent oncques occir homme ne esprendre sang en ont frayeur/ et pource quant ilz y sont pensent plus de fuyr que de combattre/ sy pevent plus empescher que valoir a tout le moins s'ilz ne sont mys soubz bon

capitaine. Aucuns dient qu'ilz doibvent estre mis tous ensemble et autres dient que non/ & qui doibvent estre meslez avec les bons.

Derechief pour dire en bref et recapituler ce qui est convenable a garder en ordonnance de bataille enseigne sept choses ou le capitaine doit regarder. La premiere qu'il ait prins place a son advantage s'il peut si que dit est/ ou il ait mis les siens en bonne ordonnance. La seconde qu'ilz soient d'un costé targez de montaigne affin qu'on ne luy puisse nuyre & par devant eulx une belle riviere si que on ne puisse a eulx venir. La iii. qu'ilz n'aient pouldre ne soleil qui a l'oeil puissent nuyre. La ii. qui mout leur peut valloir est s'ilz sont advisez de l'estat de leurs ennemis et bien informez quant ilz font leur ordonnance/ et par ou ilz viennent. Car selon ce se pevent ordonner et les attendre a leur advantage. La v. qu'ilz ne soient soulez ne affoiblis par fain. La vi. qu'ilz soient tous d'un couraige a tenir place & mieulx aimer mourir que fuyr/ sy ne seront pas telz gens legiers a desconfire. La vii. que leurs ennemis ne sachent pas leur intention ne se qu'ilz tendent a faire et de quelz tours sont advisez. Neantmoins si que dessus est dit merveilleuses sont les adventures des batailles. Il advient aucunesfois tellement qu'il semble que dieu vueille aider a l'une des parties et point a l'autre. Si qu'il advint lors que les rommains se combatoient aux deux roys d'orient de grant puissance jugurta/ et boctius. Adonc comme l'ardeur du soleil fust sy grande ou champ que a pou ilz n'y ataignoient/ souvent si se leva ung vent si grant que le traict des arcs dont iceulx roys avoient grant planté n'eut sicomme point de puissance. Et apres vint une grosse pluye qui tout rafreschit les rommains/ & fut aux autres choses merveilleusement contraires/ car les cordes de leurs arcs se laschoient. Et les oliphans dont foison y avoit/ qui sont grandes bestes qui ne pevent souffrir eaue ne se pondrent mouvoir et les chaingles qui soustenoient les chasteaulx chargés d'eaue. Si ne leur fut pas encombrer/ et par celle voye desja resvigourez pour la frescheur si asprement les envayrent que ja soit ce qu'ilz feussent plus petite quantité de gens si eurent ilz la victoire.

Cy devise selon vegece de vii. manieres d'arrenger ost et de combatre.

xxv. c.

Derechief selon vegece sont vii. manieres de batailles ordonneez et de combatre a ost en champ en son iii. livre au xxi. chapitre/ lesquelles quoy qu'il les baille assez obscurement et qu'elles ne soient a entendre du tout fors a ceulx qui maistres sont en l'exercite et office des armes ay mises sy ensuivant.

La premiere maniere d'arenger ost en champ dit vegece est celle qui se fait au long front ainsy que on fait maintenant/ mais ceste maniere sy qu'il dist n'est pas tresbonne pource qu'il convient que l'espace soit longue et que l'ost soit tout estandu et qu'il ne chiet pas/ tousjours champ propice a ce faire. Et quant il y a fossez ou valles ou mauvais pas/ par la est legierement la bataille rompue/ Avec ce se les adversaires sont grant multitude de gens/ il yra au costé dextre ou au senestre/ & ensçaindra la bataille ou grant peril y a. Si dist ainsy l'acteur ou cas dist il que tu n'ayes plus grant foison de gens qui soient ordonnez et mis contre les ennemys se ad ce tu es venu prens tes meilleurs hommes et enchain les ennemis se peux au chain de ton ost.

La seconde maniere est meilleure et se par icelle tu ordonnes ung pou de gens vaillans et bien esprouvez en lieu propre tu pourras avoir victoire posé que ton adversaire eust plus de gens/ & est de celle telle la maniere de combatre que quant les batailles viennent pour assembler. Lors changeras ta senestre ele/ de son lieu en autre affin que tu voyes loing au dextre cor de ton ennemy et que on n'y puisse traire ne lancer/ et ta dextre ele/ joings a la senestre. Et illec par les meilleurs de tes gens commence la bataille aspre et forte et par grant vigueur a cheval et a pié soit tellement envaÿe ladicte senestre ele ou tu es joint que tu vois en boutant & courant sus par telle maniere que tu viengnes au doz de tes ennemys/ et se tu en peux une fois partir les adversaires approchans tes gens sans doubte tu auras victore/ et ceste partie de ton ost que tu auras substraicte des autres demourra sceure.

Ceste maniere de bataille est ordonnee en maniere de ung a de lettre. Et se tes adversaires l'ordonnent ainsy premier dont isse des tiens grant rengee de gens venans de front et les assemble a ton senestre cor et en telle maniere contresteras a ton ennemy par force qu'il ne te boutera arriere par art de combatre.

La iii. maniere de combatre est semblable a la seconde et ne differe fors en ce que ton senestre cor commence a combatre au dextre cor de ton adversaire/ & se tu as ta senestre ele meilleur que la dextre/ lors adjouste avec tresfors combatteurs a cheval et a pié/ et a l'assembler joings premierement ta senestre ele a la dextre ele de ton ennemy/ & tant comme tu pourras bouter arriere la senestre ele de ton ennemy et te haste d'enchaindre. Et l'autre de ton ost ou tu scez qu'ilz ne sont pas si fors desqueuvre tant que tu pourras de l'ele senestre des autres/ si que glaves ne dars n'y puissent parvenir/ et icy tu doibs garder que tes ennemys ne facent ber[s]ueil de leurs gens pour rompre ta bataille au travers/ et en ceste maniere se combat on proffitablement/ & en especial se le cas advient que ton adversaire ait son senestre cor moins fort assez que ton cor senestre.

La ii. maniere de combatre est telle que quant tu auras ordonné tes batailles avec ii. ou v. cens combatans ainçois que tu approches tes ennemys qui de ce riens ne scevent/ tu esmouveras soudainement ambedeux tes eles si que de l'un & l'autre cor tes ennemys non pourveux seront contrains de trouver les doz/ et se isnellement peuz ce faire tu auras victoire/ mais ceste maniere ja soit ce que tu ayes tresfors et exercez gens d'armes je le tiens a perilleuse/ car se la moictié de la bataille est contrainte a diviser et descourir ton cor en deux parties et ton ennemy n'est vaincu a la premiere empreinte/ ilz ont occasion d'envaÿr tes gens d'armes divisez & le milieu qui seroit departi de tes eles.

La v. maniere de combatre est semblable a la quarte/ mais s'il y a plus que les archiers et les legierement armez/ arrange les devant la premiere bataille affin que ceulx ne puissent estre derompuz/ car aussy bien de ton dextre cor envaÿs et assaulx le senestre cor de ton ennemy et du senestre le dextre/ et se ainsy le peuz chastoier tantost sera vaincu/ mais la bataille du milieu n'est pas en peril pource qu'elle est deffendue des legierement armez et des archiers.

La vi. maniere de combatre est tresbonne et quasi semblable a la seconde/ & de ceste se ont acoustumé aider les loings combateurs en esperance de victoire/ Posons que pou de gens soient/ par bien ordonner leurs batailles/ la bataille arreegee aux ennemys joings ton dextre cor/ a l'autre senestre/ et illec commence la bataille avecques les meilleurs que tu as a cheval & a pié. Et l'autre partie de ton ost suive de loings la bataille de ton ennemy et estende icelle pa[r]tie tout droit/ et se tu peus venir au costé de la senestre ele de tes ennemys il convient qu'ilz tournent le doz/ & ne peult l'adversaire estre secouru de sa dextre ele/ ne de son milieu ne ne peut aider aux autres. Car la queue de l'ost est estandue au semblant de la plus longue lettre que on appelle. l. et longue se depart de ton ennemy.

**Cy parle encore de mesmes propos en poursuivant la matiere
du precedent chapitre. xxvi. chapitre.**

La vii. maniere de combatre est quant le lieu et la place sont propices a celluy qui prent premier champ C'est assavoir se tu as d'une part empeschement/ Par lequel tes ennemys ne puissent venir si que dit est/ comme maretz fleuve ou montaigne ou autre empeschement. Posons que pou de gens ayez/ lesquelz par tresbonne ordonnance soient arrangez en bataille/ et de la partie ou n'est ledit empeschement metteras tes gens a cheval et lors te combas sceurement se tu es envaÿ/ car d'une part l'empeschement te garde et de l'autre part la force de ceulx a cheval. Si est a regarder de quelque partie que tu voudras combatre que tousjours tu mettes devant les plus vaillans et quelque pou de gens que tu ayes ne t'esbahis/ car victore a bien acoustumé d'estre eue par pou de combatans/ mais que le sage duc les ordonne la ou proffit et raison requiert. Et est assavoir que mesmes en icelluy temps se aidoint en leurs batailles de plusieurs manieres d'engins & cautelles pour rompre les batailles si que dit est parci devant des beufz atout le feu soubz les queues chassiez vers la partie adverse. Et mesmement usoient des adonc des auques semblables engins a ceulx que on appelle ribaudequins. Car tout ainsi et en telle maniere estoient assis sur roes ung homme dedens/ sicomme en ung petit chastel de fer et tiroit de canon ou d'arbalestre & y avoit a chascun costé ung Archier et fers argus/ par devant y avoit comme lances et a force de gens ou de chevaulx les faisoient plusieurs de ung front aller heurter ensemble par grant vigueur aux ennemys.

**Cy devise l'ordre et la maniere que le capitaine doibt tenir
quant bonnes fortunes sont pour luy de la bataille.**

xxvii. chapitre.

Aucuns qui ne congnoissent pas bien les tours des armes se cuident moult aider en bataille par enclorre en certain lieu leurs adversaires et ennemys ou par bien les enchaindre tellement que par multitude de gens ne puissent issir/ mais ce fait est moult a doubter/ car aux encloz croist le hardement pource que de tant qu'ilz se tiennent plus pour mors et qu'il leur semble qu'ilz n'ont pover de issir ne d'eschapper/ de tant plus chier se vendent/ et pource fut loee la sentence de Scipion l'affricain qui dit que on doibt faire voye aux ennemis par ou ilz puissent fuir et mettre embusche par ou ilz doibvent passer/ car quant ilz sont fort oppressez et ilz voient l'issue par laquelle ilz se cuident sauver en fuyant. Adont pevent mieulx estre occis en fuyant que en eulx deffendant Car plusieurs gettent jus leurs armes pour plus legierement fuyr Si sont par les chassans occis comme bestes Et plus sont grant nombre et plus est leur confusion/ Car la ne doibt on regarder nul nombre ou les courages sont ja desconfitz par force de paour/ dont dient les sages d'armes que quant bonne fortune vient a l'une des parties si quelque vainque l'autre en bataille doibt poursuivre ce du tout jusques en fin de sa bonne fortune tant qu'elle dure/ jusques ad ce que tous soient destruis endementiers qu'ilz sont effrayez et non pas sy fort esjoyr ne enorgueillir au commencement que on laisse tout pour y cuider recouvrer comme plusieurs qui en ont esté deceuz/ qui oncques puis advenir n'y peurent. Tesmoing par ung nommé hanibal lequel se apres la bataille de canes fust allé tout droit a romme il l'eust prinse de legier sans contredit/ car tant estoient les rommains plains de douleur et d'effroy pour leur grant perte que a l'eure n'y eussent sceu contredire/ mais luy qui ad ce cuida retourner a son bon plaisir/ entendant tousjours a despouiller de ce ne fist compte A laquelle chose ilz oncques puy pour toute sa puissance tant s'en efforçast luy et tout son ost n'y peut advenir.

**Cy devise l'ordre et la maniere que le capitaine doibt tenir
quant la fortune de la bataille luy vient contraire.**

xxviii. chapitre.

Or y a autre point c'est assavoir que ce partie de l'ost vainct et l'autre s'enfuit/ le bout qui demeure bien encores esperoir la victoire Et plusieurs fois est advenu/ que ceulx qu'on tenoit audessous ont gagné la bataille/ si se doibvent iceulx eslever par cry et par sons de trompettes et par ce espouenter les adversaires et conforter les siens comme s'ilz feussent vainqueurs de toutes pars. Et s'il advient que le meschief adviengne en tout ton ost Neantmoins tu doibs querir le remede car fortune a aucunesfois des fuitifz plusieurs recouvrez/ & les sages d'armes dient que en fait de planiere bataille le bon capitaine doibt estre pourveu de rassembler les siens Comme le bon pasteur ses oailles/ posé qu'ilz s'en fuyent/ doibt de tout son povoir estre ententif a sauver les vaincus et les retraire ou aucun destour ou sur montaigne et ele en derriere luy ou en aultre sceure place/ & s'il peult rassembler aucun pou de ses gens vaillans & hardis et les mettre en bon conroy/ encores pourront grever leurs ennemys/ car communement advient que les desroutez ça et la comme ceulx qui chassent follement se les adversaires sont saiges/ sont remis en fuite et ainsy sont occis ceulx qui premierement estoient chasseurs Si ne leur peult advenir plus merveilleuse confusion que quant leur fierté leur change en paour.

Pource quelle que soit l'aventure on doibt radresser par convenables exortations les vaincus et rassembler et garnir son ost de hommes nouveaux lesquelz soient hardis et vaillans & fournis de harnois les peult trover/ et convient adonc pourpenser soubdain aide et la soubdaine adventure c'est assavoir adviser comment l'agait fait Si que les ennemys qui longuement les ont suivis soient rencontrés en quelque lieu de repos ou en plusieurs pars Et ainsy par le bon capitaine soit la paour des fuitifz convertie en hardement de attendre et poursuivre se besoing est. Et pourtant ne se doibt le bon capitaine desesperer quelque fortune qu'il ait contre luy s'il est sage/ Car

souvent advient que par bonne escheance et propice fortune ceulx qui cuident tous avoir gaigné s'eslievent en arrogance et par ce moins sagement/ qu'ilz ne cuident s'embatent sur leurs ennemys. Lesquelz bien advisez les recueillent par grant accueillie & les ruent jus/ & pource doibt estre advisé le sage capitaine de ce que dit est que les vaincus estoient a leur retour vaincqueurs et chassoient les autres.

Et que ainsy soit le demonstre le cas des rommains de l'aventure qui leur advint apres la grant desconfiture de canes/ ou eulx tous desesperes de jamais pouvoir recouvrer nul bon eur ne nulle bonne prosperité voulurent deguerpir leur cité et autre part eslire habitation/ mais de ce les garda ung vaillant prince des leurs qui dist que a eulx se combatroit s'ilz s'en alloient Sil leur donna esperance de meilleur fortune et les remist ensemble/ et de gens concueillie fist chevaliers et a telle puissance que avoir peult/ alla assaillir ung nommé hanibal/ qui ad ce riens ne pensoit et le surprint comme tout despourveu. Si fut adonques a telle heure desconfit que oncques depuis n'eut victoire sur eulx et illec le destruirent les rommains.

Cy recapitule en bref aucunes choses des ordres devant dictes.

xxix. chapitre.

Pour replicquer en bref toute la substance que vegece veult dire en son li[vre]. Il se epilogue en la fin ainsy que a manieres de proverbes disant.

Toy qui veux avoir honneur d'armes fay que la maniere de ta jeunesse et ton acoustumance te apprenge a estre maistre es tours de chevalerie en parfait aage/ car trop plus belle chose est que tu puisses dire je sçay que se que tu dis/ ha pour quoy n'ay je aprins.

Tousjours fay a ton povoir chose qui puisse nuyre a ton ennemy et a toy proffiter/ car de ce que tu le delaissez a grever tu te renoie mesmes/ fays que tu congnoisses le chevalier ains que tu le maines en bataille/ et s'il y est d'aventure ne t'y fie/ Car mieulx vault doubter son ennemy en soy tenant sur sa garde que en bataille soy fier en gens que on ne congnoist.

Grant sceureté est actraire son ennemy fuitif qui peut/ car plus pevent grever aux ennemis les fuitifz que les occis/ & cellui est a peine vaincu qui des siens & de son adversaire se peut aider.

Mieulx vault laisser apres arengie de bataille assez d'aides que trop ample bataille faire/ car aulx lassez les nouveaux venus aydent/ car plus aide vertu que multitude/ & souvent vault mieulx en bataille lieu que force : l'omme proffite par labour et aneantit pour estre oyseux.

Ne maine jamais chevalier en bataille s'il n'espore la victoire/ car s'il a petite esperance il est demy vaincu/ les soudaines choses espouentent les ennemys. Qui son adversaire chasse follement la victoire qu'il avoit eue luy convoicte a donner. Qui n'appareille la bataille en l'ost il est vaincu sans fer. Tenir ordre de bataille selon le droit donne victoire aux febles & aux fors.

Quant tu scez que les espies de ton ennemy si vont tappissans environ ton ost/ fays tes gens retraire es logis. Se tu as soupeon que ton conseil soit revelé aux ennemys change ton ordonnance. Nulz consaulz ne sont

meilleurs que ceulx de quoy les ennemys n'ont congnoissance jusques ad ce qu'en oeuvre soient mys. Adventure donne souvent victoire plus que force impossible est juger au vray la fin de la bataille dont fortune dispose.

Tout le contraire de tes ennemys doibs traicter avec plusieurs/ mais ton propos doibs dire a pou de gens. Attrais les cueurs des estrangés par dons et par promesses/ & chastie les tiens par menasses. Pource que bons capitaines redoubtent la fortune de la bataille/ combatent envis a ost assemblé. Grant sens est son ennemy contraindre plus par fain/ que par fer.

A tant fine la premiere partie de ce livre Et en apres commence la seconde partie ou il parle de cautelles d'armes.



Cy commence le premier chapitre de la seconde partie de ce present livre Auquel il parle de Scipion l'affrican. i. cha.

En ceste seconde partie apres ce que avons divisé selon vegece principalement les manieres que jadiz tenoient les vaillans conquereurs du monde en fait d'armes en leurs conquestes. Pource que iceulx se seurent bien aider de plus d'une maniere de guerroier me semble affin de croistre

nostre matiere tousjours au proffit des poursuivans chevalerie que adjoustons en ceste partie/ les manieres des cautelles et subtilitez qu'ilz tenoient en leurs fais. Lesquelles cautelles et subtilitez de chevalerie appellerent les acteurs qui en ont parlé stratagenes d'armes Desquelz stratagenes fist ung propre livre ung vaillant homme que on nomma frontin/ ou il devise les propres faitz des dessusditz tresnobles et vaillans conquereurs Lesquelz a oyr pevent estre de bon exemple a semblablement ouvrir se bon semble a ceulx qui en telz cas se treuvent selon les adversitez des adventures d'armes/ duquel livre avons a nostre proffit extrait aucunes choses.

Ledit acteur dit ainsi au premier que le vaillant conquereur prince des rommains Scipion l'affricain qui toute espaigne/ auffricque/ et quartaige/ conquist a l'espee une fois entre les autres comme il fust a tout grant ost tenant les champs contre le roy Ciphaz/ qui semblablement a tout moult grant nombre de gens estoit contre scipion/ envoya vers ledit roy sicomme pour certaine ambaxade faire ung de ses chevaliers nommé Lelius Avec lequel commist aller de ses plus sages capitaines en armes/ en maniere de valletz ou de petis serviteurs affin que bien en toutes guises advisassent l'ordre la maniere et la quantité dudit roy Ciphaz Lesquelz la venus si tresbien en firent leur debvoir que riens n'y oublierent/ et pour mieulx choisir l'ost en long et en lé/ laisserent aller leurs chevaulx faintement comme s'ilz leurs fussent eschappez et eulx apres courans ça et la/ advindrent ad ce qu'ilz queroient/ c'est assavoir a tout/ en bref temps adviser comme tresexpers & aprins en tel mestier. Par quoy eulx retournent et leur rapport fait a leur duc Scipion/ comme il sceust par iceux que planté de ramilles y avoit en l'ost dudit roy ciphaz/ trouva maniere de subtillement par nuyt y faire bouter le feu en plusieurs lieux Et ce fait ainsy comme ilz entendoient a secourir leurs chevaulx et leurs logis. Le vaillant duc Scipion leur courut sus en tresbonne ordonnance/ et par ce les desconfist du tout.

Cy parle du duc marius de Certorius de Duelius et de periclés.

ii. chapitre.

Marius treschevalereux duc de l'ost des rommains : quant il se devoit combatre. Contre fieres gens que on disoit les combres et les ceconicques avoit en son ost plusieurs chevaliers de gaule.

Adonc pour ensuivre l'enseignement du sage qui dist/ espreuve l'omme ains que moult t'y fyez/ voulut esprouver la loyauté et obeissance d'iceulx gaules si leur envoya lettres lesquelles entre les autres choses disoient qu'il leur deffendoit que bien se gardassent de ouvrir unes petites lettres/ lesquelles estoient encloses es grandes lettres qui leur envoioit jusques a certain jour qui nommé y estoit/ mais ainçoys que icelluy jour fust venu/ il les renvoya querir avec les ouvertes/ et comme iceulx eussent passé son commandement/ congneut bien qu'ilz ne leur estoient pas feaulx/ sy ne s'y fia plus en grant chose.

Item ung vaillant homme nommé Certorius conduiseur de grant ost vint en espaigne auquel lieu eut a passer une riviere/ et comme ses ennemys les suivissent de moult pres/ affin de leur courir sus au destroit du passage Se advisa adonc de une cautelle/ il s'arresta sur le rivaige et fist son logis en maniere de ung demy circle assez loing de la riviere qui tout estoit fait de ramille et de boys & y fist bouter le feu et endementiers qu'il ardoit passa son ost sceurement outre le gré de ses ennemys qui ne le povoient approcher sans passer au travers du grant feu.

Item duelius duc de ung grant ost rommain une fois trop hardiement c'estoit embatu au port de la cité de ciracuse son ennemye/ auquel lieu pour l'enclorre fut levee la chayne/ & la poppe qui est la partie de derriere demoura devers terre/ et puyz incontinent fist tirer toutes ses gens a la poppe/ et ainsy par le pesant de la poppe/ la proue qui estoit legiere s'esleva/ et ainsy par force de rimes passa la nef par dessus la chayne/ et par ce moyen eschappa de ce peril le bon homme duelius.

Item periclés qui fut duc de athenes fut une fois par tresgrant force de gens de la cité de polopenese qui le chassoient moult merueilleusement et de grant couraige tant qu'il se bouta en ung lieu cloz de tresmerveilleuses & haultes montaignes ou n'y avoit en tout le circuitu de l'encloz que deux yssues. Et quant il veit ce incontinent apres sans grant tardement il fist faire ung merueilleux grant et parfont fossé/ ainsy que s'il le feist/ affin que ses faulx et desloyaulx ennemys ne peussent par quelque façon ou maniere venir a lui par celluy lieu. Et de l'autre part mena ses gens ainsy que se par force voulsist tendre a yssir.

Dont quant les faulx ennemys veirent et apperceurent ce/ pource qu'ilz ne cuidoient pas que par le fossé s'en peust ou deust aller se misrent tous a regarder icelle issue comme a siege/ mais periclés qui malicieusement le faisoit fist tantost mettre bons pons de boys que il avoit commandé & fait faire par dessus la fosse/ et par ce moyen franchement s'en saillit sauf : sans le sceu de ses ennemys.

Cy parle de la cité de voiaux/ de hanibal et de denis le tirant.

iii. chapitre.

Au temps des conquestes de romme advint une foys que l'ost des rommains deut passer par la forest latine pour aller sur la cité de voyaulx. Et quant les habitans le sceurent ilz allerent en la forest et syerent tous les grans arbres par ou passer devoient tant qu'ilz ne tenoient que ung pou/ si s'embuscherent pres de illec en la fueillie de la forest. Et quant ledit ost fut dedens entré ceulx qui embuschez y estoient saillirent sus et bouterent tous ces arbres syez sur l'ost rommain. tant que la plus grant partie en agraventerent/ et par ce furent d'icelluy ost delivrez/ & pareillement a autresfois esté fait.

Item hanibal prince et empereur de cartage et auffricque avoit de coustume mener oliphans en bataille. Advint une fois que a passer eut une grande riviere sy n'y avoit voie pour faire entrer dedens esditz oliphans/ mais de telle cautelle se advisa. Il avoit en sa compaignie ung tressouverainement bon nageur qui de grant hardiesse estoit. par icelluy fist navrer blescher et mehaigner ung desditz oliphans qui tous les avoit faitz mener sur la rive. Et quant la beste eut bien arguee/ l'omme se ficha hastivement en l'eaue apres luy pour soy venger/ & pareillement si misrent tous les autres/ & ainsy passerent ilz oultre.

Item denis le tirant prince de ciracuse en secile sceut que ceulx de cartage devoient venir en cecile contre lui a tresgrant ost et multitude de gens. Si fist tresbien garnir les villes de gens et aussy les chasteaux et loings & pres/ par ou passer devoient et donna ordonnance que quant les ennemys pres seroient que iceulx laissassent les chasteaux comme se paour eussent et s'en venissent a luy a ciracuse/ Laquelle chose faite les cartaginois qui tout cuidoiient avoir gaignié saisirent les places & tresbien les garnirent de leurs gens et d'autant fut amoindry leur ost et creut ceulx de den[i]s/ & cellui de denis multiplia tant qu'il se veit pareil aux ennemis. Si leur donna bataille ou ilz furent vaincus et ceulx des forteressez vaincus par fain.

Cy devise de amulcar de alixandre/ de leptenes et de hanibal.

iiii. cha

Une fois les espagnolz se deurent combatre contre Amulcar/ ducteur d'un ost cartaginois ou moult avoit grans gens & bien ordonnez. se adviserent de telle cautelle pour rompre la bataille de leurs ennemys. Ilz prindrent plusieurs beufz tirans a la charue et oindirent de soulfre et de poy ung baston courve qu'ilz portoient soubz la queue et bien le couvrirent d'estouppes temprees en huyle/ & iceulx beufz misrent au front de la bataille quant assembler deurent et le feu bouté soubz la queue chasserent les beufs devers leurs ennemis/ si allerent fuiant tellement qu'ilz rompirent toutes les batailles/ pour laquelle chose amulcar fut desconfit.

Item alixandre prince de pirre avoit guerre contre une maniere de gens que on disoit yliriens qui portoient habitz differens des autres. Si print ledit alixandre de ses gens une grant quantité et leur bailla habis de hiliriens/ qu'il avoit euz de ceulx qui autresfoys avoient esté prins es batailles/ et ainsy vestus leur commanda quant les yliriens seroient pres si que veoir les peussent qu'ilz se meissent a bouter le feu en leurs mesmes bledz ainsi que s'ilz fussent bien embesoingnez de tout gastez De laquelle chose advint que ledit commandement acomply/ les ennemys qui veirent se cuiderent que ce fust de leurs gens et suivirent ceulx la qui alloient devant eulx tout gastant/ jusques a tant qu'ilz furent en ung destroit auquel alixandre avoit mys son embusche/ et la furent les yliriens tous mors et prins.

Item pareillement fist leptenes prince de siracuse/ a ceulx de cartage qui sur luy venus estoient en bataille/ car il fist de ses gens mesmes en ses propres villes et chasteaux bouter le feu par quoy les cartaginois qui cuiderent que ce fussent leurs gens qui alloient gastant/ voulurent venir celle part pour eulx aider/ mais leptenes avoit fait embuscher par ou passer devoient qui tous les occirent.

Item hanibal de cartage dont parlé ay cy dessus/ le sage guerroyeur se deult une fois combatre contre ceulx d'auffricque qui s'estoient rebellés si

savoit bien que iceulx affricans estoient moult gloux apres le vin/ si en fist prendre grant cantité et mesler dedens de la mandegloire qui enyvre & endort et apres ce fist ordonner une petite bataille de laquelle commanda a ses gens qu'ilz s'en fuyssent ainsi que par paour de leurs ennemis et quant les autres vindrent pres d'eulz a la mynuit qui tout cuidoiert avoir gaignié hanibal faindi que actrendre ne les osoit & qu'il s'en fuieroit & laissa son logis garny de tous biens et de ce bon vin qu'il avoit ainsi fait ordonner et mixctionner dont au matin tout pillerent a grant joye et comme gens qui la estoient affamez mengerent gloutement et burent de ces vins mixctionnez & mal appareilliez pour eulz. Car tous en furent apesantis endormis et enyvrez dont ilz gisoient comme mors sans nul sens ne entendement si retourna hanibal quant adverty en fut par les espies et tous les mist a l'espee. Item ceulz qui se combatoient contre une maniere de gens que on nommoit heritees prindrent les espies et leur firent recongnoistre leur convine si prindrent leurs robes et en vestirent de leur gens qui estoient quasi de leur grandeur et les firent aller sur une montaigne ou on lez povoit choisir de l'ost et pour ce que lesdiz ennemis avoient aux espies commandé que selon ce qu'ilz trouveroient leur feissent signes leur faisoient signe qu'ilz venissent plus avant et ainsi le firent pour ce qu'ilz cuidoiert que ce fussent leurs espies tant que embatus se furent es embusches de leurs ennemis ou ilz furent tous mors et detrenchez a deul et a hasquie.

**Cy devise de menole de stipion de certonis de hanibal. Et puis
apres du fort lantalus. v. chapitre.**

Menole roy des rodz estoit a ost contre ses ennemis si avoit plus de gens et de meilleurs a cheval que ses adversaires lesquelz se tenoient es montaignes affin que menole ne les peust combatre si s'advisa de telle cautelle pour les faire descendre. Il print ung de ses chevalliers preux & hardie & lui chargea qu'il se maintenist comme fuitif de l'ost et comme mal content de lui et de sa paye se tournast de l'autre partie. Et il ainsi le fist et avec les autres maulz qu'il dist de menole leur fist acroire que par sa mauvaise ordonnance avoit moult grant discencion en l'ost et que pour celle cause s'en deppartoient plusieurs. Et affin qu'ilz creussent mieulx celle chose menole fist departir moult de ses gens/ si que ceulx des montaignes les veissent en aller/ mais mettre les faisoit ça & la en embusches. Par ceste decepvance descendirent ilz des montaignes quant l'ost veirent si petit que bien en cuidèrent venir a chief/ mais tantost furent advironnez de toutes pars & enclos de ceulx de cheval qui tous les occirent.

Item quant scipion deut aller a grant armee sur les espagnotz et auffricquains/ le roy ciphaz lui envoya messages disans grans menasses parolles de grant espouement/ tant de la durté du pays/ comme des gens & de leur force et quantité/ de laquelle ne s'esfraioit riens le vaillant scipion/ mais affin que entre ses gens les ambassadeurs n'estendissent celle chose si que espouentez en fussent les renvoya tantost & fist semer partout son ost que celluy roy comme a amy luy avoit mandé que tantost y allast sans longuement sejourner.

Item Certorius une fois se combatoit en une bataille en laquelle on luy vint dire que son connestable estoit mort/ mais pareillement affin que ses gens ne le sceussent et que de ce ne fussent espouentez. Il occist le message qui luy avoit dit/ de une lance qu'il tenoit.

Item au temps que hanibal descendit en ytalie pour combatre les rommains iii. mille charpentiers qu'il tenoit s'en fuirent en une nuyt/ et

quant il le sceut/ adonc affin que ses gens n'en fussent esbahis Il fist courir une voix qu'ilz s'en estoient par son commandement allez/ & affin de mieulx trouver ceste parolle veritable Il en renvoia encore de ceulz taillez de pou faire et mal armez.

Item une fois que lentalus avoit assemblé grant ost pour combatre ses ennemys avoit prins et acompagné une coherte de macedonnes pour luy aider. Une coherte sont vi. cens lxvi hommes/ mais quant il se cuida aider d'eulz/ ilz s'aviserent tout a cop et de l'ost se partirent pour eulx aller mettre a l'autre partie/ & quant lantalus qui assez de tours d'armes sçavoit veit ce il ne fut pas esbahy. Ains sceut bien prendre par leur mesme barat/ et aussy affin que son ost ne s'espouentast d'estre de tant de gens amoindry/ fist courir une voix qui les envoioit tout de fait apensé devant pour assembler premier aux ennemis/ & pour mieux donner foy a ceste chose partit tantost et les suivy par quoy advint en effect ce pour quoy il le faisoit/ car les ennemys qui veirent venir les macedonnois cuidèrent veritablement qu'ilz venissent contre pour avoir la premiere bataille tournerent incontinent vers eulx & fort prindrent a lancer et a courir sus/ si fut force aux macedonnois vouldissent ou non. Et lantalus atout les sciens fut d'autre part qui envayt ses ennemys/ & par celle voie furent a luy les macedonois vouldissent ou non.

Cy devise des rommains de fulvius nobilius/ de pemmadas/ de fabius maximus Et de scipion le second affriquant de certorius et de pemmadas. vi. chapitre.

Au temps que les rommains estoient en discencion les ungs contre les autres. & que la guerre durant comme plusieurs nations depuis le temps de leur prosperité/ eurent grant envye contre eulx/ s'ilz veoient leur bel demonstrier. Sembla par especial a ceux de dace que temps estoit adonc de leur courir sus Et comme de ce ja par plusieurs foyz eussent admonnesté leur duc Acariole qui pas n'en estoit d'accord/ a la parfin pource que trop l'empressoient pour leur donner congnoissance par cest exemple fist admener devant soy sur la place devant le palais plusieurs chiens et harer les ungs contre les autres tant que fort se prindrent a entrecombatre/ mais au plus fort de la bataille/ lors qu'il sembloit que tant fussent affelonnis que riens ne les peust departir. Il fist saillir empres eulx ung loup duquel il s'estoit pourveu/ et si tost que les chiens le veirent laisserent la bataille d'entre eulx/ et tous d'un accord coururent sus au loup/ & par cest exemple monstra le duc aux siens que quelque chose que ceulx d'une nation eussent entre eulx ne se laissent jamais fouler par nulz estrangiers qui se ambatent. Ains feroient adonc accord pour faire grief a leur ennemy.

Item fulvius nobilius duc et capitaine de ung ost rommain se trouva une fois si pres prins de ceulx de chamois/ que nécessité et force lui estoit de attendre la bataille/ de laquelle chose pource qu'il savoit bien que ses gens s'en espouentoient moult pource que plus estoient ses gens en petite quantité que leurs ennemys/ se advisa pour leur oster celle paour de telle cautelle. Il dist a ses gens et par tout son ost le fist publier qu'il avoit corrompu par argent une legion de samites/ laquelle se tourneroit devers luy quant la bataille seroit commencee. Et pour mieulx faire entendre celle chose. Il emprunta/ a ses gens tout l'or et tout l'argent qu'ilz povoient avoir ainsi que ce fust pour paier ladicte legion de samites. Une legion de gens est en nombre vi. mille. vi. cens et lxvi. hommes. Si advint que par la fiance de

ce rommain eurent si grant hardement qu'ilz en envaïrent baudement leurs ennemys/ qu'ilz trouverent assez despourveuz pource que si pou les cragnoient veu que si pou de gens estoient envers eulx/ si les vainquirent.

Item paminades le vaillant duc de tebes se devoit une fois combatre contre ceulx de lacedemonne/ si se advisa de telle cautelle pour croistre a ses gens leur force hardement et couraige. Tous les fist venir devant soy et leur dist haultement en audience/ qu'il les vouloit adviser de ce qui luy estoit venu pour verité a congnoissance/ c'estoit que les lacedemoniens avoient ordonné affermeement que s'il avoient la victoire ilz occiroient tous les hommes et femmes de tebes/ la cité destruiroient/ et les petis enfans mis en servage perpetuel. Pour ceste anonciation ceux de thebes meus de grant ire se combatirent comme forsenez et vainquirent les lacedemoniens qui trop plus estoient de gens que eulx.

Item fabius maximus se deut combatre contre ses ennemis si estoit son ost moult efforcé et fortiffié de palis et de fort logis pour ce doubta que ses gens se combattissent moins aigrement pour la fiance des lieux ou ilz avoient leur retraicte et reffuge/ et pour ce les fist ardoir ainçois qu'ilz se combattissent.

Item quant scipion le second affriquant mena son ost en auffrique. Advint que quant il deut issir de la nef il cheut a terre/ tantost il regarda ses gens et veit que a mauvais signe le prenoient. Et que ja en estoient ainsy que desconfortez. Adont le sage guerroieur se advisa de sage parolle pour rendre a ses gens sceureté de leur doubte. Il se print a rire en disant baudement. O loué en soit dieu c'est icy bon signe desja suis je saisi de la terre d'auffricque elle est nostre sans quelque faulte/ & ainsy par telle parolle tourna la malle esperance de ses gens en bonne/ laquelle exposition cauteleuse vint apres selon bon desir.

Item comme certorius se deult une fois combatre apparut en son ost ung merueilleux signe car les escus des gens de cheval & les poictrines des chevaulx devindrent soudainement tous ensanglantez. Laquelle chose leur fut grant espouement/ mais de ceste chose les assura leur vaillant duc/ disant a chiere joieuse que c'estoit tresbon signe et que par ce devoient entendre qu'ilz auroient la victoire/ car c'estoient les parties qui souvent sont ensanglantees du sang de leurs ennemis.

Item derechief se deult combatre peminades a ceulx de lacedemonne/ & sicomme le cas advenist d'aucune dilation on luy apporta sa chaire pour soy seoir ung petit en actendant/ mais par cas d'aventure ceste chayere tomba soubz luy/ dont ses gens moult s'esbahirent et le prindrent a male signifiante. Adont le sage duc qui l'apperceut se leva vistement et dist a chiere hardie. Or sus sus tost mes chevaliers/ les dieux nous deffendent le seoir/ car par ce signe nous ont admonnesté de aller tost a la bataille Car nostre en sera la victoire.

La seconde partie du livre de frontin parle des lacedemoniens/ de julius cesar/ de papirius cursor et de pompee. vii. chapitre.

Au temps que les lacedemoniens avoient guerre contre ceulx de la cité de mezine. Ilz sceurent une foyz que les mezinien estoient de si grant ire meuz contre eulx qu'ilz devoient mener a la bataille leurs femmes contre eux et leurs enfans pour avoir meilleur couraige de vaincre/ ou pour tous ensemble mourir/ pour laquelle chose se retrairent & differerent la bataille.

Item julius cesar avoit une fois mené ses ennemys que eulx partant mouroient de soif par quoy estoient en desesperance de leur vie/ & comme tous forsenez yssirent pour eulx combatre a luy/ mais il ne voulut a celle heure et retint ses gens/ car il ne luy sembla pas bon de combatre au temps que ire et desesperance gouvernoient ses ennemys.

Item comme papirius cursor se deut combatre contre les samites/ et il sceut par ses espies que plus de gens estoient par quoy les siens doubtoient l'assembler/ tantost il print de ses gens en qui plus se fioit/ & celeement leur commanda a prendre grant quantité de ramille des boys & la trainnassent apres eux pour esmouvoir la pouldre/ & venissent le pendant d'une montaigne en faisant le plusgrant tumulte qu'ilz pourroient/ laquelle chose faite si tost que papirius les veit il s'escria hault avecques plusieurs tant que ses gens et ses ennemys l'oyrent que c'estoit son compaignon d'armes qu'il avoit laissé en ambusche qui avoit desconfit une partie de ses ennemys & qu'ilz feissent tant que son compaignon n'eust pas la gloire de la victoire sans eulx. Si advint de ce comme il pensoit/ car les siens en furent enhardis/ et perdirent paour/ et les samites qui pour la grant pouldriere cuiderent que ce fust plus favorable a ses ennemys que a luy et que moult grant secours et aide leur fist.

Item advint une foyz que pompee requist aux habitans d'une cité/ ainçois que oncques signe feist de les vouloir prendre qu'ilz voulzissent garder plusieurs malades/ qui ne povoient suivre son ost jusques a son retour pour eulx aiser et guerir/ et que or argent et biens assez porteroient avec

eulx pour guerdonner les biens qui a eulx seroient faitz. Et quant pompee eut ceste chose octroyee a sa voullenté/ il fist mettre en littieres de ses meilleurs et plus hardis lyez & bendez ainsy se griefment fussent malades/ & en males et fardeaux firent porter leurs harnoys comme se robes ou grant avoir fust. Pour laquelle chose quant iceulx veirent leur plus bel s'armerent en leurs hostelz coient/ & puis a certaine heure determinee saillirent sus/ et firent tant qu'ilz subjuguèrent tous les cytoiens.

**Cy parle de alixandre le grant/ de cesar augustus et de crates
duc d'athenes. viii. c.**

Quant alixandre le grant eut subjugué la tierce partie d'aise pource qu'il doubta que apres son departement ilz ne rebellassent il mena avec lui/ ainsi que s'il le fist pour les honorer tous les roys & princes du pays & ceulx qui luy sembloient estre plus dolens d'estre vaincus et subjuguez/ & au peuple qui demoura ordonna capitaines populaires et leurs mesmes gens/ & par ainsy gaigna l'amour du peuple & des princes pour l'onneur qu'il leur faisoit/ aussi pource qu'il leur laissa le gouvernement d'entre eux Et ainsy se rebeller voulzissent/ n'eussent peu/ pour ce que pas de chief n'avoient/ car peuple qui a aprins a estre gouverné de souverain seigneur ou capitaine ne vault riens tout seul.

Item quant cesar augustus eut subjugué germanie et les allemans se furent renduz a luy Adonc pour les mieulx seignourier fist faire plusieurs chasteaulx pres de leurs villes mais pour les appaiser de ceste chose/ acheta d'eulx les terres ou il les assist. Pour laquelle chose se tindrent contens de luy/ tellement qu'ilz eurent agreable sa seignourie.

Item Crates duc d'athenes estoit logé aux champs et pou de gens avoit : mais il attendoit grant secours/ si se doubtoit que ses ennemys qui grant quantité estoient luy venissent courir sus/ pource qu'ilz savoient sa feblesse/ mais affin de pourveoir a tel inconvenient il fist de nuyt issir la plusgrant partie de son ost/ et leur commanda que lendemain au matin revenissent par dessus le pendant d'une montaigne faisant tresgrant noise si que les ennemys les peussent veoir et oyr/ affin qu'ilz cuidassent que ce fust nouvel secours/ et ainsi en advint. Pour laquelle chose demoura sceur jusques ad ce que secours luy vint.

Au iii^e. livre de frontin est contenu de lismacus roy de macedonne/ de fabius maximus/ de denis le tirant/ de alixandre/ et de ypigates.

ix^e. chappitre.

Lismacus roy de macedonne estoit assiegé/ et tenoit son ost devant la cité de euphese/ laquelle avoit en son aide ung archepirate/ c'est a dire ung tresgrant larron de mer/ qui moult de dommaiges faisoit audit roy et de ses nefz souvent luy ostoit avecques grant quantité de prisonniers. Mais ad ce pourveit par estrange cautelle/ car il fist tant qu'il le corumpit par argent en telle maniere que il emplit ses nefz & navires des gens du roy bien garnix et appointez de leurs harnois et habillemens de guerre et les mena comme s'ilz fussent prisonniers et les mist en la maistresse tour comme en prison/ par quoy quant ilz veirent leur advantaige a la mynuit/ lors que ceulx de la cité ne s'en donnoient garde coururent sus aux gaitz et les occirent/ & ainsy fut la ville prinse et rendue a lismacus roy de macedonne.

Item fabius maximus quant il voulut assieger la forte cité de capire Il gasta tout premierement en tout les gaignages semez par quoy il semblast que ce ne fust pas son entente de les assieger. Puis s'en partit bien arriere/ et attendit a revenir jusques ad ce qu'ilz eurent toutes leurs terres semees ou ilz avoient pres mis tous leurs bledz/ pour ce que pou en avoient. Si retourna adonc fabius/ & ainsy par famine print la forte cité.

Item denis le tirant apres que plusieurs forteresses eut prises en cecille vint devant roges/ laquelle savoit fort bien garnie de vivres/ pour laquelle chose se tenoient fors. Si faignit denis faire paix a eulx comme se autre part voulzist aller/ Et es convenances fut comprins qu'ilz luy livreroient vivres pour l'argent jusques a ung certain temps/ & quant il veit que tous leurs vivres povoient estre sicomme pres de finer/ car largesse en faisoient/ pource que paix cuidoient avoir/ pour la cause que leurs terres estoient ainsy que prestes a ouster. Adoncques les assiega denis et par famine les print.

Item quant ung nommé Alixandre voulut prendre la cité de lenchadie laquelle savoit moult estre bien garnie de vivres/ print plusieurs villes et chasteaux/ et en laissoit de fait apensé fuyr a lenchadie ceulz de dedens sans leur mal faire Affin que les vivres feussent plus tost consummez. Et bien prenoit garde et faisoit prendre garde en toutes les façons et manieres qu'il estoit possible que vivres de quelque part ne leur pussent venir : Et par ceste maniere les affama Si se rendirent.

Item ung tresvaillant homme nommé ypicrates du temps qu'il gardoit tarente il trouva une gaicte endormie le quel incontinent il frappa et occist/ & quant on l'en blasma/ Il se print a respondre et dist qu'il l'avoit laissié ainsy que trouvé l'avoit C'estoit a dire et a entendre qu'il reputoit l'omme endormy sicomme mort.

**Cy devise de amulcar duc de cartage de haymo l'empereur
d'auffricque/ de hanibal et de valerius.**

x^e. cha.

Amulcar duc de cartage savoit bien que les rommains avoient acoustumé de recevoir benignement leurs ennemis quant ilz se tournoient de leur partie/ et que en grant honneur les tenoient & par especial les sauldoiers de gaule. Et pource affin de les prendre par telle cautelle ordonna une grant quantité de ceulx qu'il avoit en son ost plus feaulx a luy/ & les fist aller vers l'ost des rommains ainsi que se rebelles fussent contre luy et tournez vers les rommains. Si s'en ensuivynt que quant iceux veirent leur bel occirent les rommains si valut au duc doublement ceste cautelle. c'est assavoir en tant que ses ennemys occis en furent & que plus n'oserent recevoir ceulx qui de luy se vouloient partir.

Item haymo empereur de cartage avoit ung tresgrant ost en cecille contre les rommains. Si sceut certainement que entre les autres avoit en sa compaignie bien quatre mille gaulz qui determiné avoient d'eulx en aller vers les rommains pour estre de leur partie/ pource qu'ilz n'estoient pas bien paiés/ haymo qui ne les osoit pugnir pour paour de rebellion y pourveit par telle cautelle. Il appella a soy les capitaines d'iceulx gaulz & parla bel a eulx/ et promesse leur fist que dedens certain jour qu'il desclara leur feroit satisfacion. mais le jour devant la promesse eschevé laquelle ne vouloit ne pavoit acomplir par quoy bien savoit qu'ilz s'en partiroient envoya devers le duc de l'ost des rommains ung feal chevalier comme fuitif de son ost et rebelle qui luy dist qu'il se gardast bien & que en la nuyt prochaine venante/ quatre mille gaulz se devoient ferir en son ost/ dont le duc rommain soy doubtant du peril qui en pavoit advenir mist en agaict celle nuyt la plus grant partie ses gens lesquelz coururent sus aux gaux quant venir les veirent/ & ainsy en advint bien a haymo/ car les rommains y perdirent moult de leurs gens & si fut vengé des gaulz qui l'avoient relenqui/ car tous y furent a dueil piteusement mors et detrenchez.

Item par semblable maniere se vengra hanibal de plusieurs sauldoiers qu'il sceut que par nuyt s'estoient emblez et departis de son ost pour aller aux rommains car il fist publier par tout son ost que nul ne tenist pour fuitifz ne mauvais les vaillans chevaliers qui s'estoient departis de son ost/ car c'estoit par son congié et ordonnance affin qu'ilz sceussent le conseil et convine de leurs ennemys et pour certaines choses qu'il leur avoit commis. Et se fist hanibal pource qu'il sçavoit bien qu'il y avoit en son ost des espies rommains qui tantost dire leur iroient. Et ce firent ilz par quoy les rommains prindrent les chevaliers fuitifz de l'ost de hanibal et leur copperent les mains et aussy les renvoierent.

Item valesius capitaine de gens rommains tenoit la cité de tarente envoya message a hisdrubal qui assegez les tenoit/ qu'il lui rendroit la cité/ mais que sain et sauf l'en laissast aller. Tandis que cestuy parlement duroit/ par lequel hisdrubal se tenoit aucques tout asseuré & mal se gaictoit Valesius qui son advantage veit saillit hors avec tout son effort si sagement que ses ennemys desconfist & occist hisdrubal. Quel chose vous diroye Je plus des astratagemes de frontin assez de beaulx en y a loings seroient a reciter/ mais a tant suffise excepté aucuns beaulx notables ad ce propos comprins en son iiii. livre cy apres comme vous orrez.

Frontin en son quart livre parle de cesar/ de domicius/ de emilius/ de scipion l'affricquant/ de vaius et de scipion.

xi. chapitre.

Cesar disoit que on debvoit contre son ennemy user de conseil que les medecins donnent contre maladie/ c'est assavoir user de sobrieté et de fain avant que de fer.

Item domicius corbulo/ disoit que on debvoit ainçois grever son ennemy de toutes manieres de cautelles d'armes que on y employast son corps.

Item emilius paulus dist qu'il appartenoit a tout bon capitaine d'ost estre vieil de bonnes meurs et de sens.

Item scipion l'affricquant respondit a ung qui lui reprochoit de ce qu'il faisoit pou de sa main en bataille. Ma mere dist il m'enfanta empereur et non pas combateur qui estoit a dire qu'il debvoit souffrir a prince ou capitaine d'ost bien ordonner les siens sans exposer en quelque façon ou maniere son corps a ferir.

Item gayus maximus respondit a ung allemant qui l'appelloit de combatre corps a corps. S'il m'ennoiait dist il de vivre pieça eusse trouvé maniere d'estre occis.

Item scipion disoit que on ne debvoit pas seulement donner voye a son ennemy de fuyr/ mais aider a la faire et trouver. Au propos de ses choses comme il me semble peut bien servir ce que disoit le sage roy de france Charles quint de ce nom/ quant on luy disoit que grant estoit la honte de recouvrer ses forteresses par peccune que les anglois a tort tenoient Comme il eust puissance assez pour les ravoit par force. Il me semble disoit il que ce que on peult avoir par deniers ne doit pas estre acheté ne vengé par sang d'ommes.

**Au livre de valere est contenu de hanibal/ de ung roy de grece/
de ung autre en semblable cas/ des rommains qui eurent a faire
de saudoyers. xii. chapitre.**

Valere parle en son vii. livre ad ce propos et dit que hanibal dont parlé avons cy dessus hayoit moult le tresvaillant duc/ fabius maximus/ pource que moult vigoureusement lui contrestoient en bataille/ & assez de griefz luy avoit faitz/ mais hanibal ne luy savoit comme par force nuyre. Pour ce se voulut de telle cautelle adviser. Il gasta tous les manoirs et champs d'environ romme excepté ceulx du vaillant chevalier fabius maximus ou il ne toucha ne meffist/ affin qu'il donnast souspeçon entre eulz d'aucune aliance ou tractié/ par quoy comme il veit que pou luy vaulsist ceste cautele voulut plus fort faire/ car il escripvit lettres et secretement les envoya a romme adressantes audit fabius lesquelles parloient et divisoient comme s'il y eust entre eulz certaine convenance qu'il deust commettre traïson contre les rommains. Et tellement ordonna l'affaire que au senat de romme vindrent entremains Mais iceulx congnoissans la tresbonne loyauté de fabius et la malice de hanibal n'en firent force.

Item ung roy de grece portoit trop grande et merveilleuse envie contre ceulx du pays rommain.

Pour laquelle cause sans quelque autre occasion merveilleusement les heoit/ et se n'eust esté la doubte de leur grant puissance voulentiers les grevast/ si n'y sceut trouver autre voye que par cautelle et faulse simulation/ dont il faindit que moult chierement les aimoit et par plusieurs fois lettres de mout grant amistié leur escripvit/ en fin leur manda que fort desiroit a veoir la cité de romme et la noble ordonnance qui y estoit/ & lui venu a romme/ comme celluy que on reputoit pour amy y fut grandement receu mais tant plus y veoit de felicité et de tant plus croissoit la douceur de l'envieuse pointure qu'il tenoit en luy tappie et couverte/ dont il sourdit tel effect : ains qu'il partist de la cité et tant fist par son malice qu'il mist

tresgrant discord entre les barons/ et par ce luy sembla que mieux ne pouvoit nuyre a la cité.

Item par semblable cas ung autre hayneux de romme quant il eut basti cedicion et contens entre les princes rommains tant que en bataille se misrent les ungs contre les autres. envoya secours de ses gens a la partie plus forte non pas pour aider a nul/ mais affin que tant plus y eust d'eulx grande destruction a leur dommaige.

Item les rommains aians affaire de secours prindrent sauldoiers estranges/ mais quant vint a l'assembler de la bataille sembla a iceulx sauldoiers que les rommains en devoient avoir du pire/ & pource se departirent de l'ost & allerent au costé d'une montagne pour eux mettre avec les plus fors quant la desconfiture verroient/ mais ad ce pourveit sagement le sage capitaine rommain qui veit que ses gens s'en espouentoient/ car il alla par tous les rences/ disant que icelle partie estoit de son consentement pour courir sus aux ennemys par derriere quant assemblez seroient/ & par ce asseura toutes ses gens & si en eut la victoire.

Item s'en departirent une autre fois sauldoiers de l'ost des rommains pour eulx aller mettre avec l'adverse partie/ mais le sage capitaine y pourveit sagement Car il les suivit avecques tout son ost en belle ordonnance par quoy les ennemys quant ilz veirent les premiers cuiderent d'eux recevoir la premiere envaÿe/ si leur coururent sus et furent les premiers occis/ mais ainçoys en occirent affolerent et detrencherent plusieurs et par ce furent ilz en ayde des rommains quelques bons corps qu'ilz eussent malgré eulz.

Cy s'ensuit aucunes cautelles des rommains assegez de rommains en ost/ de quintus metellus/ de ung roy de cecile et de hanibal. **xiii. c.**

Au temps que romme fut prinse les gaux assiegerent le capitoile qui estoit forteresse comme imprenable si non par famine/ & pource les cuidoiient ilz affamer/ mais les rommains subtilz en tous faitz de guerre pour oster a leurs ennemis ceste esperance/ prindrent de telz vivres qu'ilz avoient & en firent reliefz des oz du menu pain & d'autres telles choses et les jectoient dehors aux indigens/ par quoy quant les gaux veirent ce moult sagement s'en esmerveillerent/ cuidans que de vivres fussent moult bien garniz/ & pource eurent voullenté de faire paix.

Item quant hanibal et hisdrubal princes cartaginois estoient en italie les rommains y envoierent deux ducz conduiseurs de deux grans ostz qui si sagement s'i maintindrent que les deux ostz cartaginois ne peurent assembler ensemble/ car s'ilz eussent assemblé tout eussent gasté/ mais ilz firent tant que les deux cartaginois furent du tout destruis.

Item quintus metellus estant en ost en espagne ne pouvoit par force advenir a une cité ou il tendoit. Il se partit et commença a pourmener son ost par assez loing temps de lieu en autre tant que les siens mesmes s'en esmerveilloient et ses ennemis s'en truffoient et a fol le tenoient. Si alla tant ainsy faisant que en la fin veit son point/ lors que tous ennuyez estoient d'estre sur leur garde si les print despourvez.

Item ung roy de cecile fut assailli par les cartaginois/ mais quant il veit que tout son pays lui avoient occupé et que remede n'y pouvoit mettre/ il se partit a tant de gens comme il peut assembler et s'en alla en auffricque/ & pareillement commença a tout mettre en feu et en flambe Et pource furent iceulx tous joyeux de faire paix a lui & rendre les dommaiges.

Item quant hanibal se deut combatre contre les rommains en la bataille de canes qui tant leur fut dommageuse. Il se advisa de trois cautelles/ l'une

qu'il print premier place/ l'autre qu'il advisa d'avoir le vent et le soleil au doz/ car la journee estoit chaulde & grande estoit la pouldriere. Apres ordonna que la bataille commencee une partie de gens qu'il avoit feissent comme s'ilz s'en fuyssent par ung destour ou il avoit commise une embusche pour courir sus aux rommains qui suivoient les fuitifz. Tiercement ordonna que iiii. cens hommes d'armes semblablement devers les rommains s'en fuyssent comme douteux et paoureux de la bataille et a eulz se rendissent. Ceste ordonnance mise a effecte et la bataille commencee furent les rommains destourbez par le soleil et la pouldre qui leur tolloit la veue aussi par l'embusche qui leur courrut sus ou moult en y eut d'occis et mal menez et apres par ceulz qui a eulz s'estoient renduz lesquelz furent selon la coustume de adont tous desarmez et mis derriere la bataille mais ilz avoient couvertement sur leurs petis pourpains comme rasoirs desquelz coppoient les guerrez aux rommains qui se combatoient et ainsi dit valere que par la malice d'auffricque plus que par bataille fut vaincue la force rommaine. Item une autre fois pour rompre une bataille furent prins beufz avec ce courves bastons mis soubz la queue envelopez d'estoupes mouilliés en huile et le feu bouté dedens chassez vers les ennemis tous les esparpillerent & rompirent par grant vigueur.

**Cy commence a parler du fait de combatre villes et chasteaux
mais premierement parle de les edifier. xiiii. cha.**

Après ce que devisé avons selon les livres d'armes et autres plus nouvelles coustumes les manieres bonnes a tenir en icelles en fait de batailles arrangees en/ champ et fais de chevalerie. Dironz ensuivant selon vegece et autres acteurs ainsi qu'ilz l'enseignent des manieres propices a tenir tant en fait de combatre villes chasteaulx et forteresses comme a les deffendre semblablement et puis parlerons des batailles qui se font en mer ou en fleuves diversement. Si devise l'acteur premierement la maniere comment pour plus grant sceureté les anciens batissoient en clostures de murs et de fossez leurs forteresses et par la forme que s'ensuit l'enseigne ainsi disant. celui qui veut edifier forte place et durable doit singulierement avoir regard a cinq choses.

Item la premiere est qu'il doit avoir regard que le lieu s'il peut estre soit hault.

C'est assavoir sur aucun mont bien assis et en bon pays. Mais se la disposicion de tel terroy qu'il y a n'y est propice advise se advironner pourra son edifice atout le moins de l'une de ses faces de mer ou d'aucun fleuve portant navire. Et s'il advient que place ait tant convenable que mer puist avoir d'une part et de l'autre le fleuve douch qui par la ville voist courant/ c'est chose moult propice et de grant secours se navire peult porter.

Item la seconde qu'il soit en bon air et saing loings de palus et de mareschages.

Item la iii. que le terroy du païs soit fertile et habondant de toutes choses necessaires a vie humaine.

Item la iiii. que montaigne ne soit si prochaine que aucun trait luy peust grever.

Item la v. que la citation du lieu soit franc et non pas en servage/ & dist icelluy que les anciens bien advisez ne faisoient pas les enchains des murs

de leurs citez ou forteresses tous droitz comme on fait maintenant/ Car ilz disoient que ainsi faitz estoient plus acree a recevoir les coups des engins plus aussy disposez a estre eschelez et pource les faisoient par courbees et saillies bien maçonnees et fort serrez le pietrez a bon bethuyn & forte chaussee et par creneaulx les compassoient affin que par plus de lieux se peussent deffendre/ ou droit par subtilité estoient assises fortes et deffensables tours a l'environ/ et ce enseigne ledit acteur comment murs se pevent doublement fortifier contre tous engins.

C'est assavoir que entre deux paroitz de fort maçonage soit faicte distance sicomme de xx. piez et que la terre qui sera faicte et tracte tant des fondemens lesquels bien parfont doibvent estre faitz/ comme des fossez qui seront faitz autour/ soit mise entre ces deux paroitz/ la soit batue et entasee a bons mailletz le plus fort que on pourra et soit le mur premier avallé pardessus lequel soit moult espez tant que allees y soient faictes esquelles ait pertuis et archiens a passer pierres traictes d'engins de quennons et de tous traictz/ & en chascune face y ait propre place establee et masçonnee pour asseoir engins a traire dehors se besoing est/ manteaux de barbakenne de boys soient atachez aux creneaux pour targer du trait/ & faisoient les anciens mettre & atacher a bonnes chevilles et a cordes grandes cloyes et lees en temps de guerre par dehors les murs qui brandissoient/ et icelles rompoient les coups des pierres traictes des engins si que nuyre aux murs ne povoient/ ou ilz faisoient hourdis d'espines et de ramille bien espesement et les lintoient de terre et de fiens contre les murs/ & se povoit garantir le mur d'estre rompu des grosses pierres. Les portes qui estoient faictes de gros boys faisoient covrir de lames de fer ou clouer de cuir sans conreer par dessus en temps de guerre affin que feu n'y peust estre bouté/ & y avoit ung pertuis fait au mur ou une porte coulisse avoit pendant a chaines et a aneaux de fer/ si que se les ennemis la s'embatoient y fussent surprins & enclos par celle porte sur eulx devalant et autres pertuis y avoit par lesquels on leur povoit lancer grosses pierres/ eaue boullant cendree/ et toutes choses de deffences. Desquelles choses de deffence au temps present on use assez.

Item fossez doibvent estre faitz de grant largesse/ & si parfons en cas que riviere n'y court que par soubz terre n'y puist estre la forteresse minee se sur roche mesmement estoit assise/ mais de cest inconvenient bien gardoient les anciens leurs forteresses/ car a bon bethuin et bon ciment si

fort ferroient leurs maçonneries et par especial les fondemens de leurs forteresses que garde n'avoient d'estre percés. Si doibvent doncques estre les fossez de tel largeur et de tel parfondeur estre tellement que par les ennemis ne puissent estre rempliz/ & anciennement les faisoient maçonner ainsy que ung droit mur du costé de dehors si que personne n'y pense devaller/ & avec ce y atachioient bien drus crochez de fer/ & crampons agus que on dit chaucetrappes tout contreval qui trop font d'empeschement aux devalans/ lesquelles choses savoir je croy que assez sont comunes et semblablement plusieurs autres clostures et garnisons de deffence. Pour laquelle chose il me semble qu'il n'est pas grant besoing d'en plus reciter comme tous duitz & enseignés en soient les maistres de telz ouvrages au temps present.

Cy devise les garnisons qui appartiennent a villes chasteaulx ou forteresses en temps de guerre.

xv. c.

Pou vault force de muraille a chastel tant soit bien garny de toutes choses de defence quant vivres y faillent/ s'il est assiegé si qu'il parut a la forte place de pierrememin qui sept paires de murs de marbre avoit assiz sur une roche a tout grosses tours a l'environ bien garnie de bonnes gens d'armes qui par long siege et famine fut conquise/ & pource que communement ennemys assiegez s'efforcent d'eulx garder doit estre advisé que au batissement du mur se riviére n'y court sy habondante que ne puisse estre tollue/ que bons puith d'eaue doulce si parfons que eaue y afflue y soient faitz que les ennemys tollir ne le puissent/ car sans ce tout ne vauldroit riens l'edifice & la ou l'eaue va dens par conduiz le lieu ne peult estre de grant force pource que de legier on la peut tollir/ et par ceste voye comme d'eaue on ne se puist passer les pourroit on tantost vaincre.

Item avec ce se doibvent ceulx de dedens pourveoir si tost que on murmure de guerre/ & mesmement en tous temps ceulx qui sont en frontiere/ blé/ farine/ bescuit/ vin/ vinaigre/ verjus/ sel/ huile/ beure salé/ pors sallez frommaiges anglois & d'escocce/ pois/ feves/ orge/ avoines/ oyseaulx qui se gardent sallez. bois cherbon buefz moutons/ poisson salé/ aux oingnons : poivre molins a bras et a vent/ poulaille/ especes amandes et choses bonnes a malades/ pour cuisine/ potz de terre/ et a mettre vin gobeletts de terre escuelles de bois grandes et petites a foison/ sieu chandelles/ lanternes/ faloz/ tourteaux a y mettre/ litz/ linge couvertours/ cuvelles seaulx a puiser eaue/ chaudieres et grandes cuves a mettre eaue a grant foison aiz gressez et menues cloies/ cordes fil/ aguille/ & toutes telles choses.

Item il est assavoir que la ou sel fauldroit et que vin seroit habundant toute chair cuicte en vin/ et mesmement sans sel se garde sans jamais corrompre. Et se jardinages y a dedens la cloture soient diligemment cultivez avec ce si que dit est/ doibt bien estre prins garde que bien soient

les provisions par juste mesure et proporcions dispensees/ car on ne peult savoir combien de temps durera le siege/ ne quelle survenue de gens pourront avoir/ ne quelle chose pourront avoir/ et pource a toutes fins doibvent en tous temps estre garnis/ car souverainement tant de leur sceureté comme de leur estat pevent ilz et doibvent bien vouloir que leurs ennemis le sachent/ voire que mesmement cuidassent qu'ilz fussent bien pourvus : posons que riens n'en fust. Car par ce seroient plus tost meus de partir de la/ sy ne doibt pas estre mis en oubly que de riens dont leurs ennemys se peussent aider soit laissé dehors Ains soit tout retraits aux forteresses avant leur venue. Et plus vous feroit de proffit dit vegece y bouter le feu se aucunement ne leur poviez tollir que laisser/ car tout ce qu'il leur pourroit aider te nuyroit.

S'il advenoit dist il que vivres eussiez a trop grant chierté/ & que eussiez doubte que faillir peussent en la fin du siege ou avant/ les anciens et impotens hommes les femmes et enfans non habiles a deffence doibvent envoyer en autres villes chasteaulx ou citez/ affin que les vivres puissent plus durer es deffendeurs.

Item pour garnison de la deffence convient canons et pouldre a foison et plusieurs pierres et tampons arbalestres viretons fil tors/ baudriers/ fil que on dit de ners/ arcs/ fleches/ cordes d'arcs/ pavais/ lances/ & tous harnois haches gouges & mailletz de plonc/ et pour les engins cuir blanc & tané une forge garnie fer et acier charbon souffres et bacinez a piés et a queue pour alumer le feu aux gens.

Item pour contremener se besoing est instrumens de fer fais a maniere de piez de chievre marteaux hotes/ peles/ louches/ crocs de fer/ eschelles/ & est bon d'apprester contre les engins/ affin de les ardoir/ bethuyn/ ciment/ pos huille et estoupes a grant foison. Fer et acier pour rappareiller le harnois aux hommes d'armes et le maistre pour ce faire fut a faire anses saiestes dondaines et viretons se le trait y failloit/ & doit estre cueilly grant quantité de bons chaloux cornus pource que plus durs et plus pesans sont que les autres/ et plus propices a getter a la fonde ou a la main/ si en doibt avoir grant garnison sur les murs/ et mesmement les tresgrans vaisseaulx tous plains de toutes manieres de chailloux pour tout en ung mont lancer aval se besoing est pour trebuscher pierres de fais de dessus les tours.

Item a bref dire tous engins propices et convenables a lancer dehors bombardes et grosses pierres doivent estre appareillees/ et avec ce grosse garnison de la pouldre qu'il y convient & aussy se doit on pourveoir de tonneaux & certains vaisseaulx plains de chaulz affin que se les ennemys approchoient si pres/ que on leur jetast contreval si que au briser en eussent les yeulz & la bouche tous plains et que les plus hardis en fussent agraventez.

Item affiert a telle garnison grant quantité de cloyes/ de tables et d'aiz cloux chevilles de bois et de fer a grant foison pour faire entablemens contre les engins se besoing est qui pourroient estre a[p]pliqués aux murs.

Item convient estre garny de chaulx sablon de pierres plates pour faire cloisons et contremurs se besoing est maçons et charpentiers pource faire au mieulx selon leur advis.

Item grant garnison y affiert de cordes pour arcs a main & arbalestres et de nerfs pour les faire. Et s'il advenoit que nerfz faillissent sont bons au besoing pour faire cordes gringnes de chevaulx et mesmement cheveux de femmes y pevent servir. Et de ce dit vegece se aiderent moult bien les rommains quant vint a leur grant besoing/ quant hanibal les menoit si mal que par force de eulx deffendre cordes & nefz leur furent faillis. Adonc les vaillans dames de la cité dont tousjours en seront loees qui beaulx longtz cheveux avoient eurent plus chier estre enlaidies et desnuelz de leurs blons chiefz/ et secourir a la cité que ce que parees de leurs blondz chiefz fussent prinses en chetiveté & servage de leurs ennemys/ & souffrirent leurs cheveux degaster es traieurs/ et par ce fut romme garantie.

Item doibvent aussy estre garniz de foison de cornes de bestes pour rapareiller leurs arbalestres/ pareillement de cuirs sans conreer pour couvrir leurs engins et autres edifices. Affin que le feu n'y puisse estre bouté/ & aussi convient estre garny de tresbonnes gens d'armes et de trait experts et aprins de tout ce qui y appartient en assault de deffence en telle cautelle que besoing est selon le lieu et affaire/ car ainsy que dit le proverbe la muraille ne fait pas le fort chastel/ mais la deffence des bonnes gens d'armes qui le font imprenable/ et ne fait pas a oublier que du costé ou la place est la plus feble soit mise la plus grant deffence car celle part ont les assaillans acoustumé de plus fort envaÿr.

**Cy parle de ce qu'il convient en particulier a garnir forteresses
tant de vivres comme d'abillemens de guerre. xvi^e. chapitre.**

Après se que devisé avons assez en general des choses convenables tant pour vivres comme pour deffences qui a garnison affierent contre les ennemys Nous semble expedient pour la perfection de nostre euvre dire plus en particulier la juste estimation ou environ qui pourroit suffire a pourveoir certain nombre et cantité de gens. Si est a supposer deux cens hommes d'armes avec leurs valletz/ c'est assavoir deux valletz pour ung homme d'armes/ garnir pour vi. mois/ conviendrait lx. mille de blé a la mesure de paris dont le tiers sera mis en bescuit et l'autre en farine.

Item quatre mille de feves. ii. muys de poys. vi. vingts queues de vin/ deux queues de vinaigre. une queue de verjus/ une queue d'huile/ ung muy de sel l. livres d'espices/ deux livres de saffren demy septier de seneul pour la moustarde et le molin a ce faire.

Item chairs salées et chairs fresches. C'est assavoir cent grosses bestes salées que en vie qui a place pour les garder et assez fourrage. cent ou six vings porcs sallés viii. vings moutons qui peut et a place pour les garder/ poullaille en garnison tant que on peut et veult.

Item poisson sallé s'il est karesme/ & es jours que on ne mengue pas chair ung millier d'angules xxv. kacques de harencs molues saumons a grant foison/ une queue de burre sallé. xl. livres d'amandes/ eaue rose/ et autres telle choses que a malades appartiennent tant en mengiers comme en oingtures et autre medicines.

Item douze douzaines de gobeletz pour boire/ dix seilles de cuir pour tirer eaue. ii. cens toises de cordes de tille/ deux douzaines de seilles de boys a puiser eaue se fleuve ou riviere y a.

Item pour cuisine en tous temps/ mais par especial se c'est en yver. ii. cens charetes de charbon. iii. milliers de petis fagotz de busche. xx. douzaines de grans potz de terre a potager et cuire chair. vi. grandes

chaudieres. deux douzaines de coulbes grans moyens et petis/ iiii. ou vi. douzaines de cueilliers de boys. deux milliers d'escuelles de bois et autant de trenchoirs/ cuviers cuves kanes/ xx. ou. xxx. soufflez lanternes et autres choses necessaires dont on se peut adviser comme greilz & ramons que on dist balletz.

Or revenons a parler de la provision sur le fait de la deffence dudit lieu.

Premierement a tout le moins xii. canons gectans pierres dont les deux seront plus gros que les autres pour rompre engins manteaulx et aultres habillemens s'il est besoing.

Item deux bricoles et deux couillars chascun garny de quatre fondes/ et cordages & pierres a grant foison. deux ou trois espringales garnies du traict qui y appartient.

Item s'on ne sent que trop souvent conviengne faire gecter les canons suffist mille livres de pouldre et mille livres de plonc. a faire plommetz. vi. douzaines de lances ferrees xxiiii. arbalestres a pades. vi. autres a tour six grosses douzaines de fil d'anvers dont la grosse douzaine en vaut vii. xxiiii. arbalestres a croc xii. tellules deux tours a tendre. xviii. baudriers/ & xx. arcs a main cent douzaines de fleschez. xxiiii. douzaines de cordes d'arcs. lx. ou quatre vings pavais. xxiiii. milliers de viretons. xii. milliers de gros traict. ii. cens pierres arrondies pour les canons et d'aultres grant foison pour en faire quatre cens tampons pour en faire du bois ung charpentier/ troys maçons pour faire pierres a canons et autres choses necessaires a la garnison.

Item deux molins a chevaulx deux fours/ une forge garnie/ iiii. milliers de fer : demy milier d'acier quatre milliers de charbon iiii. bacinez a pié et a queue pour alumer le feu pour les canons viii. soufflez.

Item pour contremener. xxiiii. piez de terre. xii. piez de chievre de fer/ deux douzaines de louthetz. deux douzaines de hottes garnies/ vi. douzaines de pelles de bois/ bons cuviers & cuves.

Comment forteresses doibvent estre pourueues de doulce eaue selon vegece.

xvii. c.

Vegece dit que comme ce soit grant proffit a forteresse ou a cité quant vive source de fontaines ou de puith y pevent estre Neantmoins s'il est ainsy/ que la nature du lieu n'y soit disposee/ il est besoing de y pourveoir par remede au mieulx que on peult/ c'est assavoir que se les fontaines & sources sont hors des murs assez pres Convient que ceulz de dedens deffendent leur eaue a force de trait/ ou cas que les ennemys les vouldissent tollir ou empescher l'usage. Se la source sciet loings qui par conduis leur viengne/ y est affaire ung petit chastellet par lequel a force de gens d'armes et de trait soit deffendue. Et avec ce en toutes telles citez ou forteresses doibvent estre faites citernes/ lesquelles doibvent estre assises es lieux ou l'eaue de pluye qui chiet & vient des degoutz et des toitz des maisons et des nocquieres puissent cheoir dedens/ & ainsy le garder le plus que on peut plaines et garnies/ car la se garde elle moult bien en sablon a/ et est saine et mesmement les garnir aussy d'eaue de fleuve.

Semblablement dist arristote que eaue sallee de la marine ou qui vient de conduis et de sources ameres devient doulce s'elle est passee parmy conduitz de bonne terre.

Avec ces choses peult moult proffiter vinaigre a foison avoir/ et par especial en temps d'esté/ car moult rafreschit le corps a boire avecques eaue et ce scevent ilz bien en ytalie. Et se la forteresse siet sur marine et il adviengne que sel y faille/ soit prinse de l'eaue de la mer et mise au soleil/ & puyz boullir sur le feu tant que l'eaue soit toute consummee/ et par celle voye sera trouvé sel au fons.

Cy dit qu'il convient que en garnison soit de ville ou forteresse soient mis loyaux gens et donnent de ce exemple. xviii. chapitre.

Pour toutes choses ou la plus grant partie qui necessaires ou convenables sont en deffence de cité ou forteresse/ est assavoir que la garnison est souveraine de tresbonnes loyaux gens qui de ung accord et unis soient ensemble a capitaines loyaulz et preudommes/ et que amour ayent au lieu/ car la ou toutes aultres choses seroient acomplies et ceste seule y deffaulzist tout riens ne vauldroit. Et qu'il soit vray que ainsy soit et grant mal le contraire le monstre ensuivant ce propos/ et comme exemples soient communement plus penetrans aux oreilles des escoutans que argumens premiers fais en amenrons plusieurs en tesmoingnage. Et premierement en recitant ce que les autres acteurs tesmoignent disant que le plus grant bien qui puisse estre est/ que la soit paix ou garnison est. Car il est mal possible que ceulx entre lesquelz est soient destruis par quelconques puissances/ & ce appreuve la responce que fist le saige magissien tirisaulz a scipion l'affricquant avant que a luy se furent si longuement tenuz contre la grant concorde qui y estoit/ & avec ce est tresgrant souverain bien en pays cité ou forteresse avoir princes ou souverains de grant amour au lieu sicomme bien le demonstra le vaillant homme nommé camulus ung des souverains de romme lors que le duc Beanus d'athenes avoit par guerre destruite romme et a toutes les proies et richesses s'en alloit/ Mais le bon et vaillant homme camulus/ nonobstant ce que les rommains l'eussent exillié a tort & mis demourer hors de la cité : quant l'aventure sceut moult luy en pesa/ et tantost assembla ce qu'il peut de gens/ car de grant auctorité estoit si vint audevant de beanus qui garde ne s'en donnoit et le desconfist/ & si conquesta grant avoir dont reediffia romme/ et y ramena les fuitifz par quoy fut appellé le second romulus.

Et tout ainsy que tresgrant bien et joye et bon cueur est et unit en pays ou cité quant paix est environ soy et en soy mesmes. Aussy y est tout mal discencion desolation et peril quant discorde et discencion y est/ laquelle

chose est sa destruction. Si que mesmes le dit la sainte escripture et sourt communement tel content en communauté ou ville par tresmauvais mouvemens. C'est assavoir pour cause d'orgueil arogance les ungs contre les autres par envye et par convoitise/ si n'en pourroit pas bien venir. Ainsy qu'il en advint a romme de la bataille cytoienne qui tant leur fut prejudiciable que a pou s'en destruirent tous par l'orgueil de leurs princes/ c'est assavoir. Silla & Marius auquelz furent en ayde des deux parties Pompee et certorius et plusieurs autres haulz princes qui moult estoient de grant proesse et auctorité/ en laquelle guerre eut plusieurs batailles ains qu'elle cessast/ esquelles si que raconte l'istoire furent occis xxiiii. de leurs princes de leurs capitaines vi. de leurs plus souverains xl. autres barrons et de rommains. Cent et cinquante mille sans plusieurs autres estrangiers qui furent en leur aide. Si fait bien a eviter sy cruel debat.

Cy parle encore de mettre loyaulx et vaillans gens en villes et chasteaulx et en donne ung tresgrant exemple. xix. chapitre.

Au propos encore de mettre loyaux gens en chasteaulz et que bien doibt estre prins garde que convoiteux oultre mesure n'y soient/ comme par icelle voye/ ayent esté plusieurs villes et cités traïes et vendues pilliées et robees/ comme il appert par l'exemple de la cité d'estinope grande forte riche et bien peuplee que le roy mitridates avoit baillé en garde a deux chevaliers qu'ilz reputoit feaulx/ mais malement le garderent Car ilz mesmes avecques leurs gens la robberent et pillerent/ et puy quant ilz eurent bouté le feu dedens s'en fuyrent dont merveilleuse adventure advint/ car adonc comme le duc de l'ost rommain y arrivast pour y mettre le siege/ s'esmerveilla trop que ce povoit estre et quant le cas luy eut esté compté et revelé fist appeller les cytoiens aux portes en disant qu'il leur donnoit asseurement/ mais que la porte voulzissent ouvrir/ & la porte ouverte par le consentement des cytoiens Il commanda a ses gens qu'ilz aidassent a estaindre le feu/ & ainsy fut guerroyé par ceulx qui garder le debvoient/ et secourue par ceulx qui les cuidoient destruire s'ilz eussent peu.

Item que convoiteuses gens puissent estre de grant nuysance en cité ou en chastel/ apparut par la parolle que dist le roy de jurguta/ lequel grant envye et couverte hayne portoit aux rommains celleement soubz fainte amour/ mais pour mieulx les decevoir donnoit grans dons aux principaux d'eulx. et en ce faisant se meut grant discorde et sedicion entre les cytoiens/ et ainsy les guerroit ennemy que amy reputoient sans ce qu'ilz s'en apperceussent tant que au partir de romme/ auquel lieu par faintise estoit allé ne se peut tenir de jecter telles parolles tout en passant.

Ceste cité seroit de legier prinse qui a donner auroit assez/ C'est assavoir que plusieurs foyz est advenu merveilleux et grant inconvenient en cité et pays & mesmement en ost par y avoir grant quantité de gens estrangers ainsi que a romme advint au temps de leurs tresgrandes conquestes ou ilz avoient maniere de tenir les prisonniers qu'ilz tenoient en

servage et servir s'en faisoient et faire leurs labours/ dont une fois advint que plus de xx. mille contre eulx se rebellerent et leur porterent moult grant dommage ains que venir peussent a chief de les destruire mais apres ces choses dictes/ lesquelles pevent servir pour exemple/ retournerons a nostre premier propos.

Cy commence a parler de mettre siege et assaillir forteresse selon vegece.

Le temps est venu que l'ost se vient loger a siege devant la cité/ lequel temps communement est se le capitaine est saige en la saison d'aoust/ pource que adont luy est plus proffitable pour deux raisons. La premiere pource que plus de vivres trouvera sur les champs. L'autre que doublement grevera ses ennemis/ c'est assavoir par siege et assault/ et par leur tollir et destourner a faire leur cueillotte de blez de vins et de tous vivres. Si se logera ledit ost au plus pres qu'il pourra/ et aura avant bien advisé la situation et que mieulx a son advantage soit mis le siege/ assis les engins et adviser de donner l'assault. Si fera faire se c'est son mieulz environ bons fossez & le lieu fortiffiera de fort palais comme se c'estoit une forteresse/ affin de povoir contester a ceulz qui venir pourroient pour lever le siege/ ou mesmement a ceulz du chastel se contre eulx sailloient/ & se c'est chose que de toutes pars soit assiegé tant vault mieulx/ mais s'il y a montaigne ou autre empeschement que on garde neantmoins de tous les costés qui seront y soit mis s'il peut estre/ et fait palis et trenchis de l'un siege a l'autre en maniere que ceulx de dedens ne les puissent surprendre/ et de toutes pars aussi ordonnera sceureté deffence et bon gait a toute heure.

Après advisera par quelle maniere le lieu est mieulz prenable se c'est par eschielles il en aura fait ordonner a doublez rencz tant que besoing sera et oster les empeschements d'autour de la muraille par force d'engins seront dresciés eschelles contremont et roulees a bons et tresgrans roulez lesquelz tresfort au chief du mur d'en hault tiendront/ pour moins glisser les fera ferrer par dessoubz se besoing est/ affin que d'en hault on ne les puist abatre. Adoncques de toutes pars sera encommencé l'assault/ & se pas ne luy semble proffitable/ ouvriers ad ce establis seront mis en besoigne.

Pour la terre fouyr sera encommencé si loings que ceulx de dedens par nulle maniere veoir ne le pourront/ ne les hommes qui porteront hors la terre. Et faite sera si bas que la parfondeur des fossez passera apuyee de bon

fort mairien tant que on viengne aux fondemens des murs au plus bas : & par illec trouveront maniere d'entrer dedens se contredit n'y est mys. Tandis que se mur se fait le sage capitaine ne se tiendra pas a tant d'uis affin que ceulx de dedens ne puissent par escoutes lesditz mineurs sentir les occupera de tant d'autres assaulx que la noise le bruit et la peine qu'ilz feront donneront assez d'entente a leurs corps. Car corps d'arbalestres plus durs voulans que mouches bombardes canons/ l'orrible ton des grosses pierres contre les murs/ les crus des assaillans/ le son des trompettes/ la paour des eschiellans leur donneront assés a faire.

Item et s'il advient que lesditz mineurs puissent percer les murs sans estre sentuz et parvenir jusques aux maisons du chastel. Par la entreront les gens d'armes/ & bouteront le feu/ & ainsy sera prins/ et mesmement auront apuyé ung mur de boys secq/ auquel sera bouté le feu dedens tout a flac/ et par ce y aura grant entree. mais se ceste voye n'y peut valoir/ & que le lieu soit de grant force/ & en toutes choses bien garnis/ par autre voye le saige capitaine desireux de l'avoir y remediera.

Cy commence une ordonnance de mettre siege/ et ce qu'il luy convient pour assaillir forte place selon le temps present.

xxi. chapitre.

Quoy que vegece sur lequel sien livre de chevalerie avons fondé ou la plus grant partie/ ceste presente euvre ait parlé en termes generaulx selon les usages du temps des preux conquereurs passez/ assez suffise aux bons entendeurs des choses d'armes/ tant en ce qu'il touche ou en quelle maniere peut toucher fait de batailles en champs et ses despendences comme de ce qu'il appartient a combatre. villes et chasteaux par mer & par terre si que dit sera. Neantmoins pour plus particulièrement donner enseignement non pas a ceux qui le scevent comme besoing ne leur en soit/ mais a ceulz qui au temps advenir le pourront bien lire ou oyr par desir de savoir comme escripture soit chose au monde sicomme perpetuelle nous semble bon de adjouster a nostre dicte euvre plus particulièrement des choses bonnes et propices en fait de combatre/ cité chasteaulz et villes selon les usages du temps present pour plus ordonner entendible exemple. Tout ainsy semblablement que es choses dictes & a dire/ nous sommes aidés des ditz du livre vegece & autres acteurs nous aiderons en se du conseil des nobles chevaliers experts esdites choses et quoy que grans los de ce leur deust appartenir comme bien affiert a leur honneur et reverence tant pour ceste occasion comme pour les autres bontés sens et valeur chevalereuses et nobles vertus qui en eulx sont ne plaist a leur humilité y estre alleguiez. Par quoy s'il est ainsy que par aucun qui lire pourra ou le oyr ait aucunefois ceste belle ordonnance qui s'ensuyt veue par escript/ ou oyr dire de bouche ne vueille pourtant l'avoir en despris Ains en estre content pensant que dommaige seroit que la feblesse de ung peu de papier qui se pourroit en pou de temps perdre eust la memoire aneantie de si notable ordonnance/ qui bien est digne que registree soit/ affin que estre puist secourable mesmement en ce royaume se le cas escheoit en temps advenir.

Or supposons doncques une tresforte place assise sur mer d'une part ou sur tresgrosse riviere grande et tresdifficile a prendre comme de telles en soit a laquelle on vueille mettre siege par grant appareil quoy qu'il y doibve donner/ ce qu'il y conviendrait regarder.

Premierement devise les engins et canons/ c'est assavoir deux grans engins et autres deux moyens volans garnis et prestz de toutes choses pour jecter.

Item quatre couillars tous neufz bien fournis et habillez de toutes choses qu'ilz leurs appartient et chascun de deux tables et troys fondés pour changer quant besoing en sera.

Item quatre grans canons/ l'un appelle garite/ l'autre rose/ l'autre maye et l'autre seneque. Le premier de iiii. ou cinq cens livres pesant. Le second c'est assavoir seneque de environ iii. cens livres ou plus et les autres deux/ gectant deux cens livres ou plus.

Item ung autre canon appelle monfort gectant troys cens livres pesant/ & selon les maistres est cestuy le meilleur de tous.

Item ung canon de cuivre appellé artique gectant cent livres pesant.

Item xx. autres communs canons gectans pierres Item autres petis canons gectant pierres plommetz et autres pierres communes de cent a six vings livres.

Item deux aultres grans et six plus petis.

Item encore deux autres gros canons gectant de trois a iiii. cens livres et quatre petis/ Autres troys canons ung grant et deux petis canons gectans selon leur pover.

Item autres xxv. canons grans a pierre gectans de deux a troys cens et quatre cens livres pesant. & xl. autres petis/ & tous doibvent estre estoffez de pierres de bois et de ce qui y appartient/ lesquelz canons sont en somme. ii. cens xlviii. qui diversement sont nommez pource que diversement sont assiz selon l'assiete de la forteresse.

**Cy devise quelz choses affierent en particulier aux canons et
bombardes. xxii. c.**

Premierement a xxx. mille livres de pouldres/ a canon ou environ/ dont la moitié soit mise en estoffes.

Item de charbon de faulx deux mille fais/ ii. mille sacs de charbon de chesne et d'ommel. xx. bacinez a trois piés & une queue/ chascun pour le feu alumer pour lesditz canons xx. souffles.

Item pour lesditz grans canons mener d'une place a l'autre chascun ung chariot renforcié pour mener lesditez pouldres et autres habillemens. xxv. charettes a ii. chevaulz chascune garnie de ce qu'il y appartient. Quatre ou cinq tampons de bois pour lesditz canons.

L'espesseur du bois desditz engins.

xxiii^e. cha.

Premierement vi. grans manteaux. pour les dessusditz. vi. grans canons fais sur assil a potentes chascun de x. a xii. piez de lez et de iiii. doiz d'espez et de xxx. piés de hault.

Encore deux grans manteaux a plate chascun de xxiiii. piés de long et de xvi. de hault et de cinq doiz d'espez et chascun vi. sonnes d'ormeau et faulses es costés.

Item ung autre grant manteau a pointe pareil des autres deux manteaulz & fera on seule des trois quant on voudra.

Encore dix autres petis manteaux chascun de xii. piés de long et de viii. a x. piés de hault et seront de la façon des autres grans manteaulx dessusditz et a chascun ung huicet ouvrant pour traire du canon quant besoing sera/ l'un sera largement d'espez. iiii. doiz et sera chascun sur deux rouelles.

Item quatre autres manteaux qui tous seront sur roes en maniere de charroy fais de legiers aisselin de ung panch d'espez sans plus ou environ qui serviront pour garder du trait tandis que on assera les autres : & deux autres manteaulx a pointe chascun sur quatre rouelles.

Item derechief autres viii. grans manteaux pour lesditz grans engins et couillars qui seront faitz de bois quarré chascun de demy pié de quarrure/ chascun manteau de xxxvi. piez de long et de xviii. de hault. deux engins a bras pour lever les engins dessusditz.

Cy devise en quelle forest doibvent estre prins lesditz bois.

xxiiii. chapitre.

Ja avons supposé que devant la forteresse pour laquelle mettre siege seroit faite ceste dite ordonnance seroit d'une part sur mer ou sur grosse riviere. Et pource pourrons encor supposer que lesditz habillemens de boys fussent faitz en aucune forest prochaine et que en bateaux & autres vaisseaux d'eau se peussent arriver aux champs la pres. Si dirons des autres engins convenables a traire de leurs mairiens fustaille pierres & autres choses hors des basteaux et le charroy qu'il conviendrait et autres habillemens.

Premierement ung engin pour traire les engins des bateaulx et les pierres et charger sur le charroy pour mener les boys des engins et manteaulz des bateaulz en la place ou dreschez seroient. ii. chériotz ferrez renforcez pour mener les verges des bateaulz en la place.

Cy devise les habillemens pour les engins.

xxv. cha.

En la dite forrest plus prochaine seront ordonnez a faire v. cens et xl. pennaulz de palis checun pennau de xxiiii. piés de long et xii. de large et montent les v. cens et xl. pennaulz iiii. cens toises et a en chascun pennau deux creteaulz dont l'un des boutz soit a mortaise dedens le pennau et l'autre bout a deux piés & seront pour faire les allees garnies de cloyes. Item v. cens et lvi. pennaulz de petis palis de x. piés de haulteur et xx. de lez et font les v. cens et lvi. pennaulz xi. cens toises faiz et achenez les dessusdiz pennaulx aux autrez.

Icy sera advisé par ceulz qui mieulz s'i congnoissent en quel part vouldra pour le mieulz les asseoir & en faire la bastille par lequel des maistres et ouvriers & que iiii. portes y ait et sur chascune porte ait fait en maniere de tours fermans et aux garites tout autour pour deffendre celle part du trait des canons.

Item avec ce v. cens tresteaulz chascun de x. piez de long et de viii. de hault qui serviront de faire allees aux manteaulz dessusditz au convert et au chat et beffroy que on fera se besoing est.

Item deulx milliers de cloyes pour couvrir lesditz manteaulz et tresteaulz et faire bouleirs et autres choses necessaires se besoing est.

De chevilles de bois pour couldre et actacher les palis environ viii. tonneaulz plains. Avec ces choses sera une granche faicte en la dite forrest qui aura de long xxiiii. toises et viii. de lé pour mettre les molins et autres choses necessaires pour servir ceulz de l'ost & de la dite bastille.

S'ensuit les habillemens du trait.

xxvi. chapitre

Premierement ii. cens arbalestres. xxx. autres arbalestres a tour et cent aultres a croc.

Avec ce deux cens milliers de viretons. l. milliers de dondaines & gros trait. xii. tours tous neufz a tendre arbalestres. xiii. fortes tioles a tendre arbalestres. l. baudriers.

Item encore quatre cens livres de fil d'anvers pour faire cordes a arcs. l. thioles a tendre arbalestres.

Item quatre cens arcs a main chascun garny de troys cordes/ pardessus de provision viiii. cens cordes.

Item xii. milliers de fleches Et x. mille de cloux de trepes.

S'ensuyt autres habillemens.

xxvii. c.

Premierement xiii. pavais ii. cens falos/ et xxxi. autres grans falos de xvi. piez de hault ferrés de grans bendes de fer pour ficher en terre.

Item quatre cens haches de guerre tant a bec de faucon comme autres. pour miner quatre cens louches a pointes se les leur rompoient. mil peles de bois quatre cens esquipars pour vuider eaue. xii. grans crocs de fer a chascun deux grans. Avec mil cinq cens hots toutes estoffees ii. cens lanternes. vii. mil de grans chevilles de fer de ung piet et demy de long et d'autres plus petites xii. cens Encore quatre cacques de cloux. l'un demy pié seroit L'autre de deux et l'autre de troys piés.

Trois forges garnies. ii. cordiers. deux bourreliers. deux charetiers. deux tourneurs a faire tampons. troys milliers de fer. lx. garbes d'achier. lx. rasieres de charbon de fer dont les troys rasieres font ii. stiers de charbon. deux cens sacs de bois pour lesditz ouvriers. deux mille de fil tout filé pour les cordes des engins.

Pour les goreliers. xl. cuirs de vache tanez a faire les fondes des engins xxxv. cuirs blancs pour faire couroies a couldre lesdites fondes.

Item pour les charetiers se prendra boys quant besoing sera de celluy qui sera mené sur les dessusditz chariotz. Pour mettre les cordages des engins/ le fil cuirs chevilles de fer & autres menuez choses necessaires seront aprestees xxii. queues fermans a clef/ xxiiii. cuiviers faictes a maniere de bayart pour mettre les pierres des canons dedens les fondes et xii. brouettes.

S'ensuivent les pierres des canons.

xxviii^e. chapitre.

Premierement C. l. pierres toutes prestes pour le canon de montfort vixx. pierres prestes pour les autres grans canons. iii c. autres pierres pour lesditz canons petis vi. C. autres pierres pour lesditz canons qui ne seront pas arondies.

Item pour les engins iiii. cens pierres toutes prestes a jecter. & vi. cens qui ne seront qu'esbrouchees. Item v. mille livres de plonc pour faire plommetz.

**S'ensuyt les menus habillemens pour assaillir par miner qui
sont necessaires. chapitre. xxix.**

Premierement pour cent piés. l. piés de chievre xvi joues de porc. xxiiii. grandes & fortes eschielles doubles a iiii. rens pour soustenir quatre hommes d'armes de front. de xxxvi. a xl. piés de long et a chascune eschielle iii. polietes au bout d'en hault. Encore de vii. a viii. vings eschelles autres de xxiiii. a xxvi. piés de hault & autres moindres.

**S'ensuyt le boys quarré qui seroit ordonné pour faire ce qui
s'ensuyt. xxx. cha.**

Pour faire ung chat a barbe et ung belfroy le quel aura de viii. a x. toises de long et ii. de large sera ordonné de bois quarré environ quatre cens toises/ ung millier d'aisselin. xxiiii. rouelles & d'autres menus bois grant quantité/ les cloyes assez necessaires sont escriptes cy dessus.

Item vi. mas de lx. a iiii. vings piés de long qui serviront audit belfoy et chat en la maniere que ordonné sera.

Item iiii. molins a chevaulz fais en maniere que deux roues & chascune roue fera mouldre deux molins. Et seront en la granche dessusdite.

Item quatre quakes de suif pour oindre manteaulx engins molins et ce qu'il conviendra.

Item troys douzaines de polies de bois & xii. autres polies de cuivre.

S'ensuivent les ouvriers necessaires pour lesditz habillemens.

xxxii.

Premierement pour les engins a chascun engin deux personnes l'un parmy l'autre sans le maistre et les maçons qui necessaires y sont/ c'est assavoir deux.

Item vi. charpentiers qui seront ordonnés a lever la bastille chatz et belfrois et autres habillemens qui seront ordonnez par dixaines. Et y aura pardessus eux cinquanteniers et trenteniers pour mieulx les tenir en ordre par connestablies et seront departis aux chevaliers et escuiers pour faire lever lesditz palis chascun en son droit par la maniere cy apres declairee : vi. cens autres hommes qui seront aide aux charpentiers mys aussy par ordre de nombre ii. mille pionniers mys semblablement par ordre pour faire les fossez des palis & autres choses necessaires.

Item seront ordonnés cent chevaliers et escuiers telz que on y voudra eslire et sera chascun tenu de faire drescer les penneaulz des palis & faire fossoyer la endroit/ & aura chascun pource faire ung dixenier des aides et troys dixeniers de pionniers et vi. chariotz avec les charetiers pour mener lesditz palis des bateaulz dont ilz seront deschargés en la place/ & aura chascun d'iceulx chevaliers les noms de leurs compaignons par escript/ & chascun dixenier aura ung falot pour la nuyt garny de l. tourteaulx/ & y aura gens commis dont ilz auront les noms pour leur livrer peles louchetz et esquipars.

Item seront ordonnez aux canonniers l. charpentiers et xx. pionniers pour drescer leurs manteaulx faire fosses a asseger leurs canons/ dont ilz auront leurs noms/ & y aura gens qui les gouverneront/ & auront iceulx leurs propres chariotz pour mener leurs canons et habillemens des bateaulx en la place.

Item auront ceulx qui gouverneront les couillars xx. pionniers pour faire leurs fosses a les planter & aussy a planter les manteaulx & aussy auront

leurs gens et charoitz/ & ainsy sera ordonné de celluy qui aura le gouvernement des grans engins qui aura xvi. cheriotz.

Item a ceulx qui seront ordonnés pour gouverner les pouldres et autres habillemens seront ordonés pour les mener viii. chariotz/ et l'autre nombre des charettes servira de mener et arriver les vivres des bateaulz en l'ost & autres choses necessaires.

Item celluy qui aura le gouvernement des manteaulx et bois des bateaulx aura vi. chariotz & l. ouvriers par l'ordre dessusdite.

**Cy devise comment les vivres et habillemens seront conduitz/ et
gardés les passaiges. xxxii. chapitre.**

Avec ces choses y aura ordonnances certains chevaliers et escuiers notables gens tant pour garder lesdites choses et conduire Comme pour garder les portz & passages/ a l'un desquelz sera ordonné a garder le passage de la riviere avec cent hommes d'armes cent hommes de trait et ii. cens picquenaires et leur seront baillés cent pavais. x. canons et la pouldre qu'il y convient.

Ung autre chevalier sera ordonné a conduire environ vi. vings bateaulx d'artillerie chargés de vivres canons/ pavais/ et autres habillemens/ & aura deux cens hommes d'armes arbalestriers et deux cens charpentiers qui soient tous archiers qui pourra.

Item ung autre chevalier ou escuier expert y aura ordonné/ a conduire les grans bateaulz ou seront les engins couillars et autres grans canons vivres et tous habillemens Et aura cent hommes d'armes & cent hommes de trait.

Item a mener les vivres et habillemens necessaires y aura ung autre notable chevalier ou escuier/ & icelluy gardera les marchans qu'ilz ne soient robés ne pillés Et aura deux cens hommes d'armes cent archiers et cent arbalestriers/ & d'une aultre partie sur terre en y aura ung autre qui semblablement conduira aucunes choses necessaires/ & aura avec luy hommes d'armes et trait selon qu'il semblera que bon soit.

Cy devise d'autres establissemens.

xxxiii^e. cha.

Autres chevaliers ou escuiers vi. ou viii. sages & experts d'armes seront ordonnez a adviser et choisir la place ou sera mis le siege/ la bastille assize engins canons et autres habillemens.

Item seront ordonnez les mareschaulz a partir le logis/ le mieulx que faire se pourra a ordonner Aussy que les marchans soient bien logez et ordonnez/ et les gens des mestiers/ affin que l'ost puist estre mieulz ordonné et servy.

Item sera fait crier par toutes les bonnes villes a l'environ que on amaine vivres de toutes pars et les bonnes gens seront bien payez & gardez et que ainsy soit fait.

Item derechief sera fait semblablement crier sur peine cappital que a iceulz marchans on ne mesface ne mesdie ne preigne riens sans paier et aussy que nulz ne soient sy hardis de vendre ses denrees plus que a juste pris ne de les vendre ailleurs que audit ost.

De empescher le port des ennemys.

xxxiiii. chapitre.

Pource que nous avons dit cy devant que ladicte forteresse grant forte et puissante/ pour laquelle assaillir en esperance de prendre seroit expedient le dessusdit appareil/ et se elle avoit ung de ses costés sur mer ou sur grosse riviere convient aussy adviser que de l'aide et secours qui luy pourroit venir soit empesché/ sy est assavoir qu'il conviendrait avoir x. ou xii. grans bateaulz de mer esquelz on mettroit et atacheroit en fors trefz pointus et bien aguisez ferrez & ascerez aux boutz mis en croix en assez cantité qui seront menez dedens le port dudit chastel/ & la seroient esfondrez tous de renc tant que toute la place en fust entreprinse si que nulle autre navire ne peust le chastel approcher pour l'empeschement dudit mairien par flotte de maree ne autre croissance d'eaue/ & pour yceulz conduire affin que a ce faire empeschement ne peust estre mys conviendrait bon capitaine a tout iii. mille hommes d'armes et v. cens hommes de trait/ et seroient en autre navire qui traineroient lesdictes nefz chargees & se chaussee y avoit pont ne autre grosse riviere qui vouldist emplir les fossez. Icelle compaignie la pourroient tandis rompre et donner voye a l'eaue de aller autrepars. Et sur lesditz bateaulz effrondrés des deux pars dudit port se pourroient faire deux bastilles faictes en manieres de boulders/ c'est assavoir ung hault ediffice que on fait de gros trefz si hault que on veult et tost se peut faire qui assés a/ ayde/ et a l'environ sicomme une tour soient clouees de cloyes & puis fait de terre par dessus bien maçonné/ et peut estre assis sus roes qui veult/ et ne craint cest ediffice feu ne cop de canon pource que en la boe qui est molle s'enfossent les pierres ne feu aussy prendre ne s'y pourroit/ et se doit commencer la bastille de palis telz que sy devant ont esté devisez.

A ceste dite bastille de terre et ainsy aller tout autour advironnant le lieu qui peult jusques a l'autre bastille de terre/ et ainsy par oster la riviere et faire selon ceste ordre se le lieu y est disposé/ les fossez demoureront a secq/ & avec ce pourra l'en faire autour de la ville une levee en maniere de boulders si que dit est/ affin que canons ne autre trait ne puissent grever

l'ost : & par ainsy l'en pourra miner la ville et le chasteau veu que l'eaue sera ostee/ & quant le chat et les belfrois seront levez et les canons auront besoigné en la muraille l'en pourra apres sceurement assaillir.

Cy devise les engins convenables que vegece devise en fait d'assault.

xxxv^e. cha.

Cy est assavoir que pour assaillir toutes fortes places si que dit vegece/ sont cinq principaulx engins par lesquelz on les peut prendre. L'un est celluy duquel par force de pouldre faicte de charbon de souffre de salepetre et telz mixtions qu'il y convient sont lancees par grant force si grosses pierres qu'elles rompent et abatent tours/ murs et tout ce qu'elles encontrent/ & de ceulx en est de merveilleuse force/ l'un plus l'autre moins.

Item on fait ung autre engin qui selon l'ancien usage comme dit vegece est appelle mosselle ou moitelle si est couverte comme une maison plate et large/ & y a fiens par dessus affin que pierres ne le puissent rompre ne feu ne s'y puisse prendre et a roues se maine en tel engin sont dedens mussez hommes qui mainent et trainent avec eulz branches d'arbres et toutes choses bonnes a remplir fossez/ & par celle voye en peut on user en tel cas qui veult par quoy sera donnee voye aux autres engins de povoir estre menez jusques aux murs.

Item le iii^e. engin est appellé mouton lequel est fait de mairien en guise de une maison couverte dessus/ en laquelle couverture sont clouez tout a l'environ cuirs crus et tous frecs qui peut/ affin que feu ne s'y puisse prendre. Au front de celle maison a ung tref/ qui a le bout tout couvert de fer gros et mascis Celluy tref on tire a chaines et est fait en la maniere que on le peut bouter et tirer tellement que ceulx qui sont dedens l'engin pevent par ce tref ferir grans coups contre le mur si que tout l'estonnent Si donne ses cops tout en la maniere que ung mouton recule pour heurter : & pour ceste cause est appellé mouton.

Item le quart est appellé bigue et destuy l'on n'a acoustumé soy aider si non au grant effort/ il est fait de gros mairien a viii. piez de lé & xvi. de long. couvert de cloyes et de fiens/ affin que pierres ne luy nuysent/ & de cuirs gras advironnés pour le feu dessoubz en cest engin sont les hommes

d'armes qui percent le mur et dessus ponts levis qu'on dit ponts volans/ que embatre pevent jusques aux murs assient leur estage eschielles en divers estages.

Item le v^e. engin est encore de plus grant force & le moins en usage pource qu'il n'affiert si non en assaulz de grant et notable cité ou fortes places fort desirees ou sieges sont tenus a bon loisir/ et cestuy est appellé tour/ et est fait de gros mairien et d'entablemens a plusieurs estages. Et pour ce dit vegece que si grant edifice doibt bien estre gardé. Il affiert affin que feu n'y soit bouté qu'il soit couvert qui peut de lames de fer ou de cuirs crus et tous frecs/ Ausquelz selon ce qu'ilz sont haulz on leur donne de clarté. Car aucuns sont de trente piez : autres de l. & autres de lx. Et mesmement telz en y a si hault que non pas seulement surmontent les murs/ mais mesmement les plus haultes tours Si est celluy engin assis sur roes mouvables qui a force d'ommes et de chevaulz est mené au plus pres des murs qu'il est possible/ et pons volans y a que on peult embatre jusques dessus les murs/ & s'il advient que celle tour puist estre approchée des murs fort seroit ce en pou d'eure la ville n'estoit prinse/ car la dedens sont foison de gens d'armes en tous les estages. Dont ceulz d'en hault se combatent a bon trait & main a main a ceulx de dessus les murs et tost vaincre les pevent/ ceulx des autres estages percent le mur et ainsy de toutes pars envaÿe la cité ou forteresse par tel effort que ceulx de dedens ne scevent auxquelles entendre/ si sont de legier prins et c'est ce que vegece enseigne quant il dit/ de plus de pars & de plus d'engins et de force/ assauldras tout a ung coup la forteresse et plus se esbahiront les deffendeurs & plus tost se rendront/ & pource que ad ce faire servent les eschielles et semblablement tous engins qui pevent estre faitz a monter hault est besoing premiers telz montees que on sache la haulteur des murs/ et a ceste cause l'enseigne vegece par deux voyes. L'une est telle qu'il dist que une saiette soit traicte jusques au hault du mur/ a laquelle ait ataché ung filet fort long qui soit tenu et pour ce pourra estre sceue la haulteur du mur. L'autre voie est que quant le soleil est tourné & il jecte l'ombre du mur & des tours a terre/ adont peult on mesurer l'ombre l'espace d'icellui/ deux bastons fchez aux deux boutz/ & par advis le bon et saige peut on extimer la haulteur que aux engins & autres habillemens convient avoir.

**Cy commence a parler de deffendre chasteaux et villes selon
vegece et sa doctrine. xxxvi. chapitre.**

Chose est certaine que assez de legier se pourroit prendre & vaincre toute forte place s'il n'y avoit qui la deffendist. Et pour ce tout ainsy que vegece mist en son livre pour doctrines d'armes les manieres d'assaillir citez & chasteaulz. Semblablement fist il de les deffendre/ sy dit que contre les dessusditz engins et perilz et autres assés dont sachans qui en eux aient vertu de chevalerie y a mout de remedes/ car il n'est maladie ou il n'y ait secours/ & mieulz vault subtilité d'armes que force/ souvent advient et mesmement en cas de prendre chasteaulx et citez/ ainsy que par subtil art prindrent les rommains la forte cité de capasa que au roy tygrayn estoit d'armenie/ qui les guerrioit/ car ainsy que les ambaxadeurs d'icelle cité pour cuider traictier paix alloient & venoient les rommains s'embuscherent empres les murs Et quant lesditz ambassadeurs cuiderent entrer es portes les rommains saillirent sus si appertement qu'ilz prindrent la porte et tant le tindrent par leur vaillans et nobles couraiges que tout l'ost y entra Et par ceste maniere fut gorgiasement prinse celle cité tant forte et bien garnie qui par assault ne le peut estre. Et derechief dit vegece que plus est le commun avantaige aux deffendeurs que pour les assaillieurs pour plusieurs raisons et mesmement en fait de combatre/ car ce que on gecte de hault soient lances pierres ou autrement de tant viennent de plus hault/ de tant plus blescent/ ausquelles choses se grant vertu y est adjoustee nulle garentise ne peut deffendre les combateurs de ce attains que fouldre ne les craventent. Premièrement pevent ceulz de dedens estre secourus par leur seigneur s'il n'est en la place/ lequel a tresgrant force de gens d'armes pourra venir lever le siege & leur venir donner secours/ ou par aide d'aucuns de leurs amys ausquelz mandé et requis l'auront.

Quant le duc Lantalus capitaine d'ost rommaine estoit a ost contre le roy mitridates/ il manda a ses gens lesquelz estoient en la cité de Miteme qui si forte estoit que la mer y battoit d'une part et deux paires de murs

l'advirionnoient/ qu'ilz ne se esmayassent pour la grant aliance & puissance du roy mitridates/ & que tost secours auroient/ & fut grant chose au message passer par tant de gens et y aller/ mais ce fut par nuyt a nager ou il mist deux grosses bouteilles soubz ses aisselles/ & naga vi. mille pas de mer/ & par celle voye entra en la cité/ & tantost apres fut le roy mitridates contresiegé/ ou a tresgrant meschief fut son ost par faulte de vivres qui [ve]nir ne luy povoient. Eulz mesmes ou partie d'eulz se assez fors se sentent pevent assaillir les aultres despourveuz se leur point voient/ & ainsy les assaillir comme ilz sont assailliz/ car par celle maniere et voye a esté plusieurs foyz assailli et vaincu. Et est chose tresfort necessaire que toutes gens qui en bataille vont pour la deffence du païs et cité/ aient bonne esperance envers dieu d'avoir la victoire pour le bon droit qu'ilz ont autrement ilz ne pourroient hardiement ne vaillamment combatre/ et que ceste esperance doibvent avoir est apparu trop de foyz par l'effect qui en advenoit que dieu est favourable a telz combateurs/ si comme mesmement sembla qu'il fust a la cité de romme/ lors que entre les aultres foyz ung nommé hanibal venu avecque merveillex & grant ost devant la cité pour la destruire/ mais comme les rommains feussent yssus contre luy par grant et merveillex hardement posé qu'ilz feussent le tiers moins de gens. Nostreseigneur qui ne voulut la ville ou il vouloit le temps advenir edifier son eglise estre destruite/ envoya une si tresgrosse et merveilleuse pluye droit a l'eure que assembler vouloient que tant furent chargez leurs harnoys d'eau que aider ne se peurent & a force les convint retraire/ et par troys foyz ensuivant ainsy leur en advint comme se droit miracle fust. Hanibal dist que pas ne vouloit prendre guerre aux dieux/ car bien veoit qu'ilz estoient favorables a romme.

Item par paix et convenances qui se pevent faire et que on fait souvent advient aucunesfois que c'est plus le proffit de ceulz de dedens que de ceulz de dehors/ mais se a toutes fins les convient la dedens deffendre par vertu de leurs corps sans autre remede/ bon couraige leur est besoing. A l'exemple des cartaginois lesquelz ains que rendre voulsissent leur cité aux rommains pour destruire mieulz aimerent mourir/ lors que en parolles les tindrent lesditz cartaginois que forgé eussent armeures d'or/ d'argent/ de cuivre/ & de plusieurs autres metaulz pource que fer et acier leurs estoient faillis/ & avecques icelles se deffendirent jusques a la mort.

Sy convient que telz gens s'aident d'engins feu et pierres par tresgrant force/ Il est de necessité que ilz aient appareillé pos huile et souffre estoupes a grans touppilons que souvent traient aux engins de leurs adversaires et ennemys tant que en quelque maniere ou façon le feu y boutent/ & peut on bien trouver la maniere et habillité de faire bastons de sec boys cavez dedens et plains de feu convient et avoir estoupes & tirer ausditz engins le mieulz qu'on peult. Et semblablement les peut on bien destruire par ung engin duquel on gecte une fonde laquelle fonde est de fer a aneaulz/ et empres se dessusdit engin soit une forge laquelle ait ung grant fer bien rouge et bien embrasé si soit incontinent ce fer jecté en l'engin de dehors quel qu'il soit/ et contre ce fer ne peut avoir deffence cuir cru ne mesmement platines de fer.

Item on peut par nuyt avaller certains hommes en corbeilles a tout bon feu tout alumant si le fichent en engins.

Item on a veu plusieurs fois saillir hors ceulz de dedens et destruire par fer et par feu leurs ennemis. Avec ces choses dit que ceulz de dedens doivent adviser que de la partie ou cest engin appellé tour est assiz/ et soit de nuyt suhaussé le maçonnaige affin qu'il soit plus hault que l'engin et par en hault bastir d'aiz et d'entablemens pour mieulz surhausser/ Car ce le mur n'est plus hault l'engin est de petit proffit/ mais les assiegans ont communement une cautelle qu'ilz batissent ladite tour affin qu'elle semble plus basse que les murs/ apres font secretement une autre tourelle d'entablemens/ laquelle quant le grant engin est joinct au mur soudainement a cordes & tresgrans crocs la mectent hors/ et l'assient sur l'autre et tout acoup par celle voye les gens d'armes assaillent si soudainement les murs que grant deffence y convient s'ilz n'y montent/ mais a cestuy impediment doibvent estre pourvez ceulz de dedens de bons gros trefz ferrez bien longz par lesquelz avec grant force le boutent arriere.

Item il dit que quant jadiz la cité de rodes fut assiegee par une semblable tour movable de tresmerveilleuse haulteur et trop plus que les murs n'estoient/ ceulx de dedens voyans venir vers eulz le grant edifice Si s'adviserent la nuyt devant de grant cautelle. Ilz percerent leurs murs par subtilz moyens et caulz/ c'est assavoir les fondemens dessoubz les murs & fouyrent la terre ou lieu & a l'endroit qu'il leur sembloit que l'engin devoit estre mené/ et grans fossez firent pour laquelle chose l'engin arrivé a tout

ses roes grant & merueilleusement pesant fondit la terre en maniere que estre ne peut relevé/ & par celle voye fut la cité garantie. Et est assavoir que propres noms avoient au temps ancien les jointures mouvables de ces engins si que dit sera sy apres Par quoy lesditez tours jointes aux murs/ les archiers les fondeurs et tous les hommes de trait & aussy les gens d'armes chascun endroit soy efforçoient a tollir les murs a ceulx de dedens qui a leur povoir les leur callengoient. Si estoient les murs pourprins d'eschesles de toutes pars ou s'abandonnoient a plusieurs perilz ceulz de dehors pour y monter/ lequel usage d'escheller en tel cas trouverons premierement ceulx de la cité de capue contre ceulz de dehors lesquelz eulz et leurs eschesles furent tresbuchiez/ et a force de trait les mettoient par terre mors & occis/ sy y avoit engins qui se nommoient Sambuche/ Exostre/ et Thelenon.

Sambusch est ung engin fait en maniere de une harpe habille a percer le mur et est a cordes ataché a ladicte tour.

Exostre estoit nommé le pont par dessus que on jectoit soudainement de la tour sur le mur/ par lequel les gens d'armes alloient jusques dedens les murs.

Telenon estoit ung engin qui avoit ung tref fiché par le millieu si que une lance ung autre tref plus loing/ duquel chascun des boutz on pourroit avaller a chaines et a cordes tout ainsy que on vouldoit. Et quant l'un estoit avalé/ l'autre se haulçoit/ ainsy que fait une lance sur le bout/ devers la forteresse estoit fait ainsy que ung petit chastellet de cloyes et d'aiz bien joint/ et le bout de celle part avallé se chargeoit de gens d'armes et l'autre bout de celle part avallé on les mettoit contremont jusques dessus les murs. La deffence contre iceulz engins estoient bons magonneaux lombardes et grosses pierres et arbalestres a tour bien tenduz/ a bonnes cordes de nerfs.

Cy devise les remedes contre lesditz engins. xxxvii. chapitre.

Contre l'engin qui est nommé mouton enseigne vegece plusieurs remedes. C'est assavoir que quieutes matelas ou sacs plains de fiens soient avallez contre le mur au droit ou le tref doibt venir ferir/ et par la moleté d'iceulz seront les coups rompus.

Item on fait ung autre engin appelé loup auquel est ung fer curve/ qui a tresfors dens agus Si est assis par telle maniere sur le mur qui vient engouler le tref du mouton/ & sy fort le tient que estre ne peult avant ne arriere/ & aucunesfois le tirent en hault a force de cordes si que plus ne les peut nuyre. Et s'il advient que par force soit le mur percé ou prins ceulz de dedens garnis de toutes estoffes tantost facent ung autre mur de celle part et enclouent leurs ennemys se ilz pevent entre deux murs/ ou s'ilz s'y viennent embatre si les occient.

Remedes convenables contre la mine.

xxxviii. cha.

Contre l'autre maniere de combatre fortresses c'est assavoir par mine qui se fait soubz terre sont les remedes telz.

Premierement se estre peult on doibt tellement a parfondir que nulle mine ne puisse par dessoubz passer.

Item ceulz de dedens doibvent aussy monter au plus hault de leurs tours/ & prendre garde s'ilz verront de quelque part hommes portans terres/ et avec ce doibvent souvent escouter joingnans les murs par embas se aucunement orront marteller/ & s'il advient qu'ilz s'en apperçoivent doibvent tantost continuer et tant faire qu'ilz viennent jusques a la myne de leurs ennemys/ et celle part a tout hommes et bonnes lances leur calenger par grant vigueur l'aler plus avant. Sy aient mys des a l'entree de leur mine cuves plaines d'eaues et d'orine puyz faignent qu'ilz s'en fuyent et s'en saillent hors s'ilz pevent et tout acoup jectent celle eaue contrevail Et se par l'aide des femmes elle pavoit estre boullant mieulz vouldroit/ & ainsy dit il ont esté plusieurs mineurs occis.

Or posons que ceulx de l'ost eussent les murs les tours et les portes de la cité/ se doibvent pourtant ceulx de la cité occir comme bestes & par paour on les puisse prendre Nenny/ Ains comme vassaulz eulz deffendans jusques a la mort/ tousjours aiant bonne esperance doibvent monter aux fenestragés des maisons et sur les toitx et a bonnes pierres et tuilles eaue boullant et chaulz s'ilz pevent occir leurs ennemys ainsy qu'ilz vont traçant par tropeaulx pour fourrager la ville/ & s'ilz pretendoient bouter le feu les servent de sy grosses pierres que tous les escervellent/ car trop a de lancer greigneur advantage si que dit est le hault que le bas/ & par ainsy si chier se vendent que ilz ne laissent pas d'avantage/ car par celle voye en hardy courage n'en doute nulz/ se sont plusieurs villes surprises par celle voye eschappees et delivrees a grant victoire/ car trop est grant chose a gens d'armes s'embarre en autrui ville/ en cas que bien garnie soit et bon courage aient les habitans d'eulz deffendre.

O merveilleux couraige contre leurs ennemys eurent ceulz de la cité de moyance quant ilz veirent que plus ne se povoient nullement tenir contre les rommains qui moult longuement y avoient tenu le siege. Adonc comme ceulx qui mieulx aymoient mourir et destruire eulz mesmes leur cité & tous leurs biens que ce que leurs ennemys en feussent maistres/ ne joissans de leurs grans tresors/ car mout riche estoit sy bouterent le feu par tout qui grant hydeur estoit a veoir si grant cité toute en une flambe ou estoient perilz femmes et enfans et puyssirent hors sy vendirent chier leur grant ire aux rommains qui moult y perdirent des leurs Ains que affin les meissent et riens n'y gaignerent.

Une chose apprent vegece/ c'est que les habitans se ad ce sont venus bien se gardent de tenir chose a eulz musable/ comme tenir leurs portes closes/ car dist il on dit donner congié en tel cas a son ennemy de soy aller se bon luy semble/ car le tenir enclos luy pourroit doubler force/ puis que espoir n'auroit de povoir fouyr.

Advient aucunesfoys que ceulz de l'ost faingnent par cautelle qu'ilz se departent/ et vont assez loingz ainsi que firent jadis ceulz de gresse devant troyes apres la paix faicte/ mais lors qu'ilz pensoient que ceulz de dedens se tenissent asseurez. Doncques tout quoyement par nuyt retournerent sy eschellerent les murs et monterent dessus/ ou les guettes trouverent endormys et acoup les surprennent/ si les occirent incontinent. Et par celle cautelle ont esté plusieurs villes prinses/ & aussy eust esté la bonne ville de romme au temps que ung nommé Hanibal estoit devant/ quant le cry des oyes d'aventure esveilla les gardes/ & pource que telles choses communement et souvent se font y affiert a toute heure grant garde. Et doibvent estre faictes chambrettes ou petites logettes sur les murs pour garder ceulx qui feront le guet de froit en yver & de la chaleur du soleil en esté/ & avoient en usaige anciennement de nourrir tressaiges et aspres chiens en icelles maisons et es tours/ affin que par eulz peust estre sentue ou congneue la venue des ennemys.

Avec toutes ces manieres de deffendre enseigne vegece aux enclos que soingneux soient d'enquerre et savoir par aucunes espies l'affaire de leurs ennemys/ ne chose n'est nullement sy utile Car par ce pevent mieulz appointer de leurs necessités et affaires/ par quoy s'ilz ont tresvaillant et noble couraige et ilz puissent bonnement savoir l'eure que leurs adversaires

ne soient sur leur garde ou soient assiz a leur menger/ ou se voient esbatant ça et la/ et qu'ilz ne se donnent garde que ceulz de dedens doivent saillir/ adont tout acoup doivent aller sur eulz/ & mesmement s'ilz pevent saillir hors par quelque faulse posterne par derriere est leur meilleur/ et que bien se gardent que leur convine ne soit accusé : par quoy aucune embusche y puist estre mise pour les occir/ mais se par la voye dessusdite les povoient surprendre/ ilz s'en pourroient despecher. Et a propos de hardy couraige en deffence de cité fut grant merveilles de la cité de munance en espaigne au temps que les rommains les avoient tellement menez que yssir n'osoient de la forte closture Neantmoins delibererent mieulz mourir que estre serfz/ mais ainçoys se voulurent chier vendre a leurs ennemys. Et pource de telle quantité qu'ilz avoient de blez qui pou estoit brassèrent ung tel beuvrage que quant beu l'eurent furent tous yvres si yssirent adont & tant firent d'armes que ains que estre peussent du tout desconfitz/ ilz destruirent presque tous les ennemys/ & se en quantité egalle eussent esté ja rommains n'en fussent venus achief. Mais au premier propos dit vegece/ s'il advient que en celle empainte fortune ne soit pour eulz ains soient reboutez/ doibvent bien avoir ordonné que incontinent et prestement la porte soit ouverte/ & se les autres les suyvent jusques sur le pont ou dedens la porte ilz soignent que dedens soient enclos/ et que sur les murs ait assez bonne garnison de pierres et grant force de trait pour les convoier de toutes manieres d'engins/ & par telle maniere et façon que tous ou la plus part ne s'en retournent pas Si ne soit le gaing tout pour eulz Neantmoins est tresmerveilleux et grant peril soy combatre sur pont/ A l'exemple de ung roy de gaule Lutuitus avecques son grant ost contre les rommains que tellement eut chargé le pont de bois que sur la riviere du rosne eut fait faire qu'il rompit et y perirent et furent nayés tous les siens de quoy ce fut trespiteuse besoigne. Et s'il advient aucunement que par maniere d'aucun accord ou traictié soit parlé d'avoir la forteresse de ce on soit advisé que la tresgrande desloyauté d'aucun mauvais ne peut nullement decevoir l'ignorance des simples/ car aucunesfoys et souvent ont plus nuyt paix faintes soubz umbre d'accord que force d'armes.

Cy commence a parler des batailles qui se font par mer.

xxxix. chapitre.

En ensuivant les choses dessusdictes en la fin de son livre touche vegece assés en bref aucunes choses convenables a batailles qui se font par mer. Et premierement de la façon des nefz faire & gallees/ dit que en mars ne en avril que arbres habondent de humeurs ne doivent pas estre les arbres coppez pour faire les nefz Ains le doivent estre en juillet et en aoust lors que l'umeur des arbres se prent a secher/ & que mesmement les ais syez doibvent estre laissez secher tant que lors soit la verdeur. Avec ce dit que a claulber les ais des nefz vallent mieulx cloux d'errain que de fer quoy que fer soit plus fort/ mais l'arrain pource que plus a en soy de moisture mieulz se tient en l'eaue et plus longuement sans pourrir.

Item dit que ceulz qui par mer veullent aller soit en armee ou autre affaire doibvent bien eulz pourveoir de bons nautonniers maistres en cest office/ et que bien se congnoissent es vens et quelz choses leur pevent nuyre des perilz de mer/ sachent les destours et aussy les adresces de tous les portz/ et que tresbien ilz se congnoissent en la carte et es signes du ciel/ ou mariniers prennent leur regard/ congnoissent aussy les signes qui demonstrent fortune de mer advenir prochaine qui apperent tant au soleil comme en la lune es vens es oyseaulx et mesmement aux poissons soient tous maistres et gouverneurs de leurs voilles tirer cordes a point et laisser ancrer et desancrer et que plusieurs foyz se soient trouvez en batailles de mer en divers perilz et autres adventures.

Item les pourveances faictes si qu'il appartient a tresbien armer nefz ou telz vaisseaux de bonnes gens d'armes et de trait dit que ceulz qui vont pour eulx combatre appartient estre plusfort armez que ceulz qui sur terre se combattent/ car ilz ne se pevent pas tant mouvoir/ si doibvent mener petis vaisseaulz coursaires avant eulz Esquelz doivent envoyer espies pour savoir du convine des ennemis & quant de pres les viennent requerre adont les doibt on saluer de bonnes bombardes et pierres jectees de divers engins/ et

fors arbalestres/ & les nefz joinctes/ les vaillans hommes d'armes avallent les pontz et saillent es nefz des adversaires/ & la se combattent main a main. Et es greigneurs vaisseaulx fait on tours et arbalestres/ affin que ainsy que on fait des haulz murs puissent jecter feu contrevail/ eaue & huile boullant si est cruelle chose ou les hommes non pas seulement par armes perissent/ mais aussy par feu et eaue sans pover fuyr ne guenchir. ilz sont souvent tous vifz livrés a estre pasture aux poisons/ la sont traictes saietes ardans envelopees d'estouppes de poy et de huile par quoy les ais des vaisseaux qui sont de boys sec et oinctes de poy se allument de legier/ & ainsy les ungs perissent par fer/ autres sont ars/ et autres nayés. Sy est peril de soy combatre par mer.

**Cy devise que combateurs par mer/ doibvent avoir garnisons
lesquelles garnisons leur affierent et par especial a gens allans
en armee sur mer.**

xl^e. chapitre.

Cy dit que combateurs en mer doibvent estre garnis de vaisseaulz plains de poy noire de soulfre/ & d'uille tout ce confit ensemble enveloppé en estoupes/ & ses vaisseaulz alumez doit on jecter et traire fort et assaillir leurs ennemys tant que loisir n'aient d'estaindre le feu. Et est assavoir qu'il est une maniere de composer feu le quel aucuns appellent feu grigoys/ pour cause que ce feu fut trové par les grecz estans au siege devant troye/ Ainsy que dient aucuns celluy feu art mesmement en eaue pierres fer/ et toutes choses bruit ne estre ne peut estaint fors par certaines mixtions que on fait a l'estaindre/ mais par eaue non/ aussi se font aucunes poisons si fortes & tant mortelles que fer qui en seroit atouchez/ et puy entrast au corps de l'omme sans plus jusques au sang la ploye seroit mortelle/ mais comme telles choses a faire ne enseigner les maulx qui s'en pourroient ensuyvir sont cause de leur excommunication pource n'est pas bon d'en plus reciter/ pource que a cristien ne loist user de telz inhumanitez/ qui sont contre tout droit de guerre.

Item ceulz qui se doibvent combatre doibvent adviser de mettre leurs ennemys vers terre/ et eulz au parfont.

Item au matz de la nef doibt avoir ataché ung tref/ le quel soit ferré d'une part et d'autre et tellement que on le puisse haulcer & abaisser et en ferir tresgrans coups contre la navire ainsy que le mouton de dessus.

Item aient saiettes a large fer qui trairont ou voile et le troueront tellement qu'il ne pourra vent tenir.

Item doibvent estre garnis de certains hommes d'uis de plonger en l'eaue/ & a bonnes tarelles trouent la nef. si que l'eaue y entre de toutes pars.

Item grosses pierres a foison fers trenchans y doibvent venir lancer/ et toutes choses par quoy on puist derompre la nef/ le plus que on peult Apres lesquelles choses dictes puis user des propres motz vegece en la fin de son livre ainsy disant. Je croy que desormais puis traire de la discipline d'armes/ car en ces choses/ la coustume de usage d'armes treuve souvent plus d'art et de nouvelles choses que l'ancienne doctrine n'en a demonsté.

Cy fine la seconde partie de ce present livre.

Et en apres commence la tierce partie ou il parle de la discipline d'armes et des droiz d'armes selon les loix et droit escript.



Cy apres s'ensuyt la tierce partie de ce present traictié Laquelle parle des drois d'armes selon les loix et droit escript. Et devise le premier chappitre par quel moyen l'acteur adjousta a ce livre ce qui est dit en droit des faitz d'armes. Premier chappitre.

Ainsi que je pretendoye a entrer en ceste iii^e. partie de ce present livre mon entendement assez travaillé de la pesanteur de la matiere ou labeur des precedentes parties Adonc surprins de somme en mon lit couché : me apparut en dormant par semblance une creature tressolennel/ d'abit de chiere et de maintien ancien sage et auctorisé juge qui me dist ainsy.

Chier amy duquel en fait ou en pensee labeur en nulle heure ne cesse d'exercite d'estude que tu as aux choses que lettres pevent demonstrier par especial en exortation de toutes bonnes euvres & meurs vertueux je suis icy venu pour estre en ton aide en la presente euvre de cestuy livre de chevalerie & fais d'armes/ ou par grant diligence meu par bon vouloir tant tu occupes/ et pour ce en confortant le bon desir que tu as de donner matiere aux chevaliers et nobles qui le pourront oyr/ d'eux employer es faitz que noblesse requiert C'est assavoir audit exercite d'armes tant en labeur de corps comme es droitz qui leur conviennent selon les loix/ est bon que tu cueille sur l'arbre de bataille/ qui est en mon jardin aucuns fruitz et que d'iceulx tu uses Si t'en croistra vigueur et force a mieulz povoir parachever la pesanteur de ton euvre/ & pour bastir ediffice parti[n]ent aux ditz de vegece et des autres acteurs dont jusques icy tes aydes te convient retrencher des branches d'icellui arbre & prendre le meilleur et sur celluy mairien fonder partie de ton edifice/ Auquel parfaire je comme maistre et toy disciple y seray en ton aide. ces choses oyés me sembloit que lors luy disoie ainsy.

O digne maistre je congnois que tu es cellui estude que j'aime tant & ay aimé tant que plus de riens ne me souvient/ & par laquelle vertu et frequentation aydes a grace a dieu plusieurs belles emprinses achevees/ certes de ta compaignie suis tresjoieulz mais comment ne doibt desplaire au maistre se le disciple desireux d'apprendre luy meut questions/ te prie que tu me dies se reprouché pourra estre a mon euvre ce que tu m'as conseillé user dudit fruit.

Amy chier a ce je te respons que de tant comme une euvre est tesmoignie par plus de gens/ tant est elle plus autentique. Et pource ce aucuns en murmurent selon l'usage des mesdisans/ disans que autre part mendiet. Je leur respons que c'est commun usage entre mes disciples d'eulz entredonner et departir des fleurs qu'ilz prendront en mon jardin diversement/ & tous ceulz qui s'en aident ne les ont pas cueillies. Comment

jehan de meum ne s'ayde il pas en son livre de la rose des dictz de lauris/ et semblablement d'autres Si n'est pas cas de reproche/ ains est louenge quant bien et proprement sont appliquez & la gist la maistrise & est signe d'avoir foison veu & visité plusieurs livres/ mais la ou mal a propos on feroit servir choses ailleurs prinse la seroit le vice Si fais doncques hardiement et ne te doute/ car ton euvre est bonne/ et si te certiffie que de plusieurs saiges seras encore loé sans avoir doute aucunement.

L'acteur demande et le maistre respond se l'empereur peut mouvoir guerre au pape. ii. c.

Adont me fut advis que je disoie/ puis que ainsy en tressolennel juge qu'il te plaist que je adjouste en mon livre d'armes et de chevalerie encore des fruitz cueilliz en ton jardin par ton commandement en usant d'iceulx te feray aucunes questions pertinentes a la dicte matiere d'armes/ c'est assavoir es droitz qui y conviennent selon les loix et droit escript.

Et tout premierement je te demande en entrant en ladicte matiere puy qu'il est vray ainsy que au premier de cest livre je dis et toy mesmes/ bien sçay que le nyeras que guerres et batailles selon droit n'affierent a estre menees ne jugees fors par les princes terriens qui de personne ne tiennent leurs terres fors seulement de dieu/ sicomme empereurs roys ducs & autres qui soient mesmement seigneurs. Se l'empereur de romme qui a jurisdiction temporelle est le principal du monde peut selon droit entreprendre et maintenir guerre contre le pape. Et s'ainsy est qu'il l'empreigne se ses subgetz et hommes sont tenus pour celle cause de venir a son mandement. Il sembleroit que sy pource que jurisdiction et seigneurie luy est due plus que a seigneur du monde. Autres raisons y a se ses subgetz luy sont obeissans ou qu'ilz se fourfacent et parjurent de ce que promis luy ont/ bon ou mauvais quel qu'il soit et fust stimatique.

Amy chier a ceste question je te respons que mouvoir guerre selon droit ne peut et voy icy les raisons que le droit y assigne.

Premierement car il est procureur de l'eglise si seroit grant oultraige que le procureur fust contre le maistre/ lequel le doibt deffendre et il l'offendrait.

Item l'empereur est subget au pape/ ce ne peut il pas nyer/ car il appert par ce que son election gist tant en luy qui lui appartient enquerir s'il est homme ydoine a ce. Et se l'election luy est due et de le couronner ou non en est en luy. donc le subject feroit contre le souverain Encore te dis je plus

que se l'empereur ne se gouverne a loy de bon [em]pereur le pape par droit luy peut oster l'imperial dignité & y establir ung autre. Si ne pevent ne doibvent les subgectz obeyr au mandement de telle guerre se ilz ne veullent desobeir a dieu en persecutant son eglise.

Cy fait mencion se le pape peut mouvoir guerre a l'empereur.

iii. chapitre.

Puys que ainsy est maistre que l'empereur ne doibt au pape mouvoir guerre Je te demande se le pape le peut mouvoir a lui Car il sembleroit que non/ veu qu'il est lieutenant de jesucrist en terre si doibt ensuivre ses traces qui toutes furent paisibles ne oncques de guerre ne s'y aida. Et avecque ce dist a ses appostres qu'ilz ne se usassent pas de seigneurie comme les princes.

Item avec ce dist saint pol que gens d'eglise ne se doibvent revenger/ mais vaincre en souffrant.

Je te respons en mettant ces raisons arriere et toutes autres telles que sans faulte le pape peut mouvoir bataille et guerre a l'empereur en aucuns cas C'est assavoir s'il est erege ou stimatique.

Item s'il vouloit usurper le droit de l'eglise et tollir ou empescher son patrimoine et ses heritaiges et jurisdictions/ & que en ses cas ne luy pevent pas faire guerre Ains seroient tenus tous christiens princes et autres mesmement de l'empire aider au pape/ ainsy qu'il advint du pape alixandre le tiers de ce nom/ lequel persecuté de l'empereur s'en alla a refuge au roy de france qui en son lieu le remist. Et seroit pourneant se aucun vouloit dire/ dieu ne dist pas qu'il le jectast jus mais dist qu'il le remeist/ c'estoit a dire qu'il le regardast pour le temps advenir/ car pour celle heure ne vouloit user de voye de fait.

Cy fait mencion de la puissance & auctorité du capitaine de la chevalerie du prince selon droit Et pour quelz cas les gens d'armes pevent encourir crisme capital. iiii. c.

Maistre assez me suffist quant en ce cas mais plaise toy dire se j'ay cy devant assez suffisamment parlé de l'office du capitaine de l'ost du prince quoy que autresfois ait esté informé de moult de choses pertinentes a son dit office/ desire encor de toy en oyr.

Chier amy a ce je te respons que quoy que bien et bel en ayes dit/ tu y peus encoires adjouster autres auctorités que les loix luy donnent avec les chargez qui luy appartiennent. C'est assavoir donner licence a ses gens d'armes de aller ou il est besoing/ tant pour leurs besoingnes en temps convenable comme pour le fait de la guerre/ sans laquelle licence ne doivent riens entreprendre ne nulle chose faire/ puis appartient a luy les commettre par ordonnance selon le proffit de la bataille & selon son bon advis et le conseil qu'il a. Sy luy appartient de donner garde que du pays ne partent gens d'armes pour aller autre part sans congé du seigneur/ doit aussy garder les clefz des chasteaulx et villes ou en allant en armes s'il y est logé.

Item a luy appartient de commettre le gait en l'ost et prendre diligemment garde sur tous les siens que les mesures de blé d'avoine et de vin/ & aussy les pois soient justes et que ceulz qui mal en usent soient pugniz.

Item a luy appartient a congnoistre les debatz et questions de ceulz de l'ost et en juger faire droit a ung chascun soit gentil homme marchant ou aultre qui se viengne a luy complaindre des siens/ et longs seroient a dire les offices qui appartiennent audit capitaine/ mais avec ce pour mieulx toy apprendre veulles dire cas selon noz loix dont les hommes d'armes pevent encourir criesme capital s'ilz faillent.

La loy dist que celluy qui frappe le capitaine par maltalent doit perdre le chief/ et semblablement le doit perdre celluy qui est rebelle et contredisant en ordonnance de bataille.

Item celluy qui fuit de la bataille se les autres y demeurent.

Item celluy qui est envoyé en ambassade aux adversaires ou pour les espier et il revele et descuevre le secret de sa partie.

Item celui qui s'excuse par faine excusement menteresse de pouvoir estre en la bataille avecque son seigneur.

Item celluy qui ne deffend a son pouvoir son capitaine s'il le voit assaillir.

Item qui se part de l'ost sans congié pour faire autres armes/ encourt aussy crierie capital quelque aultre bien ou beau fait qu'il face ailleurs.

Item qui empesche que paix soit faite.

Item qui procure qu'il y ait en l'ost discession ou rihote mortelle.

Item qui desrobe les provisions de l'ost.

Item se le vassal est tenu selon droit d'aller querir armes & aller en la guerre de son seigneur a ses despens et il n'y va.

Cy fait mencion se le vassal est tenu selon droit d'aller en la guerre de son seigneur a ses despens. **v^e. cha.**

Pource qu'il est de coustume que tous roys princes ou seigneur somme son vassal de luy estre en aide en fait de guerre. Je te demande maistre se ledit vassal est tenu selon mandement de droit et selon les loix de aller au mandement de son seigneur. Et s'il est ainsy que tenus y soient se ce doit estre a leurs propres coustz et despens ou a ceulz du prince ou seigneur.

Chier amy pour mieulz respondre a ta demande convient adviser quelles choses contient le jurement de fidelité que fait celluy qui entre en foy d'aucune terre ou possession mené en chief d'aucun seigneur. Si sont vi. les principales convenances selon le decret & droit mis.

La premiere est que par son serment jure que jour qu'il vive ne pourchassera le dommaige de son seigneur. ne sera en lieu a son sceu ou pourchassié soit.

La seconde que jamais son secret ne revelera de chose qui luy puisse porter prejudice.

La tierce qu'il sera pour luy en tous cas juste et raisonnable contre tout homme en exposant son corps et sa puissance a ses besoingnes en fait guerre bien et loyaument toutes fois que requis en sera.

La quarte que jamais ne sera au dommaige de ses biens possessions ne heritaiges ne de tout son bien.

La quinte que s'il advient que son seigneur ait affaire de luy ou de chose qu'il puisse bonnement qu'il ne s'excusera en disant que trop forte chose seroit & trop difficile a faire pour le pover de sa personne.

La sixte qu'il ne querra voye de s'excuser ne d'empescher d'aller au mandement de son seigneur.

Telz sont et doibvent estre selon le decret/ les promesses et serment du vassal au seigneur. Par lesquelles promesses appert assez que donc les

vassaulx sont tenus d'estre avecques leur seigneur pour le servir en ses guerres a tout bien et loyaument soubz l'obligation de perdre les fiefz que d'eulz tiennent et d'estre confisqué/ et ainsy que dit dieu en l'evangile/ qui n'est avecques moy soit contre moy/ & doibvent estre reputez contre leur seigneur s'ilz en deffailent/ pource deservent d'estre deboutez de la terre qu'ilz tiennent a celle cause/ mais neantmoins ne les oblige nulle loy de servir a leurs despens/ mais aux propres gaiges du seigneur/ se ce n'est par tel cy que la terre y fust d'ancienneté obligee. Sicomme il est certaines villes qui a leurs propres despens sont tenues de servir le prince par certain temps de aucune quantité de gens en ses guerres/ et est bonne la raison pour quoy ilz ne doibvent pas servir a leurs despens. Neantmoins s'il estoit ainsy que le seigneur n'eust plus de quoy les maintenir et que son demaine ne souffist pas par especial pour garder et deffendre son païs ses subgetz et son droit ilz sont tenus d'eulz tailler et mettre sur certaine ayde pour luy aider & pevent par droit estre contrains s'ilz ne le vouloient faire/ & par especial en cas que les ennemys seroient venus sur sa terre luy courre sus/ car selon droit moult est privilegiee la guerre a deffensive trop plus que l'offensive.

Vray est que selon droit se le roy prince ou seigneur a besoin de prendre telle aide doit bien garder que ce soit sans outrage/ car ce seroit sur sa charge & bien se garde le conseiller que autrement ne le conseille/ car ce seroit grandement a sa damnation. Et ne deveroit le bon roy ou prince escouter tel conseiller/ mais le debouter comme ennemy de son ame. de son corps et de son honneur/ car il luy conseilleroit son damnement & le mettroit en voye de perdre l'amour et la bienveillance de ses subgetz.

**Cy fait mencion se les feaulx sont plus tenus de aider au prince
souverain que a leur seigneur naturel. vi. c.**

Doulz maistre manifie moy & soubz ceste question Je dy puy qu'il est ainsy que le vassal est tenu de aider a son seigneur de qui il tient en fief contre tout homme. Doncques semble il que se le roy ou prince avoit guerre contre aucuns de ses barons que les subjectz des barons qui d'eulz tendroient feussent tenuz de aider a leurs seigneurs contre le roy ou prince/ car au roy n'ont ilz pas promis feaulté/ mais aux seigneurs dont leur fief meuvent sans nulle exception.

Chier amy sans faulte te respondray en bref a ceste question quoy que par assez de raisons me puisse arguer/ disant que aussy bien se peult aider selon droit le petit homme de ses choses que fait le grant/ & doncques pourquoy ne se aidera le baron de ses choses et de ses hommes qui luy ont promis feaulté et non pas au roy/ & autres plusieurs choses que pourrois a ton propos alleguer. Neantmoins te dy que toutes raisons ou contraires sont selon noz loix sont nulles Car seurement nul subject n'est tenu de aider a celluy de qui il tient en fief contre son souverain seigneur. Ains se meffait soubz criesme capital s'il le fait sicomme de offencer leze magesté car quoy que le baron soit naturel seigneur le roy ou prince est le naturel seigneur soubz qui y sont.

Se tu me ditz dont se parjurerent ilz/ car nul serment ne peut obliger a faire mal/ laquelle chose ilz feroient de soustenir en mauvaistie leur seigneur qui seroit contre son souverain.

Chier maistre autre question plus forte & qui de celle assez deppent faire te vueil. Je suppose que deux barons au royaume de france ou d'autre part aient guerre l'un contre l'autre/ pour laquelle guerre mandent leurs hommes. Advient tantost que le roy ou prince pour ses guerres et pour la deffence de son païs ait a faire de gens si fait son mandement/ auquel sont compris les hommes des deux barons dessusditz/ sy te mande s'ilz sont tenuz de venir au mandement du roy ou de aller a leur seigneur.

A ceste question en confermant la precedente te respons que selon droit sont tenus de venir au roy et laisser leur seigneur et y assignent les drois troys raisons. La premiere est que le roy ou souverain prince regarde la commune utilité du royaume ou pays laquelle doit estre plus privilegiee que la singuliere utilité de une baronnie.

La seconde qu'ilz sont tenus au roy de generale juridicion qui est de plus grant auctorité et sy a haulte juridicion sur la petite baronnye.

La tierce raison est qu'il n'appartient que ledit petit officier ait puissance d'estre obey pardevant le seigneur et pert sa puissance sy tost que le souverain ou l'auctorité du seigneur vient avant/ ainsy comme la lueur ou clerté de la chandaille est petite si tost que le ray du soleil y survient.

Chier maistre encore te fais telle question. Je suppose que ung conte ou baron tiengne une terre du roy d'arragon/ & il demeure au royaume de france advient que le bon roy de france luy demande qu'il viengne a son ayde en ses guerres/ & semblablement tout en ung mesmes temps le mande le roy d'arragon Auquel doncques doit il obeyr/ car il est impossible d'estre en deux lieux : & sembleroit qu'il peust estre excusé de non aller a l'un ne a l'autre.

Je te respons que excuser ne se peut ne de l'un ne de l'autre s'il ne veult perdre droit de fief. C'est assavoir qu'il voise a l'un lequel que il luy plaira et de qui il tient le plus et a l'autre envoie de ses gens.

Plus forte question je te demande s'il advient que les dessusditz roys aient guerre ensemble/ je ne sçay entendre auquel il doit aider qu'il ne perde l'une de ses terres.

Je te dis que la precedente responce peut encore servir a ceste question selon aucunes oppinions/ c'est assavoir aller a l'un et envoyer a l'autre/ mais ceste chose ne se pourra pas bien en droit soustenir/ car se ainsy estoit qu'il le feist dont conviendrait il que ses propres fussent contre luy mesmes puy que les deux roys seroient adversaires/ et il auroit a l'un envoyé de ses gens/ et il seroit pour l'autre/ & pour ce ne sçay meilleur remede ne conseil que ce que je t'ay dit/ & scez tu que a tel vassal appartient a faire ou nom de dieu/ de soy mettre en peine de toute sa puissance d'y mettre paix en tous temps s'il peut.

Cy fait mencion se ung gentil homme tient deux fiefz de deux seigneurs lesquelz guerroient l'un l'autre auquel il doit aider. Item se en toutes guerres selon droit pevent aller tous sauldoyers/ et devise cy endroit le peril en quoy l'omme d'armes se met d'aller en guerre injuste/ & de faire en armes autrement que droit de guerre requiert. vii. c.

Ainsy que de toy entens me semble maistre que les subjectz sont tenus d'aller en la guerre pour ayder et secourir leur seigneur se advertiz ou sommez en sont voire non pas a leurs despens mais aux gaiges de leur seigneur Si me soulz s'il te plaist autre question. Je te demande quoy que la coustume soit assez generale entre gens d'armes que qui veult prendre sauldees de tous seigneurs villes ou pays pour servir en toutes guerres soient les hommes d'armes d'un mesmes lieu ou quelques estrangiers qu'ilz soient d'un mesmes pays ne subject ne le pevent faire. car il sembleroit que non/ veu qu'il convient fait de guerre executer par occisions et autres bien divers maulx/ lesquelles choses entre cristians sont deffendues par la loy de dieu.

A ceste question amy je te respons/ et toy mesmes l'as assez touchié au commencement de ce livre que en toute juste guerre peut aller qui qui veult et prendre gaiges & sauldees pour servir a icelles. Car juste guerre a droit menee et que les droites mettes de ce qui est de droit ne soient passees/ c'est assavoir pillages sur terre d'amis ne autres plusieurs griefz desquelz usent malvaisement et communement gens d'armes dont ilz meffont durement/ et n'est pas telle coustume de droit de guerre/ mais guerre ou ne soient faitz n'est pas injuste ne deffendue en droit/ ains est permise/ car c'est droite execution de justice que dieu seuffre & consent affin de ramener le tort en bon droit quoy que dieu seuffre faire guerres aucunesfoys diversement contre droit et raison/ laquelle chose est sicomme flayel de dieu et pugnission pour le pesché des gens mais au premier propos revenir je dis

que tout homme qui droiturierement se veult exposer/ se doit ains que en guerre se mette tresbien informer de la querelle et savoir se la calenge est juste. Et de ce tu me demandes comme savoir le pourras/ car de toutes parties que gens font guerres chascun sy dit avoir juste cause. Enquiers se celle guerre a esté premierement jugée par bons juristes ou se elle est a cause de deffence. Toute guerre est bonne/ c'est assavoir de tresbien deffendre son païs s'il est assailly. Et de ce se doibvent tresbien informer tous hommes d'armes ains qu'ilz s'y mettent.

Je vueil bien que tu saches que se injuste est la querelle/ celluy qui la meut damne son ame/ et s'il meurt en tel estat va en voye de perdition se grant repentance par grace divine n'a en la parfin/ mais assez en y a qui de ce font pou de compte en quelque façon/ et a qui ne chault quelle soit la querelle mais qu'ilz aient bonne paye et qu'ilz puissent bien rober.

Helas helas dolente paye advient souvent/ car ung seul coup soudainement rué/ les peut envoyer a tousjours en enfer/ & avec ce est assavoir quoy qu'ilz en facent tous ou la plus grant partie petit compte que tous ceulx qui excedent et passent ce que dit est en l'exercite d'armes les drois et les termes de droit de guerre quelle que soit la querelle juste ou non/ si que les loix la limitent ilz se dampnent et perdent.

Cy devise de droit de pais de sauldees et de gaiges aux gens d'armes.

viii. c.

Affin que les nobles hommes qui ce present livre pourront oyr tant pour le temps present comme celluy advenir/ puissent savoir de quelles choses faire en armes/ Le droit donne licence et desquelles non. Et pource chier amy que cy devant m'as ramentu gaiges et sauldees en fait de guerre/ te diray partie en quoy homme d'armes s'oblege en prenant gaiges & sauldees en fait de guerre/ et aussi en quelle maniere le seigneur est tenu de paier gaiges et en quelle non Car telles choses sont contenues es droitz escripts.

Premierement est assavoir que tous seigneurs villes ou communes seignouries qui prennent gens a sauldees sont tenus de les paier pour le pais qu'ilz sont prins soient mis en euvre ou non. Et mesmement supposé qu'ilz fussent a sejour et sans riens faire voire en cas que la faulte ne tenist en eulz & que tousjours fussent prestz Et se faulte de paiement y a selon la promesse/ je dy que selon droit & raison le pevent demander par belle justice.

Maistre puy que en ceste matiere sommez entrez et tu dis que le seigneur est entré en debte de les paier et y est tenu des gens d'armes contenter de leurs sauldees supposé qu'ilz fussent a sejour/ te vueil a se propos former aucunes demandes en telle maniere.

Premierement je suppose que ung capitaine atout une route de gens d'armes soit retenu es gaiges du roy. Et par son commandement s'en voit en gaigne contre les anglois. Advient que en chemin se logent en certain lieu auquel les gens dudit lieu aient malicieusement empoisonné le pain et le vin par quoy advient que aucuns d'iceulz meurent Autres demeurent malades par l'espace que servir doibvent ou plus/ par quoy n'est en leur puissance de servir le roy ainsy que promis l'avoient/ si te demande se les gaiges d'icelluy temps doibvent avoir perdus. A ceste question respons que non certainement/ veu encore que la maladie leur soit venue a cause dudit

service/ car maladie en droit excuse l'omme/ ne a celle cause ne doit perdre nulles distributions puy que venue est apres la retenue.

Autre question doncques faire te vueil. ung sauldoyer est retenu par une annee a gaiges. S'il advient en celluy temps que il a a faire en son hostel par quoy vient au capitaine et prent licence pour aller veoir sa femme et son mesnage pour l'espace de ung moys. Je te demande se par droit doit avoir les gaiges de icelluy moys/ car il sembleroit que non/ veu que en celluy temps ne serviroit le seigneur/ ains est allé a ses besoingnes/ pour quoy doncques debveroit il avoir loyer de ce qu'il n'a pas fait.

Je te respons ad ce sache que telle est la maniere d'armes/ que sy grant puissance/ a le congé et licence du capitaine et tant est previlegié/ que puy que volentiers a consenty le congé/ ledit homme d'armes doit estre réputé pour resident/ car tousjours est demouré serviteur du seigneur en sa guerre/ voire puy que retenu estoit pour l'annee. Mais bien est vray que se obligé estoit par division de temps/ c'est assavoir que sans plus fust retenu a certaine somme par chascun moys/ tant tenu tant payé la diroy je autrement.

Autre question te fais ung chevalier pour une annee est prins a gaiges pour servir le roy en ses guerres. Advient apres que troys moys a servy s'en veult partir et demande les gaiges du temps que servy a/ le capitaine contredit disant qu'il auroit prins pour une annee/ & que s'il ne l'eust promis il en eust bien eu ung autre et qui ne parfait son service pert.

Ad ce je te respons que bon droit a le capitaine/ car se l'omme d'armes fault premierement de sa promesse il n'y a aussy raison que convenance/ de gaiges luy soit tenue. Mesmement plus fort y a/ car je te dis et te certifie que se par sa deffaulte il avoit perdu ses chevaulz ou son habillement de guerre comme harnois et autre ne peust recouvrer/ pour laquelle chose fut non convenable a servir. Il doit perdre tout le temps qu'il a servy. car service ne fait a avoir gaiges/ jusques a la fin/ ou cas toutesfoys que autres convenances n'y seroient faictes. car marché fait & convenance passe toute loy/ & peus bien veoir que la mauvaise chose entremeslee avec la bonne retourne la bonne en mauvaise.

Maistre or me respons a ceste question. ung vaillant homme d'armes est prins pour servir toute une annee. Advient tantost que nouvelles luy viennent que grant affaire a en son hostel. par quoy aller s'en veult/ & au

congé prendre dit au capitaine qu'il mettra ung autre en son lieu pour faire le service qu'il debvoit. Ad ce contredit le capitaine disant qu'il l'avoit prins pour sa vaillance preudommie & sagesse/ & que a peine trouveroit il homme qui souffisamment tenist son lieu. Le sauldoyer replicque disant que certains affaires luy sont survenus/ par quoy il perdrait sa terre et son heritage se en personne n'y estoit/ et que selon raison est plus tenu de son sens aider a luy mesmes que a nul autre Si ne le peut contraindre aucunement de demourer/ Le capitaine respont qu'il est obligé par serment sur saintes evangilles/ Sy n'est pas l'omme en sa franche liberté qui a autruy se lye. Or determinés maistre ceste question Car veu les raisons dudit homme d'armes/ & que en son lieu veut mettre homme souffisant sembleroit que quicte s'en peust aller.

Je te respons que a bien ceste question determiner a grant regard Car il n'est pas doubte que de ung homme d'armes commun deveroit souffrir homme pour homme/ mais a dire que celuy fut tant solennel que a peine son pareil peust estre mis en son lieu/ de y mettre plusieurs autres assez moins vallables ne seroit pas raison. S'il advenoit que ainsy bon y meist je ne le dy pas que la chose ne fust fort raisonnable/ car si que devant t'ay dit/ l'omme d'armes n'est pas maistre de soy puy que par serment est obligé. Pour celle cause te dis que icelluy n'en seroit pas quitte quelque necessité ne quelque affaire qu'il peust avoir en ses besoingnes se de grace espediale le prince ou capitaine qui de ce a la charge de son bon vouloir et plaisir ne l'en quittoit. Et y a bonne raison Car se aucun obligé estoit de paier dix aulnes d'escarlata et il paioit en ce lieu gros burel quoy que tout fust drap ne deveroit pourtant estre quicte.

**Cy devise se ung capitaine de certain nombre de gens d'armes
les peut bien transmuier a sa volenté puis qu'ilz sont retenuz a
gens d'armes.** **ix. c.**

Maistre autre question te fais assez deppendant de la dessusdite. Je suppose que receu soit a gaiges ung capitaine pour une annee/ ou qu'il soit venu avec luy Cent hommes d'armes lesquelz soient tous passez et escrips a la monstre Advient ung moys apres qu'il veult remuer ses gens tous ou partie et mettre autres en leur lieu/ Je te demande se par droit le peut bien faire. et sembleroit que sy/ car il doibt bien souffrir s'il a cent hommes convenables ainsy qu'il a promis. Et avecques ce s'il ne le peut ainsy faire et n'en avoit l'auctorité seroit grant prejudice/ car se entre les siens on veoit aucuns mauvais et de perverses meurs larrons ou de mauvaise vie & nuysant aux autres et dont honte peut venir a tous ne vauldroit il pas mieulz que changez feussent en autre lieu que laisser en leur lieu.

Ad ce respons que droit est si juste chose et si raisonnable que esten[dre] se veult a ung chascun sans faire nul tort. Et pour ce te dis que le simple capitaine qui est soubz le principal capitaine ne le peut bonnement faire sans la licence majeur/ car se ainsy estoit il seroit en luy de faire extorcions aux compaignons s'il luy plaisoit/ c'est assavoir prendre autre par aucune faveur ou par convoitise de prendre part a leurs gaiges ou par quelque fraude/ & de bouter ceulx qui par adventure meilleurs seroient/ sy doibt avant la main avoir bien advisé de prendre telz compaignons avec soy qu'il ne soit nul besoing de les changer.

Se changer les fault par aucune adversité qui en eulx soit c'est son deshonneur quant telz les a choisiz/ mais ce a toutes fins advient que change y conviengne en quelque façon ou maniere que ce soit/ et sans faulte ce ne se doibt faire aucunement sans le congé du souverain de l'ost. et encore que ce soit par tresgrande deliberation. Et s'il advient aucunement que de soy mesmes le face n'est pas doubte que celluy qui est cassé ne se puist plaindre

au capitaine par especial s'il est homme ydoine et convenable et en doibt avoir droit.

A venir au propos des capitaines convoiteux qui tricheries et baratz pevent faire aux petis compaignons. Il en est assez. qui reçoivent leur paie et pour eulz la retiennent et leur suffist de les paier de petit de chose. et ceulz paradventure ne s'en osent plaindre pource que par ce couvent & en faisant tel marchié a eulz/ affin d'estre receu si y sont mis/ dont c'est moult grant pechié/ car par ce sont contrains a faire plus de maulz & de pillage que s'ilz fussent bien paiés. Si deveroit le capitaine a telz choses bien prendre garde/ car a moins ne pevent les povres soudaiers soient de pié ou de cheval gens de traict ou autres. que de la povre paye avoir/ qu'ilz gagnent au peril de leurs vies et a si grant traveil de leurs corps/ si fait fort grant pechié qui leur oste ne amoindrist. Et ce n'eussent jamais souffert les anciens. Ains estoient plus couvoiteux que la gaigne tournast au proffit des sauldoyers que a eulz mesmes/ car les preux vouloient que ceulz eussent le gaignage et a eulz suffisoit avoir l'onneur.

Cy devise se ung seigneur envoie ung homme d'armes pour garnison d'aucune sienne forteresse sans ce que aucuns gaiges luy soient promis/ et il advient que en chemin soit destroussé. Auquel des deux peut demander ces interestz/ ou au seigneur qui l'envoie ou a celluy qui destroussé l'a. Item se ung homme d'armes est venu servir ung seigneur en sa guerre sans convenance de gaiges/ se le seigneur est tenu de le paier. x. c.

Autre demande te fais. Je suppose seigneur envoie ung chevalier en aucune sienne forteresse pour la garder sans ce que a luy face aucune convenance de gaiges ne de sauldees. Advient en chemin que a icelluy sont ostez par force ses biens son harnois et ses chevaulz/ auquel peut le chevalier par droit demander sa perte/ ou a celluy qui l'envoie ou a celluy qui l'a destroussé.

Je te respons qu'il les peut demander a l'un & a l'autre/ c'est assavoir a celluy qui l'envoie peut faire demande par action de violence et de fait/ mais se le premier les luy restitue. Il est tenu de luy delaisser l'action & droit de la demande que a l'autre eust peu faire par vertu de quoy le peult faire convenir Or me dy derechief ung baron a certaine [guerre]/ a l'aide duquel ung chevalier par sa courtoisie sans ce que requis en soit vient en sa compaignie et aide. Je te demande se icelluy apres le service peut demander gaiges ne saudees s'il lui plaist Car il sembleroit que non/ car pour quoy il n'y estoit pas appelé/ & sembloit que son entente fust de servir par courtoisie.

Ad ce je te respons que s'il n'est de son lignage ou que grandement tenu y soit ou que par charité venu y fust sans faulte il peut courtoisement faire demande pour son vivre et estat tenir s'il lui plaist/ car le droit dit que nul n'est tenu soy armer a ses propres despens/ sy doibt suffire au seigneur qu'il ait eu le secours de l'autre/ et de tant que plus franchement y est venu/ tant plus y est tenu. Si lui doibt satisfaction de gaiges ou d'autres biens faitz.

Cy devise se ung roy envoie secours a ung autre roy sans l'en avoir requis se il seroit de le paier/ et semblablement de une dame vefve/ a laquelle par courtoisie aucun auroit aydé. xi. cha.

Maistre je suppose que le roy d'arragon envoiast demain au roy de france grant ost de ses gens a secours en sa guerre de sa pure courtoisie pour certain temps sans ce que nullement en eust esté requis/ mais l'eust fait simplement pour rendre la courtoisie semblable autrefois de luy receue/ je te demande se ces gens apres le service pourroient demander paiement de ce dont ils sont tenuz.

Je te respons amy que se le roy de france a autresfois servy le roy d'arragon ou autre en sa guerre de certains gens d'armes païés pour aucun temps si que assez est de coustume entre princes bien amys faire l'un pour l'autre. Semblablement est tenu par droit de gentillesse le roy d'aragon faire au roy de france non pas que de droit le roy de france luy peust demander se autre convenance n'y avoit/ car qui franchement donne ne peut contraindre estre remuneré/ mais en quelconque maniere soit la venue le roy de france est tenu par droit de noblesse leur donner dons posé que tous paiey soient venuz non pas que par voye de droit escript eussent action de faire au roy demande de paiement puy qu'il ne les y avoit mandés.

Encore te demande/ je prens que une dame vefve tenant aucune seigneurie soit oppressé de guerre a grant tort et peché d'aucun seigneur ou chevalier/ a l'ayde de laquelle veit ung gentil chevalier meu de pitié & pour garder le droit des dames & croistre sa renommee en vaillance et chevalerie/ & a tout dire y fait tant de proesse que par sa proesse met ladicte dame a paix de sa guerre/ & luy face avoir plaine restitution/ pourroit icelluy apres ces choses demander salaire de ses biens faitz comme celluy qui bien l'auroit desservy.

Je te respons que non/ car par mandement ne estre prins a gaiges ne la peut contraindre. Et se dire me veulz que grandement ait fait le proffit de la

dame. Je te respons que plus grant a fait le sien propre en tant que en honneur et renommee il en est exaulcez. A laquelle cause il vient si est ja païé du salaire qu'il queroit/ mais bien est vray que se la dame est puissante & ait de quoy elle doit tant faire pour luy/ que exemple luy donne/ & mesmement aux autres tel/ que se autrefois en avoit a faire fust volentiers secourue.

Cy devise se ung roy a guerre a ung autre et luy vueille aller courir sus a grant ost. se les seigneurs par ou il doibt passer luy pevent par droit calenger le passage. posé que mal n'y face ne vivres n'y prengne fors que pour l'argent. **xii. c.**

Des choses d'armes te vueil faire une autre question. Je suppose que le roy de france vueille pour aucune querelle faire guerre au roy de honguerie par quoy assemble son ost pour aller sur luy/ pour laquelle cause rescript au duc d'austrie qu'il prendra son chemin par son pays/ mais il l'asseure que mal ne grief par luy ne par ses gens n'aura sa terre ne ses hommes/ ains bien et proffit en tant que pour son argent prendra vivres par tout ou il passera. Le duc d'austrie qui de ce fait doute. Respond au roy que de ce veult estre seur par bons hostagiers avoir que restitué sera se dommaige luy est fait. Si te demande qu'en est de droit a faire. Car le duc dist qu'il est prince en son pays si ne passera nul par la en armes s'il ne luy plaist & d'autre part posé qu'il le consente si seroit ce fort que tel ost peust passer sans faire moult d'outraiges/ & pource veult avoir de la restitution bonne sceureté.

Amy je te respons que par droit escrit celluy pour son bon droit et juste querelle va en armes peut et doibt avoir son chemin et passage es voyes publicques par tous pays et royaumes par tel sy que nul grief ne soit par luy ne par ses gens fait au païs. & dont puis que ainsy est il n'est nul besoing ne il n'appartient pas qu'il donne hostagiers quant il y a raison qu'il soit fait. Et ce tesmoingne le decret la ou il recite l'istoire comment quant le peuple d'israel s'en alloit contre les ennemys Il les convint passer par le pays des amonees/ lesquelz voulurent contredire le passage/ mais quant ilz veirent que par amour n'en povoient finer Ilz gaignerent par force le passage que dieu leur ordonna Si dis que semblablement seroit de droit et de raison de ainsy faire en tous cas pareil.

Je te demande maistre/ je prens que ung baron de france ait meu guerre a tort et mauvaise cause a ung chevalier en laquelle mout luy fait de griefz et de dommaiges/ mais pour celle foys ne peut trouver droitement voye d'avoir droit par justice de luy. Neantmoins assemble ses amis avec grant route de gens d'armes pour courir sus audit baron lequel de sa part si bien se deffent que entrer ne peut sur son païs ne dommaiger sa terre. Et pource que fait/ il dommaige les terres voisines et foule a icellui baron pource que adherens et favorables luy sont Sy prent ledit chevalier proye de toutes pars tant que moult en enrichist et qu'il peut bien valoir autant comme il avoit eu de dommaige.

Advient ung temps apres que a paris s'entretreuvent/ auquel lieu le chevalier fait convenir ledit baron a la court de parlement et la luy demande restitution des dommaiges que fait luy avoit a tort & sans cause en ladicte guerre. A laquelle chose l'autre respont que bien luy doibt suffire ce qu'il a gaigné a cause d'icelle/ car comme devant fust ung povre chevalier il estoit devenu riche et plain d'avoir par la proye qu'il avoit conquise & prinse. Le chevalier replicque que de ce n'a que faire/ car ce qu'il a gaigné en pou[r]suivant son droit n'estoit de riens du scien/ & que se pugny avoit les voisins du peché de ce qu'ilz le soustenoient a tort contre luy n'estoit raison que leurs biens prins et qui n'estoient pas siens lui deussent tourner au profit de sa debte. Si te demande sur ce qu'il est de faire.

Ad ce je te respons que s'il estoit ainsy que le chevalier eust tant fait qu'il eust des biens du baron ou de ses hommes tant que restitué fust bien et suffisamment/ sans faulte par droit il luy deveroit suffrir/ mais se menant icelle guerre il ait gaigné ou prins sur les voisins par la maniere que tu l'as dit laquelle chose est droit de guerre/ ledit baron n'en est de riens deschargé/ ains est tenu aux dommaiges et interestz que fais luy avoit & bien argue le chevalier de ce qu'il dit. Car ce l'autre vouloit dire que il n'appartient pas que une debte soit payee deux fois/ & doncques puis que païé estoit il luy devoit bien suffire tout ce ne vault neant pource qu'il n'est pas au regard du baron s'il a gaigné/ ains est en pugnition de ceulx qui aidoient au baron contre luy.

**Cy devise se ung homme avoit esté navré de ung autre lequel
apres le coup s'en fust fuy le poursuivist et le navrast se justice
le voudroit pugnir.** **xiii. chapitre.**

Maistre il me souvient que avez dit cy devant que a l'omme en soy deffendant est permis de blescer ung autre/ & pource que toutes blesceurez par maltalent faictes l'un sur l'autre sont et pevent estre appelez des membres et deppendances de guerre te vueil faire telle question.

Ung homme a ung autre navré et sy tost qu'il a donné le coup s'en fuyt tant qu'il peut/ mais le navré tant le suynt qu'il l'ataint et semblablement le blesce/ sy demande se celluy qui poursuyt doibt estre pugny/ Car il sembleroit par les ditz que veu qu'il n'auroit pas passé les mettes de justice que premier blescé estoit/ s'il a apres blescé et mesmement s'il l'avoit occis/ par ce que j'entens de droit de deffence si en deveroit il estre excusé/ & avec cela fait sans actendre/ car s'il eust attendu jusques a autre jour/ je ne l'escuseroye pas pource que ce seroit vengeance.

Je te respons ad ce que le cas que tu ditz est difference de juste deffence et privilege/ c'est assavoir selon les droiz puis qu'il s'en fuyoit apres son coup/ la loy ne octroye pas que l'autre le deust poursuivre ne blescer/ & pour ce dessert pugnition/ mais vray est que trop plus grande l'a desservie celui qui blesça/ & le second a desservye grande ou petite pugnition. Il y a entre les maistres plusieurs oppinions mais pourtant n'est pas doubte que le premier mouvement qui est de soy sentir feru justice n'y a que veoir puis que feru auroit esté de fer/ car pour garder sa vie les droiz seuffrent occir ung aultre/ & se tu me ditz peut estre que l'assaillant n'a pas volenté d'occir. Je te respons que ce ne scet pas l'assailly/ aussy ne sont pas coups ferus a patron/ car tel cuide ferir qui occist. Et pour ce pourroit bien tant actendre le premier feru a occir/ que par l'assaillant se trouveroit occis.

Neantmoins doibt l'omme garder pour conscience et pour l'amour et treneur de dieu qui ne occye autruy. car nulle chose ne desplaist plus a dieu

que son semblable deffaire/ & celluy est le seul juge qui toutes choses a son droit pugnist ne riens ne luy peut estre celé.

Cy fait mention se ung homme d'armes emprunte harnoys et chevaulz et il les pert se rendre les doit. xiiii. chapitre.

Maistre autre question te demande.

Ung chevalier d'allemaigne ou d'autre part vient a paris ou il treuve le roy prest pour aller en la bataille/ ledit chevalier qui de ce n'estoit adverti n'avoit pour lors harnoys qui fust propice pour soy/ mais comme desireux de servir le roy et son honneur accroistre fait tant que ung gentil homme qu'il le congnoist/ luy preste monture bonne et belle et le pourvoit de tresbon harnoys tel que a luy affiert/ advient que en la bataille celluy chevalier allemant pert chevaulz harnoys & tout ce qu'il a/ si que a peine tout nud peut il eschapper Apres laquelle chose le dessusdit gentil homme demande audit chevalier tout ce qu'il luy avoit presté/ sy est assavoir s'il est tenu selon droit d'armes de les restituer.

Je te respons que ceste question est assez clere en droit et es loix/ & pource te monstrar Je te dy au vray que puy que ledit chevalier a esté en la bataille pour laquelle avoit emprunté lesditz harnoys et chevaulz et que de riens n'en a fait fraulde n'est pas tenu de les rendre/ mais se aultre part estoit allé ou pour bareter les eust empruntez et que faintement monstrast les avoir perduz/ & que on peust savoir le contraire. Je diroye autrement.

Maistre s'il estoit ainsy que toutes lesdictes choses eust prinses a loyer de quelque marchand armurier les harnoys et les chevaulz de ung ou deux marchans et perduz les eust si que dit est/ seroit il pas tenu de paier & rendre le loyer.

Je te respons semblablement comme dessus que non/ en cas que autre convenance expresse de les rendre/ quoy que advenir deust ne luy auroit faicte.

Cy devise se cautelles & subtilités d'armes sont justes a faire.

xv^e. chapitre.

Autre question differentiee du dessusdit propos te vueil faire/ dy moy je t'en pryé est ce bonne raison et selon droit que ung roy ou prince par cautelle et subtilité face tant qu'il subjugue et ait son ennemy soit en bataille ou autre part/ car il sembleroit que non veu qu'il loist tenir droicture & raison sy ne pourroit estre dit qu'il deceust autrui. Et aussy toute personne qui a juste cause/ doit avoir bonne esperance en dieu que bien luy en prendra se par peine & diligence pou[r]suit/ doncques celluy qui a juste querelle doit aller ce semble le droit chemin de guerre sans y aller ne user de cautelle.

Chier amy tu dis moult bien/ mais neantmoins te certiffie que selon droit d'armes veoir plus fort selon dieu et l'escripture on peut vaincre son ennemy par cautelle engin ou barat sans tort d'armes/ puis que la guerre est jugee et notiffiee entre les parties/ & qu'il soit vray nostre seigneur en donna mesmes exemple quant il ordonna et enseigna a Josué comment par cautelle surprendroit ses ennemys/ et de telles choses user se peut on assez communement aider en armes/ mais je te confesse bien qu'ilz sont certaines manieres de barter/ lesquelles sont reprouvees et deffendues tant en fait d'armes comme en tous autres cas Sicomme je assuroye aucun de venir vers moy en certain lieu & je y seroye pour parler a luy/ & tant feisse par mon asseurement qu'il y venist/ & la je le feisse surprendre par aucun agait pour luy mal faire/ occir ou prendre/ telle chose seroit trayson mauvaise. Ou se par fainte treve ou paix j'espioye mon point de grever autrui quant garde ne s'en donneroit ou que despourveu seroit et en tous cas semblablez. Je feroye mal mon grant deshonneur reproche & pechié Et pource dist la loy puis que la loy est donnee a son ennemy on luy doibt tenir et garder/ mais autre chose est se le vaillant capitaine ou homme d'armes scet ordonner embusches par ou son ennemy ou adversaire doit passer qui garde ne s'en donne ou aultres manieres de cautelles/ mais qu'elles ne soient contre foy

promises ne l'asseurement que on auroit fait/ & a la raison que tu dis puy
que on a bonne et juste cause que on s'en doit attendre a dieu/ quoy que en
substance je le t'accorde Toutesfoys combien que bon droit ait le roy de
france contre le roy d'angleterre en cas pareil/ si convient il aider a
soustenir son bon droit le mieulz que on peut/ & adont quant par sens et
tresbonne diligence on fait son devoir/ doibt on avoir tresgrande esperance
en dieu le createur qu'il aidera la chose a conduire & en bien parfaire.

Cy devise se ung homme d'armes estant a gaiges estoit destroussé en quelque chemin s'il pourroit demander par droit au seigneur de par qui il a esté envoyé ses dommaiges.

xvi. chapitre.

Maistre a nostre propos me semble par ce que m'avez cy devant conclud/ c'est assavoir que se ung chevalier ou aucun homme d'armes envoyé d'aucun seigneur pour garnison d'aucune forteresse/ sans que convenances de gaiges ne de sauldees luy soient faictes et il advient que en chemin soit destroussé/ se audit seigneur quil l'a envoyé peut par droit s'il luy plaist faire demande de restitution. Et certes je vueil faire encore autre question. Je suppose que ung capitaine de lombardie ou d'autrepart ainsy que autresfoys on a fait venir en france eust avecques soy amené cent ou deux cens bons brigans si fut luy & sa compaignee retenu chascun a cinq francs pour le moys/ & envoiez en certain lieu/ auquel chemin fut par ses ennemys assailly ou il perdit ses places son harnoys et ses choses/ & ses compaignons leurs cuirasses leurs pavaix & toutes leurs bagues Je te demande s'ilz pourroient demander au roy leur dommaige.

Ad ce je te respons que non au cas que autre convenance n'y auroit/ et ne pevent demander que ce qui leur fut promis/ & se tu me veulz demander pour quelle raison le capitaine n'a aussy grant accion de demander au maistre qu'il l'envoie comme dit est. Je te dis pour ce que la loy porte plus grant faveur a cellui qui pas n'est lyé & est mys en besoingne que a cellui qui se lye/ & par exemple le peus veoir de ung homme qui aura demouré avecques ung marchand ou autre homme an & jour sans ce que par marchié fait se soit loué. Il peut faire trop plus grant demande des biens de l'ostel et de la marchandise/ s'il n'y a aucune autre certaine cause/ que ledit maistre s'excuse que celluy homme qui loué seroit par marchié fait/ & pource te dis que l'omme n'est pas bien advisé qui prent aucun pour residamment demourer en sa maison/ s'il ne fait avecques luy aucun marché absolut/ car

la loy presuppose l'omme ainsy demourant comme compaignon du maistre
ainsy que a gaigne et a perte.

Cy devise se gens d'armes venans a l'aide d'aucun prince s'ilz pevent prendre vivres a eulz necessaires au moins de grief/ que faire se pourroit sur les laboureurs/ ainçois qu'ilz peussent estre arrivez au païs dudit prince.

xvii^e. chapitre

Autre question te vueil faire. Supposons que ung seigneur eust envoyé guerre sauldoyers pour ung an en estrange pays pour le venir secourir en sa guerre/ laquelle il esperast durer longuement/ Advenist que avant icelle guerre et que icelles gens avecques leur capitaine puissent estre arrivez au pays dudit prince quoy que de tout leur pover se fussent hastez/ s'ilz leur souffrent prendre tant seulement vivres necessaires en passant oultre pour nécessité de vie tant seulement soustenir/ au moins de grief sur les povres laboureurs que faire se pourroit. Je te respons que ouy/ voire non pas qu'ilz feissent comme les loups/ ausquelz ne souffist pas quant au toit entrent d'une brebis Ains estranglent tout le troupeau/ comme semblablement le font plusieurs de nos gens d'armes/ lesquelz s'ilz ont besoing d'un poulet ou d'un pinion ilz en occient x. ou xii. Et tel oultraige font de biens comme s'ilz fussent loups ravissans sans riens de conscience et comme s'il ne fust pas de dieu ne que jamais deussent mourir. Helas bien sont aveuglez ceulz qui le font/ car plus en peril de mort vont que autre gens. et telz y ont moins de regard que autrez.

**Cy devise sy loist aux gens d'armes quant ilz sont bien païés de
prendre vivres sur le païs. xviii. chapitre.**

Maistre or m'escoute ung petit s'il te plaist. Je te demande quant gens d'armes sont prins a gaiges/ ausquelz il n'ait deffaulte de payer/ s'il leur loist avec leur gaiges prendre vivres sur le pays et pillier autres choses comme au jourd'uy on le fait communement.

Je te respons certainement que non & que telle chose n'est pas droit de guerre/ ains est extortion mauvaise et violente faicte sur le peuple a tort & a peché Car sicomme toy mesmes as cy devant dit a vouloir mener juste guerre/ le prince avant la main doibt bien adviser en quel lieu et comment pour ce faire finance sera prinse : & sur toutes choses doit donner ordre que ses gens d'armes soient bien paiez pour paier justement leurs vivres et ce qu'ilz prennent. & adonc seroit juste chose de bien pugnir ceulz qui prendroient riens sans paier/ mais arguer me povoies voir/ mais se par quelque adventure soubdain cas advenoit que les ennemys survinissent sur le pays/ par quoy conviendrait deffendre/ ains que le prince eust fait sy grant amas comme il appartiendroit a paier gens d'armes de moys en moys/ car en tresor pas n'en auroit : Je te respons que a toute chose necessaire se convient aider selon pouvoir/ car quant en ce cas seroit le prince assez excusé/ de propres ouvriers du roy mys en icelle besoingne pour lui & en son nom pource ne doibt estre leur avecques leurs gaiges/ mais ce que le prince leur veult donner de grace/ laquelle grace pour voir dire bien et largement leur affiert. Sicomme a ceulz qui mettent a escot si chier chastel comme le sang les membres et la vie/ et de leur bien remunerer est d'ancienneté noble coustume/ de plus en plus a ceulz qui l'ont desservye & de proyes gaigné et en guerre ne recevoient quelque proffit les vaillans anciens/ Ains leur suffisoit seulement en avoir l'onneur et que leurs gens en eussent le preu. Et par ce tellement acqueroient l'amour des gens d'armes qu'ilz en achevoient les grandes et merveilleuses emprinses comme il apparut.

**Cy devise que on doibt faire des proies et choses qui sont
prinses en armes. xix. chapitre.**

Autre maniere de question faire te vueil. Je te demande que on doibt faire des choses gaignees sur les ennemys & en bataille.

Amy a ceste question convient respondre par distinction de cas. Car premierement selon la loy civile est assy. de quel affaire est la personne qui a conquis en armes et y a maniere d'entendre en quel cas et en quelles guerres/ icelles loix pevent avoir lieu.

Premierement se une guerre se fait par mandement du roy ou prince qui ait pover de ordonner et mettre sus juste guerre Aucuns droitz sont reservez a tel seigneur/ qui a autres gens ne sont pas/ c'est assavoir que toute gaigne doibt estre a la vouldenté du prince ou du lieutenant capitaine/ car depuis que les gens d'armes sont aux gaiges du roy ou prince selon les loix tout doibt estre au seigneur soit prisonnier ou autre proye/ & ainsy anciennement le souloit on faire/ quoy que de grace au temps present au païs de france ou quelque autre part par longue coustume soit laissé es hommes d'armes ce qu'ilz conquierent se chose n'est de sy grant poix qu'elle passe le pris et somme de dix mille francs/ laquelle chose soit prisonnier ou autre meuble doit estre rendue au roy/ par tel si qu'il est tenu de donner audit homme d'armes la somme de x. mille francs/ & telle chose est de bonne coustume de pays/ mais la dessusdicte loy y afferme le decret qui dit plainement que toute la proye doibt estre a la vouldenté du seigneur/ il la doibt justement partir a ceulz qui luy ont bien aidé a gaigner a chascun selon sa merite/ & que ceste chose soit vraye ne pourroit nul le contraire soustenir/ car proumee est par droit escript qui mesmement y assigne telle raison/ c'est assavoir que se ainsy estoit que les prisonniers ou proye feussent aux gens d'armes/ tout ainsy et par ceste mesme raison deveroient estre des chasteaulz et villes qu'ilz prendroient a eulz Laquelle chose seroit injuste & de mauvaise raison qu'ilz gaignassent terre avec les sauldees du prince et a ses despens/ car ce qu'ilz font est fait comme haste/ il ne auroit plus que faire de gens.

Je te demande se iceulx pourroient faire demande de toute l'annee ou seulement du temps encouru puy la convenance Car il sembleroit que ouy/ car la loy dit que se ung advocat du roy ou de aucun seigneur prins a pencion a commencé a faire son office/ les gaiges de toute l'annee luy sont deuz posé qu'il mourust ses hoirs pourroient faire la demande/ pourquoy ne pourroient doncques ces gens joyr de ce mesme droit/ car peut estre qu'il en ont perdu d'estre retenuz autre part ou asseurez eussent esté pour toute l'annee. Et assez d'aultres raisons se pourroient encore dire lesquelles pour briefté je laisse/ et te respons en bref que en ceste raison et toutes aultres que dire y pourroyes sont de pou de valleur Car je te certifie qu'ilz se doivent tenir contens d'estre paieez seulement du temps qu'ilz ont servy/ & telle est la raison.

Ilz furent sauldoyers pour garder le pays ains qu'il fust perdu/ mais puis qu'il est perdu ilz ne pevent plus nullement servir de ce pourquoy ilz ont esté prins Et pour celle cauce ilz ne doibvent en nulle façon ne maniere avoir ne recepvoir les gaiges du dessusdit service lesquelz ne le pevent faire aucunement C'est assavoir garder le pays qui est perdu/ & nulle loy n'oblige l'omme a chose impossible/ car se contraindre vouldoient d'estre payez on leur pourroit respondre/ & on vous contraindra de garder le païs qui est ja perdu comment sera ce fait. Et par ce concludz ce que dit est.

Cy commence a parler de prisonniers de guerre. Et devise comment ung puissant homme prins en guerre doit estre rendu au prince/ et aussi comment non. xx. cha.

Et pource que cy devant t'ay dit que selon ladicte loy est assavoir de quel affaire est la personne qui en armes a acquis/ & de se t'ay declairé une partie. Or supposons autrement/ c'est assavoir que ung baron feist guerre contre ung autre fust juste ou non/ ou deffendist sa terre contre aucun aultre/ car pour soy deffendre et sa terre deffendre et garder quelque soit le cas. Il convient juger juste guerre comme soy deffendre soit doncques selon la loy et droit/ se celluy baron qui se deffent prent celluy qui l'a envay/ cuideroies tu doncques qu'il fust sien.

Je te certiffie que non seroit ne autre droit selon la loy n'y auroit qu'il pourroit sans plus tenir et garder sa personne tant qu'il la pourroit presenter au seigneur souverain de qui il tiendrait sa baronnie/ lequel en feist le jugement/ mais autre regard y peut avoir/ c'est assavoir que celluy qui le prent est tel qu'il ait pouvoir de la souveraine justice justicer les hommes malfaiteurs et que de ce faire soit acoustumé comme droit seigneur. sicomme ilz sont assez de seigneuries de semblable auctorité. Je te dis que puis qu'il a trouvé courant le pais robant & occiant ses hommes qu'il le pourra pugnir par sa justice suppose encore que plus grant maistre fust que non obstant ce que arguer on pourroit sur ce pas/ que l'omme ne doit estre jugé en sa propre cause. Je te respons qu'il le peut faire et par deux raisons. L'une par la vertu de sa jurisdiction qui est de pugnir et faire justice des malfaiteurs. L'autre qu'il pugnist le delict de celluy qui le fait sur le propre lieu & de ce faire a pouvoir de la loy car se ung homme assault ung autre & tout a l'offendre/ l'assailly peut faire a l'autre ce que de luy pensoit a faire/ et te dy que c'est attemprance de raisonnable deffence/ mais je te confesse bien que se ledit assailly que jurisdiction n'auroit de ce faire pugnissoit de lui mesmes soubz tiltre de justice son adversaire ou le tenoit en prison que feroit a son seigneur/ & se mettroit en peril de perdre ce qu'il tiendrait de

luy/ si le doit tantost rendre audit seigneur car mesmement seroit il loisible
en tel cas a ung homme d'eglise pour raver ses choses.

Cy devise se on doibt faire mourir ung capitaine d'ost ou autre grant homme d'armes en fait de guerre & s'il doit estre au prince/ et se c'est chose de droit de faire paier a ung homme raençon pour sa delivrance. xxi. chapitre.

Maistre puis que entrés sommes au propos des prisonniers en fait de guerre. Je te demande s'il advient que le capitaine soit prins ou aucun hault homme qui a la partie qui prins l'a/ ait esté fort nuysant et pourroit encore estre s'il eschappoit se selon droit on le peut ou doit faire mourir/ car par loy de nature sembleroit que ouy/ comme il soit vray que toute chose tente a destruire son contraire.

Chier amy je te respons que quoy mesme la loy civile die que celui qui est prins en bataille est cerf et esclave de celui qui le prent ne doibt pas estre occis/ car le decret afferme que depuis que ung homme est en prison misericorde lui est due/ dont se due lui est misericorde comment pourroit il estre occis sans ce que tort luy fust fait Et encore te diray plus fort.

Ung autre decret dit puis que ung homme a vaincu ung autre/ il est tenu de luy pardonner le mesfait et par especial de luy rendre la vie/ si te dy bien que c'est contre tout droit et toute gentillesse de occir celui qui se rend/ & te dy que les parens en pourroient poursuivre comme de tort fait/ s'il n'estoit ainsi que le prince l'ostast des mains de celui qui l'auroit prins & que par bonne et juste cause s'il l'avoit bien desservy et que conseil eust que grant mal pourroit venir a luy et a sa terre de le laisser aller/ le fist mourir en autre usage seroit chose tresmerveilleuse et moult inhumaine et trop grant cruauté.

Et se tu me dis que les anciens avoient loy que s'il leur plaisoit de faire mourir leurs prisonniers ou les vendre a autres/ ou leur faire faire leur labour.

Je te respons que entre cristieus desquelz la loy est du tout fondee sur misericorde et pitié ne loist pas user de tel tyrannye. Car selon nostre loy ce

sont choses excommuniees et reprouvees.

Or te forme autre question c'est assavoir a qui le prisonnier doit estre ou au seigneur ou a celluy qui l'a prins/ car il m'est advis que cy devant as bien dit que une loy tesmoingne que le prisonnier est a la volenté de cellui qui le prent/ & puis que a sa volenté est dont sembleroit il qu'il fust sien.

Bel amy il semble que tu ayes oublyé ce que par cy devant t'ay dit. Si te dis derechief que quoy que voirement soient de divers maistres plusieurs oppinions pro et contra en ce cas Neantmoins est conclud que toutes proyes prinses si que ja pieça t'ay dit doibvent estre en la volenté du prince/ auquel il appartient les distribuer selon discretion.

Bien t'entans maistre. Or me dy puy que ainsy est que nous cristiens avons laissé les loix anciennes de mettre en servitude ou occir les prisonniers. Je te demande se justement on peut demander finance d'or d'argent ou autre meuble selon ce que on use en fait de guerre communement/ car se bien m'en souvient tu as cy devant dit que au prisonnier est deue misericorde/ & on luy fait doncques tort de luy faire paier raençon comme on ne luy face nulle misericorde.

Je te respons derechief que voirement lui est deue misericorde en deux manieres/ c'est assavoir que la vie luy doit estre respitee Et plusfort te dy que le maistre est tenu par droit et obligé de faire ayde et deffendre a son prisonnier contre ung autre qui le voudroit offencer.

Item avec ce luy est deue misericorde en telle maniere que s'il estoit possible que ung homme d'armes eust tout son vaillant sur soy a l'eure que il est prins tout peut estre au maistre s'il ne luy fait aucune misericorde/ mais de droit escrit il luy doit faire tellement que en prenant raençon de luy laquelle chose est previse en droit d'armes par especial une nation contre une autre nation quant ilz se combattent sicomme une nation de françoys & l'autre nation d'angloys. Et doit estre regardé par raison que la raençon ne soit si cruelle que l'omme en soit desert/ femme et enfans mis en povreté/ car autrement ce seroit tyrannie et contre tout droit d'armes/ car il n'appartient pas que le gentil homme soit mendiant apres sa raençon Ains luy doit demourer de quoy vivre et son estat tenir Bien fait a priser l'usance d'italie esquelles guerres quant l'omme d'armes est prins ne pert de commun usage que son cheval & harnois/ sy ne luy fault vendre sa terre

ne soy desherter pour sa raençon paier. Si peus veoir en quelle maniere raençon convenable est juste selon le droit d'armes/ laquelle est permise/ mais de mettre l'omme en mauvaise prison et le contraindre par tourmens a paier plus qu'il ne peult est erreur inhumaine et fait de mauvais tirant crestien pire que juif. Et si sachez de vray que ce qu'il en a par celle voye est tresmauvaisement acquis et est tenu de le rendre ou c'est a sa damnation si s'en garde ung chascun.

Cy devise se c'est chose de droit de prendre sur terre d'ennemis les simples laboureurs qui ne se meslent de la guerre.

xxii^e. chapitre.

Maistre je te demande quant ung roy ou prince a guerre a ung autre quelle qu'elle soit/ juste ou non/ s'il peut de droit courir la terre de son ennemy et prendre se il peut a prisonniers toutes manieres de gens/ c'est assavoir ceulz du menu peuple gens de labeur et telz gens/ il sembleroit que non Car pour quelle raison doivent ilz porter la penitance de ce qu'ilz ne se meslent comme ilz ne sachent mestier d'armes et ne soit leur office/ ne que a juger guerre ne soient appelez et que par eulz ne vient Ains leur en desplaist/ sicomme a ceulz qui tousjours voudroient vivre en paix ne plus ne demandent si en doibvent estre francs sicomme il me semble ainsy que par droit font religieux prestres & toutes gens d'esglise. pource que leur estat n'est pas d'eulz entremettre aucunement de fait de guerre Et avec ce quel honneur peut ce estre ne quel pris d'armes de occir ceulz qui oncques harnois ne portèrent ne ne s'en sauroient nullement aider ne les povres pastoureaulx & innocens qui ne font nulle autre office que garder les bestes.

Amy ad ce je te respons supposant en telle maniere/ posons que le peuple d'engleterre ne vouldist faire aucune ayde a leur roy pour grever au roy de france/ & les françoys allassent sur eulx sans faulte par droit et selon loy ne deveroient en riens meffaire ne a corps ne es biens du peuple ne de ceulx qu'ilz savoient qui en riens ne seroient en aide tant de chevance comme de conseil a leur roy.

S'il est ainsy que les subjectz d'icelluy roy ou d'autre en cas pareil soient ilz riches ou povres donnent aide confort et faveur de maintenir la guerre/ les françoys selon droit d'armes pevent courir le païs et prendre tout ce qu'ilz trouveront/ c'est assavoir prisonniers de tous estas mondains & toutes choses sans ce que par droit y soient tenuz de les rendre/ car je te dis que par droit determiné tel est droit de guerre/ que se une guerre est jugee

par les conseulz des deux roys les gens d'armes pevent gagner l'un sur l'autre/ & se aucunesfois les povres et simples/ posons qu'ilz ne s'arment le comperent ne peut estre autrement/ car les mauvaises herbes ne se pevent esracher des bonnes quant pres sont l'une de l'autre que les bonnes ne s'en sentent/ mais vray est a droit regarder que les vaillans hommes d'armes se doivent le plus qu'ilz pevent garder de destruire hommes povres ne souffrir que leurs gens les tirannisent car autrement ilz seroient sarrazins et non pas cristiens. Et se j'ay dit que misericorde soit deue aux ungs saiges que moins ne l'est pas aux autres/ sy doivent grever ceulx qui mainnent la guerre & de leur puissance espargner les simples et paisibles.

**Cy devise se ung estudiant anglois estoit aux escolles a paris
trouvé/ ou semblablement d'autre terre aux françoys ennemie
s'il pourroit estre prins a raençon. xxiii. c.**

Mais puis qu'en matiere de prisonniers en fait de guerre sommes entrés je vueil que toy mesmes juges selon ton advis de tel debat et par tel exemple le te proposeray. On scet assez car c'est chose notoire comment le roy de france et celluy d'angleterre ont communement guerre entre eulz. Je prens que ung estudiant licencié de la cité de londres soit venu a paris a l'estude pour estre gradué en la science de decret ou de theologie. Advient que ung françoys homme d'armes entent qu'il est anglois & a prisonnier le prent A laquelle chose l'autre forment s'oppose & tant que devant justice vient la question. Auquel debat l'engloys qui en droit fonde ses raisons/ dit qu'il a cas expres de la loy qui fait pour soy pour cause des grans privileges d'eulx aux escoliers et deffent que on ne leur face nul mal ne nul desplaisir/ mais honneur et reverence/ & vecy dist il la raison que la loy y assigne qui seroit celluy dist la loy qui n'auroit escoliers pour recommandez/ lesquels pour savoir et science acquerir ont delaissé richesses delitz et toutes aises de corps/ leurs amis charnelz & leur pays ont prins estat de povreté/ & ainsy que banis de tous biens ont relenqui le monde et tous autres plaisirs pour l'amour de science/ si seroit bien plain de toute descongoissance qui mal ne encombrer leur feroit.

A ces raisons l'omme d'armes replicque ainsy. frere je te dy que entre nous françoys ne faisons force des loix de l'empereur Auquel nous ne suymes pas subgettz/ si n'y a que veoir/ l'escolier respond. loix ne sont autre chose que droictes raisons ordonnees selon sagesse/ & se cure n'en avez ja pource ne demeure que le roy de france et les bons seigneurs ne usent de raison et de choses raisonnables/ & de ce que eulx mesmes ont ordonné/ car charlemaine termina l'estude generale a paris par la volenté du pape/ laquelle estude se tenoit pour lors a romme/ et y donnerent grans et notables privileges/ & pource envoya le roy de toutes pars querir escoliers

& maistres de tous langaiges & les comprint esditz previleges & pourquoy doncques ne pourroient ilz de tous pays venir quant du roy ont licence/ comme tous roys jurent a leur advenement tenir lesditz previleges. A dist l'omme d'armes supposé ce que vous dictes vous devez savoir que puis que guerre fut entre nostre roy et le vostre nul angloys ne doibt en france venir pour telle occasion ne quelconque autre sans avoir bon saufconduit/ et bonne y est la raison/ car vous pourriés soubz l'ombre de l'estude escrire et faire savoir nostre estat en vostre terre/ & pourriez faire des secretz maulx se vous voulliés/ sy n'est raison que au roy ne a sa terre doive tourner a prejudice nul previlege. Ces raisons ouyes amy dy moy ce qu'il t'en semble.

Sans faulte maistre puy qu'il te plaist que mon petit advis en ceste partie serve. Je te dis puy que ainsy est et sans fraude que icelluy que tu dictz soit vray escolier/ c'est assavoir que fainctement ne fust venu/ a occasion d'estude par faulse couleur pour espier ou autre mal faire je tiens sa cause a bonne & que prisonnier estre ne debveroit reserve se ainsy n'estoit que le roy eust fait mandement especial que angloys quelconque ne venist estudier en son royaume et que suffisamment fust publié si que de tous peust estre sceu. Tu as moult bien jugé et sagement distincté/ car mesmement se l'eves[c]hié de paris vacquoit ou l'archeveschié de rouen de sens et d'autres vacquoient & ung angloys y avoit esté esleu/ le roy y pourroit par droit contredire/ La raison est qu'il n'est pas expedient au roy ne au royaume y avoir ses ennemys/ mais encore me respons a ce.

Suppose que l'estudiant ne doive estre emprisonné que me diras tu de ses serviteurs s'il en a amené deux ou troys ou plus d'angleterre/ car le previlege que les escoliers ont ne fust pas donné aux serviteurs. En bonne foy maistre soubz ta correction nonobstant celle raison il m'est avis & me semble que soubz le previlege du maistre lequel soit vray escolier si que dit est doibvent estre comprins ses serviteurs & toute sa famille/ mais a toy maistre vueil demander une chose dont on pourroit faire doubte.

Je suppose que ledit estudiant fut agrevé de maladie le pourroit par droit son pere venir veoir & visiter.

Ad ce je te respons que selon droit escript mais que cautelement et falacieusement n'y venist y pourroit et deveroit seurement venir. La raison est pource que trop plusgrant est le droit de nature que celluy de guerre

Aussy est tant previlegié amour de pere et de mere a enfant que nul droit d'armes ne pourroit celluy surmonter. Et encore plus fort je dy mesmement que se le pere alloit veoir et visiter son enfant estant en estude tout sain/ voire en estude generale et previlegié ou que ce fust autant autrepars que a paris pour luy porter livres ou argent qu'il ne doit estre a celle occasion prins arresté ne emprisonné de quelconques contrees amyes ou ennemyes que fussent/ & ceste sentence est determinee en droit escript si que je le dis. Et semblablement ne doit estre le frere parent ne serviteur qui argent ou livres luy apporteroit/ voire je presuppose les causes dessusdictes reservees/ et tout ce est par la vertu des previleges que ont estudians en toutes estudes generales.

Cy devise se ung grant seigneur d'angleterre capitaine de guerre posé qu'il fust trouvé seul en une forest/ auquel lieu il tout hors du sens s'en fust fuy/ se on le pourroit prendre et mettre en prison et raençon luy estant hors du cens.

xxiiii. chapitre.

Autre question te fais doulz maistre je suppose que ung duc ou conte se parte d'angleterre viengne en france avec ses gens pour guerrier le roy. Advient qu'il pert le sens et enragé devient si que tout fol et forsenné s'en va fuyant par boys et par hayes/ la ou il est trouvé de nos françois qui bien l'ont congneu Je demande se prison doit tenir/ car sembleroit que ouy veu la faulce intention qui le menoit estoit pour grever et guerrier le roy et le royaume.

Ad ce je te respons que nous trouvons en droit escrit que ung homme forsené durant celle fureur ne peut estre réputé pour ennemy/ car il n'a arbitre de franche volenté ou raison puisse ouvrir/ par quoy s'il occioit adonc cent hommes ne seroit pugny par justice ne réputé homicide si ne se peut tel homme rendre ne bailler foy de raençon paier/ comment donc sera prisonnier l'omme malade/ de laquelle maladie tout noble homme se deveroit pener de luy administrer santé de cens & advis/ quelle vaillance seroit Si te dis qu'il ne peut ou doit par droit tenir prison ne raençon paier/ ains doibt estre tenu et rendu aux amys/ et plus fort je te dis que posons que en la prison guerit si ne deveroit il estre retenu ne contraint a paier la cause est telle.

Quant il fut prins il n'avoit sens ne pover de soy deffendre de laquelle chose a droit juger d'armes nul ne doibt estre prins s'il mesmes ne se rent de signe ou de parolle/ mais comment le feist/ car en religion ne peut entrer tel homme ne faire testament lesquelles choses requierent franche volenté/ & mesmement ne pourroit recevoir batesme se batisé n'estoit/ lequel on ne

donne a homme se de franche volenté ne le requiert puy qu'il est en aage.
Et pource n'y a nulle cause selon droit de le retenir.

Comment maistre tu me dis merveilles se je tenoie ung mien ennemy mortel en ma baillee/ qui peut estre luy de moy partis me occiroit ou durement greveroit s'il povoit/ a tout le moins bien sçay que a son povoir s'en efforceroit et que bonne volenté en auroit seroit ce donc sens a moy l'en laisser aller ainsy franchement.

Bel amy ad ce je te respons que cest homme dont je dy posons qu'il soit ton ennemy au cas dessusdit tu ne pensases a le retenir si non pour en avoir deniers par raençon & quant les deniers en seroient paiés/ lesquelz sans raison auroies receuz de quoy seroies tu plus asseuré de luy que devant Certes de riens/ & ce ne requiert pas droit d'armes que on face tort l'une partie a l'autre/ ains doibvent tous nobles hommes y garder le droit a autrui/ s'ilz osoient demander et requerir que on leur gardast. Si te dis derechief que le mieulx que en ung tel homme on pourroit faire/ ce seroit que on feist tant qu'il promist de jamais soy armer contre le roy de france/ & au cas que ad ce mener on ne le pourroit ou que l'omme d'armes ville ou pays qui le tiendrait auroient paour d'estre reprins de l'en laisser aller pour la cause de sa puissance/ que encore pourroit grever le royaume/ le plus seur seroit pour en tous cas eulx en descharger qu'ilz le rendissent au prince/ lequel par l'advis de son bon conseil en fera ce que bon en seroit a faire. Et toutesfoys affin que bien l'entendés ce que je dis du françoys/ a l'anglois. J'entens semblablement de l'anglois au françoys/ et en cas pareil de tous autres.

**Cy devise que s'il advenoit que sur les frontieres fust prins
aucun homme anglois bourgois qui oncques en sa vie de la
guerre ne se mesla/ se par droit tel homme doibt paier raençon/
et semblablement de ung petit enfant/ et aussy de ung aveugle.**

xxv^e. c.

Je te demande ung autre cas. Je prens que ung chevalier françoys soit en armes vers les frontieres de calays ou de bordeaux Advient d'aventure que ung bourgois de la ville tresancien soit venu pour oyr messe ou pour quelque autre affaire sur la terre françoise ou tantost ledit chevalier le rencontre et le prent de fait/ & dit que son prisonnier sera/ mais l'autre respond que ce n'est droit/ car es guerres du roy d'angleterre oncques ne s'arma pour grever le roy de france ne conseil n'y donna/ ains a tousjours esté dolent et couroucé de la guerre/ lequel de son povoir a tousjours desconseillé/ & se luy prouvera il pour verité/ & avecques ce te dist il/ te dy comme homme ancien comme je suys qui n'est taillé de porter armes ne doit selon droit tenir prison/ si ne devez prendre/ les biens ne les personnes de ceulx qui de la guerre ne se meslent/ si non qu'ilz donnassent aide et faveur a faire et maintenir la guerre contre le roy de france/ de leur franche et bonne volenté/ Car par force ne par amour n'ay je riens fait/ & tout ce pourroye bien prouver/ si te demande maistre se par droit l'omme d'armes le peut tenir prisonnier.

Je te dis comme dessus que non/ au cas que la verité de ladicte excusation fust suffisamment prouvee/ mais s'il estoit ainsy qu'il eust donné ou donnast conseil pertinent a la guerre en quelque usage/ sicomme assez de anciens hommes qui plus y font par leur conseil que plusieurs autres jeunes par leurs armes et toutes leur force je diroye autrement.

Or me dis doncques se ung françoys avoit prins le petit enfant de ung anglois en pourroit il aussy par droit demander raençon/ car il sembleroit que si veu que celluy qui peut bien faire la plus grant chose peut bien faire

la moindre. sicomme quoy il pourroit bien emprisonner le pere se le cas y escheoit/ pourquoy doncques ne pourroit aussy estre le filz emprisonné.

Item et plus fort/ car il pourroit bien prendre les biens du pere/ si doibt estre le filz comprins esditz biens. Je te dis semblablement que par droit ne peut ne doit estre emprisonné le petit enfant/ car raison ne veut que innocence soit grevee. Il est assez notoire que innocent et non coupable est l'enfant de toute guerre et toutes choses/ si ne doibt porter la peine de ce dont il n'a coulpe de conseil ne de biens ne en riens n'a aydé/ car nulle ayde n'a voué.

Maistre suppose que ledit enfant fust demouré riche sans pere ne mere deveroit il doncques paier/ car peut estre que ses tuteurs paient ayde de ses biens pour aider a maintenir la guerre encore te dy je que non/ car quoy que ses tuteurs en paissent ce ne seroit point de la vouldenté de l'enfant qui encore n'auroit aage de discretion.

Sans faulte maistre doncques n'est pas au jourd'uy ceste loy bien gardee. Bel amy je le te confesse & que plus n'y sont gardés les droitz anciens que tenoient les vaillans combateurs/ si abusent de droit d'armes ceulx qui au temps present les excercent par la grant couvoitise qui les surmonte/ si leur doibt tourner a tresmerveilleuse honte et deshonneur d'emprisonner femmes ne enfans gens impotens ne vieillars. Et ceste coustume que ont mise sus par especial les angloys leur doibt estre reputée a grant reproche sicomme ilz l'ont maintenue au royaume de france/ la guerre durant/ tant que fortune leur a esté propice ou ilz ne deportoient dames ne damoiselles grandes moyennes ne petites quant la fortune leur estoit/ avecques a prendre forteresses que tout ne fust mis a raençon tous ceulx qui trouvés y estoient/ que grant honte leur est de prendre ce que revenger ne se peut et leur deust bien avoir suffis la saizine de la forteresse & que les dames quittes s'en allassent/ mais ce qu'il leur en est au derrenier prins peut assez et doibt estre exemple aux autres guerroyeurs de autrement faire/ car dieu mercy il n'ont plus de puissance de planté y emprisonner/ car soiés certain que avoir mal acquis ne peut estre longuement possédé de la partie qui l'acquiert ou de ses hoirs.

Item nous fault veoir de ung adveugle s'il est prins de ung homme d'armes/ doibt il tenir prison. Je te dy que se ung aveugle vouloit par folie et outrecuidance estre homme d'armes que s'il est prins il est digne de pis

avoir que ung autre Et se puis je bien prouver par la sainte escripture ou elle parle comment Cayn occist son frere Abel. Et puis comment ung aveugle qui s'appelloit Lameth print ung arc et alloit bersant par bois et par hayes les bestes sauvaiges sy ferit d'aventure cayn et l'occist/ Dont dieu dist que le peché cayn seroit pugny sept foys/ mais le pechié de lameth le seroit lxxvi. fois Par ce appert que soy mettre en office auquel on ne soit suffisant est souveraine follie/ mais se ung aveugle estoit prins qui de la guerre ne se meslast pitié luy est deue/ & s'il estoit tel qu'il eust aucunefoys veu/ & eust esté homme d'armes & maintenant qu'il ne voit plus donnast conseil aux angloys de faire bataille ou d'essillier aucunement par aucunes cautelles d'armes le pays tel aveugle par juste raison peut bien estre mys a raençon.

Cy devise se le cas advenoit que aucuns ambassadeurs venissent vers le roy de france et en passant parmy bordeaux eussent prins aucuns fardages chevaux et charroy a loyer des anglois s'on pourroit icelles choses pardeça arrester et prendre/ et se ung homme d'eglise anglois pourroit en france estre mis a raençon.

xxvi. chapitre.

Maistre autre question te vueil mettre en terme. Je prens que le roy d'escoce envoie ses ambassadeurs en france/ lesquelz s'en viennent descendre et prendre port a bordeaux ou a bayonne/ la ou ilz louent ou par adventure empruntent chevalx muletz chariotz charectes et aultres choses dont ilz avoient besoing/ & a tout ce vont a paris. Advient que en leur chemin rencontrent ung capitaine de gens d'armes/ ou aucun saudoier françoys lequel comme il soit bien informé que lesditz chevaulx charroy et mulez soient des anglois et non pas ausditz ambassadeurs les arreste et dit que comme icelles choses aux ennemys du roy demourront siennes/ car par droit d'armes retenir les peut et siennes sont acquises/ or me dy maistre se par droit demourer luy doivent.

Je te dy que de droit escrit les ambassadeurs ont par tout privilege de aller seurement eulx et leurs choses Et puy que au roy vont/ n'ont nulz hommes d'armes aucun privilege de les empescher/ & que plusfort est tant est grant le privilege que a ambassadeurs appartient que s'ilz estoient obligés a aucuns marchans de france contraindre ne les pourroient d'estre payés durant leur ambassade/ car droit ne seuffre convenir ne contraindre ambassadeurs de prince se ce n'est de chose que prins auroient en chemin Et mesmement veu que besoing leur estoit de prendre chevaulx chariotz ou charettes pour eulx ou pour tous leurs fardages porter/ si que maladie ou aultre essoine pourroit en chemin venir/ ou peut estre pour porter certains presens au roy/ doibvent eulx & leurs choses avoir sauf aller et sauf venir/ mais il peut bien estre que aucune couleur du debat y pourroit avoir en cas

que sans juste nécessité auroient mené avecques eulx aucuns angloys & que des bagues d'iceulx chevaulx ou autres choses eust en la compaignie/ car de quelle auctorité pourroient ilz mener en france les ennemys du royaume/ si ne seroit sans cause debatue.

Pour plus savoir encore te requiers maistre que me dies se les françoys par droit pourroient emprisonner ung anglois homme d'eglise/ ou aussy bien les anglois les françoys lequel seroit evesque abbé ou prebstre religieux.

Bel amy parce que ja plusieurs foys as conclud peut estre ta demande solue/ c'est assavoir que nous disons que selon droit escrit l'office de clergé est separee de toute guerre Car le service de dieu auquel ilz sont ou doibvent estre les faitz inhabilles & rudes de porter armes ne quelconques harnois de bataille temporelle ne leur appartient/ car il ne leur affiert office fors d'assouldre les pechés & ramener a droite voye les desvoyez & administrer les sacremens/ ne mesmes pour eulx deffendre selon le decret ne leur loist fors benignité et doulceur. Si seroit doncques bien merveilleuse chose et dure que ilz portassent penitance de ce dont ilz sont ou doibvent estre innocens.

Car se tu me vouloyes dire voire ilz aydent de leurs rentes & de leurs revenues au roy d'angleterre a maintenir la guerre & mesmement de leur conseil. Je respons que ce ne doibvent ilz pas faire/ car ilz n'y sont pas tenuz comme il n'appartient a homme d'eglise donner conseil de guerre Ains est leur office de tousjours mettre paix entre les cristians :

S'il advenoit que par violence leur roy feist prendre leurs biens par force pour alouer en ses guerres. Je te dis que de ce ne pevent mais/ sy ne seroient pourtant tenuz d'estre prins ne de paier raençon ne estre prins ne retenuz comme ennemys de nulle partie/ mais aultrement est. S'il advient que aucun prebstre voise en guerre ou se ingere de ce aucunement/ s'il estoit prins sans faulte il ne deveroit estre espargné/ que toute rigueur de rudesse ne luy fust faite/ fust prelat ou autre en fait de paier raençon et diroie que tel homme fust mené au pape qui bien le pugnist/ mais autrement d'emprisonner les hommes d'eglise est chose descouvenable.

Cy devise se ung gentil homme prisonnier de guerre doit mieulz aimer a mourir que faulser son serment. ^{xxvii^e}. chapitre.

Or te vueil faire aucunes demandes qui en cas de prisonniers de guerre assés des precedens deppendent. Je prens que ung chevalier a prins en guerre son ennemy et en ung chastel ou aultre prison l'a mis. Je te demande se ledit prisonnier voit son lieu de s'en aller par cautelle ou subtilité s'il le peut faire justement selon droit de guerre/ car je fays doubte que non pour plusieurs raisons La premiere car il luy a baillé sa foy si n'en peut partir sans soy parjurer. La seconde que droit ne veult que on face a autrui ce que on ne voudroit que on luy feist/ & icelluy prisonnier ne voudroit pas que son prisonnier ainsy luy feist si trespasse ceste loy en ce faisant. La tierce qu'il est ainsy que son serf & en son mercy jusques a tant que quitte soit de sa raençon/ si me semble qu'il se meffait en tant qu'il mesmes luy oste/ sicomme le sien/ par propre qui est chose qui faire ne se peult sans mesprendre.

Or bel amy ad ce te respondray pour l'autre partie et bien y a/ a regarder/ Car il convient determiner selon les circonstances. Je te dy que on peut dire pour l'autre qu'il n'a riens mesprins/ car il l'a fait selon la loy de nature/ laquelle veut que toute personne soit en liberté.

Item quant il donna sa foy ce fut par force et par merveilleuse contraincte qui lui fist faire/ & promesse faicte par force la loy ne contrainst pas a le tenir/ & autres raisons y pourroit dire/ mais au fort quant a droit d'armes/ lequel est permis par toute loy tout ce y fait petit/ car au droit aller Je te ditz que quant ung homme est prins & qu'il donne sa foy de tenir prison. Sans faulte il ne peut sans foy meffaire vers dieu & vers le monde/ s'en partir sans l'accord de son maistre voire aucuns cas reservez et que bien l'entendez/ c'est assavoir que ledit maistre ne luy face autre mal ne grief sinon le tenir en prison convenable ainsi que le droit l'a limitté/ mais je t'accorde bien que s'il estoit tenu si destroit & sy mal mené que en peril

en fust de sa vie et que on luy fist chose cruelle et inhumaine. Je te afferme que se voye trouvoit de s'en aller Il feroit tresgrant sens Ne en riens ne deveroit estre reputé meffait Ou que le maistre ne vouldist prendre deue finance selon son povoir/ & il luy auroit offerte plusieurs foyes et prié qu'il la vouldist prendre.

Item et au cas que ledit maistre fust tant cruel que acoustumé eust de faire mourir ou tourmenter ou languir en prison ses prisonniers et telles rudesses qui sont contre loy de gentillesse/ celluy qui de tel homme est tenu n'est pas contraint de luy tenir foy se par quelque voye peut eschapper/ car celle foy bailler est a entendre que ainsy que le maistre est sire du prisonnier par vertu de droit d'armes/ que aussy il le doit tracter humainement si que ledit droit le donne et non pas le tenir comme beste ou pis que sarrazin ou juif/ lesquels mesmement ne loist traicter si durement que on leur donne cause de desespoir. Et pource te dis que celluy qui premier brise a autrui et trespasse le droit dessert aussy que pareillement luy soit fait.

Voire maistre s'il advient que ung gentil homme prenne ung aultre en bonne guerre/ et nonobstant que le prisonnier ait juré au maistre de tenir prison ledit maistre le tiengne en bonne tour ou en forte prison encloz. Je te demande se tel homme voit son point s'en peut aller sans mesprendre/ car aucuns pourroient pencer que si/ veu que le maistre ne se fie pas au serment ne en la foy du prisonnier/ & puy que ainsi est qu'il ne s'i fie quelle foy doncques luy peul[t] il rompre ne briser/ car il ne se attend pas nullement au premier lier/ mais ainçoys luy baille autre plus fort/ & ou mieulx s'attend. Pource comme il sembleroit ne brise pas le prisonnier sa foy. veu que son maistre la repute pour nulle.

Je te respons derechief que le droit a distincte des choses d'armes/ se le gentil homme jure a tenir prison s'il est ainsy que son maistre luy donne a manger et a boire suffisamment et logis non trop destroit/ & vueil traicter de deue finance quant temps sera/ & que pour la prison qu'il luy donne ne puisse prendre mort ne declinement de son corps & de sa santé/ se tel prisonnier s'en va nonobstant que maistre le tiengne en bonne garde qu'il brise son serment & fait contre droit de guerre & de son deshonneur car s'il est gentil homme il doit faire ce qu'il appartient/ c'est assavoir tenir son serment a son maistre/ lequel l'eut occis a l'eure qu'il le print s'il eust

voulu/ et posons qu'il le tiengne enclos il ne luy fait nul tort/ car il promist tenir prison bien & loyaument sans la briser/ si ne se peut excuser tel fuitif qui n'ait fait mal Car puy qu'il se mist en peril de la bataille C'est assavoir d'estre mort ou prins Il debvoit savoir que prison n'est pas lieu d'esbatement ne de feste si doibt doncques puy qu'il est encheu au peril porter bien doucement et patiamment la penitance en esperance de une autrefois escheoir a meilleur fortune.

**Cy devise se ung gentil homme prisonnier de guerre doit mieulx
aimer a mourir que briser son serment. xxviii^e. chapitre.**

Je suppose maistre que ung chevalier ou homme d'armes soit en la prison d'un autre ou de ung seigneur ou de une ville mais sy grant rigueur luy soit faicte que on luy afferme que ce dedens certain temps n'a fait sa finance Il sera occis/ pour quoy il quiert pour dieu et en pitié que l'en le laisse aller en son pays faire finance et que sans faulte retournera a tout dedens le jour promis. A bref dire on le laisse aller sur son serment fait sur les saintes evangiles. Par lequel serment il jeure que pour encourir la mort ne faultra qu'il ne retourne dedens le jour promis. Or advient que impossible luy est de finer sa raençon si est assavoir s'il doibt retourner pour soy retourner mettre a la mort/ laquelle par ses adversaires luy est promise/ car mesmement il est escript es hystoires de romme/ que ainsy le firent jadiz les nobles conquereurs rommains/ qui ains s'exposoient a la mort que enfreindre le jurement de prison. Et ce iceulx qui paiens et mescreans estoient juroient leurs faulx dieux/ ilz le tenoient toutesvoyaes mieulx le doivent tenir les christiens quant ilz jurent sur la sainte foy catholicque.

Bel amy tu dis bien. et encore plus de raisons y pourras a ton propos alleguer/ mais a la verité du fait en y a trop/ qui pourroient excuser l'omme en tel cas/ quoy que aucuns docteurs veuillent maintenir que mieulx deveroit l'omme vouloir mourir que parjurer le nom de dieu Laquelle chose est vraye en aucun cas/ mais quant a cestuy qui est chose violente et fait ainsy que par force pour sauver sa vie/ n'est pas déterminé qu'il vaulsist mieulx a mourir/ & qu'il n'y soit tenu te diray les raisons. Je te dy que selon droit escript/ serment contre bien et utilité et mesmement contre bonnes meurs ne fait pas a tenir/ et quoy que mal soit de soy parjurer est encore trop pis fait de tel serment tenir si doibt estre esleu de deux maulx celluy qui est le moindre criminel. sicomme ung homme aura juré sur les saintes evangilles ou sur le corps jesucrist sacré/ qu'il occira ung homme ou fera quelque grant malfait/ si n'est pas doute que pis seroit d'occir ung homme ou

bouter feu en une maison/ ou aultre grant mal que de soy parjurer/ quoy que pesché mortel feist des qu'il jura/ car choses desraisonnables a faire ne se doibvent pas jurer.

Or est il ainsy et nul ne doibt le contraire pencer que nul homme n'est maistre de son corps mettre en prison pour occir ne ses membres trencher ne qu'il seroit de ung autre Et il appert qu'il n'en soit en luy Car s'il se occioit luy mesmes/ justice pugniroit le corps honteusement au gibet/ aussy s'il trenchoit ses membres ainsy seroit il pugni par justice que se a ung autre l'avoit fait.

Pource derechief te dis qu'il n'est pas en luy ne en son pover de soy obliger par celle voye ne point le lie le serment ains est nul. Et plus te dy nous disons de droit escrit/ que se ung homme peut ung autre garder & preserver de mort/ et il ne l'en garde a son pover qu'il l'occist doncques ne mesprent pas s'il garde a soy mesmes le droit que a nature est tenu a garder/ c'est assavoir s'il eschieve la mort/ & cecy est quant a excuser l'extremite de la chose et supplier ce qu'il n'a peu admender de la raençon paier/ mais pourtant ne te dis je pas qu'il ne soit tenu de faire finance tout le plus tost qu'il pourra et y mettre toute peine de soy en acquiter.

Cy fine la tierce partie de ce livre. Et commence la quarte et derniere partie laquelle parle de droit d'armes en fait de saufconduit/ de treve/ de marque et de champ de bataille.



Au premier chapitre demande le disciple au maistre se ung seigneur envoie saufconduit a ung aultre son ennemy chevalier baron ou qui qu'il soit/ et que audit saufconduit ne ait si non contenu de sauf venir/ s'il peut bien par celle cautelle l'arrester selon droit au partir.

Premier cha.

Au commencement de ceste quarte partie treschier maistre vueillez saillir en ung autre different propos de guerre/ combien qu'il soit tout dependant du fait dessusdit c'est assavoir en une maniere d'asseurement qui se donne aux allans et venans entre les parties par lettres qu'on dit saufconduit. De laquelle chose premierement te vueil faire demande.

Je suppose que ung baron ait guerre a ung chevalier de laquelle guerre les amys d'une part et d'autre se mettent merueilleusement en tresgrant peine de y trouver paix par quoy ledit baron envoie saufconduit au chevalier de venir vers soy et luy demande que sur icelluy viengne sceurement. Le chevalier s'i fie et y vient/ mais quant ensemble ont parlé et que partir s'en veult le baron le fait arrester et dit que son prisonnier est Car dist il vous estes de guerre contre moy ce scet chascun/ si vous puis prendre a mon advantaige se je vous y treuve. L'autre respont qu'il ne peut par la vertu de son mesmes saufconduit/ Le baron replicque en disant. mon saufconduit que baillé vous avoye parloit de sauf venir/ mais du partir neant pource ne luy fay nul tort s'il le retient. Si te demande se le baron a bonne cause. Et sembleroit que ouy veu & consideré qu'il suffist entre ennemys tenir le contenu des lettres. Et puy que sy fol a esté le chevalier qu'il n'a sagement entendu s'il en porte la penitance/ ce n'est pas mal employé/ car il loist en fait de guerre si que toy mesmes l'a cy dessus tesmoigné en usant de cautelles pour decepvoir l'un l'autre/ si s'en garde qui pourra.

Je te respons bel amy que tu t'abuses en cest endroit/ car s'il estoit ainsy que tu dis trop d'inconveniens s'en pourroient ensuyvir. Et pource y a la loy pourveu/ qui deffent expressement que nul ne deçoive par parolles cauteleuses/ car cuideroies tu doncques que ung homme fust ouy en jugement pour dire j'ay vendu cent livres de terre pesant et semblablement d'autres telles choses te dis bien qu'elles ne seroient pas reputees en jugement fors trufferies/ & l'omme trompeur qui user en voudroit en seroit pigni. Et pour ce a nostre propos l'omme ne se doit fier en telle lettre se elle n'est bien expresse de sauf venir/ sauf demourer et sauf en retourner et les autres circunstances/ et ne veult la loy que le malice du frauduleux deceveur prengne si estroictement la simplesse de l'omme qui y va de bonne foy. Si doibt estre entendu que le saufconduit est selon l'intention de celluy auquel on le donne/ par lequel se tient assuré/ de sauf aller sauf demourer et sauf retourner/ ou autrement se ne seroit pas saufconduit Ains

seroit une traïson couverte qui trop seroit a blasmer/ et telle en est la verité. Neantmoins peut estre que aucuns de fait sans nul droit ne sans quelcune raison en aient usé qui a leur tresgrant deshonneur et villennie debveroit tourner/ mais chascun n'a pas povoir de faire tout le mal qu'il feroit volentiers.

**Cy devise se ung chevalier ou autre gentil homme avoit
saufconduit luy x^e. S'il pourroit par droit mener avec lui ung
seigneur au lieu de l'ung des x. sur la terre des ennemis et se
ung capitaine de petite quantité de gens d'armes peut donner
saufconduit a plusgrant et plus puissant que soy. ii^e. chapitre.**

Puys que entrez sommez en matiere de saufconduit/ respons moy d'une question. ung chevallier angloiz a saufconduit du roy de france pour luy x^e. a cheval venir en france/ pour cause d'aucun affaire/ advient que ung grant baron ou seigneur d'angleterre luy prie qu'il soit l'un des x. compaignons. car grant volenté a de veoir france et soy y venir esbatre. laquelle chose ledit chevalier octroie/ & avec luy s'en vient. dont il advient que quant ilz sont pres de paris en l'ostellerie logez ledit baron est congneu de ung chevalier de la court du roy lequel tantost bien acompaigné vient a luy en luy disant qu'il se rende/ car son prisonnier est. A laquelle chose le chevalier qui le conduit soy opposant a l'encontre dist que ce ne peut il pas faire/ car par le saufconduit qu'il a peut aller luy x^e. si est celluy l'un des x. Car telz les povoit prendre qu'il luy plaisoit. Le chevalier replicque. vous n'estes que ung simple chevalier/ si ne povés plus grant de vous mener sur vostre saufconduit/ car se ainsy estoit/ donc pourriés pareillement avoir admené vostre roy ou ung de ses enfans/ laquelle chose n'est pas raisonnable/ & mesmement celluy que vous menés/ vous deveroit selon raison mesmes mener/ car trop est plusgrant que vous dist l'anglois. Je ne le maine pas a mon saufconduit/ mais a celluy du roy de france Si demande & requiers que tenu me soit en terme selon ce qu'il se contient. Ceste question venue en jugement Je demande lequel a droit.

Je te respons que c'est le françoys/ car selon droit escript en telle generalité ne doibt estre entendu plusgrant homme de soy/ car se ung homme donne a ung autre procuration de certaines choses faire/ n'est pas

pourtant a entendre qu'il lui donne generale procuration ne qu'il en doibve personne abuser/ & par especial en fait d'armes. Jamais telle chose ne seroit soufferte a passer/ car tourner pourroit a prejudice a la personne qui le donneroit.

Item je suppose que ung capitaine d'ost françoys qui de par le roy soit envoyé sur les frontieres die et afferme qu'il ait puissance de donner saufconduit par toute guyenne/ & pource y mande au seneschal qui vienne sur la terre de france/ car moult desire a parler a luy/ sy luy envoie pour ce faire saufconduit par quoy ledit seneschal de bordeaux se part sur celle sceurté pour venir en lieu déterminé/ mais il advient que en chemin il est rencontré de françoys/ lesquelz le prennent et mettent prisonnier. Si te demande se ledit capitaine est tenu de l'en jecter hors a ses propres despens/ car sembleroit que ouy veu que par son asseurement est echeu en ce dommage.

Je te respons que non/ scez tu pour quoy/ pource que on dit communement que sans cause seroit tenu ung homme pour fol se de sa folie n'a nul dommaige/ & il est tout cler que le seneschal ne devoit pas croire ung capitaine si non que certiffié fust que les françoys gardassent son saufconduit/ se simple a esté/ le mal luy en demeure/ car avecques ce deust bien savoir que ung capitaine n'a povoir de soy tenir sur ce non de ses gens/ dont puis que ce n'ont il pas fait/ de quoy luy est il tenu/ & avecques ce n'est pas de droit que ung homme donne previlege d'aller sur le royaume a plus grant de soy/ ne mesmement s'il estoit obligé de le garder si ne luy vaudroit tout riens/ si te concludz que quoy que le capitaine eust donné ledit saufconduit de bonne foy que tout ce n'eut riens valu/ s'il est gentil homme il est tenu de pourchasser de sa puissance sa delivrance devers le roy/ pource que par sa coulpe est encheu en tel inconvenient.

Comment l'acteur s'esmerveille veu la petite foy qui au monde court/ comment personne se ose fier en ses saufconduitz Et puis demande s'il advient que aucun roy ou prince crestien donne saufconduit a ung sarrazin se les aultres cristiens par ou il passe le doivent tenir.

iii^e. cha.

Maistre sans faulte/ ce me semble a mon advis tresgrant merveille veu la petite loyauté qui au jourd'uy court au monde comment ung prince ou seigneur ou gentil homme/ et mesmement quelque homme que ce soit se ose fier par saufconduit de aller en lieu ou ses ennemys soient plus puissans et fors de soy.

Amy se tu t'en esmerveilles ce n'est pas sans cause combien que saufconduit selon l'ancienne coustume de droit d'armes et aussy de toute la loy deue selon la nature eust esté sceure entre parties et ennemys mortelz que nous appellons en nos loiz capitaulx Lesquelles lettres de sceurté les bons et vaillans conquereurs du temps passé n'eussent enfraint pour mourir/ mais a present pour les baratz et subtilités trouvez/ par lesquelz on n'a honte de mentir ne rompre foy ne sermens entre cristiens trop moins que juifz ou mescreans n'auroient/ & conseille par aucuns de nos maistres que en saufconduit on ne se fie de legier/ comme le temps soit venu que ce que les droitz appellent fraude et barat est appelé subtilité & cautelle et ainsy y est le peril grant/ car se de fait ung homme de quelque estat ou condicion qu'il soit veult faire traïson/ puis qu'il a la personne en place ou en lieu ou plus fort se treuve/ il trouvera assez de couleurs d'avoir occasion de le faire occir/ ou par prisons ou comme se cas d'aventure fust/ ou par faire esmouvoir aucun ou bouter feu en la maison & aussy en diverses guises & puisque fait seroit il n'est droit qui y venist a temps/ & pour ces doubtes dit a bon droit la loy/ que pour sceurté de la personne quant il se met au povoir de son ennemy ne se pourroit donner privileges trop grans car apres le fait

restitution seroit nulle/ sans faulte maistre c'est pure verité/ mais encore me ditz une question selon droit.

Je suppose que ung roy cristien eust donné saufconduit a aucun sarazin/ Je te demande quelz gens des crestiens luy doivent tenir celluy saufconduit/ car au propos de ce que cy devant as dit me peut sembler tout premierement que les gens du pape n'en ont que faire comme ilz soient a plusgrant seigneur que le roy n'est/ je sçay bien que tu veux dire voirement n'y sont ilz pas tenuz/ & mesmement ne sont les autres roys crestiens selon le tesmoing des loix/ lesquelles dient que hors de sa juridiction homme ne peut faire mandement ne ordonnance/ sy t'en diray/ car de ses subgectz mesmes aucuns pourroient doubter que pas n'y fussent tenuz La cause est pource que les sarrazins sont ennemis generaulx de toute la crestienté c'est chose vraye et aussy escrite/ par quoy nul crestien ne doit recevoir quelconque ennemy de la loy de dieu si est tout homme tenu de plus obeyr a dieu nostre pere que a son prince temporel/ en tesmoing de la loy qui dist/ que a toute personne est permis de contredire a son seigneur s'il est tel qu'il vueille porter garder soustenir ne donner faveu[r] aux ennemys de la foy de dieu dont par lequel droit seroit tenu le subgect dudit roy de garder cellui saufconduit/ & avec ce les sarrazins n'ont pas seulement guerre contre ung roy/ mais contre tous/ et droit dist que une chose qui touche a tous doit estre esprouvee a tous/ car autrement riens ne vault. Mais or y a il aultre chose/ a entendre/ c'est assavoir que s'il est ainsy que pour raisonnable chose luy ait donné/ sicomme pour traicter ou pourchasser la finance d'aucun chevallier ou aultre crestien quel qui soit/ qui soit en leurs mains prisonnier ou pour autre chose juste et raisonnable/ n'en doutbtés pas que non pas seulement les subgectz dudit roy/ mais generalement tous crestiens par ou il a a passer le doivent laisser aller sceurement pour deux principales raisons/ La premiere est que entre eulx ne puissent dire que entre nous crestiens eussions pou de foy et pou d'amour ensemble/ quant ne voudrions pourchasser la delivrance des gens crestiens qui entre leurs mains seroient prins pour la foy de nostre seigneur. L'autre que se rudesse leur estoit faicte entre crestiens s'ilz y viennent posons que ce fust pour marchander ou pour ambaxade ou autre juste occasion/ ilz le pourroient chier vendre a nos crestiens qui pour semblables cas vont souvent entre eulx Ainsy leur doit estre tel droit gardé que nous voulons qu'ilz gardent/ mais se ainsy advenoit

que ung roy ou une ville eust guerre contre ung aultre & pour soy venger ou pour aultre chose non raisonnable faisoit venir a son ayde aucun puissant sarrazin a son saufconduit/ en telz cas nulz crestiens subjectz ne autres ne le doibvent souffrir ne ja pour ce les vassaux ne seroient reputez parjures ne moins loyaulx a leur seigneur/ car mesmement dit la loy que se on treuve ung homme qui porte lettres contre la publicque utilité on les peult oster et rompre. Et dit ung autre semblablement que tout homme doibt bouter hors d'environ soy contre la loy.

De treves et de marque.

Cy devise se durant treves entre guerroyeurs on peut par droit prendre en aucune maniere chose qui soit l'une partie sur l'autre Et se l'une partie enfraint les treves/ se l'autre partie est tenue de les tenir.

iiii. chapitre.

Maistre il me semble que ung autre asseurement de guerre est entre ennemys/ que on nomme treves qui est une maniere de paix faicte durant aucun certain terme de temps si te vueil ung pou faire de question pource que ay aucunesfois ouy dire que en aucun pays/ & mesmement les anglois en ont aucunesfois usé contre les françoys/ quant treves estoient/ & mesmement durant les treves que ce n'estoit pas mal fait se on veoit son advantaige de prendre par aucune cautelle qui peut chastel/ ville ou quelque prisonnier/ & te demande s'il est vray que faire se puisse sans tort.

Ad ce je te respons que vraiment tous ceulx qui le font enfraignent le pur droit de treves/ & affin aussy que tu le puisses en ceste partie mieux tesmoingner te diray que nos maistres en dient/ tout premierement dient que c'est ung asseurement royal qui de ancien droit ne se doibt briser sur peine capital sicomme loy droicturiere de roy ou de prince ne doibt estre brisee.

Item dient qu'elle contient troys choses principales/ c'est assavoir qu'elle donne sceurté aux biens meubles & autres choses. Secondement aux hommes Et tiercement qu'elle tire a traicté et esperance de paix Et doncques puis puy qu'en soy treves contiennent tant en general comme en especial ces choses. par quel droit s'y pourroit prendre l'une partie sur l'autre prisonniers ne quelconque aultre chose/ si te prie maistre que tu le me dies.

Sans faulte amy ceulx qui le font ou qui maintiennent que sans tort se puist faire n'ont que faire de droit si treuvent assez de manieres de baretter/ & pis y a qu'ilz veullent couvrir leur faulceté de droit et de loy laquelle est appertement contre eux la ou elle dist que toute chose usurpee et prinse sur

fiance de treves/ de droit doit estre rendue et restituee et tous les faiz payez/ & scés tu que le roy ou prince selon la loy deveroit faire de ses gens qui telle villenie luy auroient faicte comme de mentir et non entretenir sa promesse leur faire trencher les testes sy y prendroient les autres exemple/ & se est la sentence de la loy & de ce acqueroit sy bon los comme d'estre appellé tresbon justicier prince cremu en seroit/ & par ce donneroit plus grant cause a ses ennemys d'eulz plus volentiers rendre a luy/ lesquelz se les treves rompent/ & il puist tenir aucun d'iceulz a sa puissance/ pour nulle raençon ne les doit espergner ne deporter que pugniz ne soient comme il appartient/ & je te demande maistre se le roy de france et celluy d'angleterre avoient juré treves ensemble durant certain temps/ & le roy d'angleterre les rompist seroit le roy de france tenu de les tenir : car il pourroit sembler que si par celle maniere/ posons que aucun face mal ung autre n'est pas tenu de le faire semblablement/ ains se doit tout homme tenir en sa loyauté.

Amy je te dy puy que l'un des deux roys lequel que ce soit et de tous autres en semblable cas auroit rompu sa promesse et parjuré se seroit/ que l'autre n'est pas tenu de luy tenir serment ne ja pource n'en sera parjure/ car selon droit puis que premier on luy a brisé convenance n'est pas tenu de la tenir plus avant/ ains est de droit escript absoubz du jurement/ & qui plus est il pecheroit mortellement se ses gens laissoit occir et gaster le païs sans deffendre a sa puissance.

Cy parle d'une maniere de guerre laquelle s'appelle marque et se telle maniere de guerre est juste.

v^e. cha.

Maistre comme encore ne soie saoulé de tes sages et justes conclusions te vueil faire certaines demandes sur une aultre maniere de contens qui avecques trait a guerre/ laquelle ne sçay s'elle est de droit/ mais les princes et les seigneurs depuis les anciennes seigneuries de pieça/ car es anciennes gestes n'en est faicte nulle mencion en ont prins a user qu'on appelle marque/ qui est quant ung homme de ung pays sicomme de france ou d'autre part ne peut avoir droit d'aucun tort fait par aucun puissant homme d'estrange pays le roy luy donneroit une maniere de licence de prendre arrester et emprisonner par vertu de ses lettres obtenues de luy/ marchans et tous aultres & leurs biens venans du pays & du lieu d'icelluy qui auroit fait le tort & qu'ilz en fussent exemptz jusques ad ce que droit et restitution soit faicte au demandeur de sa demande/ si souroie tresvoulentiers se telle chose vient de droit/ car grant merveille est que ung homme du pays de celluy qui aura commis le fait/ & qui oncques riens n'en aura sceu ne n'en sera coupable/ & si sera pour celle cause emprisonné et ses biens empeschez s'il est trouvé en lieu ou l'autre ait puissance & conviendra qu'il paye et restitue se dont riens il ne doit ne coupe n'y a.

Chier amy tu doibs savoir que a droit voir dire selon l'escrit de l'ancien droit ceste maniere de guerre que on appelle marque/ par laquelle ung homme prent dommaige pour autrui sans sa desserte n'est pas juste ne droit ne l'ottroye pas/ lequel droit a ordonné que se ung marchand de paris ou de quelque lieu qu'il soit est obligé a ung marchand de florence qui demande justice de luy devant son juge/ & que ce cellui ne lui fait justice qu'il l'appelle devant la justice du roy tant que il en ait droit/ mais de dire pource se ung marchand de paris luy est obligé que emprisonner puist ung autre marchand ou bourgoys de paris ou d'autre part du royaume ou ses biens prendre & arrester. vrayement en ce forvoye/ car ce n'est de raison ne de

nul droit qui y peut estre pour les seigneurs qui l'ont trouvé en ceste cause et n'est pas sans occasion.

Je suppose que ung ytalien fust obligé de une grant somme a ung françoys/ de laquelle obligation voudra frauder celluy auquel il est debteur Il s'en ira demourer en angleterre pource que bien scet que le françoys n'yra pas la plaider a luy/ ou par aultre pourroit advenir/ ung genevoys sera de pieça obligé a ung françoys Or saura bien que pour la malvaillance qui est ore entre le roy de france et les genevoys/ le françoys n'yra pas a geneves pourchasser sa debte/ si sera de tant mauvaise conscience que cure n'aura de restituer/ que fera doncques le françois seurement il se traira devers le roy ainsy que subject a son seigneur pour avoir semblablement aide du sien recouvrer. Adont le roy bien informé donnera semblablement marque/ & le donnera aussy s'il advient que ung chevalier ou autre ait esté destroussé injurié & villenié en quelque part ou le roy n'ait deffence de guerre/ jusques ad ce que amende et restitution luy soit faicte Sy trouverent ceste cautelle les consaulz des princes pour obvier a telz baratz.

Ceste marque contient que toute personne qui seroit trouvee au pays du prince qui l'a donnee/ qui de la ville/ du pays/ ou du lieu fust de celui qui auroit fait l'outraige/ fust prins & ses biens mis en la main du seigneur jusques ad ce que le marchand fust païé & a donc quant les marchans se voient ainsy mal menez es estranges pays ou marque est donnee contre eulx/ ilz font tant a la justice du lieu dont ilz sont/ que celluy par qui c'est contente l'autre et restitue/ et pour celle cause fut elle trouvee et mise sus/ si sert bien le comun proverbe ad ce propos qui dist que par ung inconvenient est aucunesfois chassé ung aultre inconvenient/ car par cestuy est ung aultre grief reparé ne par aultre voye ne se pourroit nullement avoir droit de assez de tors qui sont faitz ou que on pourroit faire aux estranges allans et venans leurs chemins/ mais non obstant que celle chose puisse avoir aucune couleur pource te dy que ung roy ou prince auquel elle est requise ne le doit pas pourtant donner de legier/ car moult est chose griefve et pesant/ pourquoy doibt estre a peine deliberee pour deux principales causes. l'une est que c'est chose qui moult peut grever conscience L'autre que ce peut estre commencement de guerre. Quelle chose doncques doibt faire le roy quant requise lui est/ a donner contre aucune cité pays ou seigneurie. Il doibt premierement interroguer ou faire interroguer par son president ou

aulture sage legiste et justicier pour quelle raison il la requiert et quelle cause il a. Et celluy dist que quant il venoit de melan que en la ville d'ast/ on luy osta bien. x. mille francs ou chose qui le valloit/ et que de ceulx ne peut avoir droit/ ains soustiennent ceulx de la ville ceste chose/ quoy que de la demander par leur justice se soit bien mis a son debvoir. Adonc doit le roy escripre & mander par ces lettres a iceulx que amiablement vueillent faire faire restitution a son subiect du dommage que ung ou plusieurs des leurs luy ont fait/ dont s'il advient que pour ce n'en soit riens fait & que des lettres du roy ne tiennent compte/ & par conseil soit veu & deliberé que marque donner y appartienne/ Adont selon la coustume de ses seigneurs temporelz le peut donner.

Cy devise se tous seigneurs pevent donner marque Si le roy la peut donner pour ung estrangier qui son cytoien soit fait/ et apres se escoliers estudians pourroient estre a celle cause empeschez.

vi^e. chapitre

Et doncques maistre s'il advenoit que le peuple de florence ou d'autre part en cas semblable eussent prins les biens de ung marchant de paris comment se donneroit marque contre cité/ car selon droit il convient aller demander justice au juge souverain du lieu lequel est l'empereur/ mais combien que par droit les florentins soient ses subgectz/ il n'est pas doubte que pour luy riens en feroient/ & a dire que le marchant allast pleder devant le potestat qui paraventure sera ceste annee ung chevalier ou ung cousturier ou savetier de celle ville/ et si portera or a sa çainture comme ung chevalier/ en recousant ses solers/ selon leur coustume qu'ilz ont d'eulz gouverner a peuple : se croy qu'il y auroit petit droit Je ne ditz neant plus de florence que de une autre cité qui a peuple se gouverne/ que fera on doncques.

Bel amy tout ainsi que devant t'ay dit le roy y escripra ses lettres et se compte n'en tiennent donnera sa marque franchement contre eux puy qu'ilz dient qu'ilz sont mesmes seigneurs de florence.

Maistre je te demande se tous seigneurs pevent donner marque.

Je te respons que non/ car sicomme toy mesmes as cy devant dit/ et assez est repliqué que nul seigneur ne peut juger guerre s'il n'est souverain en juridicion. et comme cestuy fait de donner marque selon sa nature & condicion soit semblable a guerre ne la peut nul donner s'il n'est pour seigneur sans moyen si que est le roy de france de son royaume.

Or me dy encore. Je suppose que ung marchant natif de la ville de melan soit de longue piece demourant a paris/ il y ait hostel sien/ terres et heritages pour laquelle cause sera réputé bourgeois selon la coustume. Je te

demande se le roy donnera marque pour cest homme se le cas comme dessus y eschiet veu qu'il n'est pas de paris ains est natif de l'empire.

Je te respons que selon la rigle de droit celluy qui est participant du mal et en la charge semblablement le doit estre au bien et au reconfort. Par quoy s'il est ainsy que cestuy marchant ait acoustumé de paier aucuns subsides ou aucunes impositions au roy de sa marchandise/ et de ses biens/ veu qu'il est bourgeois sans faulte le roy est tenu de le porter et soustenir en toutes choses comme son citoyen/ & semblablement ung autre gentil homme estrangier demourant par long temps en france qui eust servy le roy en ses guerres & y fust herité.

Et je te demande se pour cause de celle marque donnee du roy pourroit estre empesché ung clerc estudiant ou ses biens.

Je te respons comme dessus que non/ ne mesmement son pere qui le seroit venu veoir si que t'ay dit ne mesmement ne pourroit le roy se le cas y escheoit donner marque contre quelconques gens d'eglise/ comme il n'ait que congnoistre sur eulx/ ains est au pape se prelatz sont a congnoistre/ et des autres en est a leur prelat qui contraindre les doibt de faire raison/ & te dis encore que tous pelerins de quelque part ou nation qu'ilz soient sont en la sauvegarde de dieu et du saint ou ilz vont en pelerinage/ & par ce les prent le pape en l'especial sauvegarde de sainte eglise par quoy sont privilegiez sur toutes autres gens et sont reputez comme gens de sainte eglise. Et est excommunié de par nostre dit saint pere le pape qui mal leur fait & pourchasse.

Cy fait mencion ce c'est chose juste et selon droit que ung homme doive prouver par son corps/ contre une aultre chose qui soit incongneue et secrette.

vii^e. chapitre.

Après ces choses comme je soye trescontent des solucions precedentes/ treschier maistre te vueil en continuant nostre matiere de guerre faire aultres questions comme de mon temps en france ay de ce aucunesfoys veu user Et semblablement ains mon temps a esté icy et autre part assez en usage d'armes/ c'est assavoir une guerre qui ce fait seulement entre deux champions ou plusieurs aucunesfoys d'une mesme querelle ainsi en champ cloz. Laquelle guerre est appelée champ de bataille que ung gentil homme entreprenent a faire contre ung aultre pour prouver par force son criesme occult & mussé. Si te demande se telle bataille est juste et permise de droit.

Treschier filz de ceste matiere entre eulz pour cause que les nobles qui ne sont pas clers sachent qui se present livre pourront ouyr/ sachent mieulx ce qui en est bon a faire me plaist a tant a respondre par quoy affin que iceulx qui armes chevalereuses aiment s'entendent en ceste matiere/ & que toy mesmes qui après moy escripras en puisses au vray parler Te dis que en toutes les autres choses d'armes selon droit divin/ selon le droit des gens/ selon le droit civil/ selon droit de decret & canon/ donner gaigne de bataille & le recepvoir pour soy combatre est chose condempnee et reprouvee & entre les autres droitz qui le deffendent est excommunié de droit canon aussy bien celluy qui le donne comme celluy qui le reçoit/ et qui plus est le sont ceulx qui le regardent.

Or peus tu veoir ce c'est chose a faire et qui le monstra/ pape urbain v^e. de ce nom quant le champ de bataille deut estre fait a ville neufve lez avignon de deux champions qui s'estoient accordez de combatre devant le roy Johan de france/ lequel nostredit saint pere comme chose deffendue commanda expressement soubz peine d'excommuniment que nul ne les allast veoir/ et se toy ou autre me vouliés dire que telle chose soit d'usage

d'armes. Je respons que trop plusgrant est le droit dieu et plus y doibt on obeyr que a usage d'armes/ & que juste chose soit que on ne le doit souffrir ne faire y a assez de bonnes raisons/ & mesmes que droit divin y assigne/ lequel droit divin est droit de la sainte escripture ou obeyr debvons sur peine de grant peché mortel/ lequel droit condamne toute chose a faire par laquelle on veult tempter dieu/ car on veult savoir se dieu aidera au droit. Et est sicomme tenter que dieu face miracle : laquelle chose est non deue de experimenter la voulenté de dieu Et il appert car nous disons que demander chose contre nature ou par dessus nature est presumption & chose qui desplaist a dieu et cuider que feble vainque le fort/ & le ancien le jeune/ ou le malade le sain par force de bon droit/ ainsy cuider avoir telle chose est tenter dieu. et je te dy certainement que s'il advient qu'ilz gaignent c'est adventure et non pas le bon droit qu'ilz y aient/ & qu'il soit vray il appert par ceste raison. n'a pas nostre seigneur souffert occir plusieurs preudhommes a tort et sans cause. dont les ames en sont glorieusement en paradis/ qu'il ne fist pas alors miracle pour eulx Et cuideriés vous dont que dieu fist plus pour ung povre pecheur que pour iceulx/ sy est vray que souvent a esté veu que celluy qui avoit bon droit le perdoit pourquoy une decretalle ramentoit une telle histoire.

Une foys advint que en la cité de Poulent furent deux freres accusez de larrecin par quoy selon l'usage d'icelle cité les en convint deffendre en champ ou quel ilz furent vaincus donc tost apres advint que en la cité fut trouvé celluy qui le larrecin avoit fait & fut sceu appertement que les deux freres ja destruis n'y avoient coulpe. Et pour ce que semblablement a esté sceu par plusieurs autres foys & aussy que ce n'est chose raisonnable que faire se doye les drois canons ont reprouvé telle maniere de combatre Et aussi ce que dit le droit se par telle maniere on vouloit sa justice prouver les juges qui pour faire justice sont establis seroient en vain. Et est mauvaise raison de dire se je ne puis prouver ce que je dy je m'en combateray et le prouveray par mon corps. Car nul forz dieu et moy et cellui que j'en appelle ne le set Et se aucun vouloit dire voire mais les maulz qui par innocence du puple et secretement sont faiz ne se pevent par justice pugnir puis que prouvez ne sont. Mais cellui qui tient que par lui soit peché secret pugniz veult a dieu laquelle a congnoissance des pechés secrez usurper sa puissance et sa tresnoble sapience a qui seul en appartient faire la pugnition/

et se afferme ung decret qui dit que se tous pechez estoient en ce monde pugniz les jugemens de dieu n'auroient doncques lieu. Et autre raison y a qui ceste chose condamne/ c'est que droit civil a ordonné juges et jugement pour faire raison et plaider causes que nul ne soit creu pour tesmoing en sa mesme cause/ mais l'omme qui ainsi par son corps veult prouver s'efforce de corrompre celle loy de droit civil.

Item de droit canon est encore plus reprouvé/ car il commande expressement que on obeisse au pape et a ses commandemens/ et il par bonne raison a commandé par mots expres que jamais par telle maniere on ne se combate/ sy peus veoir bel amy que telle bataille est reprouvee a laquelle chose dieu mercy le roy de france et son bon conseil a puis quatre ans en ça bien advisé par quoy plus telle maniere de combatre ne sera d'usage/ et son royaume l'en louoit/ dieu doint joye paix honneur et paradis a ceulx qui par la vertu de bon sens se sont penés que telle maniere de combatre soit mise jus/ de ce tresnoble royaume de france. Et toutes ses aultres folles armes qui se faisoient par jeunesse sans nulle cause si non par maniere d'orgueil et vaincre l'un l'autre sans nulle querelle qui chose estoit desplaisant a dieu sont delaissees. Et comme cestuy royaume lequel est le suppellatif sur tous crestiens ait commencé y prendront se dieu plaist les autres pays exemple de semblablement non souffrir leurs nobles desobeir a l'eglise en mettant en peril les corps d'estre mors a deshonneur et sans cause et les ames damnees a tousjours. Ha dieu nostre racheteur quelle folle entreprinse.

Cy devise se tout homme peut donner gaige de bataille. viii. c.

Mais pource que les deffaultes dessusdictes du droit ne ont pas tousjours esté tenues ne obeyes ne encores ne sont en tous royaumes si que dit est de combatre en champ de bataille/ te diray le cas en quoy l'ont jugé ceulx qui le misrent sus/ c'est assavoir l'empereur nommé Frederic qui tant fut contraire a sainte eglise qu'il chassa le pape hors de son lieu lors qui vint a refuge au roy de france/ & aussy autre escript que on appelle la loy lombarde en devise plusieurs cas/ lesquelz seront cy apres par moy declairez. Premièrement dit la loy dudit empereur que se ung homme est accusé de traïson avoir faicte ou pourchassée contre son prinse ou sa cité ou au prejudice du bien publique quel que soit le cas/ de quoy la verité ne puisse par preuve estre sceue/ que ce celui qui est accusé offre soy deffendre en champ de bataille contre cellui qui le voudra accuser ou desdire qu'il soit receu.

Item dit que se ung prisonnier de guerre est tenu en prison de l'adverse partie/ & il adviengne que durant celle prison la paix se face entre les deux parties s'il advient que le maistre occist son prisonnier pour lequel meffait de droit doit perdre le chef/ & de ce sont approchez en face de justice/ cellui met avant qu'il a occis son prisonnier son corps deffendant & que premièrement l'avoit traitreusement ou par autre voye assailly quant il n'y avoit que eux deux/ & se veult il prouver par son corps en champ de bataille s'il estoit nul qui au contraire voulzist dire il y doibt estre receu.

Item dit aussy que comme par semblable cas posons que le roy d'angleterre et le roy de france eussent treves ensemble/ & advenist que ung anglois navrast ung françoys de laquelle chose la loy dist que en tel cas luy affiert plusgrant pugnicion que se ung ytalien ung florentin ou quelque aultre personne l'eust blescé/ se celluy qui a fait le fait vouloit soustenir par la preuve de son corps que ce auroit esté en soy deffendant contre l'autre/ qu'il ait voulu occir le roy ou le prince par luy donner poisons ou autrement/ & l'autre dist qu'il n'en est riens/ & de ce l'appelle en champ de

bataille/ l'autre qui l'accusait est tenu de répondre & de lui tenir certaine
journée.

Cy devise les cas par lesquelz on peut donner gaige de bataille.

ix. c.

Encores y a autres loix qui s'appellent loix lombardes ou moult a de diverses choses Et celles par especial devisent les maistres qui sur ce ont escript plusieurs cas esquelz on peut bien donner & bailler gaige de bataille et combatre en champ de bataille. Et d'icelles loix sont auques venuz et sours tous les jugemens de donner gage de bataille.

Icy te diray aucuns des cas/ c'est assavoir se ung mary accuse sa femme qu'elle ait traicté de le faire mourir par poisons ou par autres choses/ dont ait aucune couleur d'en avoir suspicion/ mais ne peult estre le vray/ ou que le mary soit mort & que ses parens le mettent sus a la femme/ s'elle treuve aucun sien parent ou aultre qui pour elle se vueille combatre soustenant que du fait soit innocente/ la loy lombarde veult qu'il en soit ouy sur ce.

Item se ung homme estoit accusé qu'il en eust occis ung autre sans ce que on le peust contre luy prouver/ s'il jecte son gaige contre celluy qui l'a accusé la loy veut qu'il soit receu.

Item semblablement ung homme qui ait ung aultre batu sur ung asseurement.

Item se ung homme a occis ung autre seul a seul s'il veult prouver par son corps deffendant que l'autre l'eust assailly premier il doibt estre ouy.

Item se ung homme apres la mort de ung sien amy duquel deust avoir la succession/ estoit accusé de l'avoir occis pour avoir son heritage il s'en peut aussy deffendre par son corps.

Item se ung homme estoit accusé d'avoir couché avecques une femme mariee/ lequel cas selon celle loy se le mary ou ses parens s'en plaignent a justice est capital/ ladicte loy veult que l'omme s'en puisse deffendre par gaige de bataille.

Item semblablement est de une fille a marier estant en la gouvernance de son pere et de sa mere ou de ses parens s'ilz se plaignent de quelque

homme qui ait esté en sa compaignie/ combien que ce fust de son bon gré/ ceste loy veult qu'il en jure s'il ne s'en deffend par bataille en cas que la chose fust si secreta qu'elle ne peust estre contre luy prouvé/ car se manifeste estoit/ se lesditz parens veullent il n'y a remede qu'il ne fault qu'il en muire ou qu'il s'en combatte.

Et pource que ceste loy sembleroit bien estrange en france et en aultres pays que ung homme deust mourir pour tel cas veu que la femme ou la fille fust contende se fonde celle loy sur telles raisons/ comme il soit vray dist elle que ung homme reçoive mort par sentence de loy et de justice pour avoir aucunement commis ung bien petit larcin d'or d'argent ou d'autre chose/ duquel cas ne le pourra excuser quelconque nécessité qui a ce le eust meu/ que justice ne luy garde sa rigueur se grace par pitié d'aucun cas piteux ne luy est faicte. Pourquoy doncques sera espargné celluy qui tollu et despouillié de son honneur aura non pas seulement une femme : mais son mary & tout le lignaige. Et pource comme icelles gens qui ces loix establirent prisassent plus honneur que or ne argent conclurent que encore trop plus devoit avoir mort desservye celluy qui en descombroit ung autre ou ung linage metoit en reproche que se tollu leur eust quelconque autre avoir/ & pource dirent les aucuns que encores estoit la loy moult piteuse quant plus cruellement on ne pugnisoit telz gens/ que aultres dignes de mort/ c'est assavoir qu'on ne les faisoit mour de plus cruelle mort que en autre cas.

Item ung autre cas qui sembleroit contre raison dit icelle loy/ que se ung homme avoit tenu et possédé ung heritaige terre ou maison Et mesmement meubles l'espace de xxx. ans & plus & ung autre l'accusoit que faulcement l'auroit possidé/ se cestuy l'offre a prouver seulement par son corps en gaigne de bataille qu'il y soit receu/ mais sans faulte nonobstant ceste loy te dis bien que fol est qui ainsy gage/ car celluy qui ja en est en possession pourroit dire et respondre a l'autre. Beaulz amys je n'ay que faire de ton gage comba toy tout seul se bon te semble/ car ja pour ceste cause ne me combatroy/ si n'est loy qui le puist contraindre/ car perscription est approuvee de tout droit.

Item dit que s'il advenoit que deux hommes eussent debat et proces l'un contre l'autre au jugement & que tous deux produisent tesmoins a leur

intention que se l'un veult contredire les tesmoins de [l'autre] en prouvant par son corps son intention contre qu'il y soit receu.

Item se ung homme fait demande a ung autre de certaine somme d'argent ou de quelque autre chose lequel die qu'il le bailla ou presta a son pere ou a sa mere : & l'autre luy nye qu'il soit receu contre l'autre a gage de bataille se ce offre a prouver pour son intention.

Item se ung homme a eu quelque dommaige comme par feu prins en quelque lieu de son hostel s'il veult prouver par gage de bataille a quelque aultre homme qu'il luy ait bouté il y doit estre ouy.

Item se ung mary se plaint de sa femme qu'elle ne soit preudefemme posons qu'il le face cauteusement pour s'en delivrer ou banir de son douaire/ elle s'en peut deffendre par trouver champion contre luy/ en gage de bataille/ & s'il le refuse il n'en sera pas creu.

Item se ung homme hante en l'ostel de ung homme marié/ se le mary veut soustenir qu'il y hante pour l'amour d'aucun mal avec sa femme se ledit compaignon s'en veult deffendre contre luy/ en gage de quoy je me gabe de ceste follie pensant se le compaignon qui est accusé estoit grant et fort seroit bien employé s'il s'en sentoit innocent qu'il batist tresbien au champ le meschant mary jaloux.

Item se ung homme accuse ung aultre en jugement d'estre parjure celluy qui est accusé le peut contredire si que dit est.

Aultres plusieurs choses contient icelle loy en cas de gage de bataille/ lesquelles je laisse pour cause de briefté comme non necessaire chose de plus en dire Neantmoins tant qu'il est a entendre que icelles batailles se font aucunesfois par les principales personnes/ & aucunesfois se font par autres personnes quant cas raisonnable d'aucun empeschement y chiet/ sicomme se ung homme trop jeune estoit accusé ou ung homme qui eust quelque maladie ou fust impotent/ et aucunesfois une femme et toutes telles personnes/ lesquelles choses sont assés nommees par expres esdictes loix lombardes/ & mesmement se ung serf disoit que son seigneur l'eust affranchy de servitude & le vouloit prouver par son corps/ le sire n'est pas tenu de la bataille/ mais il doit livrer ung champion. Et plus dit car de deux clers de pareil degré donne licence que ensemble se combattent. De laquelle chose sauve sa grace je dy qu'elle a tort de soy entremettre en tel cas de

personne ecclesiastique/ Car le canon qui plus fait a obeyr leur deffent
expressement toute bataille & violente blesceure.

Je te demande se ung homme est impotent si que dit est pourroit mettre
luy tel champion qu'il luy plairoit.

Je te respons que les champions commis par aultruy sont en ce fait de
bataille en figure de procureurs et advocas/ de pledoians/ lequel office
chascun peut faire s'il veult sinon que droit le contredie expressement tout
ainsy est de champions car quiconques veult le peut estre sinon que droit le
contredie pour aucune occasion/ car ung baron ou aultre qui par avant auroit
commis aucun grant criesme n'y seroit pas receu ne nul homme quil fust
infame/ & la raison y est bonne/ car se ung tel homme entroit en champ
pour aultruy/ & il y fust vaincu on cuideroit que ce seroit par ses propres
pechez/ & non pas pour la cause de l'imposition de celluy qui est accusé.

**Cy devise comment champ de bataille monte et represente
aucunement fait et proces de pledoierie/ et se c'est droit que a
l'entree les champions facent serment.**

x^e. cha.

Mais quoy que gaige de bataille si que t'ay dit cy devant soit de nos docteurs reprové. Neantmoins pource que c'est chose en usage es faitz de nobles et en chevalerie/ & que telz debatz ont esté sont et seront jugés par les princes et seigneurs selon tel droit que avoir y peut dont la coustume ne deffaudra pas en tous lieux est bon encore d'en parler a l'enseignement de ceulx qui les ont a juger/ & aussy de ceulx qui les entreprennent/ car je tiens que la moindre partie des nobles quoy que plusieurs en parlent/ sache bien ce qui en est contenu ou doibt estre contenu en tel debat juger entreprendre et faire sy t'en diray.

Tout premierement doibs savoir et il appert que icelles particulieres batailles monstrent en figure nature de jugement car ainsy que en ung jugement est le juge/ aussy celluy qui demande & le respondant les tesmoins/ et apres la sentence vient/ semblablement en champ cloz est le juge c'est le seigneur pardevant lequel se fait la bataille/ le appellant et le deffendant sont les deux parties contradictoires/ les tesmoins sont les coups qui s'entredonnent et les armes dont ilz sont saizis. Par lesquelz coups et armes chascun s'efforce de bien prouver son intention/ & apres vient la victoire qui est escheue a l'un des deux qui represente la sentence diffinitive.

Maistre or te pri que nul ne t'ennuye se ung petit rons ta parolle pour toy faire une petition. Pource que j'ay ouy dire que a entrer au champ les champions font serment se c'est chose juste que jurement y facent/ car il sembleroit que non/ et que ja n'en fust besoing pource que en bataille generale en laquelle seroient deux roys et leurs gens n'y seroit fait nul serment. et pour quoy le feront deux personnes.

Amy je te respons que de faire serment est le droit de tel debat/ & n'est pas bonne la raison que tu dis que es grans batailles ne se fait nul serment/ scez tu la cause pource que les grandes et generalles batailles/ sont par deliberation de grant conseil jugees par les seigneurs/ sy n'y affiert point de jurement/ mais en tel debat particulier le prince ne peut pas la verité de la querelle bien savoir/ & pource veult avoir le serment de ce qu'ilz prennent a tesmoingner par leurs corps/ si l'appelle la loy lombarde le jurement de la teste/ & se jurement si est de nature calompnie lequel se doibt damner de tout le plait/ ou lors jure le demandant qu'il fait bonne et juste demande. Apres jure le deffendant qu'il a juste deffence/ & tout ainsy fait on en champ clos/ mais affin que tu l'entendes se il y a subtile maniere de donner serment/ car se l'appellant jure absolument contre l'autre de la chose dont il n'est pas bien certain sicomme de dire sur saintes evangilles que tu as meurdry mon pere ou mon frere/ & toutesvoies il n'en sera pas bien certain/ car il ne l'aura pas veu/ mais l'aura paraventure ouy dire ou pour quelque couleur le suspicionnera/ le serment est follement fait/ car nul ne doibt jurer absolument chose que de veue ou par propre sceue n'en soit certain. Et par ce fait peut estre sa querelle mauvaise s'il n'est ainsy qu'il dit il se parjure/ mais du deffendeur est aultre chose/ car il ne peut estre ignorant de la querelle : car bien scet se du fait est coupable ou non/ & pource est sa querelle meilleure au cas qu'il ne se sente estre coupable/ mais se a son escient se parjure trop est pire sa cause que de l'appellant qui verité cuide dire. Pource en greigneur sceurté d'avoir juste querelle/ l'appellant doibt jurer sans plus qu'il tient fermement que l'autre luy ait occis son pere dont il l'appelle/ & par ainsy sera sa querelle meilleure/ si doibt dire devant le prince la cause pour quoy il est meü/ la maniere & le cas/ & le prince sur ce doibt estre saige et advisé par les circonstances se ce peut estre vray Car se ledit criesme eust esté fait le jour devant pres du boys/ & cellui qui en seroit accusé pavoit prouver que ledit jour eust esté bien loingz de la ou toute la journee autrepert/ ne deveroit point donner de foy a tel appellant de la chose qui impossible seroit/ si doibt bien adviser que la querelle soit juste ains qu'il l'accepte/ et non pas ouyr tous appellans par frivoles folz mouvemens/ folles oppinions & cuidiers/ car moult en est de sy pou saiges qui se voudroient ad ce follement exposer sans nulle cause ou a pou d'occasion et leur sembleroit fait tresglorieux/ parce que petit ont de consideration/ si n'est pitié quant a ceulx en prent mal mais a ceulx de leur partie est

compassion qu'ilz convient qu'ilz se deffendent/ ou s'ilz ne se deffendoient l'usage d'armes leur courroit sur et donneroit blasme et deshonneur voire selon l'opinion des jeunes et non sages en ce cas.

Et je te demande se l'appellant et l'appellé vouldissent combattre es plains champs ou en l'absence du prince suffiroit il/ Je dy que non/ car c'est cas dont la congnoissance luy appartient et en doibt juger/ duquel leur vouloir ne peut faire providence/ ains fault que ledit seigneur ou celluy qui commis y est Aussy ceulx qui garder les doivent soient presens et que chascun d'eulx soit en sceureté de toute autre personne/ ne homme du monde n'y doibt parler sur peine d'en estre grandement pigni/ se ce n'est par le commandement du seigneur qui doit juger en la fin lequel des deux eust vaincu ou vainqueur.

Cy devise s'il advient que l'un des champions perde en soy combatant aucune de ses armes soit espee ou autre baston se par droit on luy deveroit rendre et lequel doibt envaÿr l'autre.

Item se le roy pardonnoit au vaincu se l'autre luy pourroit demander ses despens.

Et s'il est ainsy que ung homme soit trouvé a tort accusé & appellé de combatre que on doit faire de celui qui l'accuse.

xi^e. chapitre

Je demande maistre s'il escheoit entre deux combateurs en champ cloz que l'un rompist l'espee de l'autre ou la jecte hors de la closture/ car je tiens bien qu'ilz facent du pis qu'ilz pevent suppose que celluy n'ait hache dague maillet ne autre baston pour soy deffendre se par raison on luy donneroit nouvel baston de deffence Car puis qu'il est en la maniere que tu l'as dit/ c'est assavoir que les armes de deffence sont en figure de tesmoings dont on se aide en plaidoierie/ sembleroit que on leur deust rendre derechief ou livrer harnoys si qu'ilz le requierent/ car se pour prouver mon intention avoie produit aucuns tesmoings posons que ceulx la me faillissent par mort ou autrement/ si en puis je bien produire d'autres assez s'ilz ne sont pour mauvais accusez. Pourquoy doncques se icelluy champion n'a peu par son baston ou autre harnoys son intention prouver n'en peut il ravoïr ung autre.

Bel amy a dire voir selon raison de tel droit qu'il y compte/ y a regard au juge de telz chose juger/ car grant differences y a se l'espee cheoit legierement d'aventure hors de la main/ ou se l'autre la lui tolloit brisoit ou jectoït hors ou se par sa follie la perdoit/ mais se son espee rompoit d'aventure par les coups qu'il mesmes en donneroit et non pas par l'effort de son adversaire et plus n'eust harnois pour soy deffendre/ & que par celle maniere fust/ sans faulte/ aucuns maistres dient que on luy feroit tort/ qui autre ne luy bailleroit/ mais trop pou adviendroït que homme entrast en

champ sans estre garny de plus de ung baston ou que tous les perdist/ si se peut ayder de l'autre quant l'un est sailly.

Or sire et s'il advient que le premier jour le juge ne puisse congnoistre lequel est vaincu/ sont ilz tenuz de retourner l'endemain Je te respons certainement que ouy s'il est en leur puissance/ & que a oultrage aient emprins a combatre/ au cas que autre condition n'y auroit esté mise/ si n'en pourroit estre absoubz ne quitte jusques a ce que l'un soit vaincu/ quoy qu'il demeure/ reservé que le prince commandast le contraire ou que eulx mesmes s'accordassent par le commandement du seigneur/ car aultrement ne le pourroient ilz faire puy que en champ sont entrés mais le prince en doibt estre piteux et avoir mercy de ses deux hommes qui en peril sont de perdre ame corps et honneur.

Dy moy encore maistre lequel des deux doit premierement ferir quant ilz sont en champ/ car je n'ay pas oublyé ce que cy dessus as dit que ceste bataille tient en partie/ nature de plaidoierie par quoy il semble que l'appellant doibt premier tenir son baston/ & ferir/ car en plaidoierie celluy qui est acteur donne premier sa demande & apres respond le deffendeur.

Amy combien que tes raisons soient consonantes. neantmoins en ce cas y convient faire par autre voye que plait ne se gouverne/ car la est exploicté par parolles/ & icy par voye de fait/ & pource/ la ou homme est en peril de mort ne doibt pas attendre le premier coup/ car tel pourroit il estre sy grant & si pesant que tart viendroit a soy deffendre/ comment n'a pas doncques assez encommencé l'appellant quant son gaigne a donné et appelé l'autre de combatre/ et se en jugement l'acteur donne premier sa demande ce n'est que par parolles/ dont il est grant marche ou par ung pou d'escrit. Sy n'est ce pas si perilleux comme seroit ung coup de hache ou de lance Et puis qu'ilz sont enclos & on leur escrive faictes vos devoirs/ ne scet pas bien chascun ce qu'il a a faire/ & pource te dy que selon toute raison en tel cas/ soit par raison barat ou aultre subtil engin cautelle force appertise ou autrement puis que la sont/ celluy qui est appelé peut ferir premier s'il a loisir et en tous cas peut prendre l'avantaige s'il peut ou scet/ mais vray est qu'il doibt attendre premier que l'autre se parte de sa place ung pas ou deux ou face semblant de venir vers lui.

Item derechief te fais aultre demande. Je prens que le roy qui voit deux champions ainsy combatre ait pitié de celluy qui voit sur le point de

desconfiture/ fait arrester par le cry de son connestable. Neantmoins le mieulx combatant requiert au roy qu'il luy face justice & juge le droit pour lui Le roy respond je te juge l'onneur de la bataille/ mais je pardonne a l'autre/ car c'est mon plaisir/ cestui requiert ses despens/ les doibt il avoir/ car il sembleroit que non/ pource que le roy ne luy a pas condemné et qu'il n'a pas aussy confessé le fait comme vaincu.

Je te respons que s'il estot convaincu du tout & le roy luy pardonnast le delict/ laquelle chose est en sa puissance/ sil ne peut il pourtant faire tort a partie/ laquelle a bon droit les requiert mais s'il est dit. Ho/ qui est a dire cessez ains qu'il en soit du tout atteint et vaincu/ il n'y est pas tenu/ car quoy que le roy me fait crier/ quant le pis a de la bataille sil n'a il pas encore confessé la chose en quoy gist la droicte victoire au vainqueur/ c'est assavoir quant a l'autre fera confesser le droit qu'il a/ & aussy y pourroit encore avoir esperance que aucun coup pourroit estre lancé qui occiroit celluy qui le meilleur cuide avoir/ sicomme on a veu aucunesfoys/ que celluy qui dessoubz attaindoit l'autre en lançant de dague ou d'espee qu'il l'occioit/ car de fait de bataille quoy qu'il en semble ne peut estre bonnement jugé jusques en la fin.

Et maistre s'il advenoit que il fust trouvé que aucun en tel cas eust accusé a tort ung autre ou de mordre ou de crisme que deveroit il estre fait de l'accusant.

Sans faulte nos maistres determinent que on en deveroit faire pareille pugnition comme le cas en donnoit que on deust faire de l'autre s'il en eust esté atteint.

Cy demande se ung homme estoit pugni en champ de bataille d'aucun meffait se justice a plus que veoir sur luy d'icelle cause.

xii^e. cha.

Et derechief je te demande se ung homme qui appelle ung aultre en champ de bataille pour luy prouver par son corps qu'il est faulz parjure/ & la pugnition selon le cas advient que de ce mesmes fait il est appellé & poursuivy de justice/ doibt cest homme estre pugny plus de une foys de ung mesmes cas/ car il ne sembleroit pas que juste chose fust ne dieu ne le veult ne sainte escripture ne si accorde que pour ung peché on doive estre condamné deux foys.

Bel amy ad ce te respondray quoy que les excusations que tu dis fussent assez bonnes/ & mesmement assez d'autres pour l'omme accusé/ l'autre partie pourroit respondre nous sommes en court de droit escript/ par lequel doibt estre congneu et jugié des cas qui requierent pugnition/ mais comme gaige de bataille ne soit approuvé de nul droit escript/ par lequel supposé que par celle voye a esté corrigé n'est pas pourtant pugnition/ car justice n'y a pas veu et n'y eut autre chose au regard de droit que ainsy que se ung pere avoit batu son enfant pour cause d'aucun delict/ qu'il auroit fait/ ne suffiroit pourtant a justice ne a pugnir ne le lairoit. Si t'en diray selon le voir de ces deux altercations Sachez de vray que se la journee eust esté sy longuement differee de la bataille d'entre l'accusant & l'accusé/ que le cas fust venu en ces entrefaictes a congnoissance de justice. Je te dy bien que non obstant ce l'entreprinse de ladicte bataille juste l'en peut pugnir comme se ce fust chose prouvé/ mais se tu me demandoies se apres la pugnition seroit tenu de tenir la tournee du champ. Je te responderoye que non Car quel droit pourroit il avoir de soy deffendre de ce dont il est convaincu/ mais s'il estoit ainsy que le prince ou celluy qui estoit garde du champ l'eust pugny de ce meffait ou qu'il luy eust remys & pardonné ce meffait fust par jurement ou autre/ certes tant est grande l'auctorité des princes qui ceste coustume ont

approuvee de prouver par bataille par pugnir les a tant par celle voye que pigni soit une foys sans plus ne les princes & seigneurs ne souffriroient pas aucunement requérir leurs sentences.

Maistre s'il ne t'ennuye que tant t'enquiers sur ceste matiere me dis encore ung mot a ce propos.

Ung chevalier accuse ung autre en l'appellant en champ de bataille et puis s'en repent. se peut il depporter de l'appellation a son voulloir : & que plus n'en soit de ce qu'il a dit/ car sembleroit que voirement s'en peust deporter de l'apporter : veu que se ung homme accuse ung autre ou en mesditz par couroux ou chaleur il s'en peut bien repentir et depporter s'il veult si qu'il me semble.

Amy a ce je te respons que se ung gentil homme appelle d'aucune adventure de gage ung autre gentil homme pour quoy que ce soit en l'absence de son seigneur ou du connestable ou d'autre juge competent & apres s'en repent parce que par adventure estoit tresmal informé ou en tresgrant ire ou merancolie ou apres boire Ceste chose se doibt assez legierement remettre en maniere que a l'autre doit suffire sans le poursuivre de l'appellation Car nul ne doibt estre de ce trop malgratieux ne trop aigre comme ce soit chose merueilleusement dangereuse quelque bon droit que on ait veu aussy que l'autre soit assez tenté de soy repentir & refroidir de la bataille/ de laquelle fol mouvement a bien monsté qu'il n'estoit pas saige/ car trop est grant honte de soy alleguer en parolle tellement que apres s'en conviengne desdire. Neantmoins il vault trop mieulx soy repentir de la folie ainçoys que on l'execute que d'entrer au champ/ a mauvaise querelle/ Ne se n'est pas vice de soy repentir du mal mais c'est pechié & folie de l'entreprendre et parfaire/ mais en cas que les parolles seroient tant avant allees que devant le prince ou connestable ou aultre propre a le recepvoir auroit jecté son gage repentir ne s'en pourroit sans la volenté du prince et l'assentement de partie laquelle pourroit par raison demander admende/ Car au propos que cy devant t'ay dit que champ de bataille retrait a plaidoierie sy est ce gage en figure d'une plainte que on donneroit en jugement. Apres laquelle icelluy qui la donne luy faut poursuivre la plaidoierie se les parties ne se accordent/ mais bien est vray que puy que ledit appellant s'en repent le prince doibt estre large de pardonner aux repentans/ car ainsy le veult dieu.

Cy devise les choses en quoy le roy ou prince doibt avoir regard/ ains qu'il juge champ de bataille Et comment on doibt donner conseil a ceulx qui combatre se doivent. xiii^e. chapitre.

Des batailles en champ cloz dont tu m'as devisé te dyray qui a present sont en usage en plusieurs pays et ont par long temps esté par tout le monde tellement que par longue coustume de les avoir souffertes nonobstant la deffence du decret et du droit canon si que tu dis sont tournees sicomme en loy ce me semble que forte chose doit estre aux princes de bien determiner et juger le cas que telles batailles requierent/ car il n'est pas doubte que les seigneurs desirent et veullent que droit soit fait a ung chascun Et pour celle cause requierent et seuffrent telle bataille faire/ affin que les cas obscurs & mussez soient attains.

Amy chier vray est ta parolle sans faulte et pource en affermant ce que tu dis que telle bataille en soit le jugement moult perilleux me plaist la doctrine et enseignement des nobles/ a laquelle fin tu laboures en cestuy livre de mettre sans plus & desclairer aucunes rigles a tenir sur ceste matiere.

La premiere rigle soit que nul prince seculier affin qu'il ne faille tant soit prudent & sage quelque bon conseil de sages chevaliers qu'il ait ne doibt juger champ de bataille/ quelque bon conseil qu'il ait aussi de seculiers se ce n'est par le regard des saiges legistes pour ce que de tous cas qui advenir pevent mieulx en sauront determiner que autres gens/ car se leur enseigne leur science/ si est a eulx desclarer des cas se c'est bon ou mal a faire se c'est chose reprouvee ou permise/ ou se ung cas a privilege devant ung autre/ & qu'il soit vray que telz gens quant experts sont en sachent mieulx determiner que autres l'octroye la loy civile/ laquelle dit que les advocas sont protecteurs & gouverneurs d'humain lignage.

Encore y a autres raisons par quoy affiert a eulx en determiner devant tous aultres/ c'est pource que chevaliers et seculiers autres gentilz hommes

sont plus legierement meuz a juger armez que autres gens qui ne sont que clerks/ & leur vient de ung estatut qu'ilz ont en eulx qui reputeront ung homme deshonoré se tantost ne accepte le gaige de celluy qui le donne qui est une oppinion mute sans nul regard de raison quant a ce sauve leur reverence/ car moins deveroit estre honoré celluy qui donneroit/ ou accepteroit le gaige pour pou d'occasion ou pour fol ou nice/ incontinent que celluy qui le refuseroit/ car sans faulte pas n'est deshonneur/ ains est le contraire de non consentir et reffuser folle entreprinse voire par especial de perdre si chier chastel comme est l'ame avecques le corps/ & pourroit dire l'assailly/ mon amy se tu as volenté de combatre si te combas a par toy/ car quant est a moy je ne vueil pas estre a ta follie participant.

La seconde rigle que le prince garder y doit est de quoy ung gentil homme acceptast le gaige de ung aultre/ qui paradventure sera meu contre luy par aucun malice/ par chaleur par quelque faveur/ par outrecuidance orgueilleuse pour l'autre cuider suppediter pour mieulx valoir ou par quelque aultre mouvement sans raison.

Le prince ou quelq'un son lieutenant doibt sur ce estre advisé meurement de bien entendre la matiere de l'appellant et le bien noter Car aucuns en y a qui veullent coulourer droit sur falace de parler & si folz sont qu'ilz cuident tromper dieu/ mais ce leur vient sur le chief Avec ce doibt bien considerer quelle est la cause qui le meut & quelle chose met sur a l'autre/ & s'il est ainsi que le prince ait entendu que ce soit pour cause de debte Il doibt demander a l'appellant pourquoy la debte luy est deue/ en quel païs & en quel lieu la debte fut faicte s'il a de ce lettre ne tesmoing & se fait fut sy secretement que ame n'y fust/ se point d'escrit y a ou aultre seelle/ & s'il advient que apperceu soit que aucun pou d'apparence de preuve y ait/ ou quelque couleur/ par quoy jurement de droit y puisse congnoistre/ la doibt la cause commettre Car en tel cas homme ne pourroit par droit soustenir que avoir y deust bataille.

La tierce rigle est que le prince doibt faire proposer l'appellant la cause et action qu'il a contre l'autre/ & aussy que le deffendeur soit ouy present son conseil ou soient si que dit est les clers legistes/ & la doibt estre bien veu lequel a juste cause/ & que chascun en die son oppinion. Apres laquelle chose s'il est ainsy que trouvé soit que la guerre soit esmute par orgueil follie ou presumption/ comme de dire Je vueil prouver mon corps contre le

sien en champ jusques a oultrance/ pour honneur acquerre et pour l'amour de ma dame ou que plus belle est que la sienne/ et telles manieres de follie/ tantost doibt estre deboutee ceste chose et non ouye et deffendre que plus n'en soit parlé & encores te dy je/ que pour parolles quelconques tant soient injurieuses se dictes sont en fureur ou chaleur par suspicion ou merencolie/ si que celluy contre qui ont esté/ s'en vueille combattre/ n'y doibt pas avoir de bataille : si non que celluy qui dictes les a les voulzist tousjours maintenir et combattre en celle querelle qu'il fust ainsi comme il auroit dit : a laquelle chose se ainsy advenoit encores se deveroit on pener de amoderer l'un et l'autre que bataille ne se feist nullement si que dit est ne doibt estre emprinse faicte ne jugée se trop grant cause n'y a/ ains deffendue et destournée tout le plus tost que on peut.

Mais s'il est ainsy d'aucune adventure que le cas soit grant sicomme de traïson de meurdre d'efforcement d'avoir bouté feu ou d'autre grant chose/ que l'appellant ne puist prouver ne monstrier fors par la preuve de son corps et que le deffendant ne se puisse nullement excuser que coulpe n'y ait/ a dont sy que dit est par le regard et consentement de tout le conseil doibt le prince juger la bataille selon ce que la loy du cas le requiert/ lequel est tel que tantost jugié sera quoy que plusieurs soient orgueilleux qu'ilz ne se fient si non en la force de leurs corps/ & ne font compte de dieu ne de son aide/ y doibt avoir aucuns saiges preudhommes ad ce commis qui monstrier leur doibt le grant peril d'ame et de corps ou ilz se sont mis/ et que bien se advisent et confessent a saiges confesseurs/ & en bon estat se mettent/ si appellent dieu/ car encore leur en sera besoing Et ainsy admonnestent chascun a par soy bien et saigement leur conseil a part/ leur dient comment telle chose est pesant : ou il convient mourir ou estre deshonoré/ sy se advise que tart ne viengne au repentir/ & toutes telles choses banies/ a ame et corps sache chascun conseil dire au scien et loyaument admonnester ne point ne le laisse jusques a la fin de la chose ou il a mestier d'estre bien conseillé mesmement es tours d'armes qui en telz cas sont convenables tant a assaillir comme en deffence/ et pour ce faire se c'est assavoir pour y conseiller d'une partie/ et l'autre leur doibvent estre baillez chevaliers experts et sages en tel art et science.

Cy demande se bataille peut faire selon droit a jour de feste/ et se on tient en droit que homme en armes se puisse sauver/ et se clerks pevent ne doibvent de droit aller en bataille ne excerser armes.

xiiii^e. chapitre.

Maistre or me dy se aucune bataille soit generale ou especiale se peut faire selon droit a jour de feste/ car il seroit advis que non veu que les festes sont faictes et ordonnees pour dieu servir Si n'est pas combatre l'un contre l'autre oeuvre ne service aplicqué a dieu.

Sans nulle faulte amy ad ce propos tu trouveras en l'ancien testament comment de dieu estoit permis aux enfans d'israel que a quelque heure de jour que on venist sur eulx qu'ilz se deffendissent et yssissent hors pour donner la bataille/ pource te dy/ que en cas de necessité on peut bien a jour de feste faire bataille/ c'est assavoir que au cas qu'il fust assailly/ mais sans faute de entreprendre journee de bataille a jour de feste n'appartient pas quoy que au jourd'uy soient christiens de sy foyble foy et pou de reverence aient en dieu et aux saints que compte n'en font gens d'armes/ mais que leur advantaige voient de chevaucher escheller ou escarmoucher & piller aussy au vendredi benoist ou au jour de pasques que en autre temps laquelle chose ne se doit nullement faire se grant necessité n'en contrainst ou que grant bien de la commune utilité soit.

Je te demande maistre se nous devons tenir que ung homme d'armes se puisse sauver en excersant office d'armes/ car tresgrant doubte y pourroit avoir veu les maulx que necessairement convient que on y face/ & aussy que qui meurt en volenté de grever son voisin ne va pas en bonne voye si me semble que tel est le desir de gens d'armes qui vont en guerre contre les ennemys lesquelz dieu veut que on aime/ & dont qui y meurt comment pourroit il estre sauvé.

Amy sur ce en bref te respondray par troys conclusions.

La premiere que sans faire doute selon que declare le decret/ le chevalier ou homme d'armes qui meurt en bataille contre les mescreans pour l'exsaucement de la foy de nostre seigneur jesucrist : mais que de ses pechez soit repentans/ il s'en va ainsy que martir tout droit en paradis.

La seconde que se ung homme d'armes meurt en juste bataille pour aider au droit ou que ce soit pour la juste deffence de la contree & pour le bien publicque ou que ce soit pour garder les franchises ou bonnes coustumes du lieu se autre pesché ne l'empesche/ son ame n'en est pas agrevee/ ains y a grant merite et peut estre tel le cas et la querelle qu'il s'en va droit en paradis/ et est determiné que celui bien meurt qui expose sa vie pour deffendre justice le droit de son prince et la contree/ & le peuple/ qui est chose moult meritoire.

La iii^e. est au contraire/ c'est assavoir que se ung homme meurt en bataille en laquelle fust contre sa conscience/ c'est assavoir qu'il pensast que la querelle fust mauvaise & pour tollir et usurper droit d'aultruy dont il ne lui en chaille/ mais que tollir peust piller ou gagner ses sauldees/ sans faulte se tel homme n'a loisir de avoir grant repentance en la fin nous ne pourrions presumer qu'il fust en voye de sauvement/ sy se advisent bien tous ceulx qui s'i mettent/ car ame et corps exposent en grant peril se en faulses querelles soustenir se habandonnent. En ce doivent singulierement avoir regard sauldoiers estranges/ et est moult contre ceulx ausquelz il ne chault de la querelle/ mais que bien païés soient de leurs gaiges/ & que bien puissent piller/ mais telz gens font trop pis et moins sont a excuser que ceulx a qui il convient estre soit droit ou tort soubz peine de perdre leurs fiefz et terres avec leur naturel ou souverain seigneur/ combien qu'ilz doivent se leur seigneur a tort mettre peine a destourner et eschever la guerre.

Je te prie dy moy se clerks pevent ne doivent sans mesprendre aller en bataille. Je te dy voirement que de ce font nos docteurs plusieurs questions et selon l'oppinion d'aucuns aller pevent en armes deffensives et non pas envayës/ c'est assavoir qu'ilz pevent deffendre/ et non pas envayr/ & aultres dient qu'il ne leur loist saillir hors de leur lieu pour quelconque cas mais seulement leur est permise la deffence de la cité ou forteresse ou ilz sont/ soit aux murs ou aux fenestres a pierres et telz bastons que avoir pevent sans traire de fer/ et autres dient que de toutes armes pevent user en cas de

deffence sans attendre que envayës soient/ car aucunesfois pour sauver son corps fault offendre et non pas attendre que on soit offencé/ car telle pourroit estre l'actende que on viendroit a tart pour y remedier.

Autres oppinions tiennent que en mandement de pape lequel est souverain sur tout le clergié ilz pevent faire l'un et l'autre/ & autres dient que les clers & les evesques qui juridictions de terre et de justice tiennent des princes sicomme du roy de france tiennent plusieurs prelatz leur temporel sont tenuz d'aller en guerre avecques leur seigneur s'il le veult/ & par especial les pers prelatz de france lesquelz pevent bien dire aux gens d'armes qu'ilz prengnent et emprisonnent/ mais qu'ilz tuent non/ car irreguliers seroient/ mais nullement ne leur appartient ferir homme ne a combatre si non qu'on vouldist ferir sur eulx/ car il n'est evesque ne prelat qui deffendre justement ne se peust en cas que premier envahy seroit sans ce que irregulier fust & mesmement s'il occioit/ mais a dire que armés soient gens d'eglise en bataille pour ferir mesmement en champ n'est point de droit.

Cy commence a parler de fait de armoierye se chascun peut prendre telz armes qu'il luy plaist. **xv. c**

Maistre sans faulte je voy & congnoys que ton savoir est en bien souldre proprement toutes questions que me pourroit estre l'importunité de mon ignorance/ & comme assez doibt suffire sans toy plus travailler ce que déclaré m'as de droit d'armes s'il te plaist encore ung mot pour moy faire sage d'aucune chose assez deppendans des precedentes/ c'est assavoir de droit d'armes/ apres lesquelles demandes que trop ne t'ennuye je te prendray fin en con[clu]ant mon livre. C'est que tu me dies du fait des] devises d'armes banieres et penonceaux que seigneurs ont acoustumé de porter & faire paindre en leurs paremens se chascun les peut prendre & porter a son vouloir.

Amy chier de ses armes qui premierement furent trouvees par noblesse/ affin que en bataille chascun noble homme fust recongneu par ses armes troys differences y a/ dont les unes furent faictes et ordonnees des le temps ancien pour l'estat des dignités et non pas de leur personne ne de leur lignage/ sicomme est le signe de l'aigle/ lequel est deputé pour la dignité imperial Si ne le doibt nul porter s'il n'est empereur.

Item semblablement y a autres armes qui sont d'office/ sicomme nous dirons les capitoliars de thoulouse/ lesquelz durant leur office portent unes propres armes ad ce deputees es choses qui a office appartiennent. Semblablement les consulz de monpellier/ mesmement se assemblee on faisoit en la ville ces propres armes d'office porteroient/ & se autres prenoient/ on les reprendroit & ne leur seroit souffert Et semblablement en divers lieux sont propres armes.

Item la seconde difference d'armes est de celles qui purement viennent par succession de linage aux roys ducs contes et aultres seigneurs plus petis sicomme est l'ermine pour le duc de bretagne/ la croix d'argent au duc de savoye et ainsy des aultres seigneurs Et de ceulx par especial ne deveroit nulz prendre les armes/ & encores peux tu veoir que on congnoist tousjours

le chief de la seigneurie ad ce qu'il porte les plaines armes sans difference & que ceulx qui sont du lignage tous aultres gentilz hommes/ sy te dy bien que de droit & raison nul ne se doibt embatre de riens prendre sur armes de gentilz hommez ne porter choses semblables ne mesmement gentil homme sur l'autre s'il n'est ainsy que de ancienneté puisse monstrar qu'elles aient esté a ses predecesseurs/ ou que aucun seigneur eust donne bende/ quartier ou aucune partie de ses armes a luy ou a ses bons predicesseurs/ car par ainsy les pourroit il bien porter sans ce que le linage y peust contredire/ car a aucuns barons chevaliers et gentilz hommes ont esté donnees les armes qu'ilz portent d'ancienneté ou les differences qui y sont par aucuns princes ou grans seigneurs/ si ne doibvent estre prinses par nul autre si que dit est/ mais bien est vray que s'ilz avoient ou veoient que ung homme estrange venist en place qui portast les mesmes armes & toutes pareilles d'aucun gentil homme de france ou d'autre part/ que d'ancienneté semblablement eussent porté ses predecesseurs/ il ne feroit tort a personne ne riens ne luy en pourroit estre demandé.

Item la iii.^e difference est des armes que chascun jour sont trouvees a voullenté sicomme il advient aucunesfoys que fortune eslieve les hommes a son plaisir si que les bien petis montent en hault estat/ & aucunesfoys advient par la suffisance des personnes ou en armes science sagesse ou conseil ou par autre vertu avoir en soy que hommes se font diversement/ si n'est pas mal employé a ceulx qui le vallent par noblesse de vertu/ & adonc quant ceulx se voient en estat monter prennent armes a leur voullenté & de tel devise qu'il leur plaist dont les aucuns se fondent sur leurs surnoms/ sicomme ung homme qui aura nom pierre maillart prendra les mailletz/ & ainsy diversement/ ou d'autre devise se mieux leur plaist/ & puis les hoirs qui de luy descendront porteront a tousjours icelles/ et par celle voye prennent premierement armes.

**Cy devise en quelle maniere ung gentil homme peut calenger les
armes de ung autre** **xvi^e. cha.**

Or me dy que je l'entende je prens que mon pere ait prins son plaisir en ces armes/ une biche de gueulles a troys estoilles par dessus/ et ung autre homme qui riens n'appartient a mon pere eust prins les pareilles les peut il doncques par droit porter sans contredit.

Je te respons que sur ce debat font les maistres des loix celle question/ que se ung homme ou linage avoit prins unes nouvelles armes puy que publicquement les auroit portees/ & il advenist que ung autre homme de la ville ou mesmement du païs dont il seroit les voulzist prendre ou que depuis les eust prinses n'est pas raison qu'il les porte/ ains doibvent demourer au premier ne le seigneur du lieu ne le doibt souffrir se complaincte en estoit faite/ car telles armez furent trouvés pour la difference ains seroit confusion/ & il appartient au premier et a sa justice de pas souffrir a ses subgetz que l'un face tort ne honte a l'autre et prendre armes que ung aultre auroit ja prinses sembleroit sicomme ung despris fait par despit ou despris pour commencer contencion & riote l'un sur l'autre.

Maistre or me respons de ung aultre debat qui assez pourroit advenir. Ung gentil homme allemand vient a paris pour servir le roy et estre de sa court Auquel lieu treuve ung autre gentil homme qui porte les propres armes de son lignage De laquelle chose l'allemand lui veut calenger/ mais le françoys respond qu'il ne les a pas trouvees/ ains les portoient anciennement ses predicesseurs/ l'allemand dit que plus est ancien son linage & pource luy doivent demourer & que plus est pourtant que le françoys le contredit & nye Il respond que en ceste querelle se combatra/ & de fait gecte son gaige devant le roy sy te demande s'il a bonne cause et se par droit d'armes le roy y doit juger bataille.

En bonne foy que bataille pour celle occasion y soit jugee ne accorderoit nul droit/ evidente en est la raison/ car quel dommaige ne

deshonneur peut venir a L'alemant se ung françoys qui n'est pas du pays dont il est/ & ne sont soubz ung mesme seigneur ne de une terre porte armes aux siennes semblables. Puis que mesmement sont siennes d'ancienneté/ pour quoy les luy peut il calenger ne sa longue possession empescher/ certes de ce ne appartient juger bataille ne aultre droit fors que chascun se tiengne en son vouloir. Je ne dy pas que s'il advenoit que pour faulcement dissimuler ung chevalier ou ung homme d'armes de france ou d'aultre part/ que homme fust de tresmauvaise vie et prensist les armes de ung chevalier allemant avec lesquelles fist les mauvaistés Ledit allemant n'auroit pas mauvaise cause de les luy calenger ains seroit sa querelle juste et bonne/ mais autre bataille ne seroit a juger contre ce mauvais homme si non les fourches car il ne seroit pas droit que ung homme se meist en peril contre ung mauvais homme qui evidamment seroit de mauvaise vie/ & pour cestuy barat d'autrui armes prendre pourroit on estre pugny par droit en plusieurs manieres/ car se ung sauldoier de simple linage alemant ou d'autre part venoit en france es guerres du roy pour estre prins et retenu a gaiges & portast les armes d'aucun ancien linage de son païs duquel selon la renommee eussent acoustumé d'estre tresbonnes gens d'armes/ et pour plus estre honoré et d'avoir meilleur gaige et greigneur estat les eust prinses/ n'est pas doubte que se telle chose venoit a congnoissance et le lignage s'en reclamast de tort il en seroit pugni par droit & aussy qui contreferoit la marque d'un autre/ car se telle chose estoit soufferte se pourroient faire infiniz debatz et baratz.

Des armes et penonceaux et des couleurs plus nobles d'armoyerie.

xvii^e. cha.

Mais pource que en ceste matiere entrez sommes et que ramentu me as les banieres & armez des grans seigneurs/ te diray des couleurs que on y repute les plus haultes & les plus riches/ car difference y a de noblesse pour la representation qu'elles font selon nature. Les maistres de loy d'armes treuvent que couleur d'or est la plus riche/ & la raison est pource que l'or en sa nature est cler & luisant/ vertueux & confortant tellement que les maistres de phisique le donnent pour souverain confort a l'omme debilité pres de mort/ & avec ce represente le soleil qui est tresnoble lumiere/ car la loy dit qu'il n'est chose plus noble que clarté. Et pour ceste excellence disoit l'escripture que le juste et la sainte personne ressemble l'or & le soleil & pource que l'or en sa propriété est comparé au soleil en plusieurs choses ordonnerent les anciennes loix que homme ne portast or si non les princes si est doncques or la plus noble.

Item la seconde couleur est pourpre que nous disons vermeil ou rouge et represente le feu/ si est le feu plus luisant en son corps apres le soleil & le plus noble de tous les quatre elemens/ pour laquelle noblesse semblablement ordonnerent les loix que on ne portast vermeil si non les souverains seigneurs.

Item la tierce noble couleur est Azur/ laquelle pour sa figure represente l'air/ lequel apres le feu est le plus noble des elemens/ car il est en son corps subtil et penetratif et habille a recevoir les influences.

Item la iiij^e. couleur est le blanc que on dit en armoyerie argent/ laquelle couleur de blanc est la plus noble de celles qui cy apres s'ensuivent/ car plus est prochain des corps luisans & avec ce signifie pureté & innocence/ & dit l'escripture que les vestemens de nostre seigneur apparoient aux apostres blancs comme noix. Et ceste couleur de blanc represente l'eaue/ laquelle apres luy est la plus noble.

Item l'autre couleur est noir que on dit en armoyerie sable qui represente la terre et signifie douleur/ car plus s'eslonge de clarté que ne font les autres/ & pource fut trouvé que en signe de douleur noirs habis appartenissent aux dolans si est la plus basse et la plus humble qui soit/ & pource fut ordonné que religieux s'en vestissent.

Item l'autre couleur d'armoierie est vert qu'on dit sinople qui signifie bois/ champs/ & prez. Et pource qu'elle n'est pas comptee des quatre ellemens est repute la moindre/ & d'icelles six couleurs sont differencees toutes armes et banieres par diverses divises prises par haultesse des le temps tresancien.

Explicit le livre de droit d'armes subtilité & cautelle ad ce servans selon
 Vegece de l'art de chevalerie. Imprimé le xxvi^e. jour de Juing Mil. CCCC.
 quatre vings & huit/ par Anthoine verard Libraire demourant a Paris sur le
 pont nostre dame a l'ymage saint Jehan l'evangeliste ou au palaiz empres
 la chapelle ou on chante la messe de messeigneurs les presidens.



JESUS

Pour provocquier ta grant misericorde
De tous pecheurs faire grace et pardon
Anthoine Verard humblement te recorde
Ce qu'il a il tient de toi par don.

Icy sont declairees les douze vertus que ung noble homme et de noble couraige doibt avoir en son cueur/ et en sa memoire et en user.

Vous yssus de noble maison
Et de gentil sang successeurs
Tant de vertus que de raison
Devez estre vrays possesseurs
De vos parfaitz predicesseurs
Avez le nom et heritaige
Mais douze vertus qui sont seurs
Font seulement noble couraige.

Ceulx qui gentilz nommer se veullent
Et nobles dire et maintenir
Et pour nobles tenir se veullent
Douze vertus doivent tenir
Cest abregé leur administre
S'ilz les veullent entretenir
Et de leur cueur faire registre.

Noblesse.

La vertu premiere est noblesse
Car le noble doibt estre extrait
De noble sang de gentillesse
Dont son nom et ses armes trait
Garde soy de faire faulz trait
Mais ce monstre filz legitisme
Et soit son cueur en vif pourtrait
De nobles meurs et bon regime.

Foy.

Par cas pareil doibt avoir foy
Tout noble homme premierement
Envers dieu le souverain roy
A l'eglise pareillement
Et a son prince entierement.
La doit garder sans quelque offence
Qui sa foy faulce ou son serment
Du tout pert honneur & credence.

Leaulté.

Tiercement ensuyt leaulté
Que le noble doibt posséder
Comme la leur de sa bonté
En son cueur la doibt entasser
Pour nul cas ne la doit faulser
Soit vers son espouse ou sa dame
Car mieux vaut leal trespasser
Que desleal vivre en blasme.

Honneur.

Sur honneur doibt estre fondé
Du noble le desir finable
Qui veult estre recommandé
En tous ses faitz soit honnorable
Il ait la bouche veritable
Et cueur assiz plus hault que roche
Ainsy pourra estre semblable
Aux parfaits qui sont sans reproche.

Droicture.

Après honneur ensuyt droicture
Qui le noble fait obliger

A garder toute creature
En droit. et le mal corriger
Ses armes ne doibt encharger
S'il n'a bonne et juste querelle
Et ne doibt croire de legier
Mais partie ouye sans cautelle.

Prouesse.

Prouesse est la haulte vertu
Qui en cueur de noble recline
Son nom est mort et abatu
Se prouesse en luy ne domine
Preux et vaillans s'y determine
Pour louenge & renom acquerre
Ou aultrement il n'est pas digne
De tenir seigneurie ne terre.

Amour.

Amour est la vertu feable
Qui au noble fait dieu amer
Reffuge doulz & amiable/
Se doibt le noble a tous clamer
Faire se doibt aussy amer/
D'amour conduit et de franchise
En gardant par terre & par mer
Vesves orphenins et l'eglise.

Courtoisie.

Courtoisie est la vertu noble
Qui le noble peut decorer
C'est ung des beaulx fruitz du vignoble
Que gentil cueur peut savourer
Il doibt contendre & labourer
D'estre doulz et d'umblle vouloir

Si se pourront en luy mirer
Tous et toutes pour mieulx valoir.

Diligence.

Diligence acquiert par son gré
Prouesse et honneur largement
Et met le noble en hault degré
S'il le veult croire seulement
Attaindre ne peut franchement
Les autres vertus l'excellence
Qui premier n'a le fondement
Et le moyen de diligence.

Necteté.

Cueur gentil qui a honneur chache
Doibt avoir necteté entiere
Car on veult que une seule tache
Deffait la robe tant soit chiere
En faitz en ditz et en maniere
Necteté la doibt esclarchir
C'est des haulx biens la tresoriere
Qui les nobles peut enrichir.

Largesse.

En noble cueur et gratieux
Doibt estre largesse comprinse
Car ung cueur avaricieux
Ne fera ja de haulte emprinse
Qui est large chascun le prise
Bien est servy et tant amé
Que par sa largesse bien prise
Il est haultement renommé.

Sobresse.

Sobresse fait l'arriere garde
Dont le noble homme est capitaine
Affin que ses vertus bien garde
En bonté dont n'ait gloire vaine
Ne dye parolle villaine
Et de pres se garde en tout lieu
Car ja n'aura vertu haultaine
Qui de son ventre fait son dieu.

Noble homme pas ne fourligne
Aime mieux honneur que peccune
Considere ta noble ligne
De ces vertus aime chascune
Et d'icelle n'oublie aucune
Car d'une çainture sont çaintes
Qui pert la lumiere de l'une
Toutes les aultres sont estaintes.

Estudie es nobles histoires
Des preuz des loyaulz des parfaiz
De leurs honorables memoires
Peuz valoir en ditz et en faiz
Se tu portes le pareil faiz
A tes successeurs pourra plaire
Et leur seras se ainsi le faiz
Droicturier patron d'exemplaire.

Cy sont les vii. vertus que en noblesse doibt avoir Et par especial es
princes.

NOTE DU TRANSCRIPTEUR

L'orthographe, la ponctuation et l'usage des majuscules sont conformes à l'original. On a cependant résolu les abréviations par signes conventionnels (par exemple cõe pour comme), différencié u/v et i/j, et ajouté cédilles, apostrophes et accents. Les pieds de mouche (¶) ont été convertis en alinéas. On a suppléé à l'absence de point en fin de paragraphe.

Seules ont été corrigées les erreurs manifestement imputables au typographe (confusion entre lettres semblables, doublons, etc.). A certains endroits où la lecture ne semblait pas fluide, on s'est appuyé sur le manuscrit ms. 10476 de la Bibliothèque royale de Bruxelles pour ajouter quelques lettres ou mots manquants, signalés entre crochets.

Les titres présents dans la table des matières intégrée au livre électronique ont été abrégés pour le confort d'utilisation et ne figurent pas dans l'original.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK L'ART DE
CHEVALERIE SELON VEGECE ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the

collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with

this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official

version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES

EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a)

distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact

links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.